2026

에듀랜드 공인중개사

제 37 회 공인중개사 시험대비 전면개정판

기본서 ❷ 부동산세법

에듀랜드

CONTENTS

PART 01 조세총론

Chapter 01 조세의 개념과 분류 4
제 1 절 조세의 개념 및 특징 6
제 2 절 조세의 분류 9
제 3 절 조세의 용어 14
제 4 절 납세의무 성립·확정·소멸 32
제 5 절 조세와 일반채권과의 관계 42
제 6 절 조세의 구제제도 46
제 7 절 서류의 송달 52

PART 02 지방세

Chapter 01 취득세 58
제 1 절 취득세의 개요 및 특징 59
제 2 절 취득의 개념과 범위 60
제 3 절 취득세의 과세대상 67
제 4 절 납세의무자 74
제 5 절 취득시기 81
제 6 절 과세표준 85
제 7 절 세율 90
제 8 절 부과 · 징수 103
제 9 절 비과세 110

Chapter 02 등록면허세 113
제 1 절 등록에 대한 등록면허세의 개요 및 특징 114
제 2 절 등록면허세의 과세대상 115
제 3 절 납세의무자 116
제 4 절 등록에 대한 등록면허세의 과세표준 118
제 5 절 등록에 대한 등록면허세의 세율 120
제 6 절 등록면허세의 부과·징수 122
제 7 절 등록에 대한 등록면허세의 비과세 127

Chapter 03 재산세 128
제 1 절 재산세의 개요 및 특징 128
제 2 절 과세대상(과세물건, 과세객체) 130

제 3 절 토지분 과세대상의 구분 133
제 4 절 납세의무자 146
제 5 절 재산세의 과세표준 149
제 6 절 재산세의 세율 151
제 7 절 부과·징수 160
제 8 절 비과세 170

PART 03 국세

Chapter 01 **종합부동산세** 174
제 1 절 종합부동산세 개요 및 특징 175
제 2 절 종합부동산세의 과세대상 및 과세구분 177
제 3 절 주택에 대한 종합부동산세 178
제 4 절 토지에 대한 종합부동산세 190
제 5 절 부과·징수 193

Chapter 02 **소득세** 199
제 1 절 소득세 총론 200
제 2 절 부동산임대업의 사업소득 203

Chapter 03 **양도소득세** 212
제 1 절 양도소득세의 의의 및 특징 212
제 2 절 양도소득세의 과세대상 214
제 3 절 양도의 개념 및 형태 219
제 4 절 양도 및 취득시기 228
제 5 절 양도소득세의 비과세 234
제 6 절 양도소득세 과세표준과 세액의 계산 249
제 7 절 양도차익의 산정 250
제 8 절 양도소득세의 과세표준 264
제 9 절 양도소득세의 산출세액 270
제 10 절 미등기양도자산 274
제 11 절 양도소득 과세표준의 신고와 납부 282
제 12 절 국외 자산양도에 대한 양도소득세 291

머리말

부동산세법은 부동산의 취득 · 보유 및 양도에 관련된 조세에 관하여 규정한 법입니다. 공인중개사 시험의 2차 과목으로, 해를 거듭할수록 개괄적인 내용을 묻는 문제보다는 세부적인 내용을 묻는 문제가 많이 출제되고 있습니다. 그뿐만 아니라 매년 연말이면 많은 부분이 개정되어 그 내용이 확정되고 다음 해 1월 1일부터 어김없이 시행되기 때문에 수험생들에게는 어렵고 부담이 되는 과목입니다.

부동산세법의 출제경향은 단편적인 암기 위주의 문제에서 전체적인 흐름을 비교 · 분석하여 묻는 방향으로 바뀌며 그 수준이 매년 높아지고 있는 것이 현실입니다. 따라서 본서는 단편적인 암기보다는 이해 위주의 학습에 걸맞도록 출제가 가능한 부분을 빠짐없이 모두 언급하여 수험생들이 고득점을 얻을 수 있는 최적의 길라잡이가 될 수 있도록 집필하였으며, 특히 다음과 같은 점에 중점을 두어 집필하였습니다.

1. **부동산세법의 체계를 통하여 전체적인 부동산관련 전체 조세를 한눈에 볼 수 있도록 하였으며, 중요 지문은 포인트를 주어 법조문을 알기 쉽게 하였습니다.**

2. **개정세법을 반영하여 개정 법률을 습득할 수 있도록 법률과 시행령 및 관계 법들을 모두 반영하였습니다.**

제37회 공인중개사 자격시험을 대비한 기본서로서 부동산관련 세법에 관한 체계적인 지식을 습득하고, 제2차 시험과목인 부동산관련 세법 시험에 대비할 수 있도록 만든 수험서입니다. 다만, 개정이 잦은 세법 과목의 특성상 출간 이후의 개정사항에 대해서는 정오표를 통해 보완해드릴 것을 약속드립니다.

본 기본서가 제36회 공인중개사 자격시험에 고득점 할 수 있는 합격의 길잡이가 될 것으로 확신하며, 모든 수험생 여러분의 건강과 합격의 행운이 있기를 기원합니다.

마지막으로 본서가 출판되기까지 물심양면으로 수고를 아끼지 않으신 에듀랜드의 김태규 대표님과 편집부 직원 분들께 충심으로 감사를 드립니다.

2025년 10월 편저자 이준호 배상

PART 1

조세총론

CHAPTER 01 조세의 개념과 분류

조세총론과 지방세 한눈에보기

조세 총론

- 조세의 기초이론
  - 조세의 개념
  - 조세의 분류
  - 조세용어의 정의
- 납세의무의 성립·확정·소멸
  - 납세의무의 성립 및 확정
  - 납세의무의 소멸

지방세

- 취득세
  - 개요 및 취득의 유형
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 등록면허세
  - 개요 및 등록의 의의
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 재산세
  - 개요 및 토지의 유형
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 기타 지방세
  - 지역자원시설세
  - 지방교육세

CHAPTER 01

조세의 개념과 분류

총 16문제 中 평균 2문제 출제

학습 Point

지방세와 국세를 배워 나가는데 기초지식으로서 출제의 비중은 평균 2문제 이상 출제되고 있다.

특히 물납 · 분납가능조세, 조세의 징수방법, 가산세 내용, 납세의무 성립 · 확정 · 소멸 및 조세채권과 일반채권과의 관계등 전반적인 내용을 골고루 출제하고 있다. 이에 대해서 알아두어야 한다.

01 조세의 개념 및 특징

1 조세의 정의

"조세(租稅)" 란 국가 또는 지방자치단체가 재정경비에 충당하기 위하여 법률이 정하는 바에 따라 과세요건을 충족하는 자연인이나 법인에게 특별한 반대급부 없이 법률적 · 강제력에 의해 부과 · 징수하는 경제적 부담(금전급부)을 말한다.

2 조세의 특징

1. 과세주체(과세권자)

과세주체라 함은 조세를 부과할 수 있는 권한을 가지고 있는 자 즉, 과세권자를 과세주체라 하며 이와 같은 과세주체는 공법상의 단체인 국가와 지방자치단체가 있다. 국세의 경우 국가가 과세주체가 되며, 지방세의 경우에는 지방자치단체가 과세주체가 된다. 따라서 공공단체가 공공사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 부과하는 공과금은 조세가 아니다.

참고 세금과 요금 : 세금은 국가나 지방자치단체가 공공경비를 조달할 목적으로 개별적인 반대급부없이 국민들로부터 강제적으로 징수하는 것이지만, 요금은 개인적인 필요에 따라 특정한 재화나 용역을 사용하고 그 대가로 내는 것을 말한다. (예 : 전기요금, 수도요금, 가스요금)

2. 조세부과목적

조세를 부과하는 주된 목적은 재정수입의 조달에 있다. 또한 부동산투기억제, 소득재분배 등의 사회정책적 · 경제정책적 목적도 가지고 있다.

보충학습

일정한 반대급부가 있는 과태료나 벌금 등은 재정수입의 목적이 아닌 행정법이나 형벌상의 법률 위반에 대한 제재를 그 목적으로 하므로 조세에 해당하지 아니한다.

3. 과세근거(조세법률주의)

조세법률주의란 법률에서 정한 과세요건을 충족되면 당사자의 의사와 관계없이 조세가 부과되는 것을 말한다. 이와 같은 과세요건은 과세권자의 남용을 방지함으로써 국민의 재산권을 보호하기 위하여 입법기관인 국회가 제정한 법률로 정하고 있다.

참고 과세요건이라 함은 납세의무의 성립에 필요한 법률상의 요건을 말하며 과세대상 · 납세의무자 · 과세표준 · 세율이 이에 해당한다.

> **헌법 제38조**
> 모든 국민은 법률이 정하는 바에 따라 납세의 의무를 진다.
> **헌법 제59조**
> 조세의 종목과 세율은 법률로 정한다.

4. 비대가성(비보상성)

조세는 직접적 · 개별적인 반대급부를 제공하지 아니한다.

주의 납세의무자는 조세를 납부함으로써 국가가 제공하는 국방 · 치안 기타 사회복지의 혜택을 받지만, 이것은 자기가 납부한 조세와 비례하여 주어지는 직접적인 반대급부(개별적보상)가 아니다.

5. 납부방법 기출 25회

조세는 금전납부를 원칙으로 하나 납세의무자의 납세편의 등을 고려하여 특정조세(재산세 및 상속세)는 법령이 정하는 범위 내에서 물납(物納) 또는 분할납부(분납)를 예외로 인정하고 있다.

부동산관련 물납과 분할납부 가능여부

물납	지방세	재산세(도시지역분포함)
	국세	상속세
분할납부	지방세	재산세(도시지역분포함)등
	국세	재산세, 종합부동산세, 양도소득세 등

02 조세의 분류

1 과세주체(과세권자)에 따른 분류

조세를 부과하는 법적 권한을 지닌 과세권자를 과세주체라 하며, 이와 같은 과세주체가 국가인 경우 국세와 과세주체가 지방자체단체인 경우에는 지방세로 구분한다.

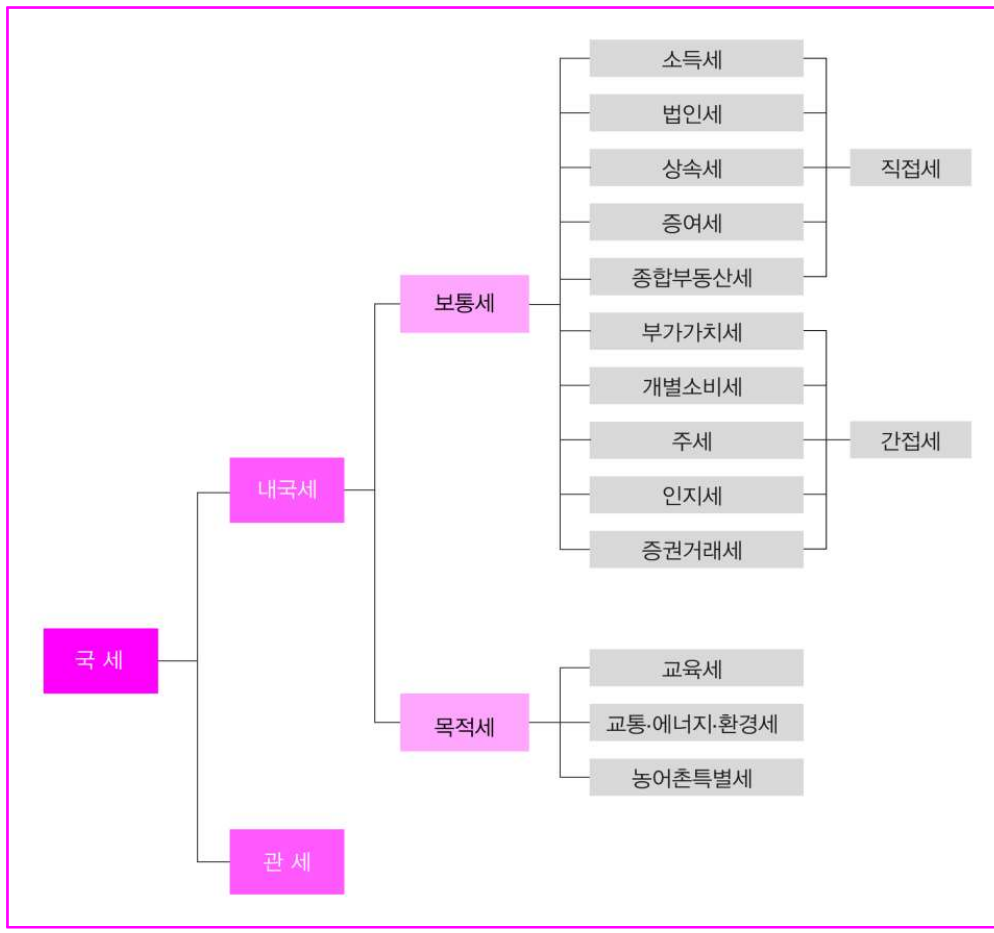
1. 국세(國稅)

(1) 의의

국세란 국가인 중앙정부가 부과 · 징수하는 조세를 말한다. 국세는 내국세와 관세로 구분하며, 내국세는 우리나라 영토 내에서 부과하는 세금으로 국세청에서 담당한다. 관세는 재화가 국경을 통과할 때 부과되는 세금으로 관세청에서 담당한다.「국세기본법」상 국세인 내국세는 다음과 같으며, 1세목에 1세법이 있는 1세목에 1세법주의를 원칙으로 한다(국세기본법 제2조 제1호).

(2) 국세 세목

[국세의 현행 체계]



2. 지방세(地方稅)

(1) 의 의

지방세란 지방자치단체(특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 · 특별자치도 · 시 · 군 · 구)가 부과 · 징수하는 조세를 말하며, 지방세관계법(「지방세법」 및 「지방세기본법」 「지방세특례제한법」)의 적용을 받는다. 과세권자에 따라 특별시세 · 광역시세 · 특별자치시세 · 도세 · 특별자치도세 · 시 · 군 · 구(자치구)세로 구분한다(지방세기본법 제8조).

(2) 지방세 세목

현행 법률에서 규정하는 지방세는 11개 세목이다.

① 취득세	② 등록면허세
③ 레저세	④ 지방소비세
⑤ 지방교육세	⑥ 지역자원시설세
⑦ 지방소득세	⑧ 재산세
⑨ 자동차세	⑩ 주민세
⑪ 담배소비세	

[지방세의 체계(다만, 광역시의 군지역에서는 도세를 광역시세로 한다)]

구 분	도		특별시 · 광역시		특별자치도 · 특별자치시세
	도 세	시 · 군세	특별시 · 광역시세	구세	
보통세	·취득세 ·등록면허세 ·레저세 ·지방소비세	·재산세 ·주민세 ·자동차세 ·지방소득세 ·담배소비세	·취득세 ·주민세 ·자동차세 ·지방소득세 ·지방소비세 ·레저세 ·담배소비세	·등록면허세 ·재산세	11개 세목
목적세	·지방교육세 ·지역자원시설세		·지방교육세 ·지역자원시설세		

2 조세 수입의 사용목적에 따른 분류

조세를 부과함에 있어 그 조세수입의 용도가 정해져 있는지의 여부에 따라서 보통세와 목적세로 구분한다.

1. 보통세

조세수입의 용도를 특정하지 않고 과세권자가 일반경비에 충당하는 조세를 말하며, 목적세 이외의 조세를 말한다.

보통세	국세	소득세, 법인세, 상속세, 증여세, 종합부동산세, 부가가치세 등
	지방세	취득세, 등록면허세, 재산세, 지방소비세, 지방소득세 등

2. 목적세

조세수입의 용도를 특정하여 그 특별한 목적에 충당하기 위한 조세로서 다른 용도로 사용할 수 없는 조세이다.

목적세	국세	농어촌특별세, 교육세, 교통 · 에너지 · 환경세
	지방세	지방교육세, 지역자원시설세

구 분	세 목		사용목적
국 세	교육세		교육기반의 확충을 위하여 학교시설과 교원처우 개선에 필요한 재원 확보
	교통 · 에너지 · 환경세		도로 및 도시철도 등 교통시설 및 에너지, 환경사업 등에 필요한 재원의 조달
	농어촌특별세		농어촌 산업기반시설 확충, 농어촌 지역개발사업에 필요한 재원의 조달
지방세	지역자원 시설세	소방분	소방사무에 소요되는 제반비용에 충당하기 위하여 부과하는 조세
		특정자원분	지역의 부존자원 보호 · 보전, 환경보호 · 개선, 안전 · 생활편의시설 설치 등 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위하여 부과하는 조세
		특정시설분	
	지방교육세		지방교육재정에 필요한 재원의 확보

3 과세대상 귀속여부에 따른 분류

납세의무자의 인적 귀속 여부에 따라 인세와 물세로 구분한다.

1. 인세(人稅)

① 인세란 소득이나 재산이 귀속되는 사람의 조세부담 능력을 고려하여 과세하는 조세를 말한다. 따라서 과세표준 계산에 있어서 여러 개의 과세대상이 있는 경우 납세의무자별로 소득이나 재산을 합산하여 과세한다.

② 주로 초과누진세율이 적용된다.

인세	소득세, 법인세, 상속세, 증여세, 종합부동산세, 재산세의 일부 등

2. 물세(物稅)

① 물세란 납세자의 조세부담능력과 관계없이 과세되는 조세를 말한다. 따라서 과세표준 계산에 있어서 여러 개의 과세대상이 있는 경우 과세대상별로 각각 개별과세 과세한다.

② 주로 비례세율이 적용된다.

물세	취득세, 등록면허세, 재산세, 부가가치세 등

4 과세표준의 표시 방법에 따른 분류

1. 종가세(終價稅)

세액 산출의 기초가 되는 과세표준이 가액(금액)으로 표시되는 조세

종가세	취득세, 등록면허세, 재산세, 종합부동산세, 소득세, 법인세 등 대부분의 조세

2. 종량세(從量稅)

세액산출의 기초가 되는 과세표준이 수량, 중량, 건수 등으로 표시되는 조세

종량세	등록면허세 중 일부, 지역자원시설세 중 일부, 인지세 중 일부 등

5 조세의 전가(轉嫁)유 · 무에 따른 분류

납세의무자의 조세부담이 타인에게 전가되는지 여부에 따라 직접세와 간접세로 분류된다.

1. 직접세(납세자 = 담세자)

법률상 납세자와 조세의 사실상 부담자인 담세자가 일치하는 조세이다. 따라서 조세부담의 전가가 발생하지 아니하는 조세를 말한다.

직접세	취득세, 등록면허세, 재산세, 소득세, 종합부동산세 등 대부분이 조세

2. 간접세(납세자 ≠ 담세자)

법률상 납세자와 조세의 사실상 부담자인 담세자가 일치하지 않는 조세이다. 따라서 조세부담의 전가를 예상하고 입법된 조세를 말한다.

간접세	부가가치세, 인지세, 개별소비세, 주세, 담배소비세, 증권거래세, 레저세 등

6 조세의 독립성 여부에 따른 분류

1. 독립세(獨立稅)

국가 또는 지방자치단체가 다른 조세와 관계없이 독자적인 과세대상이 존재하는 조세를 말하며, 부가세 이외의 조세는 독립세에 해당한다.

2. 부가세(附加稅)(농어촌특별세, 지방교육세, 교육세)

별도의 과세대상이 존재하지 않고 다른 조세를 부과할 때 국가 또는 지방자치단체가 독립세액을 과세대상으로 하여 부가적으로 징수되는 조세를 말한다.

[독립세(본세)와 부가세]

부가세 ─ 국세 : 농어촌특별세 지
　　└ 방세 : 지방교육세

독립세(본세)	부가세	부가세의 세율
취득세	농어촌특별세	표준세율을 2%로 적용하여 산출한 세액의 10% (취득세 감면세액의 20%)
	지방교육세	표준세율에서 2%를 뺀 세율을 적용하여 산출한 세액의 20%
		유상거래 주택의 해당세율에 50%를 곱한 세율을 적용하여 산출한 금액의 20%
등록면허세	지방교육세	납부세액의 20%
	농어촌특별세	감면세액의 20%
재산세	지방교육세	납부세액의 20%
종합부동산세	농어촌특별세	납부세액의 20%
양도소득세	농어촌특별세	감면세액의 20%

보충학습 개인 지방소득세 종합정리

지방소득세

1. 과세주체 : 특별시 · 광역시 · 시 · 군
2. 독립세
3. 소액징수면제 적용 : 세액이 2,000원 미만인 경우 징수하지 아니한다.
4. 개인지방소득세와 법인지방소득세로 구분한다.
5. 양도소득세에 대한 개인지방소득세는 소득세법 규정에 따른 소득을 과세표준으로 하여 소득세에 적용되는 세율의 10분의1의 지방소득세율 적용하여 세액을 산출한다.
6. 양도소득세에 대한 지방소득세는 양도소득세 규정을 대부분 준용한다.
7. 양도소득에 대한 개인지방소득세 신고기한은 양도소득과세표준 예정신고 및 확정신고기한에 2개월을 더한 날까지 신고하여야 한다.

7 부동산 활동에 따른 분류

부동산의 경제활동은 부동산의 취득 · 보유 · 양도과정으로 구분하고 이에 따라서 조세도 일시적으로 부과되는 취득 · 양도과정에서 관련하여 부과되는 조세와 보유과정에서 계속적 · 반복적으로 부과되는 조세로 분류할 수 있다.

구분		취득	보유	양도
국세	양도소득세	–	–	○
	종합소득세	–	○ 부동산임대업	○ 부동산매매업
	종합부동산세	–	○	–
	농어촌특별세	○	○	○
	인지세	○	–	○
	상속세	○	–	–
	증여세	○	–	–
	부가가치세	○	○	○
	법인세	–	○	○
지방세	취득세	○	–	–
	등록면허세	○	–	–
	재산세	–	○	–
	지역자원시설세	–	○	–
	지방교육세	○	○	–
	지방소득세	–	○	○

[부동산 활동 관련 동시에 부과되는 세목]

① 취득과 보유시에만 부과되는 조세 : 지방교육세
② 보유와 양도시에만 부과되는 조세 : 종합소득세, 개인지방소득세
③ 취득과 보유 및 양도 모두에 부과되는 조세 : 농어촌특별세, 부가가치세
④ 부동산 취득과 양도시에만 부과되는 조세 : 인지세,

03 조세의 용어

1 세법(稅法)

(1) 국가나 지방자치단체가 특정한 목적을 위하여 일반국민과 법인에게 징수하는 금전이나 재물, 즉, 조세에 관하여 규정된 법률관계를 말한다. 국가가 재정경비에 충당하기 위하여 부과징수하는 조세로서 국세의 종목과 세율을 정하고 있는 법률과「국세징수법」,「조세특례제한법」,「국제조세조정에 관한 법률」,「조세범처벌법」 및「조세범처벌절차법」으로 구성되어 있다(국세기본법 제2조 제2호).

국세	개별세법	「소득세법」,「법인세법」,「종합부동산세법」,「상속세 및 증여세법」,「부가가치세법」,「개별소비세법」,「주세법」,「인지세법」,「증권거래세법」,「농어촌특별세법」,「교육세법」,「교통 · 에너지 · 환경세법」 등(13개 세목 12개 세법)
	공통세법	「국세기본법」,「국세징수법」,「조세특례제한법」,「조세범처벌법」,「조세범처벌절차법」 등

(2) 지방자치단체가 재정경비에 충당하기 위하여 부과징수하는 조세로서「지방세기본법」,「지방세법」,「지방세특례제한법」으로 구성되어 있다.

지방세	통합세법	취득세, 등록면허세, 재산세, 지역자원시설세, 지방교육세, 지방소득세, 지방소비세, 자동차세, 주민세, 담배소비세, 레저세(11개 세목)
	공통세법	「지방세기본법」,「지방세법」,「지방세특례제한법」,「지방세징수법」,「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」

보충학습

국세 및 지방세 관련 세법 규정

1. 국세기본법 : 국세에 관한 기본적이고 공통적인 사항과 위법 또는 부당한 국세처분에 대한 불복 절차를 규정
2. 국세징수법 : 국세의 징수절차, 징수유예, 독촉(가산금, 중가산금), 체납처분 등을 규정
3. 조세특례제한법 : 조세의 감면 또는 중과 등 조세특례와 이의 제한에 관한 사항을 규정
4. 지방세기본법 : 지방세에 관한 기본적 사항 및 위법 또는 부당한 처분에 대한 불복절차와 범칙행위에 대한 처벌에 관한 사항을 규정
5. 지방세징수법 : 지방세의 징수 및 체납처분에 필요한 사항 등
6. 지방세법 : 11개 지방세의 세목별 과세요건과 부과 · 징수 등
7. 지방세특례제한법 : 지방세의 감면 및 특례에 관한 사항과 이의 제한에 관한 사항을 규정

2 납세지

납세지란 납세의무를 이행하여 할 곳으로 지정된 장소를 말하며, 관련 조세의 납세지는 다음과 같다.

지방세	취득세	취득당시 부동산 소재지 관할 특별시 · 광역시 · 도	
	등록면허세	등록당시 부동산 소재지 관할 특별시 및 광역시(자치구) · 도	
	재산세	과세기준일 현재 부동산 소재지 시 · 군 · 자치구	
국세	개 인	거주자	주소지 또는 거소지 관할 세무서
		비거주자	사업장 또는 소득이 발생한 장소의 관할 세무서
	법 인	내국법인	본점 또는 주사무소 소재지 관할 세무서
		외국법인	국내 사업장 소재지 관할 세무서

3 과세요건

납세의무의 성립에 필요한 법률상의 요건으로서 과세대상, 납세의무자, 과세표준, 세율을 말한다.

1. 과세대상(과세물건, 과세객체)

조세부과의 목적이 되는 소득 · 재산 · 행위 등을 과세대상 또는 과세물건이라고도 한다.

[과세대상의 분류]

소 득	소득세, 법인세 등
재 산	재산세, 지역자원시설세, 종합부동산세, 상속세, 증여세 등
행 위	취득세(소유권관련 취득 행위), 등록면허세(소유권 이외 권리등록 행위) 등

2. 납세자

"납세자" 란 납세의무자와 세법에 따라 국세 또는 지방세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자를 말한다(국세기본법 제2조).

- 납세자
  - 납세의무자
    - 본래의 납세의무자
    - 연대 납세의무자
    - 제2차 납세의무자
    - 납세보증인
  - 징수의무자 : 원천(특별)징수의무자

(1) 납세의무자

이와 같은 납세의무자의 범위에는 본래의 납세의무자, 연대납세의무자, 제2차 납세의무자 및 납세보증인을 포함한다.

① 본래의 납세의무자

세법에 의하여 국세 및 지방세를 납부할 의무가 있는 자를 말한다.(취득자, 등기권리자, 재산소유자, 소득을 얻은 자 등)

② 연대납세의무자(수평적 관계, 동등관계) 기출 34회

하나의 납세의무에 대하여 2인 이상의 납세의무자가 각각 전액의 납세의무를 이행할 책임이 있는 공동의무 관계자를 말한다. 즉, 본래의 납세의무자가 납세에 관한 의무를 이행할 수 없는 경우에 당해 납세의무와 관계있는 자가 상호 연대하여 납세의무를 지는 것을 말한다.

㉠ 공유물(共有物), 공동사업 또는 그 공동사업에 속하는 재산과 관계되는 국세 및 강제징수비는 공유자 또는 공동사업자가 연대하여 납부할 의무를 진다(국세기본법제 25조 제1항).

㉡ 공유물(공동주택의 공유물은 제외한다), 공동사업 또는 그 공동사업에 속하는 재산에 관계되는 지방자치단체의 징수금은 공유자 또는 공동사업자가 연대하여 납부할 의무를 진다(지방세기본법 제44조 제1항).

· 공유재산(공동주택은 제외)에 대한 공유자간의 연대납세의무
· 과점주주들 상호간의 취득세의 연대납세의무
· 공동상속에 따른 취득세의 연대납세의무
· 양도소득세 부당행위계산부인 규정에 의한 증여자와 수증자 연대납세의무

③ 제2차 납세의무자

납세자가 납세의무를 이행할 수 없는 경우에 납세자에 갈음하여 납세의무를 지는 자를 말한다. 즉, 본래납세의무자의 재산에 대하여 체납처분을 집행하여도 징수할 세액 등의 금액이 부족한 경우에 한하여 그 부족분에 대하여 이행 책임을 지는 자를 말한다.

[제2차 납세의무의 구분]

구 분	주된 납세자	제2차 납세의무자
청산인 등의 제2차 납세의무	해산법인	청산인 또는 청산 후 남은재산을 분배 · 인도받은 자
출자자의 제2차 납세의무	비상장법인	무한책임사원 또는 일정한 과점주주
법인의 제2차 납세의무	과점주주 또는 무한책임사원	법인
사업양수인의 제2차 납세의무	사업양도인	사업양수인

참고 과점주주는 비상장법인의 주식지분 비율이 100분의 50을 초과하면서, 법인의 지배권을 실질적으로 행사하는 자를 말한다.

④ **납세보증인** : 납세자의 국세(지방세)또는 체납처분비(강제징수비)의 납부를 보증한 자를 말한다.

(2) 징수의무자

징수의무자란 세법에 의하여 국세 또는 지방세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자(대리납부의무자 포함)를 말한다. 국세의 경우 원천징수의무자 지방세의 경우에는 특별징수의무자라 한다.

참 고	용어정리

① **체납자**

납세자가 납부할 국세 또는 지방세를 납부기한까지 납부하지 아니한 납세자를 말한다.

② **체납처분비(국세는 강제징수비)**

「지방세징수법」의 체납처분에 관한 규정에 따른 재산의 압류 · 보관 · 운반과 매각에 드는 비용(매각을 대행 시키는 경우 그 수수료를 포함한다)을 말한다.

③ **지방자치단체의 징수금** 31회

지방자치단체의 징수금이란 지방세와 체납처분비를 말한다.

④ **지방자치단체의 징수금 순위**

체납처분비 → 지방세 → 가산세

⑤ **세무공무원이란** 지방자치단체의 장 또는 지방세의 **부과 . 징수 등에 관한 사무를 위임받은 공무원**을 말한다.

⑥ **부과(賦課)란** 국가 또는 지방자치단체가 납세의무자에게 이미 성립된 조세를 **부담하게 하는 것**을 말한다.

⑦ **징수 (徵收)란** 과세관청이 세법 등에 따라 납세자로부터 국세나 지방세 등 **징수금**을 **거두어들이는 것**을 말한다.

3. 과세표준

세법에 의하여 직접적으로 세액산출의 기초가 되는 과세물건의 수량 또는 가액을 말한다.

(1) **종가세**(從價稅) : 과세물건의 가액이나 금액에 의하여 과세표준을 산출하는 조세

(2) **종량세**(從量稅) : 과세물건의 수량이나 건수에 의하여 과세표준을 산출하는 조세

4. 세율

세율이란 세액을 산출하기 위하여 과세표준에 곱하는 비율이나 금액을 말하며, 이러한 세율은 과세표준의 표시단위 또는 과세표준의 크기에 따라서 다음과 같이 분류한다.

(1) 세율의 표시단위에 따른 분류

① 정률세율(定率稅率)

세율을 표시함에 있어서 백분비(%) 또는 천분비(%)로 표시되는 세율을 말하며, 종가세는 정률세율을 적용한다.

참고 취득세, 등록면허세의 일부, 재산세, 종합부동산세, 소득세 등 대부분의 조세

② 정액세율(定額稅率)

세율을 표시함에 있어서 화폐단위(원)로 표시되는 세율을 말하며, 종량세는 정액세율을 적용한다.

참고 등록분 등록면허세의 일부 : 말소등기, 변경등기 등

(2) 과세표준의 크기의 따른 분류

① 비례세율(比例稅率)

과세표준이 크기와 관계없이 일정하게 고정된 세율을 말하며, 이와 같은 비례세율에는 단일비례세율과 과세대상의 성격에 따라 각각 다르게 적용하는 차등비례세율이 있다.

㉠ 단일비례세율 : 과세표준금액과 물건의 종류 등에 관계없이 항상 동일한 세율을 적용하는 것을 말한다.

참고 부가가치세(10%)등

㉡ 차등비례세율 : 과세표준금액과 관계없이 물건의 종류 등에 따라서 다르게(차등) 적용하는 세율을 말한다.

참고 취득세, 등록분 등록면허세의 일부, 재산세의 일부, 종합부동산세(법인주택), 양도소득세의 일부 등

② 초과누진세율(累進稅率)

과세표준이 크기가 증가할수록 세율도 높아지는 세율을 말한다.

참고 재산세의 일부, 종합부동산세의 일부, 양도소득세의 일부 등

[세목별 세율구조]

구분	취득세	등록면허세	재산세	종합부동산세	양도소득세
비례세율	○	○(정액세율)	○	○(법인주택)	○
누진세율	×	×	○	○	○

[지방세의 세율적용에 의한 분류]

구분	개념	적용세목
일정세율	법률에 의하여 일정하게 고정된 세율로서, 지방자치단체가 임의로 조정할 수 없는 세율	등록면허세 세율, 각종 중과세율 등
표준세율	지방세를 부과할 경우 일반적으로 적용되는 세율이나, 지방자치단체가 재정수입 · 기타 특별한 사유가 있는 경우 일정 범위(50%) 내에서 조정할 수 있는 세율	취득세, 등록면허세(부동산등기에 한함) 재산세, 지방교육세 등
제한세율	과세권자가 세율을 탄력적으로 적용하되, 상한과 하한을 두어 그 범위를 초과할 수 없도록 규정된 세율	재산세 도시지역분 등
임의세율	법률에서 세율을 정하지 아니하고 각 지방자치단체가 임의로 결정하여 적용할 수 있는 세율	현행법상 규정 없음

4 세액의 계산방법

1. 과세표준 × 세율 = 산출세액

2. 결정세액 = 산출세액 − 공제 · 감면세액 + 가산세

3. 납부할 세액 = 결정세액 − 기납부세액

5 과세기간

세법에 따라 조세의 과세표준 계산의 기초가 되는 기간을 말한다. 이러한 과세기간을 과세단위로 하여 과세되는 조세에는 법인세, 소득세, 부가가치세, 지방소비세 등이 해당되며, 과세기간은 다음과 같다.

<table>
<tr><th>세목별</th><th colspan="3">과세기간</th></tr>
<tr><td rowspan="3">소득세</td><td>원칙</td><td colspan="2">매년 1월 1일부터 ~ 12월 31일까지</td></tr>
<tr><td>사망</td><td colspan="2">1월 1일부터 ~ 사망일까지</td></tr>
<tr><td>출국</td><td colspan="2">1월 1일부터 ~ 출국일까지</td></tr>
<tr><td colspan="2">법인세</td><td colspan="2">사업연도(회계기간) : 법령 정관 등에 따라 정한 기간</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부가가치세
지방소비세</td><td>1기</td><td>1월 1일부터 ~ 6월 30일까지</td><td rowspan="2">간이과세자
1월 1 ~ 12월 31일까지</td></tr>
<tr><td>2기</td><td>7월 1일부터 ~ 12월 31일까지</td></tr>
</table>

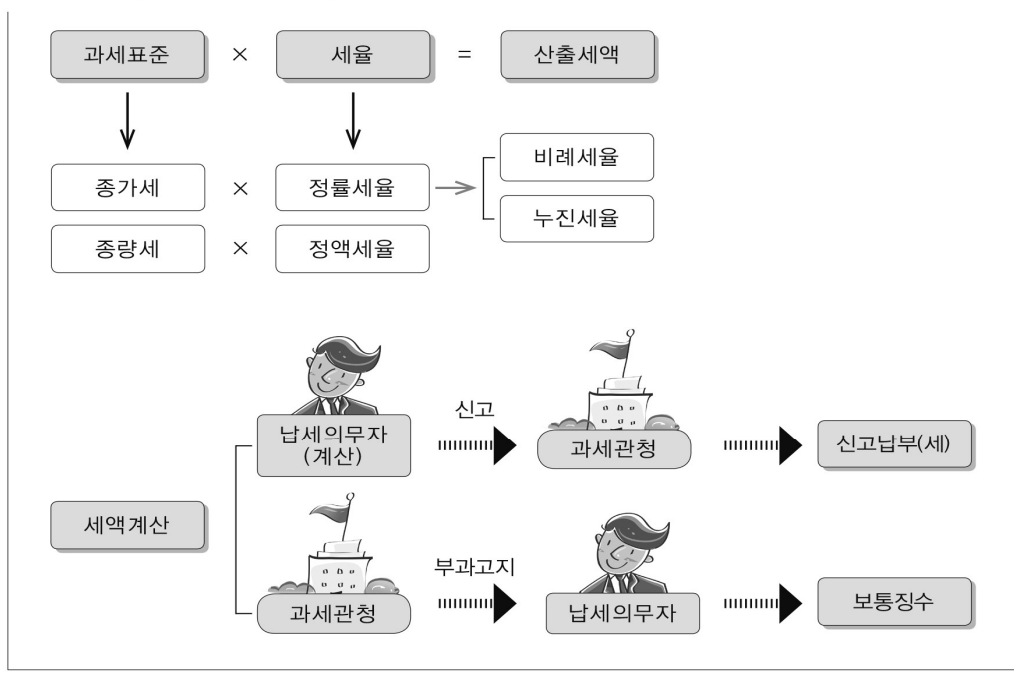
6 법정신고(납부)기간(한)

법정신고기한이란 세법에 따라 과세표준신고서를 제출할 기한을 말한다.

<table>
<tr><th>종합소득세</th><th colspan="2">소득이 발생한 해의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지</th></tr>
<tr><td rowspan="2">양도소득세</td><td>예정신고</td><td>· 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내
· 부담부증여한 경우, 채무인수액은 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내</td></tr>
<tr><td>확정신고</td><td>다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지</td></tr>
<tr><td>종합부동산세</td><td colspan="2">매년 12월 1일부터 12월 15일까지(신고납부를 선택한 경우 포함)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">재산세</td><td>주택</td><td>해당 연도에 부과 · 징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지. 다만, 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하인 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 납기를 7월 16일부터 7월 31일까지로 하여 한꺼번에 부과 · 징수할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>건축물</td><td>매년 7월 16일부터 7월 31일까지</td></tr>
<tr><td>토지</td><td>매년 9월 16일부터 9월 30일까지</td></tr>
</table>

취득세	일반적인 경우	취득일로부터 60일 이내(상속 : 상속개시일에 속하는 달의 말일부터 6개월, 국외 주소가 있는 경우는 9개월) 증여(부담부증여 포함)취득은 취득일에 속하는 달의 말일부터 3개월에 신고납부
	등기 · 등록을하는 경우	등기 · 등록신청서를 등기 · 등록관서에 접수하는 날까지
	추징대상 등	그 사유 등이 발생한 날로부터 60일 이내에 신고납부
등록면허세	일반적인 경우	등기 · 등록하기 전(접수하는 날)까지
	추징대상 등	그 사유 등이 발생한 날로부터 60일 이내에 신고납부

세액의 계산방법 및 세액의 확정



7 조세의 징수방법 기출 31회

부과(賦課)란 국가 또는 지방자치단체가 납세의무자에게 이미 성립된 조세를 부담하게 하는 것을 말하며 또한 징수(徵收)란 과세관청이 세법 등에 따라 납세자로부터 국세나 지방세 등 징수금을 거두어들이는 것을 말한다. 이와 같은 징수방법에는 신고납부, 보통징수, 특별징수(원천징수)가 있다(지방세기본법 제2조 제1항).

1. 신고납부(국세 : 신고납세)

납세의무자가 그 납부할 조세의 과세표준액과 세액을 결정하여 신고하고 그 신고한 세금을 납부하는 것을 말한다. 기한 내 신고납부를 이행하지 않는 경우에는 가산세를 부과한다(지방세기본법 제2조).

국세	소득세, 종합부동산세(선택시), 법인세, 부가가치세 등
지방세	취득세, 등록면허세, 특정자원 · 시설에 대한 지역자원시설세, 지방교육세, 지방소득세 등

2. 보통징수(국세 : 정부부과과세)

과세권자가 또는 그로부터 위임받은 세무공무원이 세액을 산출하여 납세고지서를 당해 납세의무자에게 교부하여 징수하는 것을 말한다. 납부기한 내까지 납부하지 않는 경우에는 납부지연가산세를 부과한다(국세기본법 제27조의4).(국세기본법 제47조의4).

국세	종합부동산세, 상속세, 증여세 등
지방세	재산세, 소방분에 대한 지역자원시설세, 지방교육세 등

3. 특별징수(국세 : 원천징수)

조세의 징수에 편의가 있는 자로 하여금 징수시키고 그 징수한 세금을 징수자가 납부 · 납입하게 하는 것을 말하며, 국세에서는 이를 원천징수라 하고, 지방세에서는 특별징수라 한다.

국세	근로소득세 등
지방세	지방소득세 등

8 가산세(加算稅) 기출 29회, 33회

1. 의의 및 성격

가산세란「세법」에서 규정하는 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 그「세법」에 의하여 산출한 세액에 가산하여 징수한 금액을 말한다. 이와 같은 가산세는 의무불이행에 따른 벌과금 성격을 갖고 있다(지방세기본법 제2조 제1항 제23호).

2. 특징

(1) 국가 또는 지방자치단체장은 세법에서 규정한 의무를 위반한 자에게 세법에서 정하는 바에 따라 가산세를 부과할 수 있다(국세기본법 제47호 제1항. 지방세기본법 제52조 제1항).

(2) 가산세는 해당 의무가 규정된「세법」의 해당 국세 또는 지방세의 세목(稅目)으로 한다. 다만, 해당 조세를 감면하는 경우에는 가산세는 그 감면대상에 포함시키지 아니하는 것으로 한다(국세기본법 제47호 제2항. 지방세기본법 제52조 제2항).

(3) 가산세는 납부할 세액에 가산하거나 환급받을 세액에서 공제한다.

(4) 가산세에는 신고불성실가산세와 납부지연가산세로 구분한다(국세기본법 제47호 제3항. 지방세기본법 제52조 제3항).

3. 적용세목

(1) **지방세** : 취득세, 등록면허세(등록분), 지방교육세, 지방소득세 등

(2) **국세** : 종합부동산세(선택시), 양도소득세, 법인세, 상속세, 증여세 등

참 고	가산세

1. 의무(신고 · 납부)불이행시 부과
2. 취득세, 등록면허세, 양도소득세의 가산세는 취득세, 등록면허세, 양도소득세에 포함한다.

4. 가산세 구분(국세, 지방세의 신고불성실가산세와 납부지연가산세)

(1) 무신고가산세

① **일반무신고가산세** : 납세의무자가 법정신고기한까지 신고하지 아니한 경우에는 무신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다(국세기본법 제47호의2 제1항 제2호. 지방세기본법 제53조 제1항).

② **부정(부당)무신고가산세** : 사기나 그 밖의 부정한 행위로 법정신고기한까지 산출세액을 신고하지 아니한 경우에는 무신고납부세액의 100분의 40에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다(국세기본법 제47호의2 제1항 제1호. 지방세기본법 제53조 제2항).

(2) 과소신고가산세

① **일반과소신고가산세** : 납세의무자가 법정신고기한까지 신고한 경우로서 신고하여야 할 납부세액보다 적게 신고한 경우에는 과소신고분 납부세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다(국세기본법 제47호의3 제1항 제2호. 지방세기본법 제54조 제1항).

② **부정 과소신고가산세** : 사기나 그 밖의 부정한 행위로 과소신고한 경우 그 부정행위로 인한 과소신고분 납부세액의 100분의 40에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다(국세기본법 제47호의3 제1항 제1호. 지방세기본법 제54조 제2항).

참 고	가산세

1. 종합부동산세, 농어촌특별세, 지방교육세는 무신고가산세를 적용하지 아니한다.
2. 농어촌특별세, 지방교육세는 무신고 · 과소신고가산세를 적용하지 아니한다.
3. 신고당시 소유권에 대한 소송으로 상속재산이 확정되지 않아 과소신고한 경우에는 과소신고가산세를 부과하지 아니한다.

(3) 가산세 이중부과 금지

양도소득세의 예정신고와 관련하여 무신고가산세 또는 과소신고가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고와 관련하여 무신고가산세 또는 과소신고가산세를 적용하지 아니한다(국세기본법 제47호의2 제5항).

(4) 국세의 납부지연가산세(국세기본법 제47호 제4호 1항)

① 납세의무자(연대납세의무자, 납세자를 갈음하여 납부할 의무가 생긴 제2차 납세의무자 및 보증인을 포함한다)가 법정납부기한까지 국세(「인지세법」 제8조제1항에 따른 인지세는 제외한다)의 납부(중간예납 · 예정신고납부 · 중간신고납부를 포함한다)를 하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부(과소납부)하거나 환급받아야 할 세액보다 많이 환급(초과환급)받은 경우에는 다음의 금액을 합한 금액을 가산세로 한다.

> ㉠ 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액 × 법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납부고지일부터 납부고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외한다) × 22/100.000(1일 0.022%)
>
> ㉡ 초과환급받은 세액 × 환급받은 날의 다음 날부터 납부일까지의 기간 × 22/100.000(1일 0.022%)
>
> ㉢ 법정납부기한까지 납부하여야 할 세액(세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자 상당 가산액이 있는 경우에는 그 금액을 더한다) 중 납부고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×100분의 3(국세를 납부고지서에 따른 납부기한까지 완납하지 아니한 경우에 한정)
>
> ㉣ 납세고지서에 따른 납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(「국세징수법」 제13조에 따라 지정납부기한과 독촉장에서 정하는 기한을 연장한 경우에는 그 연장기간은 제외한다)이 5년을 초과하는 경우에는 그 기간은 5년으로 한다.
>
> ㉤ 체납된 국세의 납부고지서별 · 세목별 세액이 150만원 미만인 경우에는㉣의 가산세를 적용하지 아니한다. 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액(세법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자 상당 가산액이 있는 경우에는 그 금액을 더한다)×법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간 × 22/100.000(1일 0.022%)

(5) 지방세의 납부지연가산세(지방세기본법 제55조)

① 납세의무자(연대납세의무자, 제2차 납세의무자 및 보증인을 포함한다)가 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부(과소납부)하거나 환급받아야 할 세액보다 많이 환급(초과환급)받은 경우에는 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 합한 금액을 가산세로 부과한다. 이 경우 ㉠ 및 ㉡의 가산세는 납부하지 아니한 세액, 과소납부분(납부하여야 할 금액에 미달하는 금액을 말한다) 세액 또는 초과환급분(환급받아야 할 세액을 초과하는 금액) 세액의 100분의 75에 해당하는 금액을 한도로 하고, ㉣의 가산세를 부과하는 기간은 60개월(1개월 미만은 없는 것으로 본다)을 초과할 수 없다.

㉠ 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고납부하는 지방세의 법정납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당액이 있는 경우 그 금액을 더한다) × 법정납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수 × 22/100.000

㉡ 초과환급분 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당액이 있는 경우 그 금액을 더한다) × 환급받은 날의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수 × 22/100.000(1일 0.022%)

㉢ 납세고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당액이 있는 경우 그 금액을 더하고, 가산세는 제외한다) × 100분의 3

㉣ 다음 계산식에 따라 납세고지서에 따른 납부기한이 지난 날부터 1개월이 지날 때마다 계산한 금액

납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당액이 있는 경우 그 금액을 더하고, 가산세는 제외한다) × 금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율(0.75%)

㉤ ㉣을 적용할 때 납세고지서별 · 세목별 세액이 45만원 미만인 경우에는 같은 항 ㉣의 가산세를 적용하지 아니한다.

㉥ ①을 적용할 때 납세의무자가 지방자치단체 또는 지방자치단체조합인 경우에는 가산세를 적용하지 아니한다.

참 고	가산세의 한도 등

1. 지방세 : 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분세액의 100분의 75에 해당하는 금액을 한도로 한다(지방세기본법 제55조 제1항).
2. 국세 : 그 의무위반의 종류별로 각각 5천만원(중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원)을 한도로 한다. 다만, 해당 의무를 고의적으로 위반한 경우에는 그러하지 아니하다.(국세기본법 제49조 제1항).
3. 특별징수의무자가 징수하였거나 징수할 세액을 제4항에 따른 기한까지 납부하지 아니하거나 부족하게 납부하더라도 특별징수의무자에게 「지방세기본법」 제56조에 따른 가산세는 부과하지 아니한다.

주의 지방교육세와 농어촌특별세는 신고불성실가산세를 적용하지 아니하고 납부지연가산세만 적용한다.

[부정한 방법으로 무신고 또는 과소신고하는 경우]

사기나 그 밖의 부정한 행위 【조세범처벌법 제3조 제6항】

"사기나 그 밖의 부정한 행위" 란 다음의 어느 하나에 해당하는 행위로서 조세의 부과와 징수를 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하는 적극적 행위를 말한다.

1. 이중장부의 작성 등 장부의 거짓 기장
2. 거짓 증빙 또는 거짓 문서의 작성 및 수취
3. 장부와 기록의 파기
4. 재산의 은닉, 소득 · 수익 · 행위 · 거래의 조작 또는 은폐
5. 고의적으로 장부를 작성하지 아니하거나 비치하지 아니하는 행위 또는 계산서, 세금계산서 또는 계산서합계표, 세금계산서합계표의 조작
6. 「조세특례제한법」 제5조의2제1호에 따른 전사적 기업자원 관리설비의 조작 또는 전자세금계산서의 조작
7. 그 밖에 위계(僞計)에 의한 행위 또는 부정한 행위

[가산세]

	지방세	국 세
신고납부가 원칙인 경우의 가산세	(납세고지 전) ①신고불성실가산세 ㉠ 무신고가산세 : 무신고납부세액의 20% ㉡ 과소신고가산세 : 과소신고납부세액의 10% ㉢ 부정무신고 · 부정과소신고가산세 : 부정무신고납부세액의 40% ② 납부지연 가산세(75%한도) : 1일경과시마다0.022%	(납세고지 전) ① 신고불성실가산세 ㉠ 무신고가산세 : 무신고납부세액의 20% ㉡ 과소신고가산세 : 과소신고납부세액의 10% ㉢ 부정무신고 · 부정과소신고가산세 : 부정무신고납부세액의 40% ② (납세고지 전)납부지연 가산세 : 1일경과시마다 0.022%
보통징수 (정부부과과세)	(납부고지 후)납부지연가산세 적용(①+②) ① 납부 × : 3% ② 매 1개월 경과시마다 0.75% ㉠ 60개월까지 적용 ㉡ 체납 지방세가 45만원 미만인 경우에는 적용하지 않는다.	(납부고지 후)납부지연가산세 적용(①+②) ① 납부 × 3% ② 1일 경과시마다 0.022% ㉠ 5년까지 적용 ㉡ 체납 국세가 150만원 미만인 경우에는 적용하지 않는다.

주의 국가나 지방자치단체, 지방자치단체조합은 가산세 적용을 배제한다.

5. 가산세 감면

(1) 수정신고에 따른 가산세 감면

과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자가 법정신고기한이 지난 후 결정, 경정통지 전까지(2년 이내) 수정신고(과소신고가산세에 따른 가산세만 해당하며, 과세표준수정신고서를 제출한 과세표준과 세액에 관하여 경정이 있을 것을 미리 알고 제출한 경우는 제외)한 경우에는 다음의 구분에 따른 금액을 감면한다(국세기본법 제48조제2항 제1호, 지방세기본법 제57조의 제2항 제1호).

① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 90에 상당하는 금액

② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 75에 상당하는 금액

③ 법정신고기한이 지난 3개월 초과 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

④ 법정신고기한이 지난 후 6개월 초과 1년 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액

⑤ 법정신고기한이 지난 후 1년 초과 1년 6개월 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액

⑥ 법정신고기한이 지난 후 1년 6개월 초과 2년 이내에 수정신고한 경우 : 해당 가산세액의 100분의 10에 상당하는 금액

> TIP 납세의무자가 제20조에 따른 신고기한까지 취득세를 시가인정액으로 신고한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전에 그 시가인정액을 수정신고한 경우에는 「지방세기본법」 제53조 및 제54조에 따른 가산세를 부과하지 아니한다.

(2) 기한 후 신고 시 가산세 감면

과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출하지 아니한 자가 과세표준과 세액(가산세 포함)을 법정신고기한이 지난 후 6개월 이내에 기한 후 신고를 한 경우(무신고에 따른 가산세만 해당하며, 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한후과세표준신고서를 제출한 경우는 제외)에는 다음의 구분에 따른 금액 금액을 감면한다(국세기본법 제48조 제2항 제2호, 지방세기본법 제57조의 제2항 제2호).

① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고한 경우 : 무신고 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액

② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 기한 후 신고한 경우 : 무신고 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액

③ 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 기한 후 신고한 경우 : 무신고 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액

(3) 기한 후 신고 결정 내용 통지

법정신고기한 후 납세자로부터 기한후신고서를 제출받은 지방자치단체의 장은「지방세법」에 따라 신고일부터 3개월 이내에 그 지방세의 과세표준과 세액을 결정하여 신고인에게 통지하여야 한다. 다만, 그 과세표준과 세액을 조사할 때 조사 등에 장기간이 걸리는 등 부득이한 사유로 신고일부터 3개월 이내에 결정할 수 없는 경우에는 그 사유를 신고인에게 통지하여야 한다(지방세기본법 제51조의 제3항).

> TIP 국세, 지방세 모두 수정신고서 · 기한 후 신고서의 제출과 동시에 세액을 납부하지 않고 신고서를 제출만 한 경우에도 무신고 가산세 및 과소신고 가산세를 경감 받을 수 있다.

〔기한후신고 · 수정신고〕

기한 후 신고 (무신고)	① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 기한 후 신고한 경우 : 100분의 50에 상당하는 금액 ② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 기한 후 신고한 경우 : 무신고 가산세액의 100분의 30에 상당하는 금액 ③ 법정신고기한이 지난 후 3개월 초과 6개월 이내에 기한 후 신고 : 무신고 가산세액의 100분의 20에 상당하는 금액
수정신고 (과소신고)	① 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 수정신고 : 100분의 90에 상당하는 금액 ② 법정신고기한이 지난 후 1개월 초과 3개월 이내에 수정신고 : 100분의 75에 상당하는 금액 ③ 법정신고기한이 지난 3개월 초과 6개월 이내에 수정신고 : 100분의 50에 상당하는 금액 ④ 법정신고기한이 지난 후 6개월 초과 1년 이내에 수정신고 : 100분의 30에 상당하는 금액 ⑤ 법정신고기한이 지난 후 1년 초과 1년 6개월 이내에 수정신고 : 100분의 20에 상당하는 금액 ⑥ 법정신고기한이 지난 후 1년 6개월 초과 2년 이내에 수정신고 : 100분의 10에 상당하는 금액

04 납세의무 성립 · 확정 · 소멸

1 납세의무의 성립시기

납세의무의 성립시기란 세법이 정한 과세요건이 충족함으로써 납세의무가 발생하는 시점을 말한다. 즉, 조세채권이 언제 성립하느냐 하는 시점으로서 세액을 확정하는 기산점이 되며, 조세의 제척기간, 소멸시효의 계산에도 중요한 의미를 지닌 시기이다. 이 경우 조세를 부과하기 위한 과세요건 충족시 추상적 납세의무가 발생한다.

1. 지방세 납세의무 성립시기(지방세기본법 제34조) 기출 24 · 29 · 34회

지방세를 납부할 의무는 다음 구분에 따른 시기에 성립한다.

(1) **취득세** : 과세물건을 취득하는 때

(2) **등록면허세**

① 등록에 대한 등록면허세 : 재산권과 그 밖의 권리를 등기하거나 등록하는 때 ② 면허에 대한 등록면허세 : 각종의 면허를 받는 때와 납기가 있는 달의 1일

(3) **재산세** : 과세기준일(6월 1일)

(4) **소방분 지역자원시설세**(건축물 및 선박) : 과세기준일(6월 1일)

(5) **주민세**

① 개인분 : 과세기준일(7월 1일) ② 사업소분 : 과세기준일(7월 1일)

(6) **지방교육세 :** 과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때

(7) **지방소득세 :** 과세표준이 되는 소득에 대하여 소득세 · 법인세의 납세의무가 성립하는 때

(8) **특별징수하는 지방소득세** : 과세표준이 되는 소득에 대하여 소득세 · 법인세를 원천징수하는 때

(9) **지방소비세** : 「국세기본법」에 따른 부가가치세의 납세의무가 성립하는 때

(10) **자동차세**

① 자동차 소유에 대한 자동차세: 납기가 있는 달의 1일

② 자동차 주행에 대한 자동차세: 과세표준이 되는 교통 · 에너지 · 환경세의 납세의무가 성립하는 때

(11) **가산세** : 다음 각 목의 구분에 따른 시기. 다만, ②부터 ⑤까지의 규정에 따른 경우 제46조를 적용할 때에는 이 법 및 지방세관계법에 따른 납부기한이 경과하는 때로 한다.

① 제53조에 따른 무신고가산세 및 제54조에 따른 과소신고 · 초과환급신고가산세 : 법정신고기한이 경과하는 때

② 제55조제1항제1호에 따른 납부지연가산세 및 제56조제1항제2호에 따른 특별징수 납부지연가산세 : 법정납부기한 경과 후 1일마다 그 날이 경과하는 때

③ 제55조제1항제2호에 따른 납부지연가산세 : 환급받은 날 경과 후 1일마다 그 날이 경과하는 때

④ 제55조제1항제3호에 따른 납부지연가산세 : 납세고지서에 따른 납부기한이 경과하는 때

⑤ 제55조제1항제4호에 따른 납부지연가산세 및 제56조제1항제3호에 따른 특별징수 납부지연가산세 : 납세고지서에 따른 납부기한 경과 후 1개월마다 그 날이 경과하는 때

⑥ 제56조제1항제1호에 따른 특별징수 납부지연가산세 : 법정납부기한이 경과하는 때

⑦ 그 밖의 가산세 : 가산세를 가산할 사유가 발생하는 때. 다만, 가산세를 가산할 사유가 발생하는 때를 특정할 수 없거나 가산할 지방세의 납세의무가 성립하기 전에 가산세를 가산할 사유가 발생하는 경우에는 가산할 지방세의 납세의무가 성립하는 때로 한다.

(12) **수시로 부과하여 징수하는 지방세** : 수시부과할 사유가 발생하는 때

2. 국세 납세의무 성립시기(국세기본법 제21조 제2항) 기출 20 · 24 · 29 · 34회

국세를 납부할 의무의 성립시기는 다음의 구분에 따른다.

(1) **소득세 · 법인세 · 부가가치세** : 과세기간이 끝나는 때

(2) **종합부동산세** : 과세기준일

(3) **인지세** : 과세문서를 작성한 때

(4) **농어촌특별세** : 세법에 따른 본세의 납세의무가 성립하는 때

(5) **수시부과(隨時賦課)하여 징수하는 국세** : 수시부과할 사유가 발생한 때

(6) **가산세** : 다음 구분에 따른 시기. 다만, ②와 ③의 경우 법정납부기한이 경과하는 때로 한다.

① 제47조의2에 따른 무신고가산세 및 제47조의3에 따른 과소신고 · 초과환급신고가산세 : 법정신고기한이 경과하는 때

② 제47조의4제1항제1호 · 제2호에 따른 납부지연가산세 및 제47조의5제1항제2호에 따른 원천징수 등 납부지연가산세 : 법정납부기한 경과 후 1일마다 그 날이 경과하는 때

③ 제47조의4제1항제3호에 따른 납부지연가산세 : 납세고지서에 따른 납부기한이 경과하는 때

④ 제47조의5제1항제1호에 따른 원천징수 등 납부지연가산세 : 법정납부기한이 경과하는 때

⑤ 그 밖의 가산세 : 가산할 국세의 납세의무가 성립하는 때

(7) **원천징수하는 소득세 · 법인세** : 소득금액 또는 수입금액을 지급하는 때

(8) **중간예납하는 소득세** : 중간예납기간이 끝나는 때(6월 30일)

(9) **상속세** : 상속이 개시되는 때

(10) **증여세** : 증여에 의하여 재산을 취득하는 때

2 납세의무의 확정시기

납세의무의 확정이란 추상적으로 성립한 납세의무를 조세의 납부 또는 징수를 위하여 세법이 정하는 바에 따라 납부할 세액을 납세의무자 또는 과세관청이 일정한 절차를 거쳐 구체적으로 확정하는 것을 말한다. 따라서 납세의무 성립 후 특별한 절차가 요구되는 것으로서 납세의무자의 신고행위에 의하여 확정되는 신고주의 조세와 정부의 결정에 의하여 확정되는 부과주의 조세가 있으며, 납세의무 성립과 동시에 법률상 당연히 확정되는 조세가 있다.

1. 신고주의 조세 기출 21 · 24회

지방세는 다음의 구분에 따른 시기에 세액이 확정된다.

(1) **납세의무자가 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고납부하는 지방세** : 신고하는 때 확정된다. 다만, 납세의무자가 과세표준과 세액의 신고를 하지 아니하거나 신고한 과세표준과 세액이 지방세관계법에 어긋나는 경우에는 지방자치단체가 과세표준과 세액을 결정하거나 경정하는 때로 한다(지방세기본법 제35조).

국세	소득세, 종합부동산세(선택시), 농어촌특별세(신고부분), 법인세, 부가가치세 등
지방세	취득세, 등록면허세, 지방교육세(신고부분), 지방소득세, 지방소비세, 특정자원분에 대한 지역자원시설세 등

(2) (1)외의 지방세 : 해당 지방세의 과세표준과 세액을 해당 지방자치단체가 결정하는 때 확정된다.

(3) (1) 에도 불구하고 다음의 지방세는 납세의무가 성립하는 때에 특별한 절차 없이 세액이 확정된다.

① 특별징수하는 지방소득세

② 제55조제1항제3호 및 제4호에 따른 납부지연가산세

③ 제56조제1항제3호에 따른 특별징수 납부지연가산세

2. 부과주의 조세 기출 21 · 24회

국가나 지방자치단체가 과세표준과 세액을 결정하는 때 납세의무가 확정되는 조세를 말한다.

국세	종합부동산세, 상속세, 증여세, 농어촌특별세(부과부분) 등
지방세	재산세, 지방교육세(부과부분), 소방분에 대한 지역자원시설세 등

3. 납세의무 성립과 동시에 확정되는 조세

국가납세의무가 성립하는 때에 특별한 절차 없이 그 세액이 자동적으로 확정되는 조세를 말한다.

국세	인지세, 원천징수하는 소득세 등
지방세	특별징수하는 지방소득세 등

3 납세의무의 소멸 기출 21 · 26 · 28 · 34회

1. 소멸사유

납세의무의 소멸이란 과세요건이 충족되어 성립 · 확정된 납세의무가 납부 · 충당 등으로 납세의무가 실현되었거나 부과취소 · 제척기간의 만료 · 소멸시효의 완성으로 실현되지 않는 상태에서 소멸되는 것을 말한다.

구 분	소멸사유
조세채권의 실현	① 납부(납입)
	② 충당
조세채권의 미실현	③ 부과가 취소된 때
	④ 조세부과의 제척기간의 끝나는 때
	⑤ 조세징수권이 소멸시효 완성된 때

(1) 납부

납세의무자는 물론 연대납세의무자, 제2차 납세의무자, 납세보증인 등에 의한 납부를 말한다.

(2) 충 당

납세의무자가 초과 납부한 세금을 환급하는 때 그 권리자에게 다른 미납금이 있는 경우 그 환급할 금액을 그 미납세액에 대하여 직권납부 처리하는 것을 말한다.

(3) 부과의 취소

과세관청이 부당하게 부과한 조세를 취소함으로써 확정된 조세채무가 없어지는 것을 말한다. 이 경우 처음부터 부과처분이 없었던 것으로 본다.

(4) 부과권에 대한 제척기간의 만료

제척기간이라 함은 과세권자의 부과권 남용을 억제하고 아울러 납세의무자의 법적안정성을 보장하기 위하여 그 권리를 행사할 수 있는 법적 기간이다. 따라서 성립된 납세의무에 대하여 조세채권을 부과할 수 있는 기간에 해당 조세가 부과되지 아니하고 그 기간이 끝난 때에 납부의무는 소멸된다. 이러한 제척기간은 법률관계를 조속히 종결짓는 데 그 의의가 있으며 소멸시효와는 달리 정지, 중단이 없이 법률관계가 종결된다.

용어해설

1. **충당** : 납세의무자에게 환급할 지방세환급금과 해당 납세의무자가 납부할 지방세 및 체납처분비상당액을 서로 상계시켜 지방세 세입으로 하는 것을 말한다.
2. **취소** : 일정한 근거를 이유로 하여, 유효하게 성립한 법률 행위의 효력을 원칙적으로 소급하여 소멸시키는 의사표시를 말한다.
3. **부과권** : 국가나 지방자치단체가 법에 따라 국세 또는 지방세를 납세의무자에게 부담하게 하는 권한을 말한다.
4. **징수권** : 이미 확정된 납세의무에 관하여 국가나 지방지차단체가 납세고지 · 독촉 · 체납처분 등에 의하여 그 이행을 청구하고 강제할 수 있는 권리를 말한다.

용어해설

1. **경정결정** : 납세자가 제출한 신고서의 과세표준액이나 세액 등이 세무서 조사와 다를 경우에 세무서장이 조사한 바에 따라 잘못을 고치는 것을 말한다.
2. **재경정결정** : 세무서장이 조사한 바에 따라 잘못을 고쳤는데 또 다른 잘못이 있어 다시 고치는 것을 말한다.

① 지방세의 제척기간

구분 및 사유	일반조세
1. 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 · 공제 또는 감면받은 경우(역외 거래 ; 15년)	10년
2. 다음에 따른 취득으로서 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우 ① 상속 또는 증여(부담부증여포함)를 원인으로 취득하는 경우 ②「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」에 따른 명의신탁약정으로 실권리자가 사실상 취득하는 경우 ③ 타인의 명의로 법인의 주식 또는 지분을 취득하였지만 해당 주식 또는 지분의 실권리자인 자가 과점주주가 되어 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 보는 경우	10년
3. 납세자가 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우(역외 거래 ; 10년)	7년
4. 그 밖의 경우(역외 거래 ; 7년)	5년

② 국세의 제척기간

구분 및 사유	일반국세	상속세 및 증여세
1. 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈하거나 환급 또는 공제받은 경우	10년	15년
2. 납세자가 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 않은 경우	7년	15년
3. 기타의 경우	5년	10년

[제척기간의 기산일]

신고하는 조세(취득세, 등록면허세, 양도소득세)	신고기한의 다음 날
결정하는 조세(재산세, 종합부동산세)	납세의무성립일(과세기준일)

(5) 징수권에 대한 소멸시효의 완성

소멸시효라함은 확정된 조세를 징수할 수 있는 기간으로서 채무에 대하여 5년 동안 행사하지 아니하면 그 권리가 소멸되는 것을 말한다. 이러한 소멸시효는 제척기간과는 다르게 중단, 정지사유가 있다.

[징수권의 소멸시효]

지방세	• 5년 : 가산세를 제외한 지방세의 금액이 5천만원 미만 • 10년 : 가산세를 제외한 지방세의 금액이 5천만원 이상
국세	• 5년 : 가산세를 제외한 국세의 금액이 5억원 미만 • 10년 : 가산세를 제외한 국세의 금액이 5억원 이상

① **소멸시효의 중단** : 소멸시효의 중단은 시효의 진행 중에 중단사유가 발생하면 그때까지 진행된 시효기간은 효력이 상실되고 중단기간이 경과한 날부터 소멸시효 새롭게 시작되는 것을 말한다.

② **소멸시효의 정지** : 소멸시효의 정지는 시효의 진행 중에 정지사유가 발생하면 그때까지 진행되어 온 시효기간의 진행을 일시적으로 멈추게 한 후에 정지기간이 종료되면 남은 잔여기간의 진행에 의해 시효가 완성되는 것을 말한다.

[소멸시효의 중단과 정지]

구 분	중단 사유	정지 사유
사유	㉠ 납세고지 ㉡ 독촉(또는 납부최고) ㉢ 교부청구 ㉣ 압류	㉠ 분납기간 ㉡ 징수유예기간 ㉢ 체납처분유예기간 ㉣ 연부연납기간 ㉤ 세무공무원이 국세징수법에 따른 사해행위 취소소송이나 민법에 따른 채권자대위 소송을 제기하여 그 소송이 진행 중인 기간(소송이 각하 · 기각 또는 취하된 경우에는 효력이 없다) ㉥ 체납자가 국외에 6개월 이상 계속 체류하는 경우 해당 국외 체류기간

[소멸시효 기산일]

신고하는 조세(취득세, 등록면허세, 양도소득세 등)	신고납부기한의 다음 날
결정하는 조세(재산세, 종합부동산세 등)	고지에 따른 납부기한의 다음 날

주의 납세의무자가 취득세를 신고하였으나 지방자치단체의 장이 경정하는 경우, 납세고지한 세액에 대한 지방세징수권을 행사할 수 있는 때는 그 납세고지세에 따른 납부기한의 다음 날이다.

[제척기간과 소멸시효의 비교]

구 분	제척기간	소멸시효
의 의	부과할 수 있는 권리의 존속기간	징수할 수 있는 권리의 불행사 기간
기 간	5년, 7년, 10년, 15년	5년 또는 10년
기 산 일	조세를 부과할 수 있는 날	조세징수권을 행사할 수 있는 날
중단과 정지	없음	있음

2. 소멸사유 제외

(1) **납세의무자의 사망** : 상속인에게 승계되기 때문에 납세의무가 소멸사유가 되지 않는다.

(2) **부과철회** : 압류할 수 있는 재산을 발견한 때에는 지체없이 이를 취소하고 징수할 수 있기 때문에 납세의무가 소멸사유가 되지 않는다.

(3) **법인의 합병** : 합병법인에게 승계되기 때문에 납세의무가 소멸사유가 되지 않는다.

(4) **결손처분** : 체납자의 재산이 없다는 것이 판명되어 징수할 가망이 없다고 인정되는 사유로 결손처분을 한 이후에 다른 재산을 취득하는 경우 결손 처분을 취소하고 체납처분을 할 수 있기 때문에 납세의무가 소멸되지는 않는다.

용어해설

1. **승계** : 다른 사람의 권리나 의무를 뒤이어 물려받는 것을 말한다.
2. **양도담보** : 금전을 차용하면서 담보물을 제공하되 그 담보물의 소유권을 외형상 채권자에게 이전하는 형식에 의한 담보
3. **철회** : 이미 제출하였던 것이나 주장하였던 것 따위를 도로 거두어들이는 것을 말한다.
4. **합병법인** : 두 법인이 합병하는 경우에 합병 당시 중 합병으로 존속하는 법인을 합병법인이라 하고, 소멸하는 법인을 피합병법인이라 말한다.

용어해설

1. **독촉** : 조세가 납부기한까지 납부되지 않을 경우에 강제로 징수할 뜻을 알리는 행위를 말한다.
2. **체납처분** : 국가 또는 지방자치단체가 국세 또는 지방세를 체납한 사람의 재산을 압류하고 공매에 붙여 납부액을 강제로 징수하는 행정처분을 말한다.
3. **공매** : 압류한 재산이나 물건 따위를 공공기관이 일반인에게 입찰이나 경매 등의 방법으로 파는 것을 말한다.
4. **최고** : 다른 사람에게 일정한 행위를 할 것을 요구하는 통지를 보는 것을 말한다.
5. **교부청구** : 체납자의 재산에 대하여 다른 기관에서 강제 환가절차가 개시된 경우에 동일 재산에 대한 중복압류(重複押留)를 피하고, 해당 재산의 환가대금 중에서 조세채권징수의 목적을 달성하기 위하여 관계집행기관에 대하여 그 배당을 요구하는 강제징수절차를 말한다.
6. **징수유예** : 자연재해와 같이 일정한 조건이 있는 경우, 자금 부담을 완화할 목적으로 납부해야 할 세금을 일정기간 연장해 주는 것을 말한다.
7. **연부** : 납부하여야 할 세금을 매년 일정씩 나누어서 내는 것을 말한다.
8. **체납처분유예** : 체납처분 대상인 납세자에게 특별한 사정이 있는 경우, 압류나 매각을 일시적으로 미루어 주는 제도를 말한다.
9. **사해행위** : 채무자가 고의로 자신의 재산을 감소시키거나 채무액을 늘려서 채권자에게 빚을 갚기 어려운 상태로 만드는 행위를 말한다.
10. **각하** : 소송이 제대로 된 요건을 갖추지 못했을 때 해당 사안에 대한 구체적인 심리 없이 사건을 끝내는 재판을 말한다.
11. **기각** : 소의 신청의 내용을 재판에서 이유가 없다고 하여 배척하는 것을 말한다.
12. **취하** : 신청하였던 일이나 제출하였던 서류 따위를 도로 거두어들이는 것을 말한다.
13. **채권자대위소송** : 채권자가 자신의 채권을 보전하고자 채무자의 권리를 대신 행사할 수 있는 권리를 근거로 한 소송을 말한다.

05 조세와 일반채권과의 관계

1 국세의 우선권

납세자의 재산 매각에 대하여 국세 또는 강제징수비(지방세는 체납처분비)는 다른 공과금이나 그 밖의 채권에 우선하여 징수한다(국세기본법 제35조 1항). 조세채권과 일반채권이 경합되는 경우에 조세채권이 우선하는데, 이를 조세의 우선권이라고 한다.

참 고

1. 체납(滯納), 체납처분(滯納處分) : 체납은 납세자가 납부할 세금을 연체하거나 납부기한까지 납부하지 아니한 것을 말하며, 체납처분은 국가 또는 지방자치단체가 조세 등을 체납한 납세자의 재산을 압류하고 공매 처분하여 징수금을 강제로 징수하는 행정처분을 말한다.
2. 체납처분비(滯納處分費) : 체납처분에 관한 규정에 의한 재산의 압류, 보관, 운반과 공매에 소요된 비용을 말하며 다른 국세와 지방세에 우선하여 징수한다.
3. 공과금 : 체납처분에 의하여 징수할 수 있는 채권 중 조세 및 체납처분비 이외의 것을 말한다.
4. 기타채권 : 자력집행권이 부여되지 않은 일반채권을 말한다.

2 국세우선권의 제한

일반적으로 채권은 평등하다. 그럼에도 불구하고 일반채권보다 조세채권을 우선한다면 채권자평등원칙에 위배된다. 따라서 국민의 주거안정, 근로자의 최저생활보장, 거래의 안전 등을 위하여 조세우선권의 원칙을 적용하지 아니한다.

참고 국세와 지방세는 동순위이므로 먼저 압류한 세목이 우선하여 징수된다.

1. 공익비용 우선

강제집행 · 경매 또는 파산절차에 의한 재산의 매각에 소요된 비용은 조세보다 우선한다(국세기본법 제35조 1항 제2호).

2. 담보채권의 우선 기출 26 · 29 · 30회

(1) 조세의 법정기일 전에 전세권 · 질권 · 저당권의 설정을 등기 · 등록한 사실이 증명되는 재산의 매각에 있어서 그 매각대금 중에서 조세 또는 가산금을 징수하는 경우에는, 그 전세권 · 질권 · 저당권에 의하여 담보된 채권이 조세보다 우선 변제된다. 즉, 법정기일과 등기 · 등록일의 선후에 의해 판단한다. 그러나 체납처분비보다는 우선하지 못한다(국세기본법 제35조 1항 제3호).

(2) 다만, 그 재산에 대하여 부과된 조세(재산세, 재산세에 부가되는 지방교육세, 소방분에 대한 지역자원시설세, 자동차세, 종합부동산세, 상속세, 증여세)는 저당권 등의 설정시기와 관계없이 항상 피담보채권보다 우선 징수한다. 그러나 체납처분비보다는 우선하지 못한다(국세기본법 제35조 5항).

참고 재산세, 재산세에 부가되는 지방교육세, 소방분에 대한 지역자원시설세, 자동차세, 종합부동산세, 상속세, 증여세의 법정기일이 임차인이 확정일자보다 늦은 경우에는 그 배분 예정액에 한하여 당해세보다 주택임차보증금을 먼저 배분한다.

[피담보채권에 우선하는 조세]

① 국세 : 종합부동산세, 상속세, 증여세
② 지방세 : 재산세, 재산세에 부가되는 지방교육세, 소방분에 대한 지역자원시설세, 자동차세, 자동차세에 부가되는 지방교육세

참고

1. 법정기일 : 신고납부제도의 세목은 신고일이고, 정부부과과세제도의 세목은 납세고지서 발송일이다.
2. 당해 재산 자체에 부과되는 조세가 저당권 등의 설정시기를 불문하고 담보채권보다 우선변제권을 인정하는 것은 담보물권을 취득하는 사람이 장래 그 재산에 대하여 조세가 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있기 때문이다.

3. 소액임차보증금의 우선

「주택임대차보호법」 또는「상가건물 임대차보호법」이 적용되는 임대차 관계에 있는 주택 또는 건물을 매각할 때 그 매각금액 중 조세 또는 가산금을 징수하는 경우 임대차에 관한 보증금 중 임차인의 소액보증금은 조세보다 우선변제 된다. 다만, 체납처분비보다는 우선변제 되지 아니한다(국세기본법 제35조 1항 제4호).

4. 임금 · 퇴직금 · 재해보상의 우선

사용자의 재산을 매각하거나 추심함에 있어서 그 매각금액 또는 추심금액 중에서 조세를 징수하는 경우에「근로기준법」 또는「근로자퇴직급여 보장법」 규정에 따라 최종 3월분임금 · 최종 3년분 퇴직금 · 재해보상금 기타 근로관계로 인한 채권은 조세보다 우선변제 된다. 다만, 체납처분비 보다는 우선변제 되지 아니한다(국세기본법 제35조 1항 제5호).

3 조세채권 간 우선순위 기출 29회

1. 압류에 의한 조세채권의 우선

(1) 국세 강제징수에 따라 납세자의 재산을 압류한 경우에 다른 국세 및 강제징수비 또는 지방세의 교부청구(「국세징수법」 제61조 또는「지방세징수법」 제67조에 따라 참가압류를 한 경우를 포함한다)가 있으면 압류와 관계되는 국세 및 강제징수비는 교부청구된 다른 국세 및 강제징수비 또는 지방세보다 우선하여 징수한다(국세기본법 제36조 제1항).

(2) 지방세 체납처분에 의하여 납세자의 재산을 압류한 경우에 국세 및 강제징수비의 교부청구가 있으면 교부청구된 국세 및 강제징수비는 압류에 관계되는 지방세의 다음 순위로 징수한다(국세기본법 제36조 제2항).

2. 담보 있는 국세의 우선

납세담보물을 매각하였을 때에는 제36조(압류에 의한 우선)에도 불구하고 그 국세 및 강제징수비는 매각대금 중에서 다른 국세 및 강제징수비와 지방세에 우선하여 징수한다(국세기본법 제37조).

참고 조세채권 간 우선순위

1. 납세 담보된 조세 2. 압류에 관계된 조세 3. 교부 청구된 조세

참고 지방세(국세) 징수금의 징수순위

1. 체납처분비 2. 지방세 3. 가산세

4 배당순위

납세자의 재산을 체납처분 등을 한 경우 해당 재산의 매각대금 중에서 다음의 순위에 따라 배당한다.

(1) 제 0순위

체납처분 등에 소요된 비용, 즉 체납처분비 또는 강제집행, 경매 또는 파산절차에 소요된 비용

(2) 제 1순위

주택임대차보호법 또는 상가건물 임대차보호법에 의한 소액보증금, 근로기준법 또는 근로자퇴직급여 보장법 규정에 따라 최종 3월분임금 · 최종 3년분 퇴직금 · 재해보상금(전액)

(3) 제 2순위

그 재산에 부과된 조세(종합부동산세, 상속세, 증여세, 재산세, 재산세에 부가되는 지방교육세, 소방분지역자원시설세, 자동차세, 자동차세에 부가되는 지방교육세)

참고 재산에 부과되는 종합부동산세 등의 법정기일이 임차인이 확정일자 보다 늦은 경우에는 그 배분 예정액에 한하여 주택임차보증금 반환채권 등에 먼저 배분한다.

(4) 제 3순위

1순위, 2순위 이외의 저당권 등 피담보채권채권과 당해 재산에 부과된 조세 이외의 조세는 법정기일을 기준으로 배당순위를 결정한다.

06 조세의 구제제도 기출 30 · 33회

1 국세의 불복

(1)「국세기본법」 또는「세법」에 따른 처분으로서 위법 또는 부당한 처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못함으로 인하여 권리나 이익을 침해당한 자는 법 규정에 따라 그 처분의 취소 또는 변경을 청구하거나 필요한 처분을 청구할 수 있다(국세기본법 제55조 제1항).

(2) 처분이 국세청장이 조사 · 결정 또는 처리하거나 하였어야 할 것인 경우를 제외하고는 그 처분에 대하여 심사청구 또는 심판청구에 앞서 이의신청을 할 수 있다(국세기본법 제55조 제3항).

(3) 동일한 처분에 대해서는 심사청구와 심판청구를 중복하여 제기할 수 없다(국세기본법 제55조 제9항).

2 불복청구기간 및 결정

1. 이의신청(異議申請)

(1) 이의신청은 불복의 사유를 갖추어 해당 처분을 하였거나 하였어야 할 세무서장에게 하거나 세무서장을 거쳐 관할 지방 국세청장에게 그 처분이 있음을 안 날(처분의 통지를 받은 때에는 그 받은 날)부터 90일 이내에 제기하여야 한다(국세기본법 제66조 제6항).

(2) 이의신청에 대한 결정은 이의신청을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다. 다만, 이의신청인이 송부 받은 의견서에 대하여 결정기간 내에 항변하는 경우에는 이의신청을 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다(국세기본법 제66조 제7항).

2. 심사청구(審査請求)

(1) 심사청구는 해당 처분이 있음을 안 날(처분의 통지를 받은 때에는 그 받은 날)부터 90일 이내에 제기하여야 한다(국세기본법 제61조 제1항).

(2) 이의신청을 거친 후 심사청구를 하려면 이의신청에 대한 결정의 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 결정기간 내에 결정의 통지를 받지 못한 경우에는 결정의 통지를 받기 전이라도 그 결정기간이 지난날부터 심사청구를 할 수 있다(국세기본법 제61조 제2항).

(3) 심사청구에 대한 결정은 심사청구를 받은 날로부터 90일 이내에 결정하여야 한다.

3. 심판청구(審判請求)

(1) 심판청구는 불복의 사유를 갖추어 그 처분을 하였거나 하였어야 할 세무서장을 거쳐 조세심판원장에게 해당 처분이 있음을 안 날(처분의 통지를 받은 때에는 그 받은 날)부터 90일 이내에 제기하여야 한다(국세기본법 제68조 제1항).

(2) 이의신청을 거친 후 심판청구를 하려면 이의신청에 대한 결정의 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 제기하여야 한다(국세기본법 제68조 제2항).

(3) 심판청구에 대한 결정은 심판청구를 받은 날로부터 90일 이내에 결정하여야 한다(국세기본법 제61조 제2항).

4. 행정소송(行政訴訟)

행정소송은 심사청구 또는 심판청구에 대한 결정의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 심사청구 또는 심판청구에 따른 결정기간에 결정의 통지를 받지 못한 경우에는 결정의 통지를 받기 전이라도 그 결정기간이 지난날부터 행정소송을 제기할 수 있다.

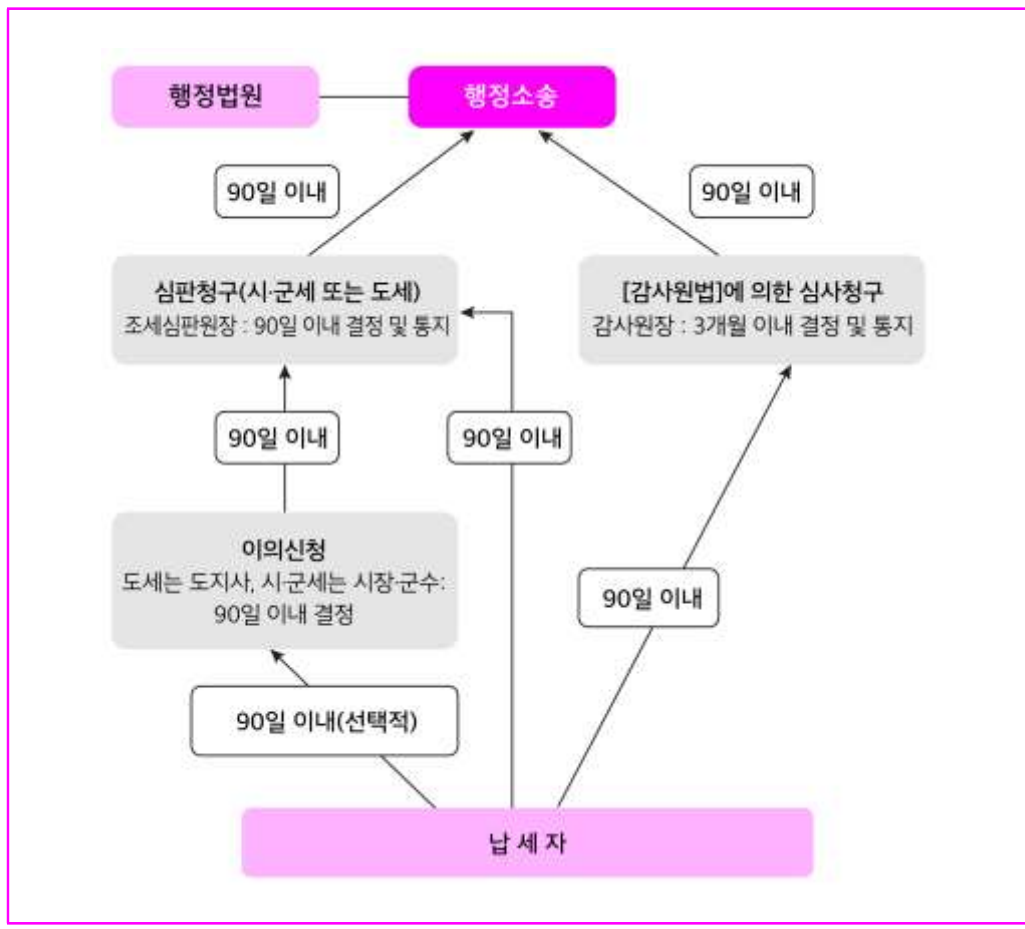
참고 「국세기본법」상의 조세불복 절차는 심사청구 또는 심판청구를 필수절차로 하되, 불복청구인이 선택에 따라 심사청구 또는 심판청구에 앞서 이의신청을 할 수도 있다.

[국세의 불복청구절차]

① 납세자 : 이의신청 ⇨ 심사청구 ⇨ 행정소송
② 납세자 : 이의신청 ⇨ 심판청구 ⇨ 행정소송
③ 납세자 : 심사청구 ⇨ 행정소송
④ 납세자 : 심판청구 ⇨ 행정소송

3 지방세의 불복 기출 30 · 33회

〔지방세 불복절차의 개요〕



1. 지방세 불복대상

(1)「지방세기본법」 또는「지방세관계법」에 따른 처분으로서 위법 · 부당한 처분을 받았거나 필요한 처분을 받지 못하여 권리 또는 이익을 침해당한 자는 이 장에 따른 이의신청, 심사청구 또는 심판청구를 할 수 있다(지방세기본법 제89조 제1항).

(2) 불복대상에서 제외되는 처분

다음의 처분은 불복청구대상의 처분에 포함되지 아니한다(지방세기본법 제89조 제2항).

① 이의신청, 심사청구 또는 심판청구에 대한 처분(당초 처분의 적법성에 관하여 재조사하여 그 결과에 따라 과세표준과 세액을 경정하거나 당초 처분을 유지하는 등의 처분을 하도록 하는 결정에 따른 처분을 포함한다). 다만, 이의신청에 대한 처분에 대하여 심사청구 또는 심판청구를 하는 경우는 제외한다.

② 범칙사건에 따른 통고처분

③「감사원법」에 따라 심사청구를 한 처분이나 그 심사청구에 대한 처분

④ 과세전적부심사의 청구에 대한 처분

⑤「지방세기본법」에 따른 과태료의 부과

2. 이의신청 등의 대리인(지방세기본법 제93조)

(1) 이의신청인과 처분청은 변호사, 세무사 또는「세무사법」에 따른 세무사등록부 또는 공인회계사 세무대리업무등록부에 등록한 공인회계사를 대리인으로 선임할 수 있다(지방세기본법 제93조 제1항).

(2) 이의신청인은 신청 금액이 2천만원 미만인 경우에는 그의 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 그의 배우자의 4촌 이내 혈족을 대리인으로 선임할 수 있다(지방세기본법 제93조 제2항).

(3) 대리인의 권한은 서면으로 증명하여야 하며, 대리인을 해임하였을 때에는 그 사실을 서면으로 신고하여야 한다(지방세기본법 제93조 제3항).

(4) 대리인은 본인을 위하여 그 신청 또는 청구에 관한 모든 행위를 할 수 있다. 다만, 그 신청 또는 청구의 취하는 특별한 위임을 받은 경우에만 할 수 있다(지방세기본법 제93조 제4항).

3. 동일한 처분에 대해서는 심사청구와 심판청구를 중복하여 제기할 수 없다.

[지방세 불복청구]

구 분	내 용
이의신청	이의신청을 하려면 그 처분이 있은 것을 안 날(처분의 통지를 받았을 때에는 그 통지를 받은 날)부터 90일 이내에 불복의 사유를 구비하여 도세의 경우에는 도지사에게, 시 · 군세의 경우에는 시장 · 군수에게 이의신청을 하여야 한다.
심사청구 심판청구	① 이의신청을 거친 후에 심사청구 또는 심판청구를 할 때에는 이의신청에 대한 결정 통지를 받은 날부터 90일 이내에 감사원장에게 심사청구를 하거나 조세심판원장에게 심판청구를 하여야 한다. ② 결정기간 내에 이의신청에 대한 결정 통지를 받지 못한 경우에는 ①에도 불구하고 결정 통지를 받기 전이라도 그 결정기간이 지난날부터 심사청구 또는 심판청구를 할 수 있다. ③ 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심사청구 또는 심판청구를 할 때에는 그 처분이 있은 것을 안 날(처분의 통지를 받았을 때에는 그 통지를 받은 날)부터 90일 이내에 도세의 경우에는 감사원장에게 심사청구를 하거나 조세심판원장에게 심판청구를, 시 · 군세의 경우에는 감사원장에게 심사청구를 하거나 조세심판원장에게 심판청구를 하여야 한다.
행정소송	심사청구 또는 심판청구에 대한 결정의 통지를 받은 날부터 90일 이내 하여야 한다.
청구기한 의연장	심사청구 또는 심판청구기간 내에 이의신청, 심사청구 또는 심판청구를 할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 이의신청, 심사청구 또는 심판청구를 할 수 있다.
청구의 효력 등	이의신청, 심사청구 또는 심판청구는 그 처분의 집행에 효력이 미치지 아니한다. 다만, 압류한 재산에 대하여는 이의신청, 심사청구의 결정처분이 있는 날부터 30일까지 그 공매처분을 보류할 수 있다.

참고 이의신청을 받은 지방자치단체의 장은 그 신청의 서식 또는 절차에 결함이 있는 경우와 불복사유를 증명할 자료의 미비로 심의할 수 없다고 인정될 경우에는 20일간의 보정기간을 정하여 문서로 그 결함의 보정을 요구할 수 있다. 다만, 보정할 사항이 경미한 경우에는 직권으로 보정할 수 있으며 보정기간은 결정기간에 포함하지 아니한다.

[지방세의 불복청구절차]

1. 납세자 : 이의신청 ⇨ 심사청구 ⇨ 행정소송
2. 납세자 : 이의신청 ⇨ 심판청구 ⇨ 행정소송
3. 납세자 : 감사원장 심사청구 ⇨ 행정소송
4. 납세자 : 조세심판원장 심판청구 ⇨ 행정소송

[결정 유형]

1. 각하 : 심사청구가 적법하지 아니하거나 청구기간이 지난 후에 청구되었거나, 심사청구 후 보정기간에 필요한 보정을 하지 아니하였을 때에 내리는 결정을 말한다.
2. 기각 : 심사청구가 이유 없다고 인정될 때 그 청구에 대한 결정을 말한다.
3. 인용 : 심사청구가 이유 있다고 인정될 때 그 청구의 대상이 된 처분의 취소 · 경정 결정을 하거나 필요한 처분의 결정을 하는 것을 말한다.

07 서류의 송달 기출 30 · 33회

서류의 송달이란 과세관청이 조세처분이 담긴 내용을 납세의무자에게 서류를 보내어 문서로 알리는 절차를 말한다. 따라서 서류의 송달에 의하여 처분의 효력이 발생하며, 서류의 송달방법은 원칙적으로 교부송달, 우편송달, 전자송달이 있다. 다만, 원칙적인 송달방법이 불가능한 경우 예외적 방법으로 공시송달을 두고 있다.

1 서류의 송달장소

(1) 원칙

「지방세기본법」 또는 지방세관계법에서 규정하는 서류는 그 명의인(서류에 수신인으로 지정되어 있는 자)의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 송달한다. 다만, 전자송달인 경우에는 지방세통합정보통신망에 가입된 명의인의 전자우편주소나 지방세통합정보통신망의 전자사서함[「전자서명법」에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다) 또는 행정안전부장관이 고시하는 본인임을 확인할 수 있는 인증수단으로 접근하여 지방세 고지내역 등을 확인할 수 있는 곳을 말한다] 또는 연계정보통신망의 전자고지함(연계정보통신망의 이용자가 접속하여 본인의 지방세 고지내역을 확인할 수 있는 곳을 말한다)에 송달한다(지방세기본법 제28조 제1항).

넓혀보기 주소와 거소

1. 주소[(구)지방세기본법 기본통칙 28-1]

① 「지방세기본법」에서 "주소"라 함은 생활의 근거가 되는 곳을 말하며, 이는 생계를 같이 하는 가족 및 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정한다. 이 경우 주소가 2 이상인 때에는 주민등록법상 등록된 곳을 말한다.

② 법인의 주소는 본점 또는 주사무소의 소재지에 있는 것으로 한다.

2. 거소[(구)지방세기본법 기본통칙 28-2]

① '거소'라 함은 다소의 기간 계속하여 거주하는 장소로서 주소와 같이 밀접한 일반적 생활관계가 발생하지 아니하는 장소를 말한다.

② 주소를 알 수 없는 때와 국내에 주소가 없는 경우에는 거소를 주소로 한다.

(2) 예외

① 연대납세의무자에게 서류를 송달하는 경우

연대납세의무자에게 서류를 송달할 때에는 그 대표자를 명의인으로 하며, 대표자가 없으면 연대납세의무자 중 지방세를 징수하기 유리한 자를 명의인으로 한다. 다만, 납세의 고지와 독촉에 관한 서류는 연대납세의무자 모두에게 각각 송달하여야 한다(지방세기본법 제28조 제2항).

② 상속이 개시된 경우

상속이 개시된 경우에 상속재산관리인이 있을 때에는 그 상속재산관리인의 주소 또는 영업소에 송달한다(지방세기본법 제28조 제3항).

③ 납세관리인이 있는 경우

납세관리인이 있을 때에는 납세의 고지와 독촉에 관한 서류는 그 납세관리인의 주소 또는 영업소에 송달한다(지방세기본법 제28조 제4항).

④ 송달받을 장소를 신고한 경우

서류를 송달받을 자가 주소 또는 영업소 중에서 송달받을 장소를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체에 신고하였을 때에는 그 신고된 장소에 송달하여야 한다. 이를 변경하였을 때에도 또한 같다(지방세기본법 제29조).

2 서류의 송달방법

1. 원칙 : 교부송달, 우편송달, 전자송달

서류의 송달은 원칙적으로 교부송달과 우편송달 또는 전자송달에 의한다 하되, 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 방법에 따른다(지방세기본법 제30조 1항). 다만, 전자송달은 납세자가 신청한 경우에 한하며, 교부송달이나 우편송달 등에 의한 송달이 불가능한 경우에 예외적으로 공시송달에 의한다.

(1) 교부송달

① 교부에 의한 서류송달은 송달할 장소에서 그 송달을 받아야 할 자에게 서류를 건네줌으로써 이루어진다. 다만, 송달을 받아야 할 자가 송달받기를 거부하지 아니하면 다른 장소에서 교부할 수 있다(지방세기본법 제30조 제2항).

참고 기한을 정하여 납세고지서를 송달하였더라도 서류가 도달한 날부터 7일이 되는 날에 납부기한이 되는 경우 지방자치단체의 징수금의 납부기한은 해당 서류가 도달한 날부터 14일이 지난 날로 한다.

② ①의 경우에 송달할 장소에서 서류의 송달을 받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그 사용인, 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있으며, 서류의 송달을 받아야 할 자 또는 그 사용인, 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람이 정당한 사유 없이 서류의 수령을 거부하면 송달할 장소에 서류를 둘 수 있다(지방세기본법 제30조 제3항).

참고 유치송달이란 서류의 수령을 거부하면 송달장소에 서류를 두고 오는 것을 말한다.

③ 서류를 송달하는 경우에 송달받을 자가 주소 또는 영업소를 이전하였을 때에는 주민등록표 등으로 확인하고 그 이전한 장소에 송달하여야 한다(지방세기본법 제30조 제4항).

④ 서류를 교부하였을 때에는 송달서에 수령인의 서명 또는 날인을 받아야 한다. 이 경우 수령인이 서명 또는 날인을 거부하면 그 사실을 송달서에 적어야 한다(지방세기본법 제30조 제5항).

(2) 우편송달

일반우편(납세고지서로서 50만원 미만인 경우, 지방세의 납세고지서 1매당 세액이 30만원 미만인 경우)이나 등기우편에 의하여 송달하는 것을 말한다. 다만, 고지 · 독촉 · 체납처분 · 세법에 의한 정부명령관계 서류의 송달은 등기우편으로 하여야 한다.

(3) 전자송달

① "전자송달" 이란 이 법이나 지방세관계법에 따라 지방세통합정보통신망 또는 연계정보통신망을 이용하여 송달을 하는 것을 말한다(지방세기본법 제2조 제1항 제31호).

② 전자송달은 대통령령으로 정하는 바에 따라 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에만 한다(지방세기본법 제30조 제7항).

③ ②에도 불구하고 지방세통합정보통신망 또는 연계정보통신망의 장애로 인하여 전자송달을 할 수 없는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 제1항에 따른 교부 또는 우편의 방법으로 송달할 수 있다(지방세기본법 제30조 제8항).

2. 예외 : 공시송달

(1) 서류의 송달을 받아야 할 자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 14일이 지나면 제28조에 따른 서류의 송달이 된 것으로 본다(지방세기본법 제33조 제1항).

(2) 공시송달 사유

① 주소 또는 영업소가 국외에 있고 그 송달이 곤란한 경우

② 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우

③ 제30조제1항에 따른 방법으로 송달하였으나 받을 사람(제30조제3항에 규정된 자를 포함한다)이 없는 것으로 확인되어 반송되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우

㉠ 서류를 우편으로 송달하였으나 받을 사람(법 제30조제3항에 규정된 자를 포함한다)이 없는 것으로 확인되어 반송됨으로써 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우(지방세기본법시행령 제18조 제1호).

㉡ 세무공무원이 2회 이상 납세자를 방문[처음 방문한 날과 마지막 방문한 날 사이의 기간이 3일(기간을 계산할 때 공휴일 및 토요일은 산입하지 않는다) 이상이어야 한다]하여 서류를 교부하려고 하였으나 받을 사람(법 제30조제3항에 규정된 사람을 포함한다)이 없는 것으로 확인되어 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우(지방세기본법시행령 제18조 제2호).

(3) 공시송달 공고

(1)에 따른 공고는 지방세통합정보통신망, 지방자치단체의 정보통신망이나 게시판에 게시하거나 관보 · 공보 또는 일간신문에 게재하는 방법으로 한다. 이 경우 지방세통합정보통신망이나 지방자치단체의 정보통신망을 이용하여 공시송달을 할 때에는 다른 공시송달방법을 함께 활용하여야 한다(지방세기본법 제33조 제2항).

3. 송달의 효력발생

송달하는 서류는 그 송달을 받아야 할 자에게 도달한 때부터 효력이 발생한다. 다만, 전자송달의 경우에는 송달받을 자가 지정한 전자우편주소, 지방세통합정보통신망의 전자사서함 또는 연계정보통신망의 전자고지함에 저장된 때에 그 송달을 받아야 할 자에게 도달된 것으로 본다(지방세기본법 제32조).

넓혀보기 송달의 효력 발생

송달서류의 효력발생[(구)지방세기본법 기본통칙 32-1]

「지방세기본법」에서 '도달'이라 함은 송달을 받아야 할 자에게 직접 교부하지 않더라도, 상대방의 지배권 내에 들어가 사회통념상 일반적으로 그 사실을 알 수 있는 상태에 있는 때(예컨대, 우편이 수신함에 투입된 때 또는 사리를 판별할 수 있는 자로서 동거하는 가족, 사용인이나 종업원이 수령한 때)를 말하며, 일단 이러한 상태에 들어간 후에 교부된 서류가 반송되더라도 송달의 효력에는 영향이 없다.

PART 2

지방세

CHAPTER 01 취득세
CHAPTER 02 등록면허세
CHAPTER 03 재산세

조세총론과 지방세 한눈에보기

조세 총론

- 조세의 기초이론
  - 조세의 개념
  - 조세의 분류
  - 조세용어의 정의
- 납세의무의 성립·확정·소멸
  - 납세의무의 성립 및 확정
  - 납세의무의 소멸

지방세

- 취득세
  - 개요 및 취득의 유형
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 등록면허세
  - 개요 및 등록의 의의
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 재산세
  - 개요 및 토지의 유형
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 기타 지방세
  - 지역자원시설세
  - 지방교육세

CHAPTER 01

취득세

총 16문제 中 평균 2~3문제 출제

학습 Point

취득세는 취득행위에 대한 조세로서 지방세 학습에 있어 가장 기본이 되는 조세이다. 2~3문제 이상 출제의 비중도 상당히 높은 단원으로서 과세대상, 취득시기, 과세표준, 세율, 비과세, 부과징수 등 전반적인 부분에 대해서 집중적인 학습이 요망된다.

01 취득세의 개요 및 특징

1 취득세의 개요

취득세는 지방세법에 열거된 과세대상의 소유권을 취득한 경우 그 취득자에게 부과되는 지방세이다. 또한 취득사실을 전제로 하여 과세하는 종전의 취득세와 취득재산에 대한 소유권 취득을 공부상에 등기 · 등록시에 과세되던 종전의 등록세를 통합하여 2011년부터 취득세로 과세되는 조세이다.

2 취득세의 특징

(1) 취득세는 취득세 과세물건을 취득할 때 납세의무가 성립되는 조세이다.

(2) 취득세는 소유권 취득과 소유권 등기 · 등록에 대하여 취득한 물건의 소재지를 관할하는 특별시 · 광역시 · 도에서 과세하는 지방세이며, 보통세이다.

(3) 취득세는 납세의무자가 과세표준과 세액을 결정하여 자진 신고납부하는 조세이며, 납세의무자가 과세관청에 과세표준과 세액을 신고함으로써 확정된다.

(4) 취득세는 재화의 소유권이 이전되는 거래단계마다 과세되는 거래세 · 유통세이며, 부동산의 유통과정을 통하여 일어나는 양수에 대하여 양수인에게 과세하는 조세이다.

(5) 취득세는 취득이라는 법률행위에 대하여 과세하므로 행위세이다.

(6) 취득세는 취득자의 인적사항을 고려하지 않고 취득물건에 대하여 물건별로 과세하는 물세(物稅)성격을 지닌 조세이다.

(7) 취득세는 취득하는 물건의 가액을 과세표준으로 하는 종가세(終價稅)이며, 세율은 과세표준의 크기와 관계없이 동일한 세율을 차등하여 적용하는 차등비례세율이다.

(8) 취득세는 취득한 재화의 재산가치를 세원(稅源)으로 하여 부과하므로 응능과세 성격을 지닌 조세이다.

(9) 취득세는 일정금액 이하는 부과하지 아니하는 면세점 제도가 있는 조세이다.

02 취득의 개념과 범위 기출 29회

1 취득의 정의와 구분

1. 취득의 정의

(1) "취득" 이란 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수(改修), 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득(수용재결로 취득한 경우 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우는 제외한다), 승계취득 또는 유상 · 무상의 모든 취득을 말한다(지방세법 제6조 제1호).

(2) 취득자가 소유권이전 등기 · 등록 등 완전한 내용의 소유권을 취득하는가의 여부에 관계 없이 사실상의 취득행위(잔금지급, 연부금완납 등) 그 자체를 말하는 것이다.

2. 의제취득

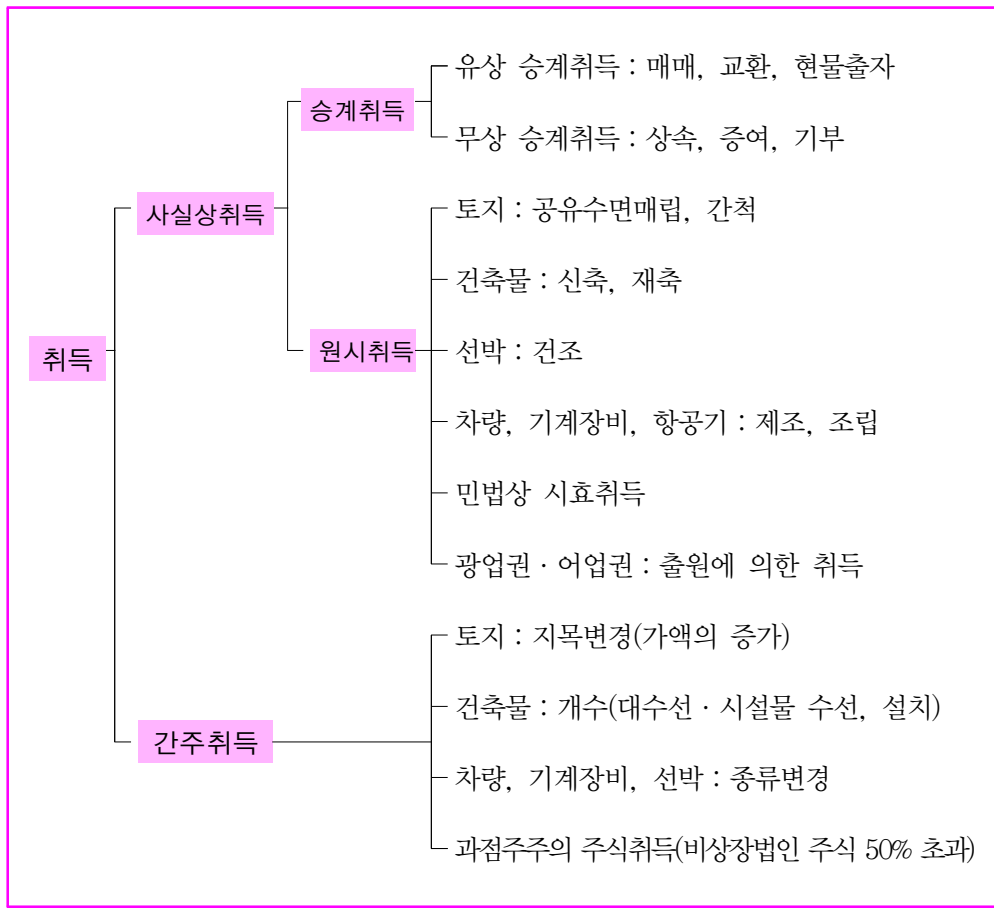
과세대상물건을 사실상 취득하는 것이 아니라 하더라도 선박, 차량과 기계장비의 종류를 변경하거나 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우와 건축물의 개수, 과점주주의 주식취득 등도 취득으로 의제하여 취득세 과세대상이 된다(지방세법 제7조 제4항 · 제5항).

3. 실질과세

부동산 등의 취득은 관계 법령에 따른 등기 · 등록 등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다(지방세법 제7조 제2항).

4. 취득의 구분

취득은 과세대상 소유권을 취득하는 사실상 취득과 사실상 소유권 취득이 아니더라도 특정재산에 종전내용이 변경되는 의제취득을 의미하며 사실상 취득은 원시취득과 승계취득으로 구분한다.



2 사실상의 취득

1. 승계취득(承繼取得)

(1) 유상승계취득

① **매매** : 거래당사자간의 재산권을 이전하고 대금을 금전으로 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 쌍방계약을 말하며, 이 경우 매도인은 양도행위로써 양도소득세가 부과되며 매수인은 취득행위로써 취득세가 부과된다.

② **교환** : 당사자 쌍방이 약정에 의하여 서로 금전 이외 재산권을 이전하는 행위로써 이 경우 쌍방은 양도 및 취득행위로서 취득세 및 양도소득세가 과세된다.

③ **법인에 대한 현물출자** : 법인의 설립 또는 신주발행시 투자자로부터 금전이외 재산권을 출자받은 경우 출자받은 법인 등은 취득행위로서 취득세가 과세되며 투자자는 양도행위로서 양도소득세가 과세된다.

(2) 무상승계취득

① **상속** : 피상속인이 사망으로 경제적가치가 있는 재산(부동산 등)이 상속인에게 무상으로 이전되는 것을 말한다. 이 경우 유증 및 사인증여도 상속에 포함하며, 상속인에게는 취득세와 상속세가 과세된다.

② **증여 · 기부** : 당사자 일방(증여자 또는 기부자)이 다른 일방에게 무상으로 재산권을 이전한다는 의사표시에 의하여 이를 승낙함으로써 성립되는 일종의 계약을 말하며, 수증자에게는 취득세와 증여세가 과세된다.

2. 원시취득

(1) 공유수면매립 · 간척 토지

바다 · 하천 · 호소 등의 공유수면을 매립하여 토지가 조성되는 경우로서 공사준공인가일에 그 매립에 소요된 비용을 원시취득한 것으로 보고 취득세 납세의무가 성립된다.

(2) 건축물의 건축

건축물을 신축 · 증축 · 재축 · 개축 또는 이전하는 것을 말한다. 이 중 신축과 재축은 원시취득에 해당한다.

신 축	건축물이 없는 대지나 기존 건축물이 철거되거나 멸실된 대지에 새로운 건축물을 축조(築造)하는 것(부속건축물만 있는 대지에 새로이 주된 건축물을 축조하는 것을 포함하되, 개축(改築) 또는 재축(再築)하는 것은 제외)
증 축	기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.
재 축	건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해(災害)로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것을 말한다.
개 축	기존 건축물의 전부 또는 일부를 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.
이 전	건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

(3) 제조 · 조립 · 건조

차량 · 기계장비 · 항공기 및 주문에 의하여 건조되는 선박은 원시취득에 대해서는 취득세가 과세되지 아니하며, 승계취득시에 한하여 취득세가 과세된다.

(4) 출원

광업권 및 어업권의 출원에 의한 취득에 대해서는 면제의 대상으로 취득세가 과세되지 아니하며, 승계취득시에 한하여 과세된다.

(5) 민법상시효취득

민법상 20년 간 소유의사로 평온 · 공연하게 부동산을 점유하는 자가 그 소유권을 취득하는 것으로서 원시취득으로 보아 취득세를 과세한다.

3. 간주(의제)취득

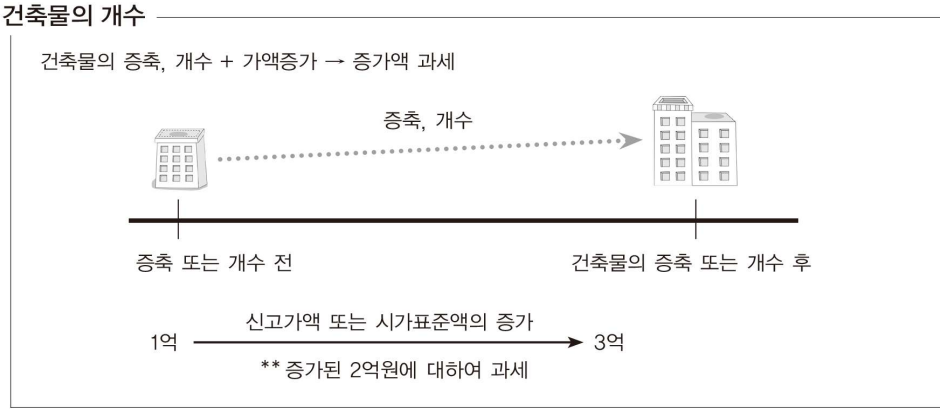
(1) 토지의 지목변경

토지의 지목이 사실상 변경함으로서 그 가액이 증가한 경우에는 이를 취득으로 본다.

(2) 개수(改修)란 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

①「건축법」에 따른 대수선 : 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부형태를 수선 · 변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

건축물의 개수



② 건축물 중 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수 · 배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함)로서 대통령령으로 정하는 것을 수선하는 것

③ 건축물에 딸린 시설물 중 대통령령으로 정하는 시설물을 한 종류 이상 설치하거나 수선하는 것

건축물에 딸린 시설물(부수되는 시설물)(지방세법 시행령 제6조)

1. 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 그 밖의 승강시설)
2. 시간당 20킬로와트 이상의 발전시설
3. 난방용 · 욕탕용 온수 및 열 공급시설
4. 시간당 7천560킬로칼로리급 이상의 에어컨(중앙조절식만 해당한다)
5. 부착된 금고
6. 교환시설
7. 건물의 냉난방, 급수 · 배수, 방화, 방범 등의 자동관리를 위하여 설치하는 인텔리전트 빌딩시스템 시설
8. 구내의 변전 · 배전시설

(3) 차량 · 기계장비 · 선박의 종류변경

종류변경이라 함은 선박에 있어서는 선질 · 용도 · 기관과 적재적량(정원) 차량과 기계장비에 있어서는 원동기 · 정원 · 적재정량 또는 차체가 각각 변경된 것을 말하며, 이 경우 종류변경 등으로 그 가액이 증가된 경우에는 이를 취득으로 본다.

(4) 과점주주의 주식취득

① 과점주주 : 비상장법인의 주식을 주주 또는 유한 책임사원 1명과 그와 대통령령으로 정하는 친족 그 밖의 특수관계에 있는 자의 소유주식의 합계 또는 출자액의 합계가 해당 법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 100분의 50을 초과하는 자를 말한다. 따라서 그에 관한 권리를 실질적으로 행사하는 자들을 과점주주라 한다.

② 과세범위 : 법인의 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주 중 대통령령으로 정하는 과점주주가 되었을 때에는 그 과점주주가 해당 법인의 부동산 등(법인이 「신탁법」에 따라 신탁한 재산으로서 수탁자 명의로 등기 · 등록이 되어 있는 부동산등을 포함한다)을 취득(법인설립 시에 발행하는 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주가 된 경우에는 취득으로 보지 아니한다)한 것으로 본다. 이 경우 과점주주의 연대납세의무가 있다(지방세기본법 제7조 제5항).

보충학습	과점주주 취득세 과세이유

과점주주가 법인의 주식 또는 출자지분을 취득하는 것은 취득세 과세물건을 직접적으로 취득하는 것은 아니지만 과점주주가 된 경우에는 실질적으로 그 법인에 대한 관리 · 운용 · 처분 등 지배권을 장악하기 때문에 실질적으로는 그 재산을 직접 소유하는 것과 다를 바 없으므로 비상장법인의 취득세 과세물건을 취득한 것으로 간주하여 취득세를 과세한다.

(5) 과점주주의 납세의무

① 최초로 과점주주가 된 경우

법인의 과점주주가 아닌 주주 또는 유한책임사원이 다른 주주 또는 유한책임사원의 주식 또는 지분을 취득하거나 증자 등으로 최초로 과점주주가 된 경우에는 최초로 과점주주가 된 날 현재 해당 과점주주가 소유하고 있는 법인의 주식 등을 모두 취득한 것으로 보아 취득세를 부과한다.

설립당시	증자 또는 취득	지분합계	취득으로 간주되는 지분비율
30%	40%	70%	70% 과세

② 이미(기존) 과점주주가 된 경우

이미 과점주주가 된 주주 또는 유한책임사원이 해당 법인의 주식등을 취득하여 해당 법인의 주식등의 총액에 대한 과점주주가 가진 주식 등의 비율이 증가된 경우에는 그 증가분을 취득으로 보아 취득세를 부과한다.

설립 후	증자 또는 취득	지분합계	취득으로 간주되는 지분비율
70%	10%	80%	10% 과세

③ 재차(다시) 과점주주가 된 경우

과점주주였으나 주식 등의 양도, 해당 법인의 증자 등으로 과점주주에 해당하지 아니하게 되었다가 해당 법인의 주식 등을 취득하여 다시 과점주주가 된 경우에는 다시 과점주주가 된 당시의 주식 등의 비율이 그 이전에 과점주주가 된 당시의 주식 등의 비율보다 증가된 경우에만 그 증가분만을 취득으로 보아 취득세를 부과한다.

설립 당시	증자 또는 취득	지분합계 (60% 과세)	지분 양도	지분 취득	지분 합계	취득으로 간주되는 지분비율
50%	10%	60%	30%	40%	70%	10% 과세

참 고	과점주주의 납세의무의 범위(지방세법 운용예규7-3)

1. 과점주주는 해당 법인소유재산이 사치성이나 과밀억제권역 내 공장 신설 · 증설 시 중과세대상물건에 해당하면 과점주주도 중과세한다.
2. 과점주주는 법인의 본점 · 주사무소의 사업용 부동산에 대하여는 중과세하지 아니한다.
3. 과점주주의 납세의무 성립당시 당해 법인의 취득시기가 도래되지 아니한 물건에 대하여는 과점주주에게 납세의무가 없으며 연부취득 중인 물건에 대하여는 연부 취득시기가 도래된 부분에 한하여 납세의무가 있다.
4. 과점주주 집단내부 및 특수관계자간의 주식거래가 발생하여 과점주주가 소유한 총 주식의 비율에 변동이 없다면 과점주주 간주취득세의 납세의무는 없다.
   ① 예시 1. 과점주주집단 내부에서 주식이 이전되는 경우
   ② 예시 2. 당해 법인의 주주가 아니었던 자가 기존의 과점주주와 친족 기타 특수관계가 있거나 그러한 특수관계를 형성하면서 기존의 과점주주로부터 그 주식의 일부 또는 전부를 이전 받아 새로이 과점주주가 되는 경우

03 취득세의 과세대상

취득세는 지방세법에 열거된 과세대상(과세객체, 과세물건)을 등기 · 등록 · 허가 여부에 관계없이 또는 유상 · 무상을 불문하고 취득자에게 과세된다. 열거된 과세대상은 다음과 같다(지방세법 제6조)

[과세대상물권의 종류]

1. 부동산
   - 토지
   - 건축물
     - 건축법상의 규정에 의한 건축물
     - 토지 · 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 시설물
     - 건축물에 딸린(부수되는)시설물

2. 부동산에 준하는 것(차량, 기계장비. 선박, 항공기, 입목)
3. 광업권, 어업권, 양식업권
4. 골프회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설이용회원권, 승마회원권, 요트회원권

1 부동산

취득세에서 부동산이란 토지 및 건축물을 말한다(지방세법 제6조 제2호).

1. 토지

(1)「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부(地積公俯)의 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상 토지를 말한다(지방세법 제6조 제3호).

(2) 등록 또는 등재 여부와 관계없이 전 · 답 · 과 · 대 · 임야 등 28개 지목으로 구분한다.

(3) 토지의 사실상 지목변경으로 인하여 토지의 가액이 증가된 경우에도 그 증가된 부분을 취득으로 간주하여 취득세를 과세하고 있다.

(4) 공부상의 지목과 관계없이 사실상의 지목에 따라 과세하며, 공부상에 등재되지 아니한 토지에 대하여도 사실상의 취득인 경우에는 취득세가 과세된다.

[지목(28개)의 종류(공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 67조)]

전 · 답 · 과수원 · 목장용지 · 임야 · 광천지 · 염전 · 대(垈) · 공장용지 · 학교용지 · 주차장 · 주유소용지 · 창고용지 · 도로 · 철도용지 · 제방(堤防) · 하천 · 구거(溝渠) · 유지(溜池) · 양어장 · 수도용지 · 공원 · 체육용지 · 유원지 · 종교용지 · 사적지 · 묘지 · 잡종지로 구분하여 정한다.

2. 건축물

「건축법」에 따른 건축물(이와 유사한 형태의 건축물을 포함한다)과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수 · 배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 또한 공부상의 용도와 관계없이 사실상의 용도에 따라 과세하며, 공부상에 등재되지 아니한 건축물이나 불법 또는 무허가 건축물에 대하여도 과세한다(지방세법 제6조 제4호).

(1) 건축법의 규정에 의한 건축물

토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하 또는 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소, 공연장, 점포, 창고, 차고 그 밖에 대통령령의 정하는 것을 말한다(건축법 제2조 제1항 제2호).

(2) 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치되는 시설물(지방세법 시행령 제5조)

① 레저시설 : 수영장, 스케이트장, 골프연습장(체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률에 따라 골프연습장업으로 신고된 20타석 이상의 골프연습장만 해당), 전망대, 옥외스탠드, 유원지의 옥외 오락시설(유원지의 옥외오락시설과 비슷한 오락시설로서 건물 안 또는 옥상에 설치하여 사용하는 것을 포함) ② 저장시설 : 수조, 저유조, 저장창고, 저장조 등의 옥외저장시설(다른 시설과 유기적으로 관련되어 있고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함) ③ 도크시설 및 접안시설 : 도크, 조선대(造船臺) ④ 도관시설(연결관 포함) : 송유관, 열수송관, 가스관 ⑤ 급수 · 배수설 : 송수관(연결시설을 포함), 급수 · 배수시설, 복개설비

⑥ 에너지 공급시설 : 주유시설, 가스충전시설, 송전철탑(전압 20만 볼트 미만을 송전하는 것과 주민들의 요구로 전기사업법에 따라 이전 · 설치하는 것은 제외)
⑦ 기타시설 : 잔교(棧橋)(이와 유사한 구조물을 포함한다), 기계식 또는 철골조립식 주차장, 차량 또는 기계장비 등을 자동으로 세차 또는 세척하는 시설, 방송중계탑(방송법에 따라 국가가 필요로 하는 대외방송 및 사회교육방송 중계탑은 제외한다) 및 무선통신기지국용 철탑을 말한다.

(3) 건축물에 딸린 시설물(부수되는 시설물)(지방세법 시행령 제6조)

① 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 그 밖의 승강시설)
② 시간당 20킬로와트 이상의 발전시설
③ 난방용 · 욕탕용 온수 및 열 공급시설
④ 시간당 7천560킬로칼로리급 이상의 에어컨(중앙조절식만 해당한다)
⑤ 부착된 금고
⑥ 교환시설
⑦ 건물의 냉난방, 급수 · 배수, 방화, 방범 등의 자동관리를 위하여 설치하는 인텔리전트 빌딩시스템 시설
⑧ 구내의 변전 · 배전시설

2 차량(지방세법 제6조 제7호)

차량이란 원동기를 장치한 모든 차량과 피견인차 및 궤도로 승객 또는 화물을 운반하는 모든 기구를 말하며, 차량의 승계취득과 종류변경으로 인하여 그 가액이 증가된 경우에 과세한다. 다만, 판매를 목적으로 원시취득하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다.

"원동기를 장치한 모든 차량" 이란 원동기로 육상을 이동할 목적으로 제작된 모든 용구(총 배기량 50시시 미만의 이륜자동차는 제외한다)를 말한다.

3 기계장비(지방세법 제6조 제8호)

기계장비란 건설공사용, 화물하역용 및 광업용으로 사용되는 기계장비로서「건설기계관리법」에서 규정한 건설기계 및 이와 유사한 기계장비를 말하며, 등기, 등록 유무에 불문한 승계취득과 종류변경으로 인하여 그 가액이 증가된 경우에 과세한다. 다만, 판매를 목적으로 원시취득하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다.

생산설비가 아닌 건설장비로서 불도저, 굴삭기, 지게차, 기중기, 골재살포기, 노면파쇄기, 도로보수트럭, 타워크레인 등을 말한다.

4 선박(지방세법 제6조 제10호)

선박이란 기선, 범선, 부선(艀船) 및 그 밖에 명칭에 관계없이 모든 배를 말하며, 이러한 선박을 승계취득 또는 종류변경 등으로 증가한 가액을 과세대상으로 한다. 다만, 판매를 목적으로 원시취득하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다.

선박, 차량, 기계장비 등의 종류변경이라 함은 선박은 선실, 용도, 기관, 적재정량(정원), 차량, 기계장비에 있어서는 원동기, 정원, 적재적량 또는 차체가 각각 변경된 것을 말한다.

5 항공기(지방세법 제6조 제9호)

항공기란 사람이 탑승 · 조종하여 항공에 사용하는 비행기, 비행선, 활공기(滑空機), 회전익(回轉翼) 항공기 및 그 밖에 이와 유사한 비행기구를 말한다.

사람이 탑승하지 않고 원격조종 되는 무인항공기(농약살포 항공기 등)는 과세대상이 아니다.

6 입목(立木)(지방세법 제6조 제11호)

입목이란 지상의 과수, 임목과 죽목(竹木)을 말한다. 다만, 묘목 및 가식(假植)의 식목 등 이식을 전제로 잠정적 생립하고 있는 경우와 벌채된 상태의 원목은 과세대상이 될 수 없다.

1. 입목이란 토지에 부착된 수목의 집단으로서 그 소유자가 입목에 관한 법률 규정에 의하여 토지와 분리되어 소유권보존등기 또는 명인된 것으로서 지상에 생립하고 있는 것을 말한다. 입목은 토지와 독립된 부동산으로 본다.
2. 묘목 등이 이식을 전제로 잠정적으로 생립하고 있는 것은 제외한다.

7 광업권(지방세법 제6조 제12호)

광업권이란「광업법」의 규정에 의한 광업권을 말한다(조광권은 제외). 다만, 출원에 의하여 취득하는 광업권의 원시취득은 취득세를 면제한다(지방세특례제한법 제62조 제2항).

1. 출원에 의하여 취득하는 광업권의 승계취득은 취득세를 과세한다.
2. 광업권 : 등록을 한 일정한 토지의 구역에서 광물과 이에 부존하는 다른 광물을 채굴 및 취득할 수 있는 권리를 말한다.
3. 조광권 : 광업권의 설정된 타인의 광구에서 광물을 채굴 및 취득할 수 있는 권리를 말한다.

8 어업권(지방세법 제6조 제13호)

어업권이란「수산업법」 또는「내수면어업법」에 따른 어업권을 말하며, 출원에 의하여 취득하는 어업권의 원시취득은 취득세를 면제한다(지방세특례제한법 제9조 제3항).

1. 출원에 의하여 취득하는 어업권의 승계취득은 취득세를 과세한다.
2. 어업권 : 국가가 구획한 일정한 수면에 대해 면허를 받아 어업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.

9 양식업권(지방세법 제6조 제13의 2호)

양식업권이란 「양식산업발전법」에 따른 양식업권을 말한다.

1. 양식이란 수산동식물을 인공적인 방법으로 길러서 거두어들이는 행위(수산종자를 생산하는 행위를 포함한다)와 이를 목적으로 어선 · 어구를 사용하거나 양식시설물을 설치 · 운영하는 행위를 말한다.
2. 양식업(수산동식물을 양식하는 사업)의 면허를 받아 양식업을 경영할 수 있는 권리를 말한다.

10 골프회원권(지방세법 제6조 제14호)

골프회원권이란「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 회원제 골프장의 회원으로서 골프장을 이용할 수 있는 권리를 말한다.

골프회원권 등의 취득가격에는 보증금, 입회비 등을 포함한다.

11 콘도미니엄 회원권(지방세법 제6조 제16호)

"콘도미니엄 회원권" 이란「관광진흥법」에 따른 콘도미니엄과 이와 유사한 휴양시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 이용할 수 있는 권리를 말한다.

관광진흥법령에 따라 휴양 · 피서 · 위락 · 관광 등의 용도로 사용되는 것으로서 회원제로 운영되는 시설을 말한다.

12 종합체육시설 이용회원권(지방세법 제6조 제17호)

종합체육시설 이용회원권이란「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 회원제 종합체육시설업에서 그 시설을 이용할 수 있는 회원의 권리를 말한다.

> 대통령령으로 정하는 시설
> 체육시설의설치및이용에관한법률에 종합체육시설은 한 장소에 2종 이상의 시설(수영장, 체육도장, 볼링장, 테니스장, 골프연습장, 에어로빅, 당구장 등)을 하나의 단위로 설치하고 회원제에 의하여 종합적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.

13 승마회원권(지방세법 제6조 제15호)

승마회원권이란「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 회원제 승마장의 회원으로서 승마장을 이용할 수 있는 권리를 말한다.

14 요트회원권(지방세법 제6조 제18호)

요트회원권이란「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 회원제 요트장의 회원으로서 요트장을 이용할 수 있는 권리를 말한다.

주의 소유권 이외의 권리의 취득은 취득세 과세대상이 아니다.

04 납세의무자 기출 32 · 33 · 34회

취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 종합체육시설이용회원권 또는 요트회원권을 취득한 자에게 부과한다(지방세법 제7조 제1항).

1 사실상 취득자(실질주의)

부동산 등의 취득은 관계 법령에 따른 등기 · 등록 등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다. 다만, 차량, 기계장비, 항공기 및 주문을 받아 건조하는 선박은 승계취득인 경우에만 해당한다(지방세법 제7조 제2항).

주의 그러나 부동산은 취득의 제한을 받지 아니하므로 승계취득은 물론 원시취득도 취득으로 본다.

[공부상 취득자(형식주의)]

취득세는 실질적으로 완전한 내용의 소유권을 취득하는가의 여부에 관계없이 등기 · 등록을 한 경우에는 그 실질 여부를 불문하고 이를 취득으로 인정하여 취득세 납세의무가 있다.

1. 양도담보를 해제하고 소유권을 환원하는 경우
2. 자기소유 물건을 경락 받는 경우
3. 명의신탁 개시 또는 해지에 의한 취득

2 주체구조부 취득자

건축물 중 조작(造作) 설비, 그 밖의 부대설비에 속하는 부분으로서 그 주체구조부(主體構造部)와 하나가 되어 건축물로서의 효용가치를 이루고 있는 것에 대하여는 주체구조부 취득자 외의 자가 가설(加設)한 경우에도 주체구조부의 취득자가 함께 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제3항).

참고 주체구조부 : 건축물의 내벽력, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀과 같이 해당 건축물의 구조 및 안전 측면에서 중요한 역할을 하는 부분을 말하며, 가설이란 임시로 설치하는 것을 말한다.

3 변경시점의 소유자

선박, 차량과 기계장비의 종류를 변경하거나 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우에는 취득으로 보아 변경시점의 소유자가 납세의무가 있다, 이 경우 「도시개발법」에 따른 도시개발사업(환지방식만 해당한다)의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경된 때에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 조합원이, 체비지 또는 보류지는 사업시행자가 각각 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제4항).

4 상속인

상속(피상속인이 상속인에게 한 유증 및 포괄유증과 신탁재산의 상속을 포함)으로 인하여 취득하는 경우에는 상속인 각자가 상속받는 취득물건(지분을 취득하는 경우에는 그 지분에 해당하는 취득물건을 말한다)을 취득한 것으로 본다. 이 경우 상속인들은 연대납세의무가 있다(지방세법 제7조 제7항).

참고 유증이란 유언으로 재산을 물려주는 것(포괄유증은 상속재산의 전부를 주거나 일정한 비율로 나누어 주는 유증)을 말하며, 신탁재산이란 수탁자가 위탁자로부터 이전 받아 신탁 목적에 따라 관리하고 처분할 수 있는 재산을 말한다.

5 조합원

「주택법」에 따른 주택조합과「도시 및 주거환경정비법」 및「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 재건축조합 및 소규모재건축조합(“주택조합 등”이라 한다)이 해당 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산(공동주택과 부대시설 · 복리시설 및 그 부속토지를 말한다)은 그 조합원이 취득한 것으로 본다. 다만, 조합원에게 귀속되지 아니하는 부동산(“비조합원용 부동산”이라 한다)은 제외한다(지방세법 제7조 제8항).

참 고

건물 신축의 경우 특별한 사정이 없는 한 그 자재 · 노임 등 소요비용을 제공한 자가 그 건물을 원시 취득하는바 주택 조합은 조합원으로부터 각자 부담할 건축자금을 제공받아 조합원의 자금으로 건축하는 것이므로 건축절차의 편의상 조합명의로 그 건축허가와 준공검사를 받았다 해도 이때부터 위 건물의 소유권은 조합원들이 원시 취득한 것으로 본다.

6 수입하는 자

외국인 소유의 취득세 과세대상 물건(차량, 기계장비, 항공기 및 선박만 해당한다)을 직접 사용하거나 국내의 대여시설 이용자에게 대여하기 위하여 소유권을 이전받는 조건으로 임차하여 수입하는 경우에는 수입하는 자가 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제6항).

보충학습	판매목적으로 수입하는 경우

판매를 목적으로 외국으로부터 수입하는 차량, 기계장비, 항공기 및 선박의 경우 수입하는 자는 납세의무가 없으며, 승계취득 하는 경우 실수요자가 납세의무가 있다.

7 시설대여업자

「여신전문금융업법」에 따른 시설대여업자가 건설기계나 차량의 시설대여를 하는 경우로서 대여시설이용자의 명의로 등록하는 경우라도 그 건설기계나 차량은 시설대여업자가 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제9항).

8 취득대금을 지급한자

기계장비나 차량을 기계장비대여업체 또는 운수업체의 명의로 등록하는 경우(영업용으로 등록하는 경우로 한정한다)라도 해당 기계장비나 차량의 구매계약서, 세금계산서, 차주대장 등에 비추어 기계장비나 차량의 취득대금을 지급한 자가 따로 있음이 입증되는 경우 그 기계장비나 차량은 취득대금을 지급한 자가 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제10항).

9 배우자 또는 직계존비속으로부터 부동산 등을 취득

배우자 또는 직계존비속의 부동산등을 취득하는 경우에는 증여로 취득한 것으로 본다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제11항).

(1) 공매(경매를 포함한다)를 통하여 부동산 등을 취득한 경우

(2) 파산선고로 인하여 처분되는 부동산 등을 취득한 경우

(3) 권리의 이전이나 행사에 등기 또는 등록이 필요한 부동산 등을 서로 교환한 경우

(4) 해당 부동산등의 취득을 위하여 그 대가를 지급한 사실을 증명한 경우

① 그 대가를 지급하기 위한 취득자의 소득이 증명되는 경우

② 소유재산을 처분 또는 담보한 금액으로 해당 부동산을 취득한 경우

③ 이미 상속세 또는 증여세를 과세(비과세 또는 감면받은 경우를 포함한다) 받았거나 신고한 경우로서 그 상속 또는 수증 재산의 가액으로 그 대가를 지급한 경우

④ 취득자의 재산으로 그 대가를 지급한 사실이 입증되는 경우

> ㉠ 공매 : 압류한 재산이나 물건 따위를 공공기관이나 일반인에게 입찰이나 경매 등의 방법으로 파는 일을 말한다.
>
> ㉡ 파산선고 : 법원이 파산 채권자 또는 채무자의 신청에 의하여 채무자의 파산원인을 인증하고 채무자에게 파산의 결정을 내리는 선고를 말한다.
>
> ㉢ 수증 : 재산을 증여에 의하여 받은 재산을 말한다.

10 부담부증여의 경우

증여자의 채무를 인수하는 부담부(負擔附) 증여의 경우에는 그 채무액에 해당하는 부분은 부동산등을 유상으로 취득하는 것으로 본다. 다만, 배우자 또는 직계존비속으로부터의 부동산의 부담부증여의 경우에는 위 9의 규정(배우자 또는 직계존비속간 취득의 증여의제)을 적용한다(지방세법 제7조제12항).

증여자의 채무를 인수하는 부담부증여로 취득한 경우로서 그 채무액에 상당하는 부분을 제외한 나머지 부분의 경우 부동산 등을 무상으로 취득하는 것으로 본다.

1. 부담부증여 : 증여를 받는 사람에게 일정한 급부(給付)를 할 의무를 부담하게 하는 증여를 말한다. 즉, 증여를 받은 사람이 일정한 채무(債務)의 의무를 지게 하는 증여이다.
2. 인수란 물건이나 권리 따위를 넘겨받는 것을 말한다.
3. 직계존비속 : 수직적으로 연결된 가족을 말한다. 형제나 자매는 직계존비속에 속하지 않는다.

11 상속개시 후 협의에 의하여 재분할하는 경우

상속개시 후 상속재산에 대하여 등기 · 등록 · 명의개서(名義改書) 등에 의하여 각 상속인의 상속분이 확정되어 등기 등이 된 후, 그 상속재산에 대하여 공동상속인이 협의하여 재분할한 결과 특정 상속인이 당초 상속분을 초과하여 취득하게 되는 재산가액은 그 재분할에 의하여 상속분이 감소한 상속인으로부터 증여받아 취득한 것으로 본다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(지방세법 제7조 제13항).

1. 신고 · 납부기한 내에 재분할에 의하여 취득과 등기 · 등록을 마친 경우
2. 상속회복청구의 소에 의한 법원의 확정판결에 의하여 상속인 및 상속재산에 변동이 있는 경우
3. 「민법」에 따른 채권자대위권의 행사에 의하여 공동상속인들의 법정상속분대로 등기 등이 된 상속재산을 상속인사이의 협의분할에 의하여 재분할하는 경우

보충학습 상속분할 협의분할 후 상속등기

1. 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 내 협의분할 + 등기 내 등기 : 당초 지분 초과 증여취득으로 보지 아니한다.
2. 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 내 협의분할 + 6개월 후 등기 : 당초 지분초과 증여취득으로 본다.
3. 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 후 협의분할 + 6개월 후 등기 : 당초 지분초과 증여취득으로 본다
4. 상속회복청구 소로 지분변동 : 당초 지분초과 증여취득으로 보지 아니한다.
5. 대위등기 후 협의분할 : 법정지분 초과시 증여취득으로 보지 아니한다.

12 기타

1. 택지공사가 준공된 토지의 지목을 변경한 경우

① 준공된 토지에 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 경우

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 대(垈) 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 택지공사가 준공된 토지에 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 경우에는 그 정원 또는 부속시설물 등은 토지에 포함되는 것으로서 토지의 지목을 사실상 변경하는 것으로 보아 토지의 소유자가 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제14항).

② 건축물에 부수되는 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 경우

건축물을 건축하면서 그 건축물에 부수되는 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 경우에는 그 정원 또는 부속시설물 등은 건축물에 포함되는 것으로 보아 건축물을 취득하는 자가 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제14항).

2. 신탁재산의 위탁자 지위의 이전이 있는 경우

「신탁법」에 따라 신탁재산의 위탁자 지위의 이전이 있는 경우에는 새로운 위탁자가 해당 신탁재산을 취득한 것으로 본다. 다만, 위탁자 지위의 이전에도 불구하고 신탁재산에 대한 실질적인 소유권 변동이 있다고 보기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다(지방세법 제7조 제15항).

3. 도시개발사업과 정비사업의 시행으로 따른 부동산 취득

「도시개발법」에 따른 도시개발사업과 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업의 시행으로 해당 사업의 대상이 되는 부동산의 소유자(상속인을 포함한다)가 환지계획 또는 관리처분계획에 따라 공급받거나 토지상환채권으로 상환받는 건축물은 그 소유자가 원시취득한 것으로 보며, 토지의 경우에는 그 소유자가 승계취득한 것으로 본다. 이 경우 토지는 당초 소유한 토지 면적을 초과하는 경우로서 그 초과한 면적에 해당하는 부분에 한정하여 취득한 것으로 본다(지방세법 제7조 제16항).

4. 공유물의 취득

취득세 과세물건을 공동으로 취득하는 경우에는 취득지분가액에 대하여 공동소유자 각자가 공유물을 취득한 것으로 본다. 이 경우 공유자들은 연대납세의무가 있다.

5. 대위등기 납세의무

1. ① '甲' 소유의 미등기 건물에 대하여 '乙' 이 채권확보를 위하여 법원의 판결에 의한 소유권보존등기를 '甲' 의 명의로 등기할 경우의 취득세 납세의무는 '甲' 에게 있다.
② 법원의 가압류 결정에 의한 가압류 등기의 촉탁에 의하여 그 전제로 소유권 보존등기가 선행된 경우 취득세 미납부에 대한 가산세 납세의무자는 소유권 보존등기자이다.

05 취득시기 기출 30 · 33 · 34회

취득세는 과세물건을 취득하는 때 납세의무가 성립한다. 따라서 취득세는 취득일로부터 60일 이내 신고, 납부하는 제도로 되어있으며 납세의무자가 의무를 성실하게 이행하지 아니하는 경우에는 가산세가 적용되기 때문에 취득세의 취득시기는 매우 중요한 의미를 지니며 지방세법에 규정하는 취득시기(취득일)는 다음과 같다.

1 유상승계취득

(1) 원칙 : 사실상의 잔금 지급일

(2) 예외 : 신고인이 제출한 자료로 사실상의 잔금지급일을 확인할 수 없는 경우에는 그 계약상의 잔금 지급일(계약상 잔금 지급일이 명시되지 아니한 경우에는 계약일부터 60일이 경과한 날을 말한다). 다만, 해당 취득물건을 등기 · 등록하지 않고 다음의 어느 하나에 해당하는 서류에 의하여 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우에는 취득한 것으로 보지 아니한다(지방세법 시행령 제20조 제2항).

> ① 화해조서 · 인낙조서(해당 조서에서 취득일부터 60일 이내에 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우만 해당한다)
> ② 공정증서(공증인이 인증한 사서증서를 포함하되, 취득일부터 60일 이내에 공증받은 것만 해당한다)
> ③ 행정안전부령으로 정하는 계약해제신고서(취득일부터 60일 이내에 제출된 것만 해당한다)
> ④ 부동산 거래신고 관련 법령에 따른 부동산거래계약 해제 등 신고서(취득일부터 60일 이내에 등록관청에 제출한 경우만 해당한다)

(3) 연부(年賦)취득

연부로 취득하는 것(취득가액의 총액이 50만원 이하는 제외)은 그 사실상의 연부금 지급일을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제5항).

> ① 매매계약서상 연부계약형식을 갖추고 일시에 완납할 수 없는 대금을 2년 이상의 기간에 걸쳐 일정액씩 분할하여 지급하는 경우를 말한다.
> ② 연부취득 중인 과세물건을 마지막 연부금지급일 전에 해제된 때에는 취득이 아니다. 따라서 이미 납부한 취득세는 환급하여야 한다.

(4) 등기일 또는 등록일 기준

사실상 잔금 지급일, 사실상의 잔금 지급일을 확인할 수 없는 경우에는 그 계약상의 잔금 지급일(계약상 잔금 지급일이 명시되지 아니한 경우에는 계약일부터 60일이 경과한 날을 말한다) 전에 등기 또는 등록을 한 경우에는 그 등기일 또는 등록일에 취득한 것으로 본다(지방세법 시행령 제20조 제14항).

2 무상승계취득

(1) 원칙

무상승계취득의 경우에는 그 계약일(상속 또는 유증으로 인한 취득의 경우에는 상속 또는 유증 개시일을 말한다)에 취득한 것으로 본다. 다만, 해당 취득물건을 등기 · 등록하지 않고 다음의 어느 하나에 해당하는 서류에 의하여 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우에는 취득한 것으로 보지 아니한다(지방세법 시행령 제20조 제1항).

① 화해조서 · 인낙조서(해당 조서에서 취득일부터 취득일이 속하는 달의 말일부터3개월 이내에 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우만 해당한다)
② 공정증서(공증인이 인증한 사서증서를 포함하되, 취득일부터 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 공증 받은 것만 해당한다)
③ 행정안전부령으로 정하는 계약해제신고서(취득일부터 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 제출된 것만 해당한다)

(2) 예외

계약일 전에 등기 또는 등록한 경우에는 그 등기일 또는 등록일에 취득한 것으로 본다(지방세법 시행령 제20조 제14항).

3 부동산의 원시취득

(1) 건축물의 건축 또는 개수 등

건축물을 건축 또는 개수하여 취득하는 경우에는 사용승인서를 내주는 날(사용승인서를 내주기 전에 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용승인일을 말하고, 사용승인서 또는 임시사용승인서를 받을 수 없는 건축물의 경우에는 사실상 사용이 가능한 날을 말한다)과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제6항).

(2) 도시개발법에 따라 환지처분으로 취득하는 주택

「도시개발법」에 의한 도시개발사업으로 건축한 주택을 환지처분으로 취득하는 경우에는 준공검사 증명서를 내주는 날과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제6항).

(3) 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비 사업으로 취득하는 주택

「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(주택재개발사업 및 도시환경정비사업만 해당한다)으로 건축한 주택을 소유권 이전으로 취득하는 경우에는 준공인가증을 내주는 날과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다.

(4) 주택조합 · 재건축조합 · 소규모재건축조합이 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지의 취득

① 「주택법」에 따른 주택조합이 주택건설사업을 하면서 조합원에게 귀속되지 않은 토지를 취득하는 경우에는「주택법」에 따른 사용검사를 받은 날에 그 토지를 취득한 것으로 본다(지방세법 시행령 제20조 제7항).

② 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재건축조합이 재건축사업을 하거나 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모재건축조합이 소규모재건축사업을 하면서 조합원으로부터 취득하는 토지 중 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지를 취득하는 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소유권이전 고시일의 다음 날에 그 토지를 취득한 것으로 본다(지방세법 시행령 제20조 제7항).

(5) 공유수면매립 · 간척 등에 의한 토지의 취득

① 관계 법령에 따라 매립 · 간척 등으로 토지를 원시취득 하는 경우에는 공사준공인가일을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제8항).

② 다만, 공사준공인가일 전에 사용승낙 · 허가를 받거나 사실상 사용하는 경우에는 사용승낙일 · 허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다.

4 간주취득

(1) 선박 · 차량 · 기계장비 등의 종류 변경

차량 · 기계장비 또는 선박의 종류변경에 따른 취득은 사실상 변경한 날과 공부상 변경한 날 중 빠른 날을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제9항).

(2) 토지의 지목변경

① 토지의 지목변경에 따른 취득은 토지의 지목이 사실상 변경된 날과 공부상 변경된 날 중 빠른 날을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제10항).

② 다만, 토지의 지목변경일 이전에 사용하는 부분에 대해서는 그 사실상의 사용일을 취득일로 본다.

5 기타의 경우

(1) 시효취득의 경우

민법에 따라 점유시효취득한 부동산의 취득시기는 등기일 또는 등록일을 취득일로 본다(지방세법 시행령 제20조 제12항).

참고 양도소득세의 경우에는 점유개시일을 취득일로 본다.

(2) 민법상 이혼에 따른 재산분할로 인한 취득

민법 제839조의2(재산분할청구권) 및 제843조(재판상 이혼)에 따른 재산분할로 인한 취득의 경우에는 취득물건의 등기일 또는 등록일을 취득일로 본다.

06 과세표준 기출 29회

취득세의 과세표준은 취득행위에 따라 취득당시가액으로 하며, 취득당시가액이란 사실상취득가액 · 시가인정액 또는 시가표준액을 말한다.

1. 과세표준의 기준

취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다. 다만, 연부(年賦)로 취득하는 경우에는 연부금액(매회 사실상 지급되는 금액을 말하며, 취득금액에 포함되는 계약보증금을 포함한다)으로 한다(지방세법 10조).

2. 유상승계취득의 경우 과세표준

(1) 일반적인 거래의 경우

부동산등을 유상거래(매매 또는 교환 등 취득에 대한 대가를 지급하는 거래를 말한다.)로 승계취득하는 경우 취득당시가액은 취득시기 이전에 해당 물건을 취득하기 위하여 다음의 자가 거래 상대방이나 제3자에게 지급하였거나 지급하여야 할 일체의 비용으로서 대통령령으로 정하는 사실상의 취득가격(이하 "사실상취득가격"이라 한다)으로 한다(지방세법 10조의3).

대통령령으로 정하는 사실상의 취득가격의 범위(지방세법 시행령 제18조)

① "대통령령으로 정하는 사실상의 취득가격"이란 해당 물건을 취득하기 위하여 거래 상대방 또는 제3자에게 지급했거나 지급해야 할 직접비용과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 간접비용의 합계액을 말한다. 다만, 취득대금을 일시급 등으로 지급하여 일정액을 할인받은 경우에는 그 할인된 금액으로 하고, 법인이 아닌 자가 취득한 경우에는 제1호, 제2호 또는 제7호의 금액을 제외한 금액으로 한다.

1. 건설자금에 충당한 차입금의 이자 또는 이와 유사한 금융비용
2. 할부 또는 연부(年賦) 계약에 따른 이자 상당액 및 연체료
3. 「농지법」에 따른 농지보전부담금, 「문화예술진흥법」 제9조제3항에 따른 미술작품의 설치 또는 문화예술진흥기금에 출연하는 금액, 「산지관리법」에 따른 대체산림자원조성비 등 관계 법령에 따라 의무적으로 부담하는 비용
4. 취득에 필요한 용역을 제공받은 대가로 지급하는 용역비 · 수수료(건축 및 토지조성공사로 수탁자가 취득하는 경우 위탁자가 수탁자에게 지급하는 신탁수수료를 포함한다)

5. 취득대금 외에 당사자의 약정에 따른 취득자 조건 부담액과 채무인수액
6. 부동산을 취득하는 경우「주택도시기금법」 제8조에 따라 매입한 국민주택채권을 해당 부동산의 취득 이전에 양도함으로써 발생하는 매각차손. 이 경우 행정안전부령으로 정하는 금융회사 등 외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융회사등에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 한다.
7.「공인중개사법」에 따른 공인중개사에게 지급한 중개보수
8. 붙박이 가구 · 가전제품 등 건축물에 부착되거나 일체를 이루면서 건축물의 효용을 유지 또는 증대시키기 위한 설비 · 시설 등의 설치비용
9. 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 비용
10. 제1호부터 제9호까지의 비용에 준하는 비용

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용은 사실상취득가격에 포함하지 않는다.
1. 취득하는 물건의 판매를 위한 광고선전비 등의 판매비용과 그와 관련한 부대비용
2.「전기사업법」,「도시가스사업법」,「집단에너지사업법」, 그 밖의 법률에 따라 전기 · 가스 · 열 등을 이용하는 자가 분담하는 비용
3. 이주비, 지장물 보상금 등 취득물건과는 별개의 권리에 관한 보상 성격으로 지급되는 비용
4. 부가가치세
5. 제1호부터 제4호까지의 비용에 준하는 비용

〔주요간접 비용의 비교〕

구분	부가가치세	건설자금이자	할부·연부이자, 연체료	중개보수
법인	제외	포함	포함	포함
개인		제외	제외	제외

(2) 특수관계인 간의 부당행위 계산

지방자치단체의 장은 특수관계인 간의 거래로 그 취득에 대한 조세부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우("부당행위계산" 이라 한다)에는 위의 (1)에도 불구하고 시가인정액을 취득당시가액으로 결정할 수 있다(지방세법 시행령 제10조의3 제2항). 이 경우 부당행위계산의 유형은 대통령령으로 정한다(지방세법 시행령 제10조의3 제3항).

[대통령령] 부당행위계산의 유형

부당행위계산은 특수관계인으로부터 시가인정액보다 낮은 가격으로 부동산을 취득한 경우로서 시가인정액과 사실상취득가격의 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 5에 상당하는 금액 이상인 경우로 한다(지방세법 시행령 제18조의2).

3. 무상취득의 경우 과세표준

(1) 원칙 : 시가인정액

부동산 등을 무상취득하는 경우 취득 당시의 가액으로 한다. 이 경우 취득 당시의 가액은 취득시기 현재 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액(매매사례가액, 감정가액, 공매가액 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 가액을 말하며, 이하 "시가인정액" 이라 한다)으로 한다(지방세법 제10조의2 제1항).

(2) 예외 : 시가표준액 또는 시가인정액

위 (1)에도 불구하고 다음 각 호에서 정하는 가액을 취득당시가액으로 한다.(지방세법 제10조의2 제2항).

① 상속에 따른 무상취득의 경우에는 제4조에 따른 시가표준액

② 시가표준액이 1억원 이하의 부동산등을 무상취득(제①호의 경우는 제외한다)하는 경우 : 시가인정액과 시가표준액 중에서 납세자가 정하는 가액

③ 위 ① 및 ②에 해당하지 아니하는 경우에는 시가인정액으로 하되, 시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 시가표준액

[대통령령] **(시가인정액의 산정 및 평가기간의 판단 등)**

〔대통령령〕

① 법 제10조의2제1항에서 ① "매매사례가액, 감정가액, 공매가액 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 가액이란 취득일 전 6개월부터 취득일 후 3개월 이내의 기간(평가기간)에 취득 대상이 된 법 제7조제1항에 따른 부동산 등에 대하여 매매거래가액, 감정가액, 경매 또는 공매한 사실이 있는 경우의 가액으로서 법령에서 정하는 가액을 말한다.

② 시가인정액이 둘 이상인 경우에는 취득일 전후로 가장 가까운 날의 가액(그 가액이 둘 이상인 경우에는 평균액)을 적용한다.

〔대통령령〕 교환 등 취득당시가액은 다음의 구분에 따른 가액으로 한다.

① **교환**: 교환을 원인으로 이전받는 부동산등의 시가인정액과 이전하는 부동산등의 시가인정액(상대방에게 추가로 지급하는 금액과 상대방으로부터 승계받는 채무액이 있는 경우 그 금액을 더하고, 상대방으로부터 추가로 지급받는 금액과 상대방에게 승계하는 채무액이 있는 경우 그 금액을 차감한다) 중 높은 가액

② **대물변제**: **대물변제액**(대물변제액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우에는 그 금액을 포함한다). 다만, 대물변제액이 시가인정액보다 적은 경우 취득당시가액은 시가인정액으로 한다.

③ **양도담보**: **양도담보에 따른 채무액**(채무액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우 그 금액을 포함한다). 다만, 그 채무액이 시가인정액보다 적은 경우 취득당시가액은 시가인정액으로 한다.

4. 부담부증여의 경우 과세표준

증여자의 채무를 인수하는 부담부 증여의 경우 유상으로 취득한 것으로 보는 채무액에 상당하는 부분("채무부담액" 이라 한다)에 대해서는 유상승계취득에서의 과세표준을 적용하고, 취득물건의 시가인정액에서 채무부담액을 뺀 잔액에 대해서는 무상취득에서의 과세표준을 적용한다(지방세법제10조의2 제6항).

5. 원시취득의 경우 과세표준

【 지방세법 제10조의4 】

① 부동산등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상취득가격으로 한다(지방세법 제10조의4 제1항).

② 위의 ①에도 불구하고 법인이 아닌 자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우의 취득당시가액은 제4조에 따른 시가표준액으로 한다(지방세법 제10조의4 제2항).

6. 취득으로 보는 경우의 경우 과세표준

(1) 다음의 경우 취득 당시가액은 그 변경으로 증가한 가액에 해당하는 사실상취득가격으로 한다(지방세법 제10조의6 제1항).

① 토지의 지목을 사실상 변경한 경우

② 선박, 차량 또는 기계장비의 용도 등 대통령령으로 정하는 사항을 변경한 경우

(2) 위의 (1)에도 불구하고 법인이 아닌 자가 (1)의 어느 하나에 해당하는 경우로서 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우 취득당시가액은 제4조에 따른 시가표준액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 계산한 가액으로 한다(지방세법 제10조의6 제2항).

[대통령령]지방세법 시행령 제18조의6 [취득으로 보는 경우의 과세표준]

법인이 아닌 자가 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우의 취득당시가액은 토지의 지목이 사실상 변경된 때를 기준으로 지목변경 이후의 토지에 대한 시가표준액에서 지목변경 전의 토지에 대한 시가표준액을 뺀 가액으로 한다.

(3) 건축물을 개수하는 경우 취득당시가액은 사실상취득가액에 따른다

부동산 등의 시가표준액

① 토지 및 주택에 대한 시가표준액 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액(價額)인 개별공시지가 또는 개별주택가액으로 한다. 다만, 개별공시지가 또는 개별주택가격이 공시되지 아니한 경우에는 같은 법에 따라 국토교통부장관이 제공한 토지가격비준표 또는 주택가격비준표를 사용하여 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장(자치구의 구청장)이 산정한 가액으로 한다.

② 공동주택의 시가표준액 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액(價額)인 공동주택가액으로 한다. 다만, 공동주택가액이 공시되지 아니한 경우에는 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장(자치구의 구청장)이 산정한 가액으로 한다.

③ 건축물의 시가표준액 :소득세법령에 따라 매년 1회 국세청장이 산전, 고시하는 건물 신축가격기준액에 행정안전부장관이 정한 기준을 적용하여 지방자치단체장이 결정한 가액으로 한다.

07 세율 기출 27 · 29 · 30회

취득세 세율구조는 취득물건의 가액 또는 용도 등의 성격에 따라 각각 다른 세율이 적용되는 차등비례세율로서 표준세율과 특례세율 및 중과세율로 구분하여 적용한다. 이 경우 같은 취득물건에 대하여 둘 이상의 세율이 해당되는 경우에는 그중 높은 세율을 적용한다(지방세법 제16조 제5항).

1 표준세율

1. 부동산 취득의 표준세율

지방자치단체의 장은 조례가 정하는 바에 의하여 취득세의 세율을 표준세율의 100분의 50의 범위 안에서 가감할 수 있다. 탄력세율은 표준세율에만 적용되며 중과세율에는 적용하지 아니한다(지방세법 제11조 제1항).

취득원인	구 분	세 율	비 고
유상승계 취득	농 지	1천분의 30	(매매 · 교환 · 공매 · 법인의합병 등)
	농지이외부동산(주택제외)	1천분의 40	
상속으로 인한 취득	농 지	1천분의 23	논, 밭, 과수원, 목장용지
	농지이외부동산	1천분의 28	
상속 이외의 무상취득	비영리사업자	1천분의 28	시효취득포함
	일 반	1천분의 35	
원시취득(신축, 공유수면매립 · 간척토지)		1천분의 28	증축, 개수로 인한 면적증가 포함
공유물의 분할 또는 부동산실권리자명의 등기에 관한 법률에서 규정하고 있는 부동산의 공유권 해소를 위한 지분이전으로 인한 취득(등기부등본상 본인 지분을 초과하는 경우 제외한다)		1천분의 23	
합유물 및 총유물의 분할로 인한 취득		1천분의 23	

① 농지의 범위(지방세법 시행령 제21조)

㉠ 취득 당시 공부상 지목이 논, 밭 또는 과수원인 토지로서 실제 농작물의 경작이나 다년생식물의 재배지로 이용되는 토지. 이 경우 농지 경영에 직접 필요한 농막(農幕)·두엄간·양수장·못·늪·농도(農道)·수로 등이 차지하는 토지 부분을 포함한다.

㉡ 취득 당시 공부상 지목이 논, 밭, 과수원 또는 목장용지인 토지로서 실제 축산용으로 사용되는 축사와 그 부대시설로 사용되는 토지, 초지 및 사료밭

② 비영리사업자의 범위(지방세법 시행령 제22조)

㉠ 종교 및 제사를 목적으로 하는 단체 ㉡「초·중등교육법」및「고등교육법」에 따른 학교,「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법」 또는「기업도시개발 특별법」에 따른 외국교육기관을 경영하는 자 및「평생교육법」에 따른 교육시설을 운영하는 평생교육단체 ㉢「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인 ㉣ 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체 및 한국한센복지협회 ㉤「정당법」에 따라 설립된 정당

③ 증축·개축 또는 개수의 세율 적용

건축(신축과 재축 제외) 또는 개수로 인하여 건축물 면적이 증가할 때에는 그 증가된 부분에 대하여 원시취득으로 보아 원시취득의 세율(2.8%)을 적용한다(지방세법 제11조제3항).

④ 공유물의 세율 적용

상속·상속 외의 무상취득·그 밖의 원인으로 인한 취득의 부동산 및 유상거래를 원인으로 취득하는 주택이 공유물일 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 각각의 세율을 적용한다(지방세법 제11조제2항).

⑤ 법인이 합병 또는 분할에 따라 부동산을 취득하는 경우에는 유상취득에 대한 표준세율을 적용한다(지방세법 제11조제5항).

2. 유상승계 취득하는 주택의 표준세율

주택의 과세표준		세 율
주택	취득가액 6억원 이하	1,000분의 10
	취득가액 6억원 초과 9억원 이하 (1.01%~2.99%)	• (취득당시가액 ×2/3억원 -3)×1/100 • 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리까지 계산한다.
	취득가액 9억원 초과	1,000분의 30

2 취득세의 세율의 특례 기출 24 · 26 · 28회

1. 형식적인 소유권 취득에 대한 특례세율

다음의 어느 하나에 해당하는 취득에 대한 취득세는 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율로 산출한 금액을 그 세액으로 하되, 유상거래로 취득하는 주택의 취득에 대한 취득세는 해당 세율에 100분의 50을 곱한 세율을 적용하여 산출한 금액을 그 세액으로 한다. 다만, 대도시 내에서 법인설립이나 공장신 · 증설에 해당하는 경우에는 산출한 세율의 100분의 300을 적용한다(지방세법 제15조 제1항).

원칙	표준세율 - 중과기준세율(2%)
예외	대도시 안 법인설립 등의 부동산 취득 : (표준세율 - 2%)×3배

① 환매등기를 병행하는 부동산의 매매로서 환매기간 내에 매도자가 환매한 경우의 그 매도자와 매수자의 취득

② 상속으로 인한 취득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 취득
가. 대통령령으로 정하는 1가구 1주택(고급주택 제외)의 취득
나. 「지방세특례제한법」에 따라 취득세의 감면대상이 되는 농지의 취득

③ 공유물 · 합유물의 분할 또는 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에서 규정하고 있는 부동산의 공유권 해소를 위한 지분이전으로 인한 취득(등기부등본상 본인 지분을 초과하는 부분의 경우에는 제외)

④ 건축물의 이전으로 인한 취득. 다만, 이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하는 경우에 그 초과하는 가액에 대하여는 그러하지 아니하다.

⑤ 「민법」 제834조(협의상 이혼), 제839조의2(재산분할청구권) 및 제840조(재판상 이혼원인)에 따른 재산분할로 인한 취득

⑥ 벌채하여 원목을 생산하기 위한 입목의 취득

2. 간주취득 등 기타 세율적용의 특례세율

다음의 어느 하나에 해당하는 취득에 대한 취득세는 중과기준세율(1,000분의 20)을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다. 다만, 취득물건이 과밀억제권역 내에서 법인 설립이나 공장신 · 증설에 해당하는 경우에는 중과기준세율의 100분의 300을, 사치성 재산에 해당하는 경우에는 중과기준세율의 100분의 500을 각각 적용한다(지방세법 제15조 제2항).

원칙	중과기준세율(2%)
예외	• 과밀억제권역에서 법인의 본점 또는 주사무소 사업용 부동산 취득시 : 중과기준세율의 3배(6%) • 사치성재산의 취득시 : 중과기준세율의 5배(10%)

① 개수로 인한 취득(개수로 인하여 건축물 면적이 증가하여 원시취득세율을 적용하는 경우에는 제외한다). 이 경우 과세표준은 증가한 가액으로 한다.

② 선박 · 차량과 기계장비의 종류 변경 및 토지 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가하여 취득으로 보는 경우의 가액 증가. 이 경우 과세표준은 증가한 가액으로 한다.

③ 법인의 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주가 되어 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 보는 경우의 과점주주의 취득. 이 경우 과세표준은 그 부동산 등의 총가액을 그 법인의 주식 또는 출자의 총수로 나눈 가액에 과점주주가 취득한 주식 또는 출자의 수를 곱한 금액으로 한다.

④ 외국인 소유의 취득세 과세 대상 물건(차량, 기계장비, 항공기 및 선박만 해당한다)의 소유권을 이전받는 조건으로 임차하여 수입하는 경우의 취득(연부로 취득하는 경우로 한정한다.)

⑤ 시설대여업자의 건설기계 또는 차량 취득

⑥ 취득대금을 지급한 자의 기계장비 또는 차량 취득. 다만, 기계장비 또는 차량을 취득하면서 기계장비대여업체 또는 운수업체의 명의로 등록하는 경우로 한정한다.

⑦ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 대(垈) 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 택지공사가 준공된 토지에 정원 또는 부속시설물 등을 조성 · 설치하는 경우 그 토지의 소유자가 취득

⑧ 그 밖에 레저시설의 취득 등 다음의 어느 하나에 해당하는 취득(지방세법 시행령」 제30조제2항)

㉠ 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수 · 배수시설 및 에너지 공급시설의 취득

㉡ 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지의 취득

㉢ 존속기간이 1년을 초과하여 취득세를 부과하는 임시건축물의 취득

㉣「여신전문금융업법」 제33조제1항에 따라 건설기계 또는 차량을 등록한 대여시설 이용자가 리스종료 등의 사유로 시설대여업자로부터 취득하는 건설기계 또는 차량

㉤ 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 그 건축물에 대하여 소유권의 보존 등기 또는 소유권의 이전 등기에 대한 등록면허세 납세의무가 성립한 후 취득시기가 도래하는 건축물의 취득

3 부동산 취득의 중과세율 기출 21회

다음에 해당하는 사치성재산의 취득에 대하여는 국민정서상 위화감을 조성할 수 있다는 점에서 또한 과밀억제권역으로 경제력이 집중되는 점을 감안하여 지방으로 분산함으로써 지역의 균형발전을 유도하고, 수도권으로 인구유입과 교통난 등을 해소하고자 국가 정책상 표준세율을 적용하지 아니하고 중과세율을 적용한다.

[중과세대상과 그 세율]

<table>
<tr><th colspan="2">중과세대상</th><th colspan="2">중과세율</th></tr>
<tr><td colspan="2">사치성 재산
(골프장 · 고급오락장 · 고급선박 · 고급주택)</td><td colspan="2">표준세율 + 중과기준세율의 4배</td></tr>
<tr><td colspan="2">과밀억제권역 내 공장 신 · 증설을 위한 사업용 과세물건의 취득</td><td rowspan="2">표준세율 + 중과기준세율의 2배</td><td rowspan="4">중복되는 경우에는 표준세율의 3배</td></tr>
<tr><td colspan="2">과밀억제권역 내 본점 · 주사무소 사업용 부동산 취득(신 · 증축)</td></tr>
<tr><td colspan="2">대도시 내 법인의 설립 등에 따른 부동산의 취득</td><td rowspan="2">표준세율의 3배 − 중과기준세율의 2배</td></tr>
<tr><td colspan="2">대도시 내의 공장 신 · 증설함에 따른 부동산 취득</td></tr>
<tr><td>대도시 + 사치성재산</td><td colspan="3">표준세율의 3배 + 중과기준세율의 2배</td></tr>
</table>

참고 "중과기준세율"이란 표준세율에 따른 세율에 가감하거나 세율의 특례 적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다(지방세법 제6조 제19호).

1. 사치성재산

취득세 중과세대상인 사치성 재산에는 골프장 · 고급오락장 · 고급선박 · 고급주택이 있으며, 사치성에 해당하는 부동산 등을 취득하는 경우의 취득세는 표준세율과 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다(지방세법 제13조 제5항).

표준세율 + 8% {중과기준세율(2%)의 100분의 400(4배)}

참고 사치성재산의 취득 시 중과세율 = 표준세율 + 중과기준세율의 4배(8%)

① 고급주택 · 골프장 · 고급주택 · 고급오락장 또는 고급선박을 2명 이상이 구분하여 취득하거나 1명 또는 여러 명이 시차를 두고 구분하여 취득하여도 중과세한다.

② 고급오락장에 부속된 토지의 경계가 명확하지 아니할 때에는 그 건축물 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 그 부속토지로 본다.

[사치성재산 중과세율 적용사례]

- 상속(농지 외)에 의한 취득 시 : 2.8% + 중과기준세율 2%의 4배 = 10.8%
- 고급오락장 등의 증여에 의한 취득 시 : 3.5% + 중과기준세율 2%의 4배 = 11.5%
- 고급오락장 등의 매매 등 유상 취득 시 : 4% + 중과기준세율 2%의 4배 = 12%
- 고급오락장 등의 신축 등 원시 취득 시 : 2.8% + 중과기준세율 2%의 4배 = 10.8%

참고 고급주택의 유상취득시에는 주택의 유상취득세율(1%, 2%, 3%)을 표준세율로 한다.

(1) 골프장용 건축물과 부속토지 및 그 토지상의 입목

① 체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률에 따른 회원제 골프장용 부동산 중 구분등록의 대상이 되는 토지와 건축물 및 그 토지 상(上)의 입목을 말한다(지방세법 제13조 제5항 제2호).

② 골프장은 그 시설을 갖추어 체육시설업의 등록(시설을 증설하여 변경등록하는 경우를 포함)을 하는 경우뿐만 아니라 등록을 하지 아니하더라도 사실상 골프장으로 사용하는 경우에도 적용한다.

주의 일반 대중골프장 및 골프회원권은 중과세 적용대상이 아니며, 회원제 골프장을 승계취득하는 경우에는 중과세율을 적용하지 아니한다.

(2) 고급오락장(지방세법 제13조 제5항 제4호)

① 도박장, 유흥주점영업장, 특수목욕장, 그 밖에 이와 유사한 용도에 사용되는 건축물 중 대통령령으로 정하는 건축물과 그 부속토지를 말한다.

② 고급오락장이 건축물의 일부에 시설되었을 때에는 해당 건축물에 부속된 토지 중 그 건축물의 연면적에 대한 고급오락장용 건축물의 연면적 비율에 해당하는 토지를 고급오락장의 부속토지로 본다.

③ 고급오락장용 건축물을 취득한 날부터 60일[상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(납세자가 외국에 주소를 둔 경우에는 각각 9개월)] 이내에 고급오락장이 아닌 용도로 사용하거나 고급오락장이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경공사를 착공하는 경우는 제외한다(지방세법 제13조제5항제4호).

④ 고급오락장에 부속된 토지의 경계가 명확하지 아니할 때에는 그 건축물 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 그 부속토지로 본다.

(3) 고급선박(지방세법 시행령 제38조 제5항 제4호 단서)

비업무용 자가용 선박으로서 시가표준액이 3억원을 초과하는 선박을 말한다. 다만, 실험 · 실습 등의 용도에 사용할 목적으로 취득하는 것은 제외한다.

(4) 고급주택(지방세법 제13조 제5항 제3호)

① 고급주택이란 주거용 건축물 또는 그 부속토지의 면적과 가액이 대통령령으로 정하는 기준을 초과하거나 해당 건축물에 67제곱미터 이상의 수영장 등 대통령령으로 정하는 부대시설을 설치한 주거용 건축물과 그 부속토지를 말한다.

② 주거용 건축물을 취득한 날부터 60일[상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(납세자가 외국에 주소를 둔 경우에는 각각 9개월)] 이내에 주거용이 아닌 용도로 사용하거나 고급주택이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경공사를 착공하는 경우는 제외한다(지방세법 제13조제5항제3호).

[고급주택의 범위]

구 분		면적 또는 시설	주택가액 (건물+토지)
단독주택	건물	연면적 331㎡ 초과(주차장 면적은 제외)	시가표준액이 9억원을 초과하는 경우
	대지	대지면적 662㎡ 초과	시가표준액이 9억원을 초과하는 경우
	시설	1구의 건축물에 엘리베이터(적재하중 200kg 이하 제외)가 설치된 주거용 건축물(공동주택을 제외)과 그 부속토지	시가표준액이 9억원을 초과하는 경우
		1구의 건축물에 에스컬레이터 또는 67㎡ 이상의 수영장 중 1개 이상의 시설이 설치된 주거용 건축물과 그 부속토지	가액과 무관
공동주택		1구의 건물의 연면적(공용면적 제외)이 245㎡ (복층형의 경우에는 274㎡로 하되, 1개 층의 면적이 245㎡를 초과하는 것을 제외)를 초과하는 주거용 공동주택과 그 부속토지	시가표준액이 9억원을 초과하는 경우

보충학습	다가구주택

1. 다가구주택 : 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하이고, 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적 제외)의 합계가 660㎡ 이하이며, 19세대 이하가 거주할 수 있는 주택을 말한다. 다만, 다가구주택의 층수를 산정함에 있어서 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 다가구주택은 「건축법」에 따를 용도별 건축물의 용도별 건축물의 종류상 단독주택에 해당한다.
2. 1구의 공동주택의 경우 여러 가구가 한 건축물에 거주할 수 있도록 건축된 다가구주택을 포함한다. 이 경우 다가구주택은 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 1구의 독립된 주택으로 본다(지방세법 시행령 제28조 제4항 제4호).

[고급주택 · 별장의 세목별 중과세]

구분	취득세	등록면허세	재산세	종합부동산세
고급주택	중과세 ○	–	표준세율	과세대상포함
별장	표준세율	–	표준세율	과세대상포함

2. 과밀억제권역안의 부동산 등 취득에 대한 중과세

수도권정비계획법 제6조에 따른 과밀억제권역에서 본점이나 주사무소의 사업용 부동산을 취득하는 경우와 과밀억제권역에서 공장을 신설하거나 증설하기 위하여 사업용 과세물건을 취득하는 경우의 취득세율은 표준세율에 1천분의 20(중과기준세율)의 100분의 200을 합한 세율을 적용한다(지방세법 제13조 제1항). 이는 과밀억제권역의 인구집중 규제 및 환경오염 · 교통난 등의 완화 목적으로 중과세하는 것이다.

표준세율 + 4% {중과기준세율(2%)의 100분의 200(2배)}

(1) 과밀억제권역 내 법인의 본점 또는 주사무소 사업용 부동산 취득

① 중과세 대상

「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에서 대통령령으로 정하는 본점이나 주사무소의 사업용으로 신축하거나 증축하는 건축물의 경우와 그 부속토지(「신탁법」에 따른 수탁자가 취득한 신탁재산 중 부동산을 위탁자가 신탁기간 중 또는 신탁종료 후 위탁자의 본점이나 주사무소의 사업용으로 사용하기 위하여 신축하거나 증축하는 건축물과 그 부속토지를 포함한다)를 취득하는 경우(지방세법 제13조 제1항).

보충학습	본대통령령으로 정하는 본점이나 주사무소의 사업용 부동산

법인의 본점 또는 주사무소의 사무소로 사용하는 부동산과 그 부대시설용 부동산(기숙사, 합숙소, 사택, 연수시설, 체육시설 등 복지후생시설과 향토예비군 병기고 및 탄약고는 제외)을 말한다.(지방세법 시행령 제25조).

본점 또는 주사무용 건축물의 신축 또는 증축 시 :
2.8% + 중과기준세율 2%의 2배 = 6.8%

참 고	본점의 중과세대상 해당여부

1. 중과대상에 해당하는 경우
   ① 도시형 공장을 영위하는 공장의 구내에서 본점의 사무실을 증축하는 경우
   ② 본점의 사무소 전용 주차타워를 신축 · 증축하는 경우
   ③ 토지에 공장을 신설하여 운영하다가 동일 토지 내에 본점 사업용 건축물을 신축 · 증축하는 경우
   ④ 건축물을 신 · 증축하는 경우 5년 이내에 본점의 부서 중 일부가 입주하여 사무를 처리하는 경우
2. 중과대상에 해당되지 않는 경우
   ① 병원의 병실을 증축하는 경우
   ② 운수업체가 자동차운수사업법에 의한 차고용 토지만을 취득하는 경우
   ③ 임대사업자가 임대하기 위하여 취득한 부동산과 당해 건물을 임차하여 법인의 본점용으로 사용하는 경우
   ④ 시장 백화점 등의 영업장의 경우

② 중과세 대상의 범위

영리법인, 비영리법인 관계없이 모든 법인이 해당한다. 다만, 지점, 분사무소용 부동산을 취득하는 경우와 본점, 주사무소용 부동산이라 할지라도 신축 또는 증축이 아닌 승계취득하는 경우에는 중과세하지 아니한다.

(2) 과밀억제권역 내에서 공장의 신설 · 증설을 위한 사업용 과세물건의 취득

① 중과세대상 지역

수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역을 말한다. 다만, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률을 적용받는 산업단지 · 유치지역 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률을 적용받는 공업지역은 제외한다(지방세법 제13조 제1항).

공장 신설 또는 증설에 따른 사업용 과세물건 취득 시 :
2.8% + 중과기준세율 2%의 2배 = 6.8%

참 고 「수도권정비계획법」 제6조에 따른 과밀억제권역의 범위

1. 서울특별시
2. 인천광역시(강화군, 옹진군, 서구 대곡동 · 불로동 · 마전동 · 금곡동 · 오류동 · 왕길동 · 당하동 · 원당동, 인천경제자유구역 및 남동 국가산업단지는 제외)
3. 경기도(14개 시) : 의정부시, 구리시, 남양주시(호평동, 평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동 및 도농동만 해당),하남시, 고양시, 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시, 시흥시[반월특수지역(반월특수지역에서 해제된 지역을 포함)은 제외한다]

② 중과세대상 공장(지방세법 시행규칙 제7조 제1항)

㉠ 신설공장의 범위 : 생산설비를 갖춘 건축물의 연면적(옥외에 기계장치 또는 저장시설이 있는 경우에는 그 시설의 수평투영면적을 포함)이 500제곱미터 이상인 것을 말한다. 이 경우 건축물의 연면적에는 해당 공장의 제조시설을 지원하기 위하여 공장 경계 구역 안에 설치되는 부대시설(식당, 휴게실, 목욕실, 세탁장, 의료실, 옥외 체육시설 및 기숙사 등 종업원의 후생복지증진에 제공되는 시설과 대피소, 무기고, 탄약고 및 교육시설은 제외)의 연면적을 포함한다. 다만, 도시형 공장은 제외한다.

참 고 도시형 공장

과밀억제권역 안에 신설 · 증설하는 공장으로서 인구의 유입으로 교통을 혼잡하게 하거나 공해 등으로 인하여 지역주민의 보건위생에 중대한 영향을 주지 않는 업종으로 은행업 · 유통산업 · 의료업 등 산업집적활성화 및 공장설립에 따라 지정된 공장을 말한다.

㉡ 증설공장의 범위 : 건축물 연면적의 100분의 20 이상을 증설하거나 건축물 연면적 330제곱미터를 초과하여 증설하는 경우만 해당한다(지방세법 시행규칙 제7조 제12항 제1호 나목).

③ 중과세대상 과세물건(지방세법 시행규칙 제7조 제2항 제1호)

공장을 신설하거나 증설하는 공장용 건축물과 그 부속토지 또는 신설 · 증설한 날로부터 5년 이내에 취득하는 공장용 차량 및 기계장비

[중과세대상으로 보지 않는 경우(지방세법 시행규칙 제7조 제2항 제2호)]

1. 기존 공장의 모든 생산설비를 포괄적으로 승계취득하는 경우
2. 해당 과밀억제권역에 있는 기존 공장을 폐쇄하고 해당 과밀억제권역의 다른 장소로 이전한 후 해당 사업을 계속 하는 경우. 다만, 타인 소유의 공장을 임차하여 경영하던 자가 그 공장을 신설한 날부터 2년 이내에 이전하는 경우 및 서울특별시 외의 지역에서 서울특별시로 이전하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 기존 공장(승계취득한 공장을 포함)의 업종을 변경하는 경우
4. 기존 공장을 철거한 후 1년 이내에 같은 규모로 재축(건축공사에 착공한 경우를 포함)하는 경우
5. 행정구역변경 등으로 새로 과밀억제권역으로 편입되는 지역은 편입되기 전에 공장 설립 승인 또는 건축허가를 받은 경우
6. 부동산을 취득한 날부터 5년 이상 경과한 후 공장을 신설하거나 증설하는 경우
7. 차량 또는 기계장비를 노후 등의 사유로 대체취득하는 경우. 다만, 기존의 차량 또는 기계장비를 매각하거나 폐기처분하는 날을 기준으로 그 전후 30일 이내에 취득하는 경우만 해당한다.

4 취득세 세율 적용방법

1. 취득한 후 5년 이내에 중과세 대상이 된 경우(지방세법 제16조 제1항)

토지나 건축물을 취득한 후 5년 이내에 해당 토지나 건축물이 다음의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 해당 중과세율을 적용하여 취득세를 추징한다.

① 과밀억제권역 안 본점이나 주사무소의 사업용 부동산(본점 또는 주사무소용 건축물을 신축하거나 증축하는 경우와 그 부속토지만 해당한다)

② 과밀억제권역 안 공장의 신설용 또는 증설용 부동산

③ 골프장, 고급주택 또는 고급오락장

2. 대도시 내 취득 후 5년 이내에 중과세 대상이 된 경우

부동산을 취득한 날부터 5년 이내에 대도시에서 법인의 설립 등에 따른 부동산이 되거나 대도시에서 공장의 신설용 또는 증설용 부동산에 해당하게 된 경우에는 해당 중과세율을 적용하여 취득세를 추징한다(지방세법 제16조 제3항).

3. 건축물을 증축 · 개축 또는 개수하여 중과세 대상이 된 경우

고급주택, 골프장 또는 고급오락장용 건축물을 증축 · 개축 또는 개수한 경우와 일반건축물을 증축 · 개축 또는 개수하여 고급주택 또는 고급오락장이 된 경우에 그 증가되는 건축물의 가액에 대하여 해당 중과세율을 적용한다(지방세법 제16조 제2항).

취득 후 5년 이내 증축 · 개수	취득 후 5년 경과 증축 · 개수
토지 · 건축물 중과세(추징)	증가된 건축물 가액에만 중과세 적용

4. 사업용 과세물건의 소유자와 공장을 신설하거나 증설한 자가 다를 경우

공장 신설 또는 증설의 경우에 사업용 과세물건의 소유자와 공장을 신설하거나 증설한 자가 다를 때에는 그 사업용 과세물건의 소유자가 공장을 신설하거나 증설한 것으로 보아 중과세율을 적용한다. 다만, 취득일부터 공장 신설 또는 증설을 시작한 날까지의 기간이 5년이 지난 사업용 과세물건은 제외한다(지방세법 제16조 제3항).

5. 중과세가 동시에 적용되는 경우

① 과밀억제권역 안 법인의 부동산 취득 등과 대도시 안 법인설립 등에 따른 부동산 취득 등이 동시에 적용되는 과세물건에 대한 취득세율은 해당 중과세율에도 불과하고 표준세율의 100분의 300(3배)으로 한다(지방세법 제16조 제6항).

② 대도시 안 법인설립 등에 따른 부동산 취득 등과 사치성 재산 취득 등이 동시에 적용되는 과세물건에 대한 취득세율은 해당 중과세율에도 불과하고 표준세율의 100분의 300(3배)에 중과기준세율(2%)의 100분의 200(2배)을 합한 세율을 적용한다. 다만, 유상거래로 주택을 취득하는 경우에는 해당 세율에 중과기준세율의 100분의 600을 합한 세율을 적용한다(지방세법 제16조 제7항).

6. 같은 취득물건에 대하여 둘 이상의 세율이 해당되는 경우에는 그 중 높은 세율을 적용한다.

05 부과 · 징수

1 납세지 기출 25 · 26회

1. 도세 징수의 위임

(1) **원칙** : 취득세는 취득물건 소재지를 관할하는 특별시, 광역시, 도에서 그 취득자에게 부과하는 도세(道稅)이다.

(2) 실제로 취득세 부과 · 징수는 과세대상 물건의 소재지를 관할하는 시장 · 군수 · 구청장이 징수하게 된다(지방세법 제8조).

2. 납세지(지방세법 제8조 제1항)

(1) **부동산** : 부동산 소재지

(2) 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 해당 취득물건의 소재지를 그 납세지로 한다.

3. 같은 취득물건이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있는 경우

같은 취득물건이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있는 경우에는 각 시 · 군에 납부하여야 할 취득세를 산출할 때 그 과세표준은 취득당시가액을 취득물건의 소재지별 시가표준액비율로 나누어 계산한다(지방세법 제8조 제3항).

2 납세절차 기출 25 · 27 · 31회

1. 원칙 : 신고 및 납부

(1) 일반거래

취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날부터 60일 이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다(지방세법 제20조 제1항).

(2) 토지거래계약에 관한 허가구역

「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 취득하는 경우로서 토지거래계약에 관한 허가를 받기 전에 거래대금을 완납한 경우에는 그 허가일이나 허가구역의 지정 해제일 또는 축소일로부터 60일 이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.

(3) 상속에 의한 경우

상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터, 실종으로 인한 경우는 실종선고일이 속하는 달의 말일부터 각각 6개월(외국에 주소를 둔 상속인이 있는 경우에는 각각 9개월)이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.

(4) 증여에 의한 경우

무상취득(상속은 제외한다) 또는 증여자의 채무를 인수하는 부담부 증여로 인한 취득의 경우는 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 그 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다(개정안)((지방세법 제20조 제1항).

주의 세무서장 또는 지방국세청장은 「국세기본법」 또는 「상속세 및 증여세법」에 따른 부동산에 대한 증여세의 부과 · 징수 등에 관한 자료를 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 또는 지방자치단체의 장에게 통보하여야 한다(지방세법 제22조 4).

2. 추가 신고납부 기출 31회

(1) 취득한 후 중과세대상(지방세법 제20조 제2항)

취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 중과세율의 적용대상이 되었을 때에는 중과세대상이 된 날부터 60일 이내에 해당 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세는 제외)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고하고 납부하여야 한다.

추가 신고납부세액 = (과세표준×중과세율) − 기납부세액(가산세 제외)

(2) 비과세 · 감면 후 부과대상 또는 추징대상(지방세법 제20조 제3항)

지방세법 또는 다른 법령에 따라 취득세를 비과세, 과세면제, 경감 또는 대통령령으로 정하는 중과세 예외를 적용받은 후에 해당 과세물건이 취득세 부과대상, 추징대상 또는 중과세대상이 되었을 때에는 그 사유 발생일부터 60일 이내에 해당 과세표준에 해당세율을 적용하여 산출한 세액[경감받은 경우에는 이미 납부한 세액(가산세는 제외)을 공제한 세액을 말한다]을 신고하고 납부하여야 한다(개정안)(지방세법 제20조 제3항).

(3) 위 (1)부터 (2)까지의 신고 · 납부기한 이내에 재산권과 그 밖의 권리의 취득 · 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하려는 경우에는 등기 또는 등록 신청서를 등기 · 등록관서에 접수하는 날까지 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

주의 매매 등에 의하여 부동산을 취득한 경우 취득일부터 60일 이내에 취득세를 신고하고 납부하여야 하며, 그 전에 소유권이전등기 등을 하는 경우에는 등기 전까지 취득세를 신고하고 납부하여야 한다. 즉, 취득일부터 60일 이내와 등기접수일 중 빠른 날까지 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

(4) 대위자 신고납부

① 「부동산등기법」에 따라 채권자대위권에 의한 등기신청을 하려는 채권자(채권자대위자)는 납세의무자를 대위하여 부동산의 취득에 대한 취득세를 신고납부할 수 있다. 이 경우 채권자대위자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 납부확인서를 발급받을 수 있다.

② 지방자치단체장은 채권자대위자의 신고납부가 있는 경우 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다.

보충학습

1. 취득세를 신고하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 신고서에 취득물건, 취득일 및 용도 등을 적어 납세지를 관할하는 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다.
2. 납세자는 취득세 과세물건을 등기 또는 등록하려는 때에는 등기 또는 등록 신청서에 취득세 영수필 통지서(등기 · 등록관서의 시 · 군 · 구 통보용) 1부와 취득세 영수필 확인서 1부를 첨부하여야 한다. 다만,「전자정부법」 제36조제1항에 따라 행정기관 간에 취득세 납부사실을 전자적으로 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다
3. 납세자가 신고를 할 때 과세표준으로 감정가액을 신고하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 둘 이상의 감정기관(시가표준액이 10억이하의 부동산 등의 경우에는 하나의 감정기관으로 한다)에 감정을 의뢰하고 그 결과를 첨부하여야 한다

3 예외 : 보통징수와 가산세 기출 24 · 25 · 26회

취득세 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니하거나 제10조 7항에 따른 과세표준이 확인되는 경우에는 산출세액 또는 그 부족세액에「지방세기본법」에 따라 산출한 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다(지방세법 제21조 제1항).

(1) 취득세 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니한 경우

(2) 일시적 2주택으로 신고하였으나 신규 주택(종전 주택 등이 조합원입주권 또는 주택분양권인 경우에는 해당 입주권 또는 주택분양권에 의한 주택)을 취득한 날부터 3년 이내에 종전주택(신규주택이 조합원입주권 또는 주택분양권에 의한 주택이거나 종전주택 등이 조합원입주권 또는 주택분양권인 또는 주택분양권에 의한 경우에는 신규주택을 포함한다)을 처분하지 못하여 1주택으로 되지 아니한 경우

(3) (1)에도 불구하고 납세의무자가 제20조에 따른 신고기한까지 취득세를 시가인정액으로 신고한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전에 그 시가인정액을 수정 신고한 경우에는「지방세기본법」 제53조 및 제54조에 따른 가산세를 부과하지 아니한다.

4 가산세

(1) 무신고가산세

① 납세의무자가 법정신고기한까지 신고하지 아니한 경우에는 무신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다.

② 사기나 그 밖의 부정한 행위로 법정신고기한까지 산출세액을 신고하지 아니한 경우에는 무신고납부세액의 100분의 40에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다.

(2) 과소신고가산세

① 납세의무자가 법정신고기한까지 신고한 경우로서 신고하여야 할 납부세액보다 적게 신고한 경우에는 과소신고분 세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다.

② 사기나 그 밖의 부정한 행위로 과소신고한 경우에는 다음의 금액을 합한 금액을 가산세로 부과한다.

> ㉠ 사기나 그 밖의 부정한 행위로 인한 과소신고분 세액의 100분의 40에 상당하는 금액
> ㉡ 과소신고분 세액에서 부정과소신고분 세액을 뺀 금액의 100분의 10에 상당하는 금액

③ ① 및 ②에도 불구하고 신고 당시 소유권에 대한 소송으로 상속재산으로 확정되지 아니하여 과소신고한 경우에는 가산세를 부과하지 아니한다.

(3) 납부지연가산세

① 납세의무자가 지방세관계법에 따른 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부(과소납부)한 경우에는 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 가산세로 부과한다.

② 이 경우 가산세는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 75에 해당하는 금액을 한도로 한다.

> 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부부분 세액×납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 기간×금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 1일 1십만분의 22(0.022%)

(4) 중가산세(지방세법 제21조 제2항)

납세의무자가 취득세 과세물건을 사실상 취득한 후 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 80을 가산한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다. 다만, 다음의 경우에는 중가산세 적용대상에서 제외한다.

① 취득세 과세물건 중 등기 또는 등록이 필요하지 아니하는 과세물건(골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 및 요트회원권은 제외)
② 지목변경, 차량 · 기계장비 또는 선박의 종류 변경, 주식등의 취득 등 취득으로 보는 과세물건

(5) 법인 장부의 작성과 보존에 따른 가산세

① 취득세 납세의무가 있는 법인은 대통령령이 정하는 바에 따라 취득 당시의 가액을 증명할 수 있는 장부와 관련 증거서류를 작성하여 갖춰 두어야한다.
② 지방자치단체의 장은 취득세 납세의무가 있는 법인이 ①에 따른 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 산출된 세액 또는 부족세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 징수하여야 할 세액에 가산한다.

참 고 매각자료 및 등기자료의 통보

1. 매각자료의 통보
다음 각 호의 자는 취득세 과세물건을 매각(연부로 매각한 것을 포함한다)하면 매각일부터 30일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 물건 소재지를 관할하는 시장 · 군수에게 통보하거나 신고하여야 한다.
① 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합
② 국가 또는 지방자치단체의 투자기관(재투자기관을 포함한다)
③ 그 밖에 ①부터 ②까지의 기관 등에 준하는 기관 및 단체로서 대통령령으로 정하는 자

2. 미납부세액 및 등기자료의 통보
① 등기 · 등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장 · 군수에게 통보하여야 한다.
② 등기 · 등록관서의 장이 등기 · 등록을 마친 경우에는 취득세의 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 그 등기 · 등록의 신청서 부본(副本)에 접수연월일 및 접수번호를 기재하여 등기 · 등록일부터 7일 내에 통보하여야 한다. 다만, 등기 · 등록사업을 전산처리하는 경우에는 전산처리된 등기 · 등록자료를 행정자치부령으로 정하는 바에 따라 통보하여야 한다.

5 면세점 기출 31회

(1) 취득가액이 50만원 이하인 때에는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제17조).

(2) 토지 또는 건축물을 취득한 자가 그 취득한날로부터 1년 이내에 그에 인접한 토지 또는 건축물을 취득한 경우에는 각각 그 전후의 취득에 관한 토지 또는 건축물의 취득을 1건의 취득 또는 1구의 건축물의 취득으로 간주하여 취득가액이 50만원 이하인지 판단하여야 한다.

(3) 연부취득의 경우에는 연부금액 총액을 기준으로 면세점을 판단한다. 연부금 지급금액을 기준으로 판단하지 않는다.

6 취득세의 부가세

(1) 농어촌특별세

① 취득세 납세의무자는「지방세법」의 표준세율을 100분의 2로 적용하여「지방세법」 등에 따라 산출한 취득세액에 100분의 10을 곱하여 계산한 금액을 농어촌특별세로 하여 납부할 의무를 진다(농어촌특별세법 제3조제5호, 제5조제1제6호).

농어촌특별세 = (과세표준×2%)×10%

②「조세특례제한법」·「관세법」 또는「지방세법」에 의하여 취득세의 감면을 받는 자는 해당 취득세 감면세액의 100분의 20을 곱하여 계산한 금액을 농어촌특별세로 하여 납부할 의무를 진다(농어촌특별세법 제3조제1호, 제5조제1항제1호).

(2) 지방교육세

① 표준세율을 적용하는 경우

취득물건(1천분의 20의 특례세율을 적용하는 경우는 제외한다)에 대하여 취득세 과세표준에 부동산 취득의 표준세율에서 1천분의 20을 뺀 세율을 적용하여 산출한 금액의 100분의 20(지방세법 제151조제1항제1호).

지방교육세 = {과세표준×(표준세율 − 2%)}×20%

(3) 부과 · 징수

농어촌특별세 및 지방교육세 납세의무자가 취득세를 신고하고 납부하는 때에는 그에 대한 농어촌특별세 및 지방교육세를 함께 신고하고 납부하여야 한다.

09 비과세 기출 23 · 28 · 31회

1 국가 등에 대한 비과세

(1) 국가, 지방자치단체(다른 법률에서 국가 또는 지방자치단체로 의제되는 법인은 제외한다), 지방자치단체조합, 외국정부 및 주한국제기구의 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득에 대해서는 취득세를 부과한다(지방세법 제9조 제1항).

(2) 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부채납(사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 방식으로 귀속되는 경우를 포함)을 조건으로 취득하는 부동산 및 사회기반시설에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 취득세를 부과한다(지방세법 제9조 제1항).

① 국가 등에 귀속 등의 조건을 이행하지 아니하고 타인에게 매각 · 증여하거나 귀속 등을 이행하지 아니하는 것으로 조건이 변경된 경우
② 국가 등에 귀속 등의 반대급부로 국가 등이 소유하고 있는 부동산 및 사회기반시설을 무상으로 양여받거나 기부채납 대상물의 무상사용권을 제공받는 경우

2 신탁법에 따른 신탁재산의 취득

신탁(「신탁법」에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조 제3항).

(1) 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

(2) 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

(3) 수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우

참 고	주택법 규정의 신탁재산 및 명의신탁

1. 신탁재산의 위탁자의 상속인에게 이전되는 경우에는 상속에 의한 취득과 위탁자가 아닌 다른 수익자에게 증여된 경우에는 증여에 의한 취득으로 취득세를 과세한다.
2. 주택조합과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합의 비조합원용 부동산 취득은 과세한다.
3. 명의신탁을 포함하지 아니함으로 명의신탁해지를 원인으로 취득은 과세한다.

3 법률에 의한 환매권행사로 취득

「징발재산정리에 관한 특별조치법」 또는「국가보위에 관한 특별조치법 폐지법률」에 따른 동원대상지역 내의 토지의 수용 · 사용에 관한 환매권의 행사로 매수하는 부동산의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조 제4항).

4 임시건축물의 취득(지방세법 제9조 제5항)

임시흥행장, 공사현장사무소 등(사치성재산은 제외)임시건축물의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 존속기간이 1년을 초과하는 경우에는 취득세를 부과한다(지방세법 제9조 제5항).

5 공동주택의 개수

「주택법」에 따른 공동주택의 개수(건축법에 따른 대수선은 제외)로 인한 취득 중 시가표준액이 9억원 이하인 주택과 관련된 개수(승강기 등 노후시설물을 교체, 수선)로 인한 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조 제6항).

6 상속개시 이전에 천재지변 등에 의한 차량취득

(1) 상속개시 이전에 천재지변 · 화재 · 교통사고 · 폐차 · 차령초과(車齡超過) 등으로 사용할 수 없는 차량에 대해서는 상속에 따른 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조 제7항).

(2) 다음의 어느 하나에 해당하는 차량에 대해서는 상속에 따른 취득세를 부과하지 아니한다.

① 상속개시 이전에 천재지변 · 화재 · 교통사고 · 폐차 · 차령초과(車齡超過) 등으로 사용할 수 없게 된 차량으로서 대통령령으로 정하는 차량

② 차령초과로 사실상 차량을 사용할 수 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유로 상속으로 인한 이전등록을 하지 아니한 상태에서 폐차함에 따라 상속개시일부터 3개월 이내에 말소등록된 차량

[취득세 비과세 등 확인]

법, 「지방세특례제한법」 또는 「조세특례제한법」에 따라 취득세의 비과세 또는 감면으로 부동산등을 취득하여 등기하거나 등록하려는 경우에는 그 부동산등의 납세지를 관할하는 시장 · 군수 · 구청장의 취득세 비과세 또는 감면 확인을 받아야 한다

CHAPTER 02

등록면허세

총 16문제 中 평균 1~2문제 출제

학습 Point

등록면허세는 종전의 등록세 중 소유권 이외의 권리 등록과 2010. 12. 31까지 취득하여 소유하고 있던 미등기 부동산에 대한 소유권 등기와 소유권이외 권리, 면허세를 통합하여 등록면허세로 규정하였다.

따라서 면허에 대한 등록면허세 부분은 생략하고 등록에 대한 등록면허세 부분에 대하여 기술하였다. 등록면허세 매년 1문제 정도가 출제되며, 내용 중 납세의무자, 과세표준, 세율, 부과 · 징수 부분을 중점적으로 학습을 하면 된다.

01 등록에 대한 등록면허세의 개요 및 특징

1 등록면허세의 의의

등록면허세는 등록에 대한 등록면허세와 면허에 대한 등록면허세로 구분한다. 등록에 대한 등록면허세란 재산권과 그 밖의 권리의 설정 · 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 경우 과세된다. 등록면허세는 소유권이외의 등록과 2010년 12월 31일 이전에 취득세 과세 물건을 취득한 경우 그 물건의 등기 또는 등록에 대하여 과세되는 조세이다.

2 등록에 대한 등록면허세의 특징

(1) 등록면허세는 재산권과 그 밖의 권리를 등기 또는 등록을 하는 때 납세의무가 성립되는 조세이다.

(2) 등록면허세는 특별시 및 광역시의 자치구세 및 도세이다. 지방세이며, 보통세이다.

(3) 등록면허세는 유통세, 행위세(등록행위), 응능과세, 물세(개별과세)이다.

(4) 등록면허세는 과세표준을 가액이나 금액으로 하는 종가세와 건수로 하는 종량세 성격을 동시에 지닌 조세로서 차등비례세율과 정액세율 구조로 되어 있는 조세이다.

(5) 등록면허세는 납세의무자가 과세표준과 세액을 결정하여 자진 신고납부하는 조세이다.

(6) 등록면허세는 등기 · 등록을 하기 전까지 신고하고 납부하여야 한다.

(7) 등록면허세는 등기 · 등록을 하는 행위차체가 반드시 합법적이고 정당하냐에 무관하게 외형적으로 정당한 절차에 의하여 등기 · 등록을 한 형식적 요건만 갖추면 등록면허세가 부과되는 형식주의 조세이다.

(8) 등록면허세는 재산권 그 밖의 권리의 설정 · 변경 · 소멸에 관한 사항을 공부(公簿)에 기록하는 경우 부과하므로 수수료 성격의 조세이다.

(9) 등록면허세는 등록세액이 6,000원 미만인 때에는 6,000원을 징수하는 최저세액 제를 적용한다.

3 용어의 정의

1. 부동산

"부동산" 이란 지방세법에 따른 토지와 건축물을 말한다.

2. 선박

"선박" 이란 지방세법에 따른 기선, 범선, 부선(艀船) 및 그 밖에 명칭에 관계없이 모든 배를 말한다.

3. 매 1건

"한 건" 이란 등기 또는 등록대상 건수마다를 말한다.「부동산등기법」등 관계 법령에 따라 여러 개의 등기 · 등록대상을 한꺼번에 신청하여 등기 · 등록하는 경우에도 또한 같다.

02 등록면허세의 과세대상

1. 과세대상 범위 기출 29회

등록에 대한 등록면허세는 재산권과 그 밖의 권리의 설정 · 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 다음의 행위를 과세대상으로 한다(지방세법」 제25조).

2. 등기 · 등록범위

'등록'이란 재산권과 그 밖의 권리의 설정 · 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하는 것을 말한다. 다만, 취득세가 과세되는 취득을 원인으로 이루어지는 등기 또는 등록은 제외하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 등기나 등록은 포함한다(지방세법」 제23조,「지방세법 시행령」 제41조).

(1) 광업권 · 어업권 및 양식업권의 취득에 따른 등록

(2) 외국인 소유의 취득세 과세대상 물건(차량, 기계장비, 항공기 및 선박만 해당한다)의 연부 취득에 따른 등기 또는 등록

(3)「지방세기본법」제83조에 따른 취득세 부과제척기간이 경과한 후 해당물건에 대한 등기 또는 등록

(4) 취득세 면세점에 해당하는 물건의 등기 또는 등록

03 납세의무자

1 등록을 하는 자

(1) 재산권과 그 밖의 권리의 설정, 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록하는 경우 등록을 하는 자에게 부과한다(지방세법 제24조 제1호). 여기서 등록을 하는 자라 함은 등기 · 등록부상에 기재된 명의자(등기권리자)를 말한다. 즉, 외관상권리자에게 부과하며 실질적인 권리자를 말하는 것이 아니다.

참 고	등기권리자와 등기의무자

등기권리자 : 등기를 함으로써 등기부상 권리를 취득하거나 그 권리가 증대되는 자를 말한다.
등기의무자 : 등기를 함으로써 등기부상 권리를 상실하거나 감축되는 자를 말한다.

등록원인	등기권리자
저당권설정 등기	저당권자(채권자)
전세권설정 등기	전세권자(전세계약자)
지상권설정 등기	지상권자(건축물의 소유자)
지역권설정 등기	지역권자(요역지소유자)
임차권설정등기	임차권자(임차인)
가등기	가등기권리자

참고 근저당권 말소등기의 경우 등록면허세의 납세의무자는 근저당권설정자 또는 말소대상 부동산의 현재 소유자이다.

(2) 사실상 권리를 취득하였어도 등기 · 등록을 하지 않은 경우에는 등록면허세의 납세의무가 없으며, 하나의 권리를 수인이 공동으로 등기 또는 등록을 하는 경우에는 해당 수인이 연대납세의무가 있다.

(3) **명의자과세원칙**

등록면허세는 실질과세원칙의 예외로서 명의자 과세원칙이 적용된다. 따라서 등기 또는 등록의 원인행위가 무효 또는 취소되어 그 등기 또는 등록이 말소되었다 하더라도 당초에 성립된 등록면허세의 납세의무는 소멸되지 않으며, 그 등기 또는 등록을 받은 자는 등록면허세를 납부하여야 한다.

2 금융기관의 저당권설정시 등록면허세납세의무자

금융기관이 되는 것이다. 이때 지방세법상 명시된 납세의무자와 별개로 대출받는 자가 등록면허세를 사실상 납부한 경우에도 대출받은 자(채무자)와 금융기관간의 작성된 계약(약정)서에 의하여 납부하는 사항으로 이는 지방세법상의 납부의무와는 별개의 사안이므로 은행이 등기권리자이다.

3 채권자 대위등기 등

(1) 甲소유의 미등기 건물에 대하여 乙이 채권확보를 위하여 법원의 판결에 의한 소유권 보존등기를 甲의 명의로 등기할 경우 등록면허세 납세의무는 甲에게 있다.

(2) 지방세의 체납처분으로 인하여 지방자치단체로 소유권이 이전되는 경우에 있어 그 전제가 되는 전세권, 가등기, 압류등기 등의 해제는 물론 성명의 복구나 소유권의 보존 등 일체의 채권자 대위적 등기에 대하여는 그 소유자가 등록면허세를 납부하여야 한다.

4 형식주의 과세

등기 · 등록자의 내부의 실질적인 권리의 유무 또는 정당성 · 합법성 여부는 따지지 않고 외형적으로 정당한 절차에 의하여 등기 · 등록을 한 형식적 요건만 갖추면 등록면허세가 부과된다.

04 등록에 대한 등록면허세의 과세표준

부동산 · 선박 · 항공기 · 자동차 및 건설기계에 관한 등록면허세의 과세표준은 등기 · 등록 당시의 가액으로 한다. 이 경우 부동산등기에 관한 등록면허세의 과세표준의 결정은 부동산 가액에 의한 경우, 채권금액에 의한 경우 또는 건수에 의한 경우 등으로 구분한다.

1 부동산가액에 따른 과세표준 기출 27 · 31 · 34회

(1) 등록당시 신고가액

부동산, 선박, 항공기, 자동차 및 건설기계의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 등록 당시의 가액으로 한다(지방세법 제27조 제1항). 이때 과세표준은 조례로 정하는 바에 따라 등록자의 신고에 따른다(지방세법 제27조 제2항).

(2) 등록당시 시가표준액

신고가 없거나 신고가액이 제4조에 따른 시가표준액보다 적은 경우에는 시가표준액을 과세표준으로 한다(지방세법 제27조 제2항 단서).

(3) 취득당시가액 등

위의 (1)과 (2)에도 불구하고 취득세에 따른 소유권 취득을 원인으로 하는 등록(취득세 부과제척기간이 경과한 물건의 등기 또는 등록에 따른 취득을 원인으로 하는 경우는 등록 당시의 가액과 취득당시가액 중 높은 가액으로 한다)의 경우 취득당시가액을 과세표준으로 한다. 다만, 등록 당시에 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 그 가액이 달라진 경우에는 변경된 가액을 과세표준으로 한다(지방세법 제27조 제3항).

보충학습 과세표준의 적용(지방세법 시행령 제42조)

1. 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 변경된 가액을 과세표준으로 할 경우에는 등기일 또는 등록일 현재의 법인장부 또는 결산서 등으로 증명되는 가액을 과세표준으로 한다.
2. 주택의 토지와 건축물을 한꺼번에 평가하여 토지나 건축물에 대한 과세표준이 구분되지 아니하는 경우에는 한꺼번에 평가한 개별주택가격을 토지나 건축물의 가액 비율로 나눈 금액을 각각 토지와 건축물의 과세표준으로 한다.
3. 소유권 · 가등기 · 지상권 등기는 부동산가액을 과세표준으로 한다.

2 채권금액에 의한 과세표준 기출 30 · 31회

(1) 일정한 채권금액이 있을 때는 채권금액(신청서상의 채권액)을 과세표준으로 한다.

(2) 일정한 채권금액이 없을 때는 채권의 목적이 된 것 또는 처분의 제한목적이 된 금액(신청서상의 채권최고액)을 그 채권금액으로 본다(지방세법 제27조 제4항).

3 기타 금액에 의한 과세표준 기출 28회

구 분	과 세 표 준
전세권 설정 등기	전세금액
지역권 설정 등기	요역지가액
부동산 임차권 설정 등기	월임대차 금액
가등기	부동산가액 또는 채권금액

4 건수에 의한 과세표준

(1) 말소등기, 지목변경등기, 표시변경등기, 건축물 구조변경등기 등은 매 1건을 과세표준으로 하여 등록면허세를 부과하며 이에 대하여 일정금액을 부과하는 정액세율을 적용한다(지방세법 제28조 제1항).

(2) 같은 채권을 위하여 담보물을 추가하는 등기 또는 등록에 대해서는 건수에 대한 등록면허세를 각각 부과한다(지방세법시행령 제47조).

보충학습 동일채권등기 담보물 추가 시 징수방법 및 건수 등

1. 등록면허세의 신고서상의 금액과 공부상의 금액이 다를 경우에는 공부상의 금액을 과세표준으로 한다.
2. 말소등기 등은 한 건을 과세표준으로 한다. 여기서 한 건이란 등기 또는 등록대상 건수마다를 말한다.
3. 같은 채권에 대한 담보물을 추가하는 경우에는 추가로 담보하는 매 담보물건별로 과세하여야 한다.
4. 동일한 채권담보를 위하여 "갑"지역에 있는 부동산과 "을"지역에 있는 부동산에 대하여 저당권을 설정하는 경우 먼저 설정한 지역에서 채권금액 전체에 대하여 과세하고 "을"지역에 있는 담보물을 나중에 등기할 때에는 "을"지역에서 등록면허세를 과세할 수 없다.

05 등록에 대한 등록면허세의 세율 기출 28 · 29 · 31회

등록면허세의 세율은 표준세율과 중과세율로 구분되며, 세율의 구조는 과세대상의 종류와 권리의 유형에 따라 차등비례세율과 과세대상의 금액과 관계없이 일정한 금액으로 징수하는 정액세율로 되어 있다(지방세법 제28조 제1항 제1호).

1 등록에 대한 등록면허세의 표준세율(부동산등기 세율)

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">등기원인</th><th>과세표준</th><th>세 율</th></tr>
<tr><td rowspan="4">소유권</td><td colspan="3">소유권의 보존등기</td><td rowspan="4">부동산가액</td><td>1천분의 8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">소유권의 이전 등기</td><td colspan="2">유상</td><td>1천분의 20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">무상</td><td>상속</td><td>1천분의 8</td></tr>
<tr><td>증여</td><td>1천분의 15</td></tr>
<tr><td>지상권</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>부동산가액</td><td rowspan="5">1천분의 2</td></tr>
<tr><td>전세권</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>전세금액</td></tr>
<tr><td>지역권</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>요역지가액</td></tr>
<tr><td>임차권</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>월임대차금액</td></tr>
<tr><td>저당권(지상권 · 전세권을 목적으로 등기하는 경우를 포함)</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>채권금액</td></tr>
<tr><td>가처분 · 가압류(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우를 포함)경매신청</td><td colspan="3">설정 및 이전</td><td>채권금액</td><td rowspan="2">1천분의 2</td></tr>
<tr><td>가등기(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우를 포함)</td><td colspan="3"></td><td>부동산가액 또는 채권금액</td></tr>
<tr><td>위 이외 등기</td><td colspan="3">변경 · 말소등기</td><td>매 1건당</td><td>6,000원</td></tr>
</table>

1. 지방자치단체의 장은 조례가 정하는 바에 따라 등록면허세의 표준세율에 100분의 50의 범위 안에서 가감할 수 있다.(부동산 등기에 한함)
2. 최저세액제(최저한세) : 부동산등기에 대한 산출세액이 6,000원 미만인 때에는 6,000원을 그 세액으로 한다.
3. 유상거래를 원인으로 주택을 취득하는 경우에는 해당 주택의 취득세율(1~3%)에 100분의 50을 곱한 세율을 적용하여 산출한 금액을 그 세액으로 한다(지방세법 제28조제1항 나목 단서).

참 고 가등기 등을 과세표준으로 하는 경우 및 세율

1. 가등기(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우를 포함) : 부동산 가액 또는 채권금액의 1천분의 2
2. 소유권이전 등의 청구권을 보존하기 위한 가등기에 해당하는 경우에는 부동산가액의 1천분의 2의 세율을 적용하며, 가등기담보 등에 관한 법률에 의한 담보가등기는 채권금액의 1천분의 2의 세율을 적용한다.
3. 저당권(지상권 · 전세권을 목적으로 등기하는 경우를 포함) : 채권금액의 1천분의 2
4. 가압류(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우를 포함) : 채권금액의 1천분의 2
5. 가처분(부동산에 관한 권리를 목적으로 등기하는 경우를 포함) : 채권금액의 1천분의 2

2 등록에 대한 등록면허세의 중과세 기출 28 · 30회

다음과 같이 대도시에서의 어느 하나에 해당하는 등기를 할 때에는 그 세율을 표준세율의 100분의 300으로 한다. 여기서 대도시란 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역(산업단지는 제외)을 말한다(지방세법 제28조 제2항).

1. 대도시지역 내 법인등기 등의 중과세

(1) 대도시에서 법인을 설립(설립 후 또는 휴면법인을 인수한 후 5년 이내에 자본 또는 출자액을 증가하는 경우를 포함한다)하거나 지점이나 분사무소를 설치함에 따른 등기

(2) 대도시 밖에 있는 법인의 본점이나 주사무소를 대도시로 전입(전입 후 5년 이내에 자본 또는 출자액이 증가하는 경우를 포함한다)함에 따른 등기. 이 경우 전입은 법인의 설립으로 보아 세율을 적용한다.

2. 중과세대상에서 제외되는 경우

(1) **대도시 중과 제외업종** : 대도시에서 설치가 불가피하다고 인정되는 업종으로서 대통령령으로 정하는 업종은 중과세율을 적용하지 아니한다. 다만, 대도시 중과 제외 업종으로 법인등기를 한 법인이 정당한 사유 없이 그 등기일부터 2년 이내에 대도시 중과 제외 업종 외의 업종으로 변경하거나 대도시 중과 제외 업종 외의 업종을 추가하는 경우 그 해당 부분에 대하여는 중과세를 적용한다.

(2) **산업단지** : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」을 적용받는 산업단지 안에서 법인의 설립 등을 한 경우에는 중과세를 적용하지 아니한다.

[대통령령으로 정하는 업종]

①「한국은행법」 및 「한국수출입은행법」에 따른 은행업
②「여신전문금융업법」 제2조제12호에 따른 할부금융업
③「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제2호에 따른 사회기반시설사업
④「의료법」 제3조에 따른 의료업 등

06 등록면허세의 부과 · 징수 기출 30 · 31 · 34회

1 납세지

1. 등기 또는 등록에 대한 등록면허세 납세지

등기 또는 등록에 대한 등록면허세의 납세지는 등기 또는 등록할 소재지나 등기 또는 등록권자의 주소지 · 해당 사무소 또는 영업소 등의 소재지를 관할하는 도 · 구에서 부과한다(지방세법 제25조 제1항).

과세대상		납 세 지
1.	부동산 등기	부동산 소재지
2.	선박등기 및 소형선박의 등록	선적항 소재지
3.	자동차등록	자동차관리법의 규정에 의한 등록지 다만 등록지가 사용본거지와 다른 경우에는 사용본거지로 한다.
4.	건설기계 등록	건설기계관리법에 의한 등록지
5.	항공기 등록	항공기의 정치장 소재지
6.	법인등기	등기에 관련되는 본점 · 지점 또는 주사무소 · 분사무소 등의 소재지
7.	상호등기	영업소 소재지
8.	광업권 등록	광구소재지
9.	어업권 등록	어장소재지
10.	저작권 · 출판권 · 저작인접권 · 컴퓨터프로그램저작권 · 데이터베이스제작자의 권리 등록	저작 · 출판 · 저작인접 · 컴퓨터프로그램저작 · 데이터베이스제작권자 주소지
11.	기타 등기 · 등록	등록관청 소재지

2. 재산이 2개 이상의 시 · 도에 걸쳐 소재하는 경우

같은 등록에 관계되는 재산이 2개 이상의 시 · 도에 걸쳐 소재하고 있어 등록면허세를 지방자치단체로 부과할 수 없을 때에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

3. 2 이상의 저당권의 등기 또는 등록된 경우

같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 2이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

4. 납세지가 불분명한 경우

납세지가 불분명한 경우에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.

2 신고납부

1. 일반적인 신고납부

(1) 등록을 하려는 자는 과세표준에 해당세율을 적용하여 산출한 세액을 등록을 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다(지방세법 제30조 제1항).

(2) 등록을 하기 전까지란 등기 또는 등록 신청서를 등기 · 등록관서에 접수하는 날까지를 말한다.

2. 추가 신고납부

(1) 등기 후 중과세대상

등록면허세 과세물건을 등록한 후에 당해 과세물건이 중과세의 규정에 의한 세율의 적용대상이 된 때에는 대통령령이 정하는 날부터 60일 이내에 중과세의 규정에 의한 세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세를 제외)을 공제한 금액을 세액으로 하여 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다(지방세법 제30조 제2항).

참 고	대통령령이 정하는 날

① 다음에 해당하는 경우에는 당해 사무소 또는 사업장이 사실상 설치된 날
  ㉠ 대도시 안에서 법인을 설립하는 경우
  ㉡ 대도시 안에서 법인의 지점 또는 분사무소를 설치하는 경우
② 대도시 중과 제외 업종으로 법인등기를 한 법인이 정당한 사유없이 그 등기일로부터 2년 이내에 대도시 중과 제외 업종 외의 업종으로 변경하거나 대도시 중과 제외 업종 외의 업종을 추가 하는 경우 그 사유가 발생한 날

(2) 비과세 · 감면 후 부과대상 또는 추징대상

지방세법 또는 다른 법령에 따라 등록면허세를 비과세, 과세면제 또는 경감받은 후에 해당 과세물건이 취득세 부과대상 또는 추징 대상이 되었을 때에는 그 사유 발생일부터 60일 이내에 해당 과세표준에 해당세율을 적용하여 산출한 세액[경감받은 경우에는 이미 납부한 세액(가산세는 제외)을 공제한 세액을 말한다]를 신고하고 납부하여야 한다(지방세법 제30조 제3항).

3. 신고의제

신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록을 하기 전까지((2)의 경우에는 신고기한까지) 납부하였을 때에는 법규정에 따라 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 이 경우 무신고가산세 및 과소신고가산세를 부과하지 아니한다(지방세법 제30조 제4항).

보충학습

1. 채권자대위자의 등록면허세 신고납부자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 납부확인서를 발급받을 수 있다.
2. 지방자치단체의 장은 1.에 따른 채권자대위자의 신고납부가 있는 경우 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다.

3 예외 : 기한 후 신고

취득세와 동일

4 보통징수(부족세액의 추징 및 가산세) 기출 26 · 30회

등록면허세의 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니한 때에는 산출세액 또는 그 부족세액에 다음의 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법에 의하여 징수한다(취득세와 동일)(지방세법 제32조 지방세기본법 제53조).

[취득세와 등록면허세의 신고납부기간]

구분	납부기간
원 칙	취득세 : 취득일부터 60일 이내 신고 및 납부
	등록면허세 : 등기 · 등록하기 전까지 신고 및 납부
예 외	취득세 · 등록면허세 납부 후 중과세대상이 되거나 취득세 · 등록면허세를 비과세 또는 면제받은 후 과세대상이 된 경우에는 과세 또는 그 사유발생일로부터 60일 이내에 신고 및 납부

5 등록에 대한 등록면허세의 납부절차와 방법

(1) 납세자는 등기 또는 등록하려는 때에는 등기 또는 등록 신청서에 등록면허세 영수필 통지서(등기 · 등록관서의 시 · 군 통보용) 1부와 등록면허세 영수필 확인서 1부를 첨부하여야 한다. 다만, 전자정부법에 따라 행정기관 간에 등록면허세 납부사실을 전자적으로 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 부동산등기법에 따른 전산정보처리조직을 이용하여 등기를 하려는 때에는 등록면허세 영수필 통지서(등기 · 등록관서의 시 · 군 통보용)와 등록면허세 영수필 확인서를 전자적 이미지 정보로 변환한 자료를 첨부하여야 한다. 다만, 전자정부법에 따라 행정기관 간에 등록면허세 납부사실을 전자적으로 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 등기 · 등록관서의 장은 등기 또는 등록 후에 등록면허세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 통보하여야 한다.

6 등록면허세의 부가세

(1) 지방교육세

납부하여야 할 등록면허세액의 100분의 20을 적용한다.

(2) 농어촌특별세

감면을 받는 등록면허세 감면세액의 100분의 20을 적용한다.

7 부과 · 징수

지방교육세 또는 농어촌특별세 납세의무자가 등록에 대한 등록면허세를 신고하고 납부하는 때에는 그에 대한 지방교육세와 농어촌특별세를 함께 신고하고 납부하여야 한다(지방세법 제152조제1항, 농어촌특별세법 제7조제1항).

8 최저세액제(최저한세)

등록면허세는 부동산등기의 경우 세액이 6,000원 미만인 때에는 6,000원으로 한다.

참고 취득세는 면세점 제도를 재산세는 소액징수면제 제도를 적용한다.

07 등록에 대한 등록면허세의 비과세

1 국가 등에 대한 비과세 기출 30 · 31 · 34회

국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 주한국제기구가 자기를 위하여 받는 등록 또는 면허에 대하여는 등록면허세를 부과하지 아니한다. 다만, 대한민국 정부기관의 등록 또는 면허에 대하여 과세하는 외국정부의 등록 또는 면허의 경우에는 등록면허세를 부과한다(지방세법 제26조 제1항).

참 고 국가 등이 자기를 위한 등기 · 등록

1. 지방세의 체납으로 인하여 압류의 등기 또는 등록을 한 재산에 대하여 압류 해제의 등기 또는 등록을 할 경우에는 등록면허세가 비과세된다.
2. 국가와 지방자치단체가「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 공공사업 도로신설 및 도로확장 등에 필요한 토지를 수용하여 공공용지에 편입하기 위해 행하는 분필등기, 공유물 분할등기는 국가와 지방자치단체가 자기를 위하여 하는 등기에 해당하므로 등록면허세가 비과세된다.

2 기타 등록에 대한 비과세(지방세법 제26조제2항)

(1) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 상 법원사무관등의 촉탁 또는 등기소의 직권으로 이루어지거나 같은 법 제26조 제1항에 따른 등기 및 제27조에 따른 등록 34회

(2) 행정구역의 변경, 주민등록번호의 변경, 지적(地籍) 소관청의 지번 변경, 계량단위의 변경, 등록 담당 공무원의 착오 및 이와 유사한 사유로 인한 등록으로서 주소, 성명, 주민등록번호, 지번, 계량단위 등의 단순한 표시변경 · 회복 또는 경정 등록

(3) 그 밖에 지목이 묘지인 토지의 등록. 이 경우 '지목이 묘지인 토지의 등록'이란 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 관한 등기를 말한다(지방세법 시행령 제40조 제1항).

CHAPTER 03

재산세

총 16문제 中 평균 2~3문제 출제

학습 Point

재산세는 1차적으로 시 · 군 · 구내에 있는 재산에 대하여 과세하며, 2차적으로 전국에 있는 주택 및 토지에 대하여 일정액을 초과하는 경우에는 종합부동산세를 과세한다.

재산세에서는 과세표준, 세율, 납세의무자, 분납 및 물납, 토지의 과세대상별 분류 등을 중점적으로 학습하여야 하며, 특히, 종합부동산세와 재산세 비교학습을 하여야 한다.

01 재산세의 개요 및 특징

1 재산세의 개요

(1) 2004년까지 전국의 토지를 대상으로 부과하던 종합토지세가 2005년 1월 1일부터 보유세의 개편으로 재산세 규정으로 통합하여 과세대상 재산 중 시 · 군에 소재하는 토지, 건축물, 주택, 선박, 항공기에 대하여 과세하는 재산세와 전국의 주택 및 토지를 합산하여 일정액을 초과하는 부분은 국세인 종합부동산세를 과세하는 조세이다.

(2) 종합부동산세를 신설 이원화하여 보유세를 부과함으로써 부동산관련 세제를 합리화하여 부동산 과다보유를 억제하고 부동산 가격의 안정화 및 부동산 수급의 원활화를 기하도록 제정된 보유세이며 세원이 가장 안정적인 조세로서 재산의 보유자에게 1년 단위로 매년 부과하는 지방세이다.

2 재산세의 특징

(1) 재산세는 보유세로서 과세기준일 현재 납세의무가 성립하는 조세이다.

(2) 재산세는 소유자의 보유기간에 관계없이 과세기준일(매년 6월 1일)에 납세의무자에게 정기적 · 반복적, 계속적으로 과세하는 보유세이다.

(3) 재산세는 소유하고 있는 재산을 중심으로 하여 과세하는 물세로서 그 재산으로 인하여 예상되는 수익창출력에 대하여 과세하는 응익과세의 성격과 일부토지에 대해서는 소유자별로 합산하여 과세하는 인세의 성격도 지니고 있다.

(4) 재산세는 보통징수방법에 의하여 부과징수 하므로 가산세가 없으며, 납부기한 내 납부하지 아니하는 경우 납부기연가산세가 적용된다.

(5) 재산세는 납세자의 편의제도인 물납 및 분납제도를 인정하고 있다.

(6) 재산세는 현황부과 원칙에 따라 공부상의 등재 현황과 사실상 현황이 상이한 경우에는 사실상 현황에 의해 재산세를 부과한다.

(7) 재산세는 소액징수 면제 제도와 세 부담 상한 제도를 두고 있다.

3 과세주체(과세권자)

1. 원칙

과세대상 재산의 소재지를 관할하는 시 · 군 · 구(특별시 · 광역시의 자치구)또는 특별자치시와 특별자치도가 재산세의 과세권자인 과세주체이다(지방세기본법 제8조 제3항, 제4항).

2. 예외

특별시 관할구역에 있는 구의 경우에 재산세(선박 및 항공기에 대한 재산세와 도시지역분 과세대상 부동산 재산세는 제외)는 특별시세 및 구세인 재산세로 한다.

3. 특별시의 관할구역 재산세의 공동과세(지방세기본법 제9조)

(1) 특별시 관할구역에 있는 구의 경우에 재산세(지방세법 따른 선박 및 항공기에 대한 재산세와 도시지역분은 제외한다)는 특별시세 및 구세인 재산세로 한다.

(2) (1)에 따른 특별시세 및 구세인 재산세 중 특별시분 재산세와 구(區)분 재산세는 각각 지방세법에 따라 산출된 재산세액의 100분의 50을 그 세액으로 한다. 이 경우 특별시분 재산세는 보통세인 특별시세로 보고 구(區)분 재산세는 보통세인 구세로 본다.

[주요 지방세의 과세주체별 비교]

해당조세	과세주체
취득세	특별시 · 광역시 · 도
등록면허세	도 · 구(자치구)
재산세	시 · 군 · 구(자치구)

02 과세대상(과세물건, 과세객체)

재산세는 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기를 과세대상으로 한다(지세방법 제105조).

1 토지

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부(地積公俯)의 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상 토지를 말한다. 다만, 주택의 부속토지는 제외한다(지방법 제104조 제1호).

참 고	사실상토지

'모든 토지' 란「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」의 규정에 의하여 작성 · 등록되는 토지대장 상의 토지뿐만 아니라 토지대장의 지목 등이 등재되어 있지 않는 미등록 토지도 포함된다(기본통칙 234의8－1).

2 건축물(지방세법 제104조 제2호, 지방세법 제106조 제4호)

건축물이란 건축법에 따른 건축물과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저시설, 저장시설, 도크(dock)시설, 접안시설, 도관시설, 급수 · 배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설(이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 다만, 주택용 건축물은 제외한다.

참고 재산세의 건축물 내용은 취득세의 내용과 동일하다.

3 주택(지방세법 제104조 제3호) 기출 33회

1. 범위

「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다. 이 경우 토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외한다(지방세법 제104조제3호).

(1) 주택이란 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 이를 단독주택과 공동주택으로 구분한다.

(2) 주택 부속토지의 경계가 명백하지 아니할 때에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다.

(3) 주택은 주택용 건물과 부수토지를 통합하여 재산세를 과세한다.

참 고	겸용주택 및 다가구주택

1. 1동(棟)의 건물이 주거와 주거외의 용도에 사용되고 있는 경우에는 주거용에 사용되고 있는 부분만을 주택으로 보며, 이 경우 건물의 부속토지는 주거와 주거외의 용도에 사용되고 있는 건물의 면적비율에 따라 각각 안분하여 주택의 부속토지 와 건축물의 부속토지로 구분한다.
2. 1구(構)의 건축물이 주거와 주거외의 용도에 겸용되는 경우에는 주거용으로 사용되는 면적이 전체의 100분의 50 이상인 경우에는 주택으로 본다.

참 고	겸용주택 및 다가구주택

2의2. 건축물에서 허가 등이나 사용승인(임시사용승인을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)을 받지 아니하고 주거용으로 사용하는 면적이 전체 건축물 면적(허가 등이나 사용승인을 받은 면적을 포함한다)의 100분의 50 이상인 경우에는 그 건축물 전체를 주택으로 보지 아니하고, 그 부속토지는 종합합산과세대상에 해당하는 토지로 본다.

3. 다가구 주택은 1가구 독립하여 구분 사용할 수 있도록 분리된 부분을 1구의 주택으로 본다. 이 경우 그 부속토지는 건물면적의 비율에 따라 각각 나눈 면적을 1구의 부속토지로 본다.

4 선박(지방세법 제104조 제5호)

선박이란 기선, 범선, 부선(艀船) 및 그 밖에 명칭에 관계없이 모든 배를 말한다.

5 항공기(지방세법 제104조 제4호)

항공기란 사람이 탑승 · 조종하여 항공에 사용하는 비행기, 비행선, 활공기(滑空機), 회전익(回轉翼) 항공기 및 그 밖에 이와 유사한 비행기구를 말한다.

6 재산세의 현황부과

재산세의 과세대상 물건이 토지대장, 건축물대장 등 공부상 등재되지 않았거나 공부상 등재 현황과 사실상의 현황이 다른 경우에는 사실상 현황에 따라 재산세를 부과한다. 다만 공부상 등재 현황과 달리 이용함으로써 재산세 부담이 낮아지는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우는 공부상 등재 현황에 따라 부과한다.

주의 공부상 주거용 건물로 등재되어 있으나 사실상 업무용으로 사용되면 업무용 건축물로 보아 해당 세율을 적용한다.

[재산세의 구분]

		재산세의 구분
주택 부속토지를 제외한 토지로서 나대지나 일반건축물의 부속토지 등		토지분 재산세
건축물	주택 이외의 일반건축물	건물분 재산세
	주택의 건물과 그 부속토지(통합과세)	주택분 재산세
선박 · 항공기		그 밖의 재산세

03 토지분 과세대상의 구분 기출 29 · 31회

재산세 과세대상 토지는 관할구역 안에 있는 개인 또는 법인 소유의 모든 토지를 소유자별로 구분(분리과세 또는 합산과세)하여 토지의 이용현황과 사회 · 경제 정책적 목적 등을 고려하여 분리과세대상 토지, 별도합산과세대상 토지, 종합합산과세대상 토지로 구분한 후 차별적으로 과세한다.

[과세대상 분류]

1. 제1유형 : 종합합산과세대상 토지(초과누진세율)
2. 제2유형 : 별도합산과세대상 토지(초과누진세율)
3. 제3유형 : 분리과세대상 토지(차등비례세율)

참 고 과세대상별 토지의 구분 및 종합부동산세 과세여부

구분	과세방법	세율	종합부동산세 과세 여부
분리과세 토지	개별 토지별 분리과세	저율(0.07%, 0.2%) 또는 고율 4% 차등비례세율	종합부동산세 과세 제외
종합합산 과세토지	소유자별 기준으로 시 · 군 · 구별 합산과세	0.2 ~ 0.5% 3단계 초과누진세율	전국 합산가액이 일정가액 초과 시 종합부동산세 과세
별도합산 과세토지		0.2 ~ 0.4% 3단계 초과누진세율	

1 분리과세대상 토지

분리과세대상 토지는 농지와 목장용지 · 공장용지처럼 토지의 이용이 사회적으로 효용가치 및 기여도가 높은 경우 낮은 세율(저율분리과세)과 골프장용 토지 · 고급오락장의 부속토지처럼 사치성의 용도로 사용하는 것은 높은 세율(고율분리과세)로 과세한다. 이러한 분리과세대상 토지는 다른 토지와 합산하지 않고 차등비례세율을 적용한다. 분리과세대상 토지는 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 국가의 보호 · 지원 또는 중과가 필요한 토지로서 다음의 어느 하나에 해당하는 토지를 말한다(지방세법 제106조제1항제3호).

1. 공장용지 · 전 · 답 · 과수원 및 목장용지로서 대통령령으로 정하는 토지
2. 산림의 보호육성을 위하여 필요한 임야 및 종중 소유 임야로서 대통령령으로 정하는 임야
3. 골프장용 토지와 고급오락장용 토지
4. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장의 부속토지로서 개발제한구역의 지정이 있기 이전에 그 부지취득이 완료된 곳으로서 대통령령으로 정하는 토지
5. 국가 및 지방자치단체 지원을 위한 특정목적 사업용 토지로서 대통령령으로 정하는 토지
6. 에너지 · 자원의 공급 및 방송 · 통신 · 교통 등의 기반시설용 토지로서 대통령령으로 정하는 토지
7. 국토의 효율적 이용을 위한 개발사업용 토지로서 대통령령으로 정하는 토지
8. 그 밖에 지역경제의 발전, 공익성의 정도 등을 고려하여 분리과세하여야 할 타당한 이유가 있는 토지로서 대통령령으로 정하는 토지

1. 농지(전 · 답 · 과수원) ⇨ 저율분리과세(1,000분의 0.7)

(1) 개인 소유의 농지(지방법 시행령 제102조 제1항 제2호 가목)

전 · 답 · 과수원("농지" 라 한다)으로서 과세기준일 현재 실제 영농에 사용되고 있는 개인이 소유하는 농지. 다만, 특별시 · 광역시(군 지역은 제외한다) · 특별자치시 · 특별자치도 및 시지역(읍 · 면 지역은 제외한다)의 도시지역의 농지는 개발제한구역과 녹지지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 따른 도시지역 세부 용도지역이 지정되지 않은 지역을 포함한다)에 있는 것으로 한정한다.

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th>과세대상</th></tr>
<tr><td colspan="3">군지역 농지
(광역시의 군지역, 도 · 농복합 시의 읍 · 면지역포함)</td><td rowspan="3">분리과세
(면적제한 없음)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시지역
(특별시, 광역시 포함)</td><td colspan="2">도시지역 밖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도시지역 안</td><td>개발제한구역 · 녹지지역</td></tr>
<tr><td>주거 · 상업 · 공업지역</td><td>종합합산과세</td></tr>
</table>

참 고	개인 소유의 농지

개인소유의 농지란 개인이 자경여부와 관계없이 전 · 답 · 과수원(농지)으로서 과세기준일 현재 실제 영농에 사용되고 있는 농지를 말한다. 그러나 영농에 사용되지 아니하는 경우에는 종합합산과세대상에 해당한다.

(2) 법인 및 단체 소유의 농지

원 칙	종합합산과세대상
예 외 (분리과세 대상)	① 농지법에 따른 농업법인이 소유하는 농지로서 과세기준일 현재 실제 영농에 사용되고 있는 농지. 다만, 특별시지역, 광역시지역(군지역은 제외) 및 시지역(읍 · 면 지역은 제외)의 도시지역의 농지는 개발제한구역과 녹지지역에 있는 것으로 한정한다. ② 한국농어촌공사 및 농지관리기금법에 따라 설립된 한국농어촌공사가 농가에 공급하기 위하여 소유하는 농지 ③ 관계 법령에 따른 사회복지사업자가 복지시설이 소비목적으로 사용할 수 있도록 하기 위하여 소유하는 농지. 다만, 1990년 5월 31일 이전부터 소유(1990년 6월 1일 이후에 해당 농지를 상속받아 소유하는 경우와 법인합병으로 인하여 취득하여 소유하는 경우를 포함한다)하는 것으로 한정한다. ④ 법인이 매립 · 간척으로 취득한 농지로서, 과세기준일 현재 실제 영농에 사용되고 있는 해당 법인 소유농지. 다만, 특별시지역, 광역시지역(군지역은 제외) 및 시지역(읍 · 면 지역은 제외)의 도시지역의 농지는 개발제한구역과 녹지지역에 있는 것으로 한정한다. ⑤ 종중(宗中)이 소유하는 농지. 다만, 1989년 12월 31일 이전부터 소유(1990년 1월 1일 이후에 해당 농지를 상속받아 소유하는 경우와 법인합병으로 인하여 취득하여 소유하는 경우를 포함한다)하는 것으로 한정한다.

2. 목장용지 ⇨ 저율분리과세(1,000분의 0.7)(지방법 시행령 제102조 제1항 3호)

개인 또는 법인이 축산용으로 사용하는 도시지역 안의 개발제한구역 및 녹지지역과 도시지역 밖의 목장용지로서 과세기준일이 속하는 해의 직전연도를 기준으로 법에서 정하는 축산용 토지 및 건축물의 기준을 적용하여 계산한 토지면적의 범위 안에서 소유하는 토지는 분리과세하며 기준면적을 초과하는 경우 종합합산 과세한다. 다만, 목장용지 중 도시지역의 목장용지는 1989년 12월 31일 이전부터 소유(1990년 1월 1일 이후에 해당 목장용지를 상속받아 소유하는 경우와 법인합병으로 인하여 취득하여 소유하는 경우를 포함한다)하는 것으로 한정한다.

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">과세대상</th></tr>
<tr><td>군지역 · 도시지역 밖</td><td>모든 지역</td><td rowspan="2">분리과세대상
(기준면적
이내)</td><td rowspan="2">종합합산과세대상
(기준면적 초과)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도시지역 안</td><td>개발제한구역 · 녹지지역</td></tr>
<tr><td>주거 · 상업 · 공업지역</td><td colspan="2">모든 토지가 전부
종합합산과세대상</td></tr>
</table>

3. 특정 임야 ⇨ 저율분리과세(1,000분의 0.7)(지방법 시행령 제102조 제2항)

산림의 보호 · 육성을 위하여 필요한 임야 및 종중 소유 임야로서 다음에 해당하는 임야는 분리과세대상에 해당하며, 그 밖의 임야는 종합합산과세대상이 된다.

(1)「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 따라 특수산림사업지구로 지정된 임야와「산지관리법」 따른 보전산지에 있는 임야로서「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림경영계획의 인가를 받아 실행 중인 임야. 다만, 도시지역의 임야는 제외하되, 도시지역으로 편입된 날부터 2년이 지나지 아니한 임야와「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 보전녹지지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역 세부 용도지역이 지정되지 않은 지역을 포함한다)의 임야로서「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림경영계획의 인가를 받아 실행 중인 임야를 포함한다.

(2)「문화재보호법」에 따른 지정문화재 및 그 보호구역 안의 임야

(3)「자연공원법」에 따라 지정된 공원자연환경지구의 임야

(4) 종중이 소유하고 있는 임야

(5) 다음 중 어느 하나에 해당하는 임야

①「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역의 임야

② 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 제한보호구역의 임야 및 그 제한보호구역에서 해제된 날부터 2년이 지나지 아니한 임야

③ 도로법에 따라 지정된 접도구역의 임야

④ 철도안전법에 따른 철도보호지구의 임야

⑤ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 따른 도시공원의 임야

⑥ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시자연공원구역의 임야

⑦ 하천법에 따라 홍수관리구역으로 고시된 지역의 임야

(6) 수도법에 따른 상수원보호구역의 임야

참 고	분리과세대상 농지, 목장용지, 임야의 범위

1. 사회복지사업자의농지, 종중소유농지 및 종중소유임야, 상수원보호구역의 임야는 1990년 5월 31일 이전부터 소유(1990년 6월 1일 이후에 해당 농지 또는 임야를 상속받아 소유하는 경우와 법인합병으로 인하여 취득하여 소유하는 경우를 포함)하는 것으로 한정한다.
2. 목장용지 중 도시지역의 목장용지 및 기타 공익목적의 임야는 1989년 12월 31일 이전부터 소유(1990년 1월 1일 이후에 해당 목장용지 및 임야를 상속받아 소유하는 경우와 법인합병으로 인하여 취득하여 소유하는 경우를 포함)하는 것으로 한정한다.

4. 공장용지 ⇨ 저율분리과세(1,000분의 2)(지방법 시행령 제102조 제1항 제1호)

다음 중 어느 하나에 해당하는 공장용 건축물의 부속토지로서 공장입지 기준면적 범위 안의 토지. 다만, 건축 중인 경우를 포함하되, 과세기준일 현재 건축기간이 경과하였거나 정당한 사유 없이 6월 이상 공사가 중단된 경우는 종합합산과세대상이 된다.

구 분			과세대상
군지역 (모든지역)	공장입지기준면적 이내의 공장용지		분리과세대상
	공장입지기준면적 초과 공장용지		종합합산과세대상
특별시 · 광역시 · 시지역	산업단지 · 공업지역	공장입지기준면적 이내	분리과세대상
		공장입지기준면적 초과	종합합산과세대상
	주거 · 상업 · 녹지지역	건축물 기준면적 이내 (용도지역별 적용배율 적용)	별도합산과세
		건축물기준면적 초과	종합합산과세

참고 시지역의 공장으로서 산업단지 및 공업지역 내에 소재하지 않고 주거지역이나 상업지역 내에 소재한 경우에는 공장이 아닌 일반건축물로 본다.

5. 주택 · 산업공급목적 토지(지방세법 시행령 제102조 제5항부터 제8항까지)

(1) 국가 및 지방자치단체 지원을 위한 특정목적 사업용토지로서 대통령령으로 정하는 토지(골프장용 토지와 고급오락장용 토지는 제외한다)(지방세법 시행령 제102조 제5항).

대통령령으로 정하는 토지

① 국가나 지방자치단체가 국방상의 목적 외에는 그 사용 및 처분 등을 제한하는 공장구내의 토지

②「한국수자원공사법」에 따라 설립된 한국수자원공사가「한국수자원공사법」및「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따라 국토교통부장관이 수립하거나 승인한 실시계획에 따라 취득한 토지로서「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 특정용도 중 발전 · 수도 · 공업 및 농업 용수의 공급 또는 홍수조절용으로 직접 사용하고 있는 토지

③「방위사업법」제53조에 따라 허가받은 군용화약류시험장용 토지(허가받은 용도 외의 다른 용도로 사용하는 부분은 제외한다)와 그 허가가 취소된 날부터 1년이 지나지 아니한 토지

④「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 설립된 한국농어촌공사가「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」제43조제3항에 따라 국토교통부장관이 매입하게 함에 따라 타인에게 매각할 목적으로 일시적으로 취득하여 소유하는 같은 법 제2조제6호에 따른 종전부동산 등

(2) 에너지 · 자원의 공급 및 방송 · 통신 · 교통 등의 기반시설용 토지(지방세법 시행령 제102조제6항).

대통령령으로 정하는 토지
① 과세기준일 현재 계속 염전으로 실제 사용하고 있거나 계속 염전으로 사용하다가 사용을 폐지한 토지. 다만, 염전 사용을 폐지한 후 다른 용도로 사용하는 토지는 제외한다.
②「광업법」에 따라 광업권이 설정된 광구의 토지로서 산업통상자원부장관으로부터 채굴계획인가를 받은 토지(채굴 외의 용도로 사용되는 부분이 있는 경우 그 부분은 제외한다)
③「방송법」에 따라 설립된 한국방송공사의 소유 토지로서 같은 법 제54조제1항제5호에 따른 업무에 사용되는 중계시설의 부속토지
④「여객자동차 운수사업법」및「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따라 면허 또는 인가를 받은 자가 계속하여 사용하는 여객자동차터미널 및 물류터미널용 토지 등

(3) 국토의 효율적 이용을 위한 개발사업용 토지로서 대통령령으로 정하는 토지(골프장용토지와 고급오락장용 토지는 제외한다)(다만, 다음 각 호에서 정하는 토지(법 제106조제1항제3호다목에 따른 토지를 말한다. (다만 제9호 및 제11호에 따른 토지 중 취득일로부터 5년이 지난 토지로서 용지조성사업 또는 건축을 착공하지 아니한 토지는 제외한다)(지방세법 시행령 제102조제7항).

대통령령으로 정하는 토지
①「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 매립하거나 간척한 토지로서 공사준공인가일(공사준공인가일 전에 사용승낙이나 허가를 받은 경우에는 사용승낙일 또는 허가일을 말한다)부터 4년이 지나지 아니한 토지
②「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사가 같은 법에 따라 타인에게 토지나 주택을 분양하거나 임대할 목적으로 소유하고 있는 토지(임대한 토지를 포함한다) 및「자산유동화에 관한 법률」에 따라 설립된 유동화전문회사가 한국토지주택공사가 소유하던 토지를 자산유동화 목적으로 소유하고 있는 토지
③「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」제6조에 따라 설립된 한국자산관리공사 또는「농업협동조합의 구조개선에 관한 법률」제29조에 따라 설립된 농업협동조합자산관리 회사가 타인에게 매각할 목적으로 일시적으로 취득하여 소유하고 있는 토지
④「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업 시행자가 같은 법에 따라 다른 사람에게 공급할 목적으로 소유하고 있는 도시계획에 따라 공업지역(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조제1항제1호다목의 공업지역을 말한다)으로 결정된 토지 등

(4) 그 밖에 지역경제의 발전, 공익성의 정도 등을 고려하여 분리과세하여야 할 타당한 이유가 있는 토지로서 대통령령으로 정하는 토지(지방세법 시행령 제102조 제8항).

> 대통령령으로 정하는 토지
>
> ① 제22조에 따른 비영리사업자가 1995년 12월 31일 이전부터 소유하고 있는 토지
>
> ②「부동산투자회사법」에 따라 설립된 부동산투자회사가 목적사업에 사용하기 위하여 소유하고 있는 토지
>
> ③「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조제2호에 따른 부동산집합투자기구(집합투자 재산의 100분의 80을 초과하여 같은 법 제229조제2호에서 정한 부동산에 투자하는 같은 법 제9조제19항제2호에 따른 전문투자형 사모집합투자기구를 포함한다) 또는 종전의「간접투자 자산 운용업법」에 따라 설정 · 설립된 부동산간접투자기구가 목적사업에 사용하기 위하여 소유하고 있는 토지 중 법 제106조제1항 제2호에 해당하는 토지
>
> ④「전시산업발전법 시행령」 제3조제1호 및 제2호에 따른 토지
>
> ⑤「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전통사찰보존지 및 「향교재산법」 제2조에 따른 향교재산 중 토지. 다만, 수익사업에 사용되는 부분은 제외한다.

6. 사치성 재산 관련 부속 토지 ⇨ 고율분리과세대상 토지(1,000분의 40)

(1) 골프장용 토지

취득세 중과세대상인「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 회원제 골프장용 토지를 말한다.

(2) 고급오락장용 건축물의 부속토지

취득세 중과세대상인 고급오락장으로 사용되는 건축물의 부속토지를 말한다.

① 건축물의 일부에 고급오락장이 설치된 경우에는 해당 건축물의 부속토지 중 건축물 연면적에 대한 고급오락장용 건축물 면적의 비율에 해당하는 토지를 고급오락장용 건축물의 부속토지로 본다.

② 그 부속토지의 경계가 명백하지 아니할 때에는 그 건축물의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 부속토지로 본다.

2 별도합산과세대상 토지 ⇨ 초과누진세율대상 토지

과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 다음의 어느 하나에 해당하는 토지. 다만, 지방세법 또는 관계법령에 따라 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지 또는 재산세가 경감되는 토지의 경감비율에 해당하는 토지는 별도합산과세대상으로 보지 아니한다.

1. 일반영업용 건축물의 부속토지

상가 · 사무실 등 일반영업용 · 상업용 건축물의 부속토지로서 기준면적 이내인 토지가 별도합산과세대상이며, 기준면적을 초과하는 토지는 종합합산과세대상이 된다. 이 경우 건축물의 기준면적은 건축물의 바닥면적(건물 외의 시설물의 경우에는 그 수평투영면적을 말한다)에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산정한 면적을 말한다.

건축물 부속토지의 기준면적 = 건축물 바닥면적×용도지역별 배율

[용도지역별 적용배율]

용도지역별		적용배율
도시 지역	① 전용주거지역	5배
	② 준주거지역, 상업지역	3배
	③ 일반주거지역, 공업지역	4배
	④ 녹지지역	7배
	⑤ 미계획지역	4배
도시지역 외의 용도지역		7배

참고 일반영업용 건축물에는 건축 중인 경우와 과세기준일 현재 건물 멸실등기를 한 날부터 6월이 경과하지 아니한 경우를 포함하되, 과세기준일 현재 건축기간이 경과하였거나, 정당한 사유없이 6월 이상 공사가 중단된 경우는 종합합산과세대상이 된다.

2. 일반영업용 건축물의 부속토지로 보는 토지

(1) 다음에 해당하는 토지는 관계법에 의하여 면허 · 등록 등을 받은 사업자가 당해 사업에 사용하는 토지로서 건축물이 없는 토지임에도 불구하고 일정면적까지는 별도합산과세대상의 토지로 본다(지방세법시행령 제101조 제3항).

(2) 철거 · 멸실된 건축물 또는 주택의 부속토지로서 대통령령으로 정하는 부속토지

참 고	대통령령으로 정하는 부속토지

과세기준일 현재 건축물 또는 주택이 사실상 철거 · 멸실된 날(사실상 철거 · 멸실된 날을 알 수 없는 경우에는 공부상 철거 · 멸실된 날을 말한다)부터 6개월이 지나지 아니한 건축물 또는 주택의 부속토지를 말한다.

(3) 차고용 토지, 보세창고용 토지, 시험 · 연구 · 검사용 토지, 물류단지시설용 토지 등 공지상태(空地狀態)나 해당 토지의 이용에 필요한 시설 등을 설치하여 업무 또는 경제활동에 활용되는 토지로서 대통령령으로 정하는 토지

참 고	대통령령으로 정하는 토지

①「여객자동차 운수사업법」 또는「화물자동차 운수사업법」에 따라 여객자동차운송사업 또는 화물자동차 운송사업의 면허 · 등록 또는 자동차대여사업의 등록을 받은 자가 그 면허 · 등록조건에 따라 사용하는 차고용 토지로서 자동차운송 또는 대여사업의 최저보유차고면적기준의 1.5배에 해당하는 면적 이내의 토지

②「건설기계관리법」에 따라 건설기계사업의 등록을 한 자가 그 등록조건에 따라 사용하는 건설기계대여업, 건설기계정비업, 건설기계매매업 또는 건설기계폐기업의 등록기준에 맞는 주기장 또는 옥외작업장용 토지로서 그 시설의 최저면적기준의 1.5배에 해당하는 면적 이내의 토지

③「도로교통법」에 따라 등록된 자동차운전학원의 자동차운전학원용 토지로서 같은 법에서 정하는 시설을 갖춘 구역 안의 토지

④「항만법」에 따라 해양수산부장관 또는 시 · 도지사가 지정하거나 고시한 야적장 및 컨테이너 장치장용 토지와 관세법에 따라 세관장의 특허를 받는 특허보세구역 중 보세창고용 토지로서 해당 사업연도 및 직전 2개 사업연도 중 물품 등의 보관 · 관리에 사용된 최대면적의 1.2배 이내의 토지

⑤「자동차관리법」에 따라 자동차관리사업의 등록을 한 자가 그 시설기준에 따라 사용하는 자동차관리사업용 토지(자동차정비사업장용, 자동차해체재활용사업장용, 자동차매매사업장용 또는 자동차경매장용 토지만 해당한다)로서 그 시설의 최저면적기준의 1.5배에 해당하는 면적 이내의 토지

⑥「교통안전공단법」에 따라 설립된 교통안전공단이 같은 법에 따른 자동차의 성능 및 안전

도에 관한 시험 · 연구의 용도로 사용하는 토지

⑦「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류단지 안의 토지로서 같은 법 제2조 제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 물류단지시설용 토지 및 유통산업발전법에 따른 공동집배송센터로서 행정자치부장관이 산업통상자원부장관과 협의하여 정하는 토지

⑧ 특별시지역, 광역시지역(군지역은 제외한다) 및 시지역(읍 · 면 지역은 제외한다)에 위치한 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률의 적용을 받는 레미콘 제조업용 토지(산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 지정된 산업단지 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 공업지역에 있는 토지는 제외한다)로서 공장입지기준면적 이내의 토지

⑨ 경기 및 스포츠업을 경영하기 위하여 부가가치세법에 따라 사업자등록을 한 자의 사업에 이용되고 있는 체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률에 따른 체육시설용 토지로서 사실상 운동시설에 이용되고 있는 토지(체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률에 따른 회원제골프장용 토지 안의 운동시설용 토지는 제외한다)

⑩「관광진흥법」에 따른 관광사업자가 박물관 및 미술관 진흥법에 따른 시설기준을 갖추어 설치한 박물관 · 미술관 · 동물원 · 식물원의 야외전시장용 토지

⑪「주차장법 시행령」에 따른 부설주차장 설치기준면적 이내의 토지(법 제106조제1항제3호 다목에 따른 토지 안의 부설주차장은 제외한다). 다만, 관광진흥법 시행령에 따른 전문휴양업 · 종합휴양업 및 같은 항 제5호에 따른 유원시설업에 해당하는 시설의 부설주차장으로서 도시교통정비 촉진법에 따른 교통영향분석 · 개선대책의 심의 결과에 따라 설치된 주차장의 경우에는 해당 검토 결과에 규정된 범위 이내의 주차장용 토지를 말한다.

⑫「장사 등에 관한 법률」 제14조제3항에 따른 설치 · 관리허가를 받은 법인묘지용 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지

⑬ 다음에 규정된 임야 등

가.「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 스키장 및 골프장용 토지 중 원형이 보전되는 임야

나.「관광진흥법」에 따른 관광단지 안의 토지와「관광진흥법 시행령」에 따른 전문휴양업 · 종합휴양업 및 유원시설업용 토지 중「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가의 협의 결과에 따라 원형이 보전되는 임야

다.「산지관리법」에 따른 준보전산지에 있는 토지 중「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림경영계획의 인가를 받아 실행 중인 임야. 다만, 도시지역의 임야는 제외한다.

참 고	건축물의 부속토지 중 별도합산과세대상에서 제외되는 토지

1. 시지역의 산업단지 또는 공업지역과 군지역에 소재하는 공장용 건축물의 부속토지는 기준면적 이내의 경우에는 분리과세대상 토지가 되고, 기준면적을 초과하는 부분은 종합합산대상 토지에 해당한다.
2. 골프장 내의 건축물의 부속토지 및 고급오락장용 건축물의 부속토지는 분리과세대상 토지이다.
3. 건축물의 시가표준액이 해당 부속토지의 시가표준액의 100분의 2에 미달하는 건축물의 부속토지 중 그 건축물의 바닥면적을 제외한 부속토지는 종합합산과세대상 토지이다.
4. 「건축법」 등 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 할 건축물로서 허가 등을 받지 아니한 건축물 또는 사용승인을 받아야 할 건축물로서 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받지 아니하고 사용 중인 건축물의 부속토지는 종합합산과세대상 토지이다.
5. 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지
6. 재산세가 경감되는 토지의 경감비율에 해당하는 토지

[별도합산토지]

토지		적용세율
특별시 · 광역시 및 시지역(읍 · 면지역, 산업단지 및 공업지역 제외) 안의 공장용 건축물의 부속토지에	용도지역별 적용 배율을 곱하여 산정한 범위 안의 토지	0.2% ~ 0.4% 3단계 초과누진세율
영업용 건축물의 부속토지에		
철거 · 멸실된 건축물 또는 주택의 부속토지		
차고용 토지 등 별도합산과세하여야 할 상당한 이유가 있는 토지		

3 종합합산과세대상 토지 ⇨ 초과누진세율대상 토지

과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 별도합산과세대상 또는 분리과세대상이 되는 토지를 제외한 토지. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 토지는 종합합산과세대상으로 보지 아니한다.

1. 지방세법 또는 관계 법령에 따라 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지
2. 지방세법 또는 다른 법령에 따라 재산세가 경감되는 토지의 경감비율에 해당하는 토지

(1) 농지 중 종합합산과세대상

① 개인이 소유하는 실제 영농에 사용하지 않는 농지

② 법인 및 단체소유농지 농지(농산물가공 및 도소매를 주업으로 하는 법인이 소유하고 있는 농지)

③ 도시지역 내의 주거 · 상업 · 공업지역에 소재한 농지

(2) 목장용지 중 종합합산과세대상

① 기준면적 초과하는 목장용지

② 도시지역 내의 주거 · 상업 · 공업지역에 소재하는 목장용지

(3) 분리과세대상 임야, 비과세대상 임야, 감면대상 임야를 제외한 모든 임야

(4) 공장용지 중 종합합산과세대상

① 기준면적 초과하는 공장용지

② 도시지역 내의 주거 · 상업 · 공업지역에 소재한 기준면적을 초과하는 공장용지

(5) 기타 종합합산과세대상

① 지상정착물이 없는 나대지 등

② 영업용 건축물 부속토지 중 기준면적을 초과하는 토지

③ 건축물의 시가표준액이 해당 부속토지의 시가표준액의 100분의 2에 미달하는 건축물의 부속토지 중 그 건축물의 바닥면적을 제외한 부속토지

④「건축법」 등 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 할 건축물로서 허가 등을 받지 아니한 건축물 또는 사용승인을 받아야 할 건축물로서 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받지 아니하고 사용 중인 건축물의 부속토지

⑤「건축법」 등 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 할 건축물로서 허가 등을 받지 아니하거나 사용승인을 받아야 할 주택으로서 사용승인(임시사용승인을 포함한다)을 받지 아니하고 주거용으로 사용 중인 건축물의 면적이 전체 건축물 면적의 100분의 50이상인 경우에는 그 건축물을 주택으로 보지 아니하고 그 부속토지

⑥ 건축물이 멸실된 경우로서 멸실된 날부터 6월이 경과한 토지

⑦ 잡종지인 갈대밭, 채석장, 노천시장, 비행장 등

04 납세의무자 기출 31회

재산세의 납세의무자는 과세기준일(매년 6월 1일) 현재의 소유자이다. 따라서 소유자가 개인, 법인 또는 거주자, 비거주자 구분하지 않고 모두 납세의무자의 범위에 해당한다.

1 원칙 : 사실상 소유하고 있는 자

재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호의 자를 납세의무자로 본다(지방세법 시행령 제107조제1항).

참 고	사실상 소유자
사실상 소유자의 판단은 유상승계 취득인 때에는 잔금지급 여부에 따르도록 되어 있어, 과세기준일 현재 재산세 과세대상 물건의 소유권이 양도 · 양수된 때에는 양수인을 당해 연도의 납세의무자로 본다.	

(1) 공유재산인 경우

그 지분에 해당하는 부분(지분의 표시가 없는 경우에는 지분이 균등한 것으로 본다)에 대해서는 그 지분권자를 납세의무자로 본다(지방세법 제 107조 제1항 제1호).

(2) 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우

그 주택에 대한 산출세액을 건축물과 그 부속토지의 시가표준액 비율로 안분계산(按分計算)한 부분에 대해서는 그 소유자를 납세의무자로 본다(지방세법 제107조 제1항 제2호).

(3)「신탁법」에 따라 수탁자 명의로 등기 · 등록된 신탁재산의 경우

「신탁법」 제2조에 따른 수탁자의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산의 경우에는 위탁자(「주택법」에 따른 지역주택조합 및 직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합 및 직장주택조합을 말한다). 이 경우 위탁자가 신탁재산을 소유한 것으로 본다.

2 예외 : 의제납세의무자

위 1.규정에 불구하고 재산세 과세기준일 현재 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 재산세를 납부할 의무가 있다(지방세법 제107조 제2항).

(1) 공부상 소유자

공부상의 소유자가 매매 등의 사유로 소유권이 변동되었는데도 신고하지 아니하여 사실상의 소유자를 알 수 없을 때에는 공부상 소유자(지방세법 제107조 제2항 제1호)

참 고	공부상 소유자
등기된 경우에는 등기부 등본상의 소유자, 미등기인 경우에는 토지대장 또는 건축물대장상의 소유자를 말한다.	

(2) 종중재산의 공부상 소유자

공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니하였을 때에는 공부상 소유자(지방세법 제107조 제2항 제3호)

(3) 공부상 소유자

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산의 경우 공부상 소유자(지방세법 제107조 제8항).

(4) 상속재산의 주된 상속자

상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때에는 안전부령으로 정하는 주된 상속자(지방세법 제107조 제2항 제2호)

참 고	주된 상속자
민법상 상속지분이 가장 높은 사람으로 하되, 상속지분이 가장 높은 사람이 두 명 이상이면 그 중 나이가 가장 많은 사람으로 한다.	

(5) 매수계약자

국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합과 재산세 과세대상 재산을 연부(年賦)로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우에는 그 매수계약자(지방세법 제107조 제2항 제4호)

① 국가, 지방자치단체 및 지방자치단체조합이 선수금을 받아 조성하는 매매용 토지로서 사실상 조성이 완료된 토지의 사용권을 무상으로 받은 자가 있는 경우에는 그 자를 매수계약자로 본다.
② 일반 법인으로부터 연부취득 중인 때에는 매수인이 무상 사용권을 부여받은 경우에도 매도한 법인이 납세의무자가 된다.

(6) 사업시행자

「도시개발법」에 따라 시행하는 환지(換地) 방식에 의한 도시개발사업 및「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(재개발사업만 해당한다)의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지 또는 보류지로 정한 경우에는 사업시행자(지방세법 제107조 제2항 제6호)

(7) 수입하는 자

외국인 소유의 항공기 또는 선박을 임차하여 수입하는 경우에는 수입하는 자(지방세법 제107조 제2항 제7호)

(8) 사용자

재산세 과세기준일 현재 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우에는 그 사용자가 재산세를 납부할 의무가 있다. 이 경우 과세권자는 사용자에게 미리 통지하여야 한다(지방세법 제107조 제3항).

사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우
① 소유권의 귀속 자체에 분쟁이 생겨 소송 중에 있는 경우
② 공부상 소유자의 행방불명 또는 생사불명으로 장기간 소유자가 관리하고 있지 않는 경우

05 재산세의 과세표준 기출 31회

재산세 과세표준은 과세기준일 현재 시가표준액을 원칙으로 한다. 다만 토지 · 건축물 · 주택의 경우 대통령령이 정하는 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 하며 개인 법인 소유와 관계없이 시가표준액을 과세표준으로 한다.

(1) 토지 · 건축물 · 주택에 대한 재산세의 과세표준

토지 · 건축물 · 주택에 대한 재산세의 과세표준은 제4조제1항 및 제2항에 따른 시가표준액에 부동산 시장의 동향과 지방재정 여건 등을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 범위에서 대통령령으로 정하는 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 한다.(지방세법 제110조 제1항).

참 고	공정시장가액비율 범위(지방세법 제10조)

1. 토지 및 건축물 : 시가표준액의 100분의 50부터 100분의 90까지
2. 주택 : 시가표준액의 100분의 40부터 100분의 80까지. 다만, 제111조의2에 따른 1세대 1주택은 100분의 30부터 100분의 70까지

(2) (1)따라 산정한 주택의 과세표준이 다음 계산식에 따른 과세표준상한액보다 큰 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 주택의 과세표준은 과세표준상한액으로 한다.

① 과세표준 상한액 = 대통령령으로 정하는 직전연도 해당 주택의 과세표준 상당액+(과세기준일 당시 시가표준액으로 산정한 과세표준 x 과세표준 상한율)

② 과세표준 상한율 = 소비자물가지수, 주택가격 변동률, 지방재정 여건 등을 고려하여 0에서 100분의 5범위 이내로 대통령령으로 정하는 비율

토지 · 건축물 · 주택의 과세표준액 = 시가표준액×공정시장가액비율

참 고	공정시장가액비율(지방세법시행령 제109조)

1. 토지 및 건축물 : 시가표준액의 100분의 70
2. 주택 : 시가표준액의 100분의 60. 다만, 2025년도에 납세의무가 성립하는 재산세의 과세표준을 산정하는 경우 제110조의2에 따라 1세대 1주택으로 인정되는 주택(시가표준액이 9억원을 초과하는 주택을 포함한다)에 대해서는 다음 각 목의 구분에 따른다.
   가. 시가표준액이 3억원 이하인 주택: 시가표준액의 100분의 43
   나. 시가표준액이 3억원을 초과하고 6억원 이하인 주택: 시가표준액의 100분의 44
   다. 시가표준액이 6억원을 초과하는 주택: 시가표준액의 100분의 45
3. 행정안전부장관은 제1항에 따른 공정시장가액비율의 점검 · 평가를 위하여 필요한 경우 관계 전문기관에 조사 · 연구를 의뢰할 수 있다

(3) 선박 및 항공기의 과세표준

과세기준일(매년 6월 1일)현재의 시가표준액으로 한다.

재산세는 대장과세로서 어느 경우에도 시가표준액을 과세표준의 기준으로 한다.

참 고	부동산 등의 시가표준액

1. 토지 및 주택에 대한 시가표준액 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액(價額)인 개별공시지가 또는 개별주택가액으로 한다. 다만, 개별공시지가 또는 개별주택가격이 공시되지 아니한 경우에는 같은 법에 따라
   국토교통부장관이 제공한 토지가격비준표 또는 주택가격비준표를 사용하여
   특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장(자치구의 구청장)이 산정한 가액으로 한다.
2. 공동주택의 시가표준액 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액(價額)인 공동주택가액으로 한다. 다만, 공동주택가액이 공시되지 아니한 경우에는 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장(자치구의 구청장)이 산정한 가액으로 한다.
3. 건축물의 시가표준액 :소득세법령에 따라 매년 1회 국세청장이 산전, 고시하는 건물 신축가격기준액에 행정안전부장관이 정한 기준을 적용하여 지방자치단체장이 결정한 가액으로 한다.

06 재산세의 세율 기출 30 · 31 · 34회

1. 재산세의 세율은 과세대상별 용도와 이용상황에 따라 차등비례세율과 초과누진세율이 적용된다(지방세법 제111조).
2. 탄력세율 : 시장 · 군수는 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 정하는 바에 따라 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 다만, 가감한 세율은 해당 연도에만 적용한다(지방세법 제111조 제3항).
3. 「지방자치법」에 따라 둘 이상의 지방자치단체가 통합된 경우에는 통합 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 5년의 범위에서 통합 이전 지방자치단체 관할구역별로 적용할 수 있다(지방세법 제113조 제5항).

1 표준세율

1. 토지

토지에 대한 재산세는 다음에서 정하는 바에 따라 세율을 적용한다. 다만, 이 법 또는 관계 법령에 따라 재산세를 경감할 때에는 다음 각 호의 과세표준에서 경감대상 토지의 과세표준액에 경감비율(비과세 또는 면제의 경우에는 이를 100분의 100으로 본다)을 곱한 금액을 공제하여 세율을 적용한다(지방세법 제113조 제1항).

(1) 종합합산과세대상 토지(지방세법 제111조 제1항 제1호 가목)

납세의무자가 소유하고 있는 해당 지방자치단체 관할구역에 있는 종합합산과세대상이 되는 토지의 가액을 모두 합한 금액을 과세표준으로 하여 다음의 세율을 적용한다.

과세표준	세 율
5,000만원 이하	1,000분의 2
5,000만원 초과 1억원 이하	10만원 + 5,000만원 초과금액의 1,000분의 3
1억원 초과	25만원 + 1억원 초과금액의 1,000분의 5

(2) 별도합산과세대상 토지(지방세법 제113조 제1항 제2호)

납세의무자가 소유하고 있는 해당 지방자치단체 관할구역에 있는 별도합산과세대상이 되는 토지의 가액을 모두 합한 금액을 과세표준으로 하여 다음의 세율을 적용한다.

과세표준	세 율
2억원 이하	1,000분의 2
2억원 초과 10억원 이하	40만원+2억원 초과금액의 1,000분의 3
10억원 초과	2백80만원+10억원 초과금액의 1,000분의 4

(3) 분리과세대상 토지(지방세법 제113조 제1항 제3호)

분리과세대상이 되는 해당 토지의 가액을 과세표준으로 하여 다음의 세율을 적용한다.

과세표준	세 율
농지(전 · 답 · 과수원) · 목장용지 · 임야	과세표준액의 1,000분의 0.7
공장용지와 주택용 · 산업용 공급목적토지	과세표준액의 1,000분의 2
골프장 및 고급오락장용 토지	과세표준액의 1,000분의 40

2. 건축물(지방세법 제111조 제1항 제2호)

(1) 일반건축물(상가 · 사무실 · 공장 등)

사치성재산에 해당하는 건축물, 특정지역 내 공장용 건축물 등을 제외한 일반건축물은 과세표준의 1,000분의 2.5를 적용한다.

(2) 골프장 · 고급오락장용 건축물에 대하여는 과세표준액의 1,000분의 40의 세율을 적용한다.

(3) 주거지역 내 공장용 건축물

특별시 · 광역시(군 지역은 제외) · 특별자치시(읍 · 면지역은 제외) · 특별자치도(읍 · 면지역은 제외) 또는 시(읍 · 면지역은 제외)지역에서 국토의 계획 및 이용에 관한 법률과 그 밖의 관계 법령에 따라 지정된 주거지역 및 상업지역, 녹지지역의 공장용 건축물에 대하여는 과세표준의 1,000의 5의 세율을 적용한다.

참 고 공장용 건축물

주거지역 내 공장은 도시형 또는 비도시형 불문하며, 제조 · 가공 · 수선이나 인쇄 등의 목적에 사용하도록 생산설비를 갖춘 건축물의 연면적이 500제곱미터 이상인 것을 말한다.

3. 주택

재산세에서 주택은 주거용으로 건축된 건물로서 주거용으로만 사용되고 있는 건물을 말하며, 주택별로 토지와 건물의 가액을 합산한 과세표준액에 다음의 세율을 적용한다(지방세법 제111조 제1항 제3호).

(1) 과세표준의 1,000분의 1~1,000분의 4(4단계)

일반적인 주택(고급주택 포함)에 대한 재산세의 세율은 주택의 토지와 건축물의 가액을 합한 과세표준에 다음의 초과누진세율을 적용한다(지방세법 제111조 제1항 제3호 나목).

과세표준	세 율
6,000만원 이하	1,000분의 1
6,000만원 초과 1억 5천만원 이하	6만원+6,000만원 초과금액의 1,000분의 1.5
1억 5천만원 초과 3억원 이하	19만 5천원+1억 5천만원 초과금액의 1,000분의 2.5
3억원 초과	57만원+3억원 초과금액의 1,000분의 4

(2) 1세대 1주택에 대한 세율 특례(지방세법 제111조의2).

① 제111조 제1항 제3호나목에도 불구하고 대통령령으로 정하는 1세대 1주택(제4조 제1항에 따른 시가표준액이 9억원 이하인 주택에 한정한다)에 대해서는 다음의 세율을 적용한다.

과세표준	세 율
6,000만원 이하	1,000분의 0.5
6,000만원 초과 1억 5천만원 이하	6만원+6,000만원 초과금액의 1,000분의 1
1억 5천만원 초과 3억원 이하	19만 5천원+1억 5천만원 초과금액의 1,000분의 2
3억원 초과	57만원+3억원 초과금액의 1,000분의 3.5

② 1세대 1주택의 해당여부를 판단할 때 「신탁법」에 따라 신탁된 주택은 위탁자의 주택 수에 가산한다(지방세법 제111조의2 제2항).

③ 1세대 1주택에 재산세 특례세율 규정에도 불구하고 지방자치단체의 장이 조례로 정하는 바에 따라 가감한 세율을 적용한 세액이 특례세율을 적용한 세액보다 적은 경우에는 특례세율을 적용하지 아니한다(지방세법 제111조의2 제3항).

④ 「지방세특례제한법」에도 불구하고 동일한 주택이 특례세율 규정과 「지방세특례제한법」에 따른 재산세 경감 규정의 적용 대상이 되는 경우에는 중복하여 적용하지 아니하고 둘 중 경감 효과가 큰 것 하나만을 적용한다(지방세법 제111조의2 제4항).

참 고	1세대 1주택 세율 특례의 유효기간(지방세법 일부개정법률 부칙)제2조

(1세대 1주택에 대한 재산세 세율 특례의 유효기간) 제111조의 2, 제112조 및 제113조의 개정규정은 같은 개정규정 시행일부터 6년이 되는 날까지 성립한 납세의무에 한정하여 적용한다(개정안).

보충학습	재산세 세율 특례대상 1세대 1주택의 범위(지방세법시행령 제110조의2)

① 법 제111조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 1세대 1주택"이란 과세기준일 현재 「주민등록법」 제7조에 따른 세대별 주민등록표(이하 이 조에서 "세대별 주민등록표"라 한다)에 함께 기재되어 있는 가족(동거인은 제외한다)으로 구성된 1세대가 국내에 다음 각 호의 주택이 아닌 주택을 1개만 소유하는 경우 그 주택(이하 이 조에서 "1세대1주택"이라 한다)을 말한다.

1. 종업원에게 무상이나 저가로 제공하는 사용자 소유의 주택으로서 과세기준일 현재 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택. 다만, 「지방세기본법 시행령」 제2조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 사람에게 제공하는 주택은 제외한다.
   ㉠ 법 제4조제1항에 따른 시가표준액이 3억원 이하인 주택
   ㉡ 면적이 「주택법」 제2조제6호에 따른 국민주택규모 이하인 주택
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호 라목의 기숙사
3. 과세기준일 현재 사업자등록을 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 건축하여 소유하는 미분양 주택으로서 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년이 경과하지 않은 주택. 다만, 가목의 자가 건축하여 소유하는 미분양 주택으로서 「주택법」 제54조에 따라 공급하지 않은 주택인 경우에는 자기 또는 임대계약 등 권원을 불문하고 다른 사람이 거주한 기간이 1년 이상인 주택은 제외한다.
   ㉠ 「건축법」 제11조에 따른 허가를 받은 자
   ㉡ 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 자
4. 세대원이 「영유아보육법」 제13조에 따라 인가를 받고 「소득세법」 제168조제5항에 따른 고유번호를 부여받은 이후 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집으로 운영하는 주택(가정어린이집을 「영유아보육법」 제10조제1호에 따른 국공립어린이집으로 전환하여 운영하는 주택을 포함한다)

5. 주택의 시공자(「주택법」 제33조제2항에 따른 시공자 및 「건축법」 제2조제16호에 따른 공사시공자를 말한다)가 제3호가목 또는 나목의 자로부터 해당 주택의 공사대금으로 받은 같은 호에 해당하는 주택(과세기준일 현재 해당 주택을 공사대금으로 받은 날 이후 해당 주택의 재산세의 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년이 경과하지 않은 주택으로 한정한다). 다만, 제3호가목의 자로부터 받은 주택으로서 「주택법」 제54조에 따라 공급하지 않은 주택인 경우에는 자기 또는 임대계약 등 권원을 불문하고 다른 사람이 거주한 기간이 1년 이상인 주택은 제외한다.
6. 「문화재보호법」 제2조제3항에 따른 지정문화재 또는 같은 조 제4항에 따른 등록문화재에 해당하는 주택
7. 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택으로서 같은 법 제33조제2항에 따라 설치한 사람이 소유한 해당 노인복지주택
8. 상속을 원인으로 취득한 주택(조합원입주권 또는 주택분양권을 상속받아 취득한 신축주택을 포함한다)으로서 과세기준일 현재 상속개시일부터 5년이 경과하지 않은 주택
9. 혼인 전부터 소유한 주택으로서 과세기준일 현재 혼인일로부터 5년이 경과하지 않은 주택. 다만, 혼인 전부터 각각 최대 1개의 주택만 소유한 경우로서 혼인 후 주택을 추가로 취득하지 않은 경우로 한정한다.
10. 세대원이 소유하고 있는 토지 위에 토지를 사용할 수 있는 정당한 권원이 없는 자가 「건축법」에 따른 허가 · 신고 등(다른 법률에 따라 의제되는 경우를 포함한다)을 받지 않고 건축하여 사용(건축한 자와 다른 자가 사용하고 있는 경우를 포함한다) 중인 주택(부속토지만을 소유하고 있는 자로 한정한다)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 주택을 1세대 1주택으로 본다.

1. 과세기준일 현재 제1항제6호 또는 제8호에 해당하는 주택의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른다.
   ㉠ 해당 주택을 1개만 소유하고 있는 경우: 해당 주택
   ㉡ 해당 주택을 2개 이상 소유하고 있는 경우: 시가표준액이 가장 높은 주택. 다만, 시가표준액이 같은 경우에는 납세의무자가 선택하는 1개의 주택으로 한다.
2. 제1항제9호에 해당하는 주택을 소유하고 있는 경우 그 주택 중 시가표준액이 높은 주택. 다만, 시가표준액이 같은 경우에는 납세의무자가 선택하는 1개의 주택으로 한다.

③ 제1항에도 불구하고 제1항 및 제2항을 적용할 때 배우자, 과세기준일 현재 미혼인 19세 미만의 자녀 또는 부모(주택의 소유자가 미혼이고 19세 미만인 경우로 한정한다)는 주택 소유자와 같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 1세대에 속한 것으로 보고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 별도의 세대로 본다.

1. 과세기준일 현재 65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함하며, 직계존속 중 어느 한 사람이 65세 미만인 경우를 포함한다)를 동거봉양하기 위하여 19세 이상의 직계비속 또는 혼인한 직계비속이 합가한 경우

2. 취학 또는 근무상의 형편 등으로 세대 전원이 90일 이상 출국하는 경우로서 「주민등록법」 제10조의3제1항 본문에 따라 해당 세대가 출국 후에 속할 거주지를 다른 가족의 주소로 신고한 경우

④ 제1항 및 제2항을 적용할 때 주택의 공유지분이나 부속토지만을 소유한 경우에도 각각 1개의 주택으로 보아 주택 수를 산정한다. 다만, 1개의 주택을 같은 세대 내에서 공동소유하는 경우에는 1개의 주택으로 본다.

⑤ 제4항 본문에도 불구하고 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 않은 공동소유 상속 주택(상속개시일부터 5년이 경과한 상속 주택으로 한정한다)의 경우 법 제107조제2항제2호에 따른 납세의무자가 그 상속 주택을 소유한 것으로 본다.

(3) 주택 부속토지의 법위 산정

주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다(지방세법 시행령 제105조).

(4) 여러 개의 주택을 보유한 경우

① 1인이 여러 개의 주택을 보유한 경우에도 그 주택가액을 합산하지 않고 독립된 매 1구의 주택마다 산출된 세액을 단순 합계하여 총세액으로 한다.

② 1가구가 여러 개의 주택을 보유한 경우에도 가구별로 합산하지 않고 소유자 개인별로 각각 재산세를 과세한다.

(5) 주택을 2명 이상이 공동으로 소유하거나 토지와 건물의 소유자가 다를 경우 해당 주택에 대한 세율을 적용할 때 해당 주택의 토지와 건물의 가액을 합산한 과세표준에 초과누진세율을 적용한다(지방세법 제113조 제3항).

(6) **다가구주택** : 「건축법 시행령」에 따른 다가구주택은 1가구가 독립하여 구분사용할 수 있도록 분리된 부분을 1구의 주택으로 본다. 이 경우 그 부속토지는 건물면적의 비율에 따라 각각 나눈 면적을 1구의 부속토지로 본다.

(7) **고급주택** : 주택에 대한 재산세는 초과누진세율을 적용하기 때문에 고급주택에 대하여는 별도로 중과세 하지 않는다. 즉, 일반주택과 동일한 세율을 하게 적용한다.

4. 선박(지방세법 제111조 제1항 제4호)

(1) **고급 선박** : 과세표준액의 1,000분의 50

(2) **일반 선박** : 과세표준액의 1,000분의 3

5. 항공기 : 고급, 일반 구분 없이 과세표준액의 1,000분의 3(지방세법 제111조 제4호)

2 중과세율 ⇨ 과밀억제권역 내 공장의 신설 · 증설에 대한 중과세(5배)

수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역(산업집적활성화및공장설립에 관한 법률을 적용받는 산업단지 및 유치지역과 국토의 계획 및 이용에 관한 법률을 적용받는 공업지역은 제외)에서 행정자치부령으로 정하는 공장 신설 · 증설에 해당하는 경우 그 건축물에 대한 재산세의 세율은 최초의 과세기준일부터 5년간 1,000분의 2.5에 해당하는 표준세율의 100분의 500에 해당하는 세율로 한다. 다만, 도시형 업종은 제외한다(지방세법 제111조 제2항).

참 고	중과세 납세의무
중과세대상이 되는 공장건축물에 대하여 신설 또는 증설시 해당 과세기준일부터 5년간은 중과세한다. 따라서 중과세기간 내 승계취득한 경우에도 남은 기간에 대하여 납세의무가 있다.	

[재산세 과세대상별 세율]

구분	과세대상		세 율
표준세율	토지	종합합산과세대상 (시 · 군별 합산과세)	0.2%~0.5% (3단계 초과누진세율)
		별도합산과세대상 (시 · 군별합산과세)	0.2%~0.4% (3단계 초과누진세율)
		분리과세(물건별 개별과세) • 농지 · 목장용지 · 임야 • 공장용지, 염전, 터미널 등 주택 · 산업용 공급목적토지 • 골프장 · 고급오락장용 토지	 • 1,000분의 0.7 • 1,000분의 2 • 1,000분의 40
	주택	주택(고급주택 포함)	• 0.1%~0.4%(4단계 초과누진세율) • 0.05%~0.35% (4단계초과누진세율) 1세대1주택 시가표준액 9억 이하
	건축물	주택 이외의 건축물 시지역의 주거지역 내 공장용 건축물	1,000분의 2.5 1,000분의 5(2배)
		골프장 · 고급오락장 건축물	1,000분의 40(4%)
	선박	일반선박	1,000분의 3(0.3%)
		고급선박	1,000분의 50(5%)
	항공기	항공기	1,000분의 3(0.3%)
중과세율	건축물	과밀억제권역 내 공장의 신설과 증설	최초 과세기준일부터 5년간, 5배 1,000분의12.5(1.25)%

3 재산세 도시지역분

1. 과세대상

지방자치단체의 장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시지역 중 해당 지방의회의 의결을 거쳐 고시한 지역 안에 있는 토지, 건축물 또는 주택에 대하여는 조례로 정하는 바에 따라 합산하여 산출한 세액을 재산세액으로 부과할 수 있다(지방세법 제112조 제1항).

참 고	도시지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조)
도시지역이라 함은 해당 지방의회의 의결을 받아 지방자치단체의 장이 고시한 지역으로서 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발 · 정비 · 관리 · 보전 등이 필요한 지역을 말한다.	

구분	과세대상
① 토지	재산세 과세대상 토지 중 전 · 답 · 과수원 · 목장용지 · 임야를 제외한 토지와 「도시개발법」에 따라 환지 방식으로 시행하는 도시개발구역의 토지로서 환지처분의 공고가 된 모든 토지(혼용방식으로 시행하는 도시개발구역 중 환지 방식이 적용되는 토지를 포함)
② 건축물	재산세 과세대상 건축물
③ 주택	재산세 과세대상 주택. 다만, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 개발제한구역에서는 고급주택만 해당한다.

④ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지형도면이 고시된 공공시설용지 또는 개발제한구역으로 지정된 토지 중 지상건축물, 골프장, 유원지, 그 밖의 이용시설이 없는 토지는 과세특례대상에서 제외한다.

2. 재산세 도시지역분 세율

① 지방자치단체의 장은 조례가 정하는 바에 따라 도시지역 안에 있는 토지, 건축물 또는 주택에 대하여 다음 1의 세액과 2의 세액을 합산하여 산출한 세액을 재산세액으로 부과할 수 있다.

㉠ 토지 · 건축물 · 주택의 과세표준에 표준세율 또는 중과세율을 적용하여 산출한 세액 ㉡ 토지 · 건축물 · 주택의 과세표준에 1천분의 1.4를 적용하여 산출한 세액

② 지방자치단체의 장은 해당 연도분의 위 2의 세율을 조례로 정하는 바에 따라 1천분의 2.3을 초과하지 아니하는 범위에서 다르게 정할 수 있다.

07 부과 · 징수 기출 29 · 30 · 31 · 34회

1 과세기준일과 납기

1. 과세기준일

재산세의 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다(지방세법 제114조).

2. 납기(지방세법 제115조 제1항)

(1) 정기분 재산세의 납기는 다음과 같다.

① **토지** : 매년 9월 16일부터 9월 30일까지

② **건축물** : 매년 7월 16일부터 7월 31일까지

③ **주택** : 해당 연도에 부과 · 징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지. 다만, 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하인 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 납기를 7월 16일부터 7월 31일까지로 하여 한꺼번에 부과 · 징수할 수 있다.

④ **선박** : 매년 7월 16일부터 7월 31일까지

⑤ **항공기** : 매년 7월 16일부터 7월 31일까지

(2) 수시부과(지방세법 제115조 제2항)

지방자치단체의 장은 과세대상 누락, 위법 또는 착오 등으로 인하여 이미 부과한 세액을 변경하거나 수시부과하여야 할 사유가 발생하면 수시로 부과 · 징수할 수 있다.

2 납세지(지방세법 제108조)

재산세는 다음의 납세지를 관할하는 지방자치단체에서 부과한다.

(1) 토지 : 토지의 소재지

(2) 건축물 : 건축물의 소재지

(3) 주택 : 주택의 소재지

(4) **선박** : 선박법에 따른 선적항의 소재지. 다만, 선적항이 없는 경우에는 정계장(定繫場) 소재지(정계장이 일정하지 아니한 경우에는 선박 소유자의 주소지)로 한다.

(5) **항공기** : 항공법에 따른 등록원부에 기재된 정치장의 소재지(항공법에 따라 등록을 하지 아니한 경우에는 소유자의 주소지)

3 징수방법 등

1. 보통징수(지방세법 제116조 제1항)

재산세는 관할 시장 · 군수가 세액을 산정하여 보통징수방법에 의하여 부과징수 한다.

2. 고지서발부(지방세법 제116조 제2항)

① 재산세를 징수하고자 하는 때에는 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기로 구분한 납세고지서에 과세표준액과 세액을 적어 늦어도 납기개시 5일전까지 발급하여야 한다.

② 시장 · 군수는 토지에 대한 재산세는 는 종합합산과세대상 토지, 별도합산과세대상 토지와 분리과세대상 토지로 구분하고 납세의무자별로 합산하여 세액을 산출하여야 한다.

③ 납세고지서를 발급하는 경우 토지에 대한 재산세는 한 장의 납세고지서로 발급하며, 토지 외의 재산에 대한 재산세는 건축물 · 주택 · 선박 및 항공기로 구분하여 과세대상 물건마다 각각 한 장의 납세고지서로 발급하거나, 물건의 종류별로 한 장의 고지서로 발급할 수 있다.

4 소액징수 면제

고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원 미만인 경우에는 해당 재산세를 징수하지 아니한다(지방세법 제119조).

참고 지방세법에서 규정하고 있는 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원 미만이라 함은 재산세 고지서상에 병기 고지된 세액을 제외한 재산세만을 지칭한다.

보충학습	신탁재산 수탁자의 물적납세의무(지방세법 제119조2)

① 신탁재산의 위탁자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산세 · 가산금 또는 체납처분비(이하 이 조에서 "재산세등"이라 한다)를 체납한 경우로서 그 위탁자의 다른 재산에 대하여 체납처분을 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 신탁재산의 수탁자는 그 신탁재산으로써 위탁자의 재산세등을 납부할 의무가 있다.

1. 신탁 설정일 이후에 「지방세기본법」 제71조제1항에 따른 법정기일이 도래하는 재산세 또는 가산금(재산세에 대한 가산금으로 한정한다)으로서 해당 신탁재산과 관련하여 발생한 것. 다만, 제113조제1항제1호 및 제2호에 따라 신탁재산과 다른 토지를 합산하여 과세하는 경우에는 신탁재산과 관련하여 발생한 재산세 등을 제4조에 따른 신탁재산과 다른 토지의 시가표준액 비율로 안분계산한 부분 중 신탁재산 부분에 한정한다.
2. 제1호의 금액에 대한 체납처분 과정에서 발생한 체납처분비

② 제1항에 따라 수탁자로부터 납세의무자의 재산세등을 징수하려는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항을 적은 납부통지서를 수탁자에게 고지하여야 한다.

1. 재산세등의 과세표준, 세액 및 그 산출 근거
2. 재산세등의 납부기한
3. 그 밖에 재산세등의 징수를 위하여 필요한 사항

③ 제2항에 따른 고지가 있은 후 납세의무자인 위탁자가 신탁의 이익을 받을 권리를 포기 또는 이전하거나 신탁재산을 양도하는 등의 경우에도 제2항에 따라 고지된 부분에 대한 납세의무에는 영향을 미치지 아니한다.

④ 신탁재산의 수탁자가 변경되는 경우에 새로운 수탁자는 제2항에 따라 이전의 수탁자에게 고지된 납세의무를 승계한다.

⑤ 지방자치단체의 장은 최초의 수탁자에 대한 신탁 설정일을 기준으로 제1항에 따라 그 신탁재산에 대한 현재 수탁자에게 납세의무자의 재산세등을 징수할 수 있다.

⑥ 신탁재산에 대하여 「지방세징수법」에 따라 체납처분을 하는 경우 「지방세기본법」 제71조제1항에도 불구하고 수탁자는 「신탁법」 제48조제1항에 따른 신탁재산의 보존 및 개량을 위하여 지출한 필요비 또는 유익비의 우선변제를 받을 권리가 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 물적납세의무의 적용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

5 납세의무자의 신고의무

1. 신고의무(지방세법 제120조 제1항)

다음 중 어느 하나에 해당하는 자는 과세기준일부터 15일 이내에 그 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 그 사실을 알 수 있는 증거자료를 갖추어 신고하여야 한다.

① 재산의 소유권 변동 또는 과세대상 재산의 변동 사유가 발생하였으나 과세기준일까지 그 등기 · 등록이 되지 아니한 재산의 공부상 소유자
② 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 되지 아니한 경우에는 주된 상속자
③ 사실상 종중재산으로서 공부상에는 개인 명의로 등재되어 있는 재산의 공부상 소유자
④ 신탁법에 따라 수탁자 명의로 등기된 신탁재산의 수탁자
⑤ 1세대가 둘 이상의 주택을 소유하고 있음에도 불구하고 제111조의2제1항에 따른 세율을 적용받으려는 경우에는 그 세대원
⑥ 공부상 등재현황과 사실상의 현황이 다르거나 사실상의 현황이 변경된 경우에는 해당 재산의 사실상 소유자

2. 직권으로 조사 등재

(1) 신고가 사실과 일치하지 아니하거나 신고가 없는 경우에는 지방자치단체의 장이 직권으로 조사하여 과세대장에 등재할 수 있다.

(2) 이 경우 무신고 재산을 과세대장에 등재한 때에는 그 사실을 관계인에게 통지하여야 한다.

3. 재산세 과세대장 등의 비치

(1) 지방자치단체는 재산세 과세대장을 비치하고 필요한 사항을 기재하여야 한다.

(2) 재산세 과세대장은 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기 과세대장으로 구분하여 작성한다.

6 재산세의 세 부담의 상한 기출 29회

해당 재산에 대한 재산에 대한 재산세의 산출세액(재산세액 및 도시지역분 재산세에 따른 각각의 세액을 말한다)이 직전 연도의 해당 재산에 대한 재산세액 상당액의 100분의 150을 초과하는 경우에는 100분의 150에 해당하는 금액을 해당 연도에 징수할 세액으로 한다. 다만, 주택[법인(「국세기본법」 제13조에 따른 법인으로 보는 단체를 포함한다.) 소유는 제외한다]의 경우에는 다음에 의한 금액을 해당 연도에 징수할 세액으로 한다. 다만, 주택의 경우에는 세부담의 상한을 적용하지 아니한다 (지방세법 제122조).

참 고	주택 세부담상한 폐지

주택의 경우에는 세부담 상한제를 폐지하고 2024년부터는 과세표준 상한제를 적용한다. 다만, 세부담 상한액의 개정규정 시행 전에 주택 재산세가 과세된 주택에 대해서는 개정 규정에도 불구하고 2028년 12월 31일까지는 종전의 규정에 따른다.

7 납부지연가산세

납세의무자(연대납세의무자, 제2차 납세의무자 및 보증인을 포함한다)가 법정납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부(과소납부)한 경우 또는 환급받아야 할 세액보다 많이 환급(초과환급)받은 경우에는 다음의 금액을 합한((1) + (2)) 금액을 납부지연가산세로 부과한다. 다만, 지방자치단체(지방자치단체조합을 포함)에 대하여는 (1) 및 (2)에 따른 금액을 징수하지 아니한다.

(1) 법정 납부기한까지 납부하여야 할 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자 상당 가산액이 있는 경우 그 금액을 더한다) 중 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 부과결정일까지의 기간×금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율(100분의 3)

(2) 납세고지한 세액(납세고지서별 세액을 말하며, 같은 고지서에 둘 이상의 세목을 함께 납세 고지한 경우에는 세목별 세액을 말한다)이 45만원 이상인 경우로서 지정납부기한까지 납부하여야할 세액(지방세관계법에 따라 가산하여 납부하여야 할 이자상당 가산액이 있는 경우 그 금액을 더한다) 중 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×납부기한의 다음 날부터 자진납부일까지 개월 수(60개월을 초과하는 경우 60개월로 보며, 1개월 미만은 없는 것으로 본다) 또는 부과결정일까지의 기간×금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율(0.66%)

8 부가세와 병기세

1. 부가세

(1) 지방교육세

재산세의 납세의무자는 지방교육세를 납부할 의무를 진다(지방세법 제150조제6호).

(2) 납부세액

지방교육세는 납부하여야 할 재산세액(재산세 도시지역분은 제외한다)의 100분의 20을 그 세액으로 한다(지방세법 제151조제1항제6호).

(3) 부과 · 징수

지방자치단체의 장이 지방교육세 납세의무자에게 재산세를 부과 · 징수하는 때에는 그에 대한 지방교육세를 함께 부과 · 징수한다(지방세법 제152조제2항).

2. 병기세목

소방분에 대한 지역자원시설세의 납기와 재산세의 납기가 같을 때에는 재산세의 납세고지서에 나란히 적어 고지할 수 있다.

9 물납과 분할납부

1. 물납 기출 28 · 30회

(1) 요건과 물납대상

① 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 납세의무자의 신청을 받아 해당 지방자치단체의 관할구역에 있는 부동산에 대하여만 물납을 허가할 수 있다(지방세법 제117조).

② 지방세 중 물납이 가능한 조세는 재산세이다. 따라서 재산세 고지서에 병기하여 고지할 수 있는 지역자원시설세와 부가세인 지방교육세는 물납을 할 수 없다.

(2) 물납의 신청 및 허가(지방세법 시행령 제113조)

① 재산세를 물납(物納)하려는 자는 행정자치부령으로 정하는 서류를 갖추어 그 납부기한 10일 전까지 납세지를 관할하는 시장 · 군수에게 신청하여야 한다.

② 물납신청을 받은 시장 · 군수는 신청을 받은 날부터 5일 이내에 납세의무자에게 그 허가 여부를 서면으로 통지하여야 한다.

③ 물납 허가 또는 물납부동산 변경허가를 받은 납세의무자는 그 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 부동산등기법에 따른 부동산 소유권이전등기에 필요한 서류를 시장 · 군수에게 제출하여야 하며, 해당 시장 · 군수는 그 서류를 제출받은 날로부터 5일 이내에 관할 등기소에 부동산 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

④ 물납허가를 받은 부동산을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 물납하였을 때에는 납부기한 내에 납부한 것으로 본다.

(3) 관리 · 처분이 부적당한 부동산의 처리

① 시장 · 군수는 물납신청을 받은 부동산이 관리 · 처분하기가 부적당하다고 인정되는 경우에는 허가하지 아니할 수 있다

② 시장 · 군수는 불허가 통지를 받은 납세의무자가 그 통지를 받은 날부터 10일 이내에 해당 시 · 군의 관할구역에 있는 부동산으로서 관리 · 처분이 가능한 다른 부동산으로 변경 신청하는 경우에는 변경하여 허가할 수 있다.

③ 허가한 부동산을 물납하였을 때에는 납부기한 내에 납부한 것으로 본다.

참 고	관리 · 처분이 부적당한 재산의 범위

물납신청을 받은 재산이 다음에 해당하는 사유로 관리 · 처분상 부적당하다고 인정하는 경우에는 그 재산에 대한 물납허가를 하지 아니하거나 관리 · 처분이 가능한 다른 물납대상재산으로의 변경을 명할 수 있다(상속세 · 증여세법 시행령 제71조).

1. 지상권 · 지역권 · 전세권 · 저당권등 재산권이 설정된 경우
2. 물납신청한 토지와 그 지상건물의 소유자가 다른 경우
3. 토지의 일부에 묘지가 있는 경우
4. 제1호 내지 제3호와 유사한 사유로서 관리 · 처분이 부적당하다고 기획재정부령이 정하는 경우

(4) 물납부동산의 평가(지방세법 시행령 제115조)

① 물납을 허가하는 부동산의 가액은 재산세 과세기준일 현재의 시가로 한다.

② 시가는 다음 중 어느 하나에서 정하는 가액에 따른다. 다만, 수용 · 공매가액 및 감정가액 등으로서 시가로 인정되는 것은 시가로 본다.

토지	부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 개별공시지가
주택	부동산 가격공시에 따른 개별(공동)주택가격
건축물	소득세법에 의하여 산정 · 고시하는 건물신축가격 기준액×(구조지수× 용도 지수×위치지수)×경과연수별 잔존가치율 ×가감산율을 적용한 건축물의 시가표준액

③ 시가를 적용할 때 상속세 및 증여세법에 따른 부동산의 평가방법이 따로 있어 국세청장이 고시한 가액이 증명되는 경우에는 그 고시가액을 시가로 본다.

(5) 시가로 인정되는 부동산가액

① 재산세의 과세기준일 전 6개월부터 과세기준일 현재까지의 기간 중에 확정된 가액으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

㉠ 해당 부동산에 대하여 수용 또는 공매사실이 있는 경우 : 그 보상가액 또는 공매가액
㉡ 해당 부동산에 대하여 둘 이상의 감정기관(부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 감정평가법인을 말한다)이 평가한 감정가액이 있는 경우 : 그 감정가액의 평균액
㉢ 국가 · 지방자치단체 및 지방자치단체조합으로부터의 취득과 판결문 · 법인장부 중 취득가액이 입증되는 취득으로서 그 사실상의 취득가격이 있는 경우 : 그 취득가격

② 시가로 인정되는 가액이 둘 이상인 경우에는 재산세의 과세기준일부터 가장 가까운 날에 해당하는 가액에 의한다.

2. 분할납부 기출 29 · 31회

(1) 분할납부요건(지방세법 제118조)

지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 250만원을 초과하는 경우에는 납부할 세액의 일부를 납부기한이 지난 날부터 3개월 이내에 분할납부 하게 할 수 있다.

(2) 분할납부 한도액(지방세법 시행령 제116조)

납부할 세액이 500만원	이 하	250만원을 초과하는 금액
	초 과	그 세액의 100분의 50 이하의 금액

(3) 분할납부 신청 및 수정고지

① 분할납부하려는 자는 재산세의 납부기한까지 신청서를 시장 · 군수에게 제출하여야 한다.

② 시장 · 군수는 분할납부신청을 받았을 때에는 이미 고지한 납세고지서를 납부기한 내에 납부하여야 할 납세고지서와 분할납부기간 내에 납부하여야 할 납세고지서로 구분하여 수정 고지하여야 한다.

10 1세대 1주택자의 주택분 재산세 납부유예

(1) 지방자치단체의 장은 다음의 요건을 모두 충족하는 납세의무자가 제111조의2에 따른 1세대 1주택에 대한 재산세액(해당 재산세를 징수하기 위하여 함께 부과하는 지방세를 포함하며, "주택 재산세" 라 한다)의 납부유예를 그 납부기한 만료 3일 전까지 신청하는 경우 이를 허가할 수 있다. 이 경우 납부유예를 신청한 납세의무자는 그 유예할 주택 재산세에 상당하는 담보를 제공하여야 한다(지방세법 제118조의2 제1항).

① 과세기준일 현재 1세대 1주택(제4조제1항에 따른 시가표준액이 9억원을 초과하는 주택을 포함한다)의 소유자일 것

② 과세기준일 현재 만 60세 이상이거나 해당 주택을 5년 이상 보유하고 있을 것

③ 다음의 어느 하나에 해당하는 소득 기준을 충족할 것

㉠ 직전 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하일 것(직전 과세기간에 근로소득만 있거나 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 아니하는 종합소득이 있는 자로 한정한다)

㉡ 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 6천만원 이하일 것(직전 과세기간의 총급여액이 7천만원을 초과하지 아니하는 자로 한정한다)

④ 해당 연도의 납부유예 대상 주택에 대한 재산세의 납부세액이 100만원을 초과할 것

⑤ 지방세, 국세 체납이 없을 것

(2) 지방자치단체의 장은 신청을 받은 경우 납부기한 만료일까지 납세의무자에게 납부유예 허가 여부를 통지하여야 한다(지방세법 제118조의2 제2항).

(3) 지방자치단체의 장은 주택 재산세의 납부가 유예된 납세의무자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 납부유예 허가를 취소하여야 한다(지방세법 제118조의2 제3항).

① 해당 주택을 타인에게 양도하거나 증여하는 경우

② 사망하여 상속이 개시되는 경우

③ 제1항제1호의 요건을 충족하지 아니하게 된 경우

④ 담보의 변경 또는 그 밖에 담보 보전에 필요한 지방자치단체의 장의 명령에 따르지 아니한 경우

⑤ 납부유예와 관계되는 세액의 전액을 징수할 수 없다고 인정되는 경우

⑥ 납부유예된 세액을 납부하려는 경우

(4) 지방자치단체의 장은 주택 재산세의 납부유예 허가를 취소하는 경우 납세의무자(납세의무자가 사망한 경우에는 그 상속인 또는 상속재산관리인을 말한다)에게 그 사실을 즉시 통지하여야 한다(지방세법 제118조의2 제4항).

(5) 지방자치단체의 장은 주택 재산세의 납부유예 허가를 취소한 경우에는 해당 납세의무자에게 납부를 유예받은 세액과 이자상당가산액을 징수하여야 한다. 다만, 상속인 또는 상속재산관리인은 상속으로 받은 재산의 한도에서 납부를 유예받은 세액과 이자상당가산액을 납부할 의무를 진다(지방세법 제118조의2 제5항).

(6) 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 납부유예를 허가한 날부터 징수할 세액의 고지일까지의 기간 동안에는 납부지연가산세를 부과하지 아니한다(지방세법 제118조의2 제6항).

08 비과세 기출 30 · 33회

1 국가 등에 보유 재산에 대한 비과세

(1) 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 주한국제기구의 소유에 속하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 재산에 대하여는 재산세를 부과한다(지방세법 제109조 제1항 단서).

① 대한민국 정부기관의 재산에 대하여 과세하는 외국정부의 재산

② 국가 · 지방자치단체 · 지방자치단체조합과 재산세 과세대상 재산을 연부로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 부여받은 경우에 그 매수계약자의 재산

(2) 국가, 지방자치단체 등이 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용하는 재산(1년 이상 사용할 것이 계약서 등에 의해 입증되는 경우를 포함한다)에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재산세를 부과한다(지방세법 제109조 제2항).

① 유료로 사용하는 경우

② 소유권의 유상이전을 약정한 경우로서 그 재산을 취득하기 전에 미리 사용하는 경우

2 용도구분에 따른 비과세(지방세법 제109조 제3항)

(1) 대통령령으로 정하는 도로 · 하천 · 제방 · 구거 · 유지 및 묘지

① 도로 : 도로법에 따른 도로와 그 밖에 일반인의 자유로운 통행을 위하여 제공할 목적으로 개설한 사설 도로(도로의 부속물 중 도로관리시설, 휴게시설, 주유소, 충전소, 교통 · 관광안내소 및 도로에 연접하여 설치한 연구시설은 제외한다) 다만, 건축법 시행령에 따른 대지 안의 공지는 제외한다(지방세법시행령 제108조 제1항).

② 하천 : 하천법에 따른 하천과 소하천정비법에 따른 소하천

③ 제방 : 측량 · 수로조사 및 지적에 관한 법률에 따른 제방. 다만, 특정인이 전용하는 제방은 제외한다.

④ 구거(溝渠) : 농업용 구거와 자연유수의 배수처리에 제공하는 구거

⑤ 유지(溜池) : 농업용 및 발전용에 제공하는 댐 · 저수지 · 소류지와 자연적으로 형성된 호수 · 늪
⑥ 묘지 : 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로 사용되는 토지로서 지적공부상 지목이 묘지인 토지

(2) 산림보호법에 따른 산림보호구역, 그 밖의 공익상 재산세를 부과하지 아니할 타당한 이유가 있는 다음에 해당하는 토지(지방세법 시행령 제108조 제2항)

① 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 통제보호구역에 있는 토지. 다만, 전 · 답 · 과수원 및 대지는 제외한다.
② 산림보호법에 따라 지정된 산림보호구역 및 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 따라 지정된 채종림 · 시험림
③ 자연공원법에 따른 공원자연보존지구의 임야
④ 백두대간 보호에 관한 법률에 따라 지정된 백두대간보호지역의 임야

(3) 임시로 사용하기 위하여 건축된 건축물로서 재산세 과세기준일 현재 1년 미만의 것(지방세법 제109조 제3항 제3호)

(4) 비상재해구조용, 무료도선용, 선교(船橋) 구성용 및 본선에 속하는 전마용(傳馬用) 등으로 사용하는 선박(지방세법 제109조 제3항 제4호)

참고 전마선 : 큰 배와 육지 또는 배와 배 사이를 다니며 연락을 하거나 짐을 나르는 작은 배를 말한다.

(5) 행정기관으로부터 철거명령을 받은 건축물 등 재산세를 부과하는 것이 적절하지 아니한 건축물 또는 주택(건축법에 따른 건축물 부분으로 한정한다)으로서 재산세를 부과하는 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 재산세 과세기준일 현재 행정관청으로부터 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물 또는 주택을 말한다. 이 경우 건축물 또는 주택의 일부분을 철거하는 때에는 그 철거하는 부분으로 한정한다(지방세법 시행령 제108조 제3항).

보충학습 비과세가 배제되는 경우

1. 취득세 중과세대상인 골프장, 고급주택, 고급오락장 및 고급선박인 경우
2. 수익사업에 사용하는 경우와 해당 재산이 유료로 사용되는 경우의 그 재산(임시용 건축물 및 해당 연도 철거명령을 받은 건축물은 제외)
3. 해당 재산의 일부가 그 목적에 직접 사용되지 아니하는 경우의 그 일부 재산

PART 3

국세

CHAPTER 01 종합부동산세
CHAPTER 02 종합소득세
CHAPTER 03 양도소득세

국세 한눈에보기

국 세

- 종합부동산세
  - 의의 및 용어정의
  - 과세대상
  - 납세의무자
  - 과세표준
  - 세율
  - 납세절차
  - 비과세
- 종합소득세
  - 소득세의 개요
  - 부동산임대사업소득
  - 부동산매매업, 건설업
- 양도소득세
  - 양도소득세의 의의 및 과세대상
  - 양도의 개념 및 형태
  - 양도 및 취득시기
  - 양도소득세 비과세
  - 양도소득세 면제와 경감
  - 양도소득세 계산구조
  - 양도소득세 납세절차

CHAPTER 01

종합부동산세

총 16문제 中 평균 1~2문제 출제

학습 Point

종합부동산세는 고액 부동산 보유자에 대한 과세 이원화를 위하여 보유세제 개편에 따라 주택이나 토지를 과다하게 보유한 소유자에게 별도의 세금을 물리는 종합부동산세가 2005년에 신설된 국세이다. 1~2문제 정도 출제가 가능한 단원이다.

이 단원에서는 전체적인 내용에 대한 흐름을 파악하고 이해하는 것이 중요하다. 반드시 재산세와 연계하여 학습할 것을 요한다.

01 종합부동산세 개요 및 특징

1 종합부동산세의 개요 기출 31회

2004년까지 시행해오던 종합토지세와 재산세를 보유과세 개편으로 종합토지세 규정이 삭제되어 재산세 규정으로 통합되었으며 보유재산 중 일정액 초과하는 주택 및 토지를 2005년 신설된 고액의 부동산 보유자에 대하여 국세인 종합부동산세를 부과하여 부동산보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고, 부동산의 가격안정을 도모함으로써 지방재정의 균형발전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 조세이다.

(1) 종합부동산세의 특징

① 종합부동산세는 재산의 보유사실에 대하여 보유재산으로부터 발생될 것으로 추정되는 수익을 세원으로 하여 재산의 소유자에게 매년 부과하는 국세이다.

② 종합부동산세는 주택 및 토지에 대하여 초과누진세율을 적용한다는 점에서 인세 성격을 지니고 있다.

③ 종합부동산세는 주택이나 토지를 많이 소유한 소유자에게는 보유세를 이원화하여 1차적으로는 시 · 군 · 구에서 낮은 세율로 재산세를 과세하고, 2차적으로는 높은 세율로 국세인 종합부동산세를 과세한다.

④ 종합부동산세는 과세기준일(매년 6월 1일)을 납세의무의 성립시기로 한다.

⑤ 종합부동산세는 과세표준과 세액을 과세권자가 결정하는 조세이며 선택에 의하여 신고 · 납부할 수 있다.

⑥ 종합부동산세는 분할납부가 가능한 조세이며 세부담의 상한선이 있다.

⑦ 종합부동산세는 재산의 매각대금 배분시 법정기일 전에 설정한 담보된 채권보다 우선하는 조세이다.

[종합부동산세법상 용어 정의(종합부동산세법 제2조)]

1. "시 · 군 · 구"라 함은 「지방자치법」 규정에 의한 지방자치단체인 시 · 군 및 자치구 ("시 · 군"이라 한다)를 말한다.
2. "시장 · 군수 · 구청장"이라 함은 지방자치단체의 장인 시장 · 군수 및 자치구의 구청장("시장 · 군수"라 한다)을 말한다.
3. "주택"이라 함은 세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 이를 단독주택과 공동주택으로 구분한다(「주택법」 제2조 제1호). 다만, 지방세법상 별장은 종합부동산세 과세대상에서 제외한다.
4. "토지"라 함은「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한법률」 에 따라 지적공부에 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상 토지를 말한다.
5. "주택분 재산세"라 함은「지방세법」 제105조 및 제107조에 따라 주택에 대하여 부과하는 재산세를 말한다.
6. "토지분 재산세"라 함은「지방세법」 제105조 및 제107조에 따라 토지에 대하여 부과하는 재산세를 말한다.
7. "세대"라 함은 주택 또는 토지의 소유자 및 그 배우자와 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족과 함께 구성된 1세대를 말한다.
8. "공시가격"이라 함은「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 가격이 공시되는 주택 및 토지에 대하여 동법에 따라 공시된 가액을 말한다. 다만, 가격이 공시되지 아니한 경우에는 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 같은 법에 따라 국토교통부장관이 제공한 토지가격비준표 또는 주택가격비준표를 사용하여 산정한 가액으로 하고, 공동주택가격이 공시되지 아니한 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 또는 구청장이 산정한 가액으로 한다.

(2) 과세기준일

종합부동산세의 과세기준일은「지방세법」에 따른 재산세의 과세기준일로 한다(종합부동산세법 제3조).

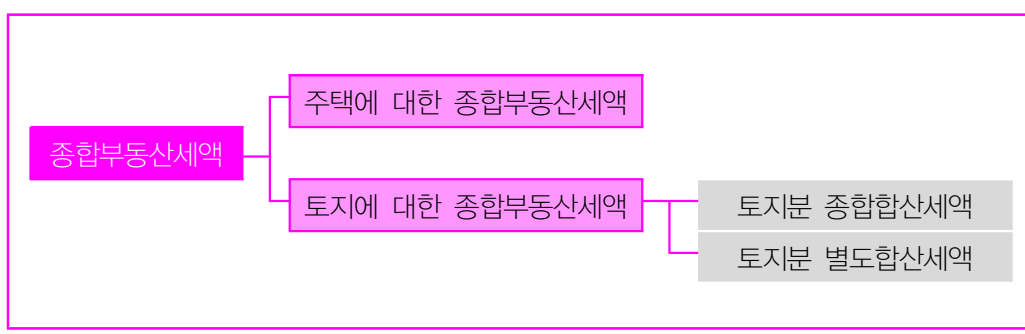
02 종합부동산세의 과세대상 및 과세구분

1 과세대상

종합부동산세는 「지방세법」 상 재산세 과세대상 중에서 주택과 토지를 과세대상으로 한다. 즉, 건축물, 선박, 항공기는 재산세 과세대상이지만 종합부동산세 과세대상은 아니다.

2 과세구분 및 세액

[종합부동산세의 구분과세]



(1) 종합부동산세의 세액

종합부동산세는 주택에 대한 종합부동산세와 토지에 대한 종합부동산세의 세액을 합한 금액을 그 세액으로 한다(종합부동산세법 제5조 제1항).

(2) 토지에 대한 종합부동산세의 세액

토지에 대한 종합부동산세의 세액은 토지분 종합합산세액과 토지분 별도합산세액을 합한 금액으로 한다(종합부동산세법 제5조 제2항).

[재산세와 종합부동산세 과세대상 비교]

부동산		재산세	종합부동산세
주택	주택	○	○
토지	분리과세대상 토지	○	×
	종합합산과세대상 토지	○	○
	별도합산과세대상 토지	○	○
주택 이외의 건축물		○	×

03 주택에 대한 종합부동산세 기출 32 · 33 · 34회

1 주택의 범위

(1) 주택 : 「지방세법」 제104조 제3호에 따른 주택분 재산세 과세대상인 주택을 말한다.

주의 취득세 중과세대상인 고급주택은 물론 2023년부터 취득세.재산세의 중과대상에서 제외되는 별장도 종합부동산세 과세대상이다.

(2) 종합부동산세를 부과하는 목적에 적합하지 아니한 다음의 주택은 제외한다.

① 관련 법률에 따른 임대주택 또는 다가구 임대주택

② 종업원의 주거에 제공하기 위한 기숙사 및 사원용 주택

③ 주택건설사업자의 미분양주택, 어린이집용 주택 및 등록문화재 주택 등 기타 종합부동산세 부과목적에 적합하지 않은 것으로서 대통령령으로 정하는 주택

주의 위 (2)의 합산배제 대상이 되는 주택을 보유한 납세의무자는 해당 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 「임대주택 · 사원용주택 등 합산배제 신고서」에 따라 납세지 관할 세무서장에게 해당 주택의 보유현황을 신고하여야 한다.

2 납세의무자

(1) 일반적인 경우

과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다(종합부동산세법 제7조 제1항).

구 분		개인	법인
납세의무자별 국내 주택의 공시가격 합계액 9억원	이하	납세의무 없음	납세의무 있음
	초과	납세의무 있음	
납세의무자별 국내 1세대 1주택의 공시가격 합계액 12억원	이하	납세의무 없음	납세의무 있음
	초과	납세의무 있음	

참고 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자 등 대통령령으로 정하는 법인은 제외한다.

(2) 신탁주택의 경우

「신탁법」 제2조에 따른 수탁자의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산으로서 주택의 경우에는 위탁자(「주택법」에 따른 지역주택조합 및 직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁주택의 경우에는 해당 지역주택조합 및 직장주택조합을 말한다)가 종합부동산세를 납부할 의무가 있다. 이 경우 위탁자가 신탁주택을 소유한 것으로 본다(종합부동산세법 제7조 제2항).

심화학습 신탁주택 관련 수탁자의 물적납세의무(종합부동산법 제7조의2)

신탁주택의 위탁자가 다음의 어느 하나에 해당하는 종합부동산세 또는 강제징수비를 체납한 경우로서 그 위탁자의 다른 재산에 대하여 강제징수를 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 신탁주택의 수탁자는 그 신탁주택으로써 위탁자의 종합부동산세 등을 납부할 의무가 있다.

1. 신탁 설정일 이후에 「국세기본법」에 따른 법정기일이 도래하는 종합부동산세로서 해당 신탁주택과 관련하여 발생한 것
2. 1.의 금액에 대한 강제징수 과정에서 발생한 강제징수비

3 과세표준

(1) 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 9억원을 공제한 금액(대통령령이 정하는 1세대 1주택자는 12억원)에 부동산 시장의 동향과 재정 여건 등을 고려하여 100분의 60부터 100분의 100까지의 범위에서 대통령령으로 정하는 공정시장가액비율(60%)을 곱한 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다(종합부동산세법 제8조 제1항).

① 1세대 1주택자 : 12억원

② 법인 또는 법인으로 보는 단체 : 0원

③ ① 및 ②에 해당하지 아니하는 자 : 9억원

구 분		과세표준
개인	일반적인 경우	(주택의 공시가격 합계액 - 9억원) × 공정시장가액비율
	1세대 1주택자인 경우	(주택의 공시가격 합계액 - 12억원) × 공정시장가액비율
법 인		주택의 공시가격 합계액 × 공정시장가액비율

주의 개인은 9(12)억원을 초과하는 경우에 종합부동산세가 과세되나, 법인은 9억원 이하에 대하여도 과세한다.

(2) 1세대 1주택

① 1세대 1주택의 범위

세대원 중 1명만이 주택분 재산세 과세대상인 1주택만을 소유한 경우로서 그 주택을 소유한 「소득세법」에 따른 거주자를 말한다. 이 경우 「건축법 시행령」에 따른 다가구주택은 1주택으로 보되, 합산배제 임대주택으로 신고한 경우에는 1세대가 독립하여 구분 사용할 수 있도록 구획된 부분을 각각 1주택으로 본다(종합부동산세법시행령 제2조의3 제1항).

② 1세대 1주택 수에서 제외 대상 주택

1세대 1주택자 여부를 판단할 때 다음의 주택은 1세대가 소유한 주택 수에서 제외한다. 다만, ㉠은 다음의 주택 외의 주택을 소유하는 자가 과세기준일 현재 그 주택에 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하고 있는 경우에 한정하여 적용한다(종합부동산세법시행령 제2조의3 제2항).

㉠ 법령이 정한 합산배제 신고를 임대주택
㉡ 「문화재보호법」에 따른 등록문화재 주택

심화학습	1세대 1주택

세대의 개념

① "세대"라 함은 주택 또는 토지의 소유자 및 그 배우자가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족과 함께 구성하는 1세대를 말한다(종합부동산세법 시행령 제1조의2 제1항).

② "가족"이라 함은 주택 또는 토지의 소유자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다(종합부동산세법 시행령 제1조의2 제2항).

③ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배우자가 없는 때에도 이를 1세대로 본다(종합부동산세법 시행령 제1조의2 제3항).

㉠ 30세 이상인 경우

㉡ 배우자가 사망하거나 이혼한 경우

㉢ 소득세법」 제4조에 따른 소득이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득의 100분의 40 이상으로서 소유하고 있는 주택 또는 토지를 관리·유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 경우. 다만, 미성년자의 경우를 제외하되, 미성년자의 결혼, 가족의 사망 그 밖에 기획재정부령이 정하는 사유로 1세대의 구성이 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 혼인함으로써 1세대를 구성하는 경우에는 혼인한 날부터 10년 동안은 제1항에도 불구하고 주택 또는 토지를 소유하는 자와 그 혼인한 자별로 각각 1세대로 본다(종합부동산세법 시행령 제1조의2 제4항).

⑤ 동거봉양(同居奉養)하기 위하여 합가(合家)함으로써 과세기준일 현재 60세 이상의 직계존속(직계존속 중 어느 한 사람이 60세 미만인 경우를 포함한다)과 1세대를 구성하는 경우에는 제1항에도 불구하고 합가한 날부터 10년 동안(합가한 날 당시는 60세 미만이었으나, 합가한 후 과세기준일 현재 60세에 도달하는 경우는 합가한 날부터 10년의 기간 중에서 60세 이상인 기간 동안) 주택 또는 토지를 소유하는 자와 그 합가한 자별로 각각 1세대로 본다(종합부동산세법 시행령 제1조의2 제5항).

보충학습	과세표준 합산배제대상주택(종합부동산세법 제8조 제2항)

다음의 어느 하나에 해당하는 주택은 제1항에 따른 과세표준 합산의 대상이 되는 주택의 범위에 포함되지 아니하는 것으로 본다.

1. 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택, 「공공주택 특별법」에 따른

공공임대주택 또는 대통령령으로 정하는 다가구 임대주택으로서 임대기간, 주택의 수, 가격, 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주택
2. 종업원에게 무상이나 저가로 제공하는 사용자 소유의 주택으로서 국민주택규모이하이거나 과세기준일 현재 공시가격이 6억원 이하인 주택
3. 종업원의 주거에 제공하기 위한 기숙사 및 사원용 주택
4. 주택건설사업자가 건축하여 소유하고 있는 미분양주택
5. 국가 · 시 · 도 등록문화제에 해당하는 주택
6. 가정어린이집용 주택
7. 주택의 시공사가 해당 주택의 공사대금으로 받은 미분양주택(해당 주택을 공사대금으로 받은 날 이후 해당 주택의 주택분 재산세의 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년이 경과하지 않는 주택으로 한정한다)
8. 「노인복지법」에 따른 노인복지주택 등
9. 위의 규정에 따른 주택을 보유한 납세의무자는 해당 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할세무서장에게 해당 주택의 보유현황을 신고하여야 한다.

4 주택에 대한 세율 및 세액

주택분 종합부동산세액 = (과세표준 × 종합부동산세율)
−)주택분 과세표준금액에 대한 재산세부과세액
−)1세대 1주택자의 세액공제

1. 주택분 종합부동산세액

(1) 주택에 대한 종합부동산세는 다음과 같이 납세의무자가 소유한 주택 수에 따라 과세표준에 해당 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다(종합부동산세법 제9조 제1항).

① 납세의무자가 2주택 이하를 소유한 경우(종합부동산세법 제9조 제1항 제1호).

과세표준	세 율
3억원 이하	1천분의 5
3억원 초과 6억원 이하	150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7)
6억원 초과 12억원 이하	360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10)
12억원 초과 25억원 이하	960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 13)
25억원 초과 50억원 이하	2천650만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 15)
50억원 초과 94억원 이하	6천400만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 20)
94억원 초과	1억5천200만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 27)

② 납세의무자가 3주택 이상을 소유한 경우

과세표준	세 율
3억원 이하	1천분의 5
3억원 초과 6억원 이하	150만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 7)
6억원 초과 12억원 이하	360만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 10)
12억원 초과 25억원 이하	960만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 20)
25억원 초과 50억원 이하	3천560만원 + (25억원을 초과하는 금액의 1천분의 30)
50억원 초과 94억원 이하	1억1천60만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 40)
94억원 초과	2억8천660만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 50)

(2) 법인 또는 법인으로 보는 단체가 소유한 주택의 경우

납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체(「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자 등 사업의 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)인 경우 위①, ②에도 불구하고 과세표준에 다음에 따른 세율을 적용하여 계산한 금액을 주택분 종합부동산세액으로 한다.

① 2주택 이하를 소유한 경우 : 1천분의 27

② 3주택 이상을 소유한 경우 : 1천분의 50

보충학습 주택분 종합부동산세 세율

구 분	1주택	2주택		3주택 이상
		조정대상 지역 외	조정대상 지역 내	
개 인	0.5%~2.7% 7단계 초과누진세율			0.5%~5% 7단계 초과누진세율
법 인	2.7% 비례세율			5% 비례세율

심화학습 일반누진세율이 적용되는 법인 등 (종합부동세법시행령 제4조의4)

1. 공공주택사업자(「공공주택 특별법」 제4조제1항 각 호에 해당하는 자로 한정한다)
2. 「주택법」 제2조제11호의 주택조합
3. 「도시 및 주거환경정비법」 제24조부터 제28조까지 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제17조부터 제19조까지의 규정에 따른 사업시행자
4. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호의 민간건설임대주택을 2호 이상 보유하고 있는 임대사업자로서 해당 민간건설임대주택과 다음에서 정하는 주택만을 보유한 경우
   ① 법 제6조제1항에 따라 재산세 비과세 규정을 준용하는 주택 및 「지방세법」 제109조에 따라 재산세 비과세 대상인 주택
   ② 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택 등

2. 주택분 재산세액의 공제(이중과세액 공제)

(1) 주택분 과세표준 금액에 대하여 해당 과세대상 주택의 주택분 재산세로 부과된 세액(지방세법에 따라 가감조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 지방세법에 따라 세 부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말한다)은 주택분 종합부동산세액에서 이를 공제한다(종합부동산세법 제9조 제3항).

① 주택의 세액 = (과세표준×주택분 세율) − 주택분 재산세 부과액

② 1세대 1주택(단독소유)세액 = (과세표준×주택분 세율) − 주택분 재산세 부과액 − 연령별 공제액 − 장기보유기간별 공제액

(2) 주택분 종합부동산세액에서 공제하는 주택분 과세표준 금액에 대한 주택분 재산세로 부과된 세액은 다음 계산식에 따라 계산한 금액으로 한다(종합부동산세법시행령 제4조의3).

$$\text{「지방세법」 제112조 제1항 제1호에 따라 주택분 재산세로 부과된 세액의 합계액} \times \frac{\text{(법 제8조 제1항에 따른 주택분 종합부동산세의 과세표준}\times\text{「지방세법시행령」 제109조 제2호에 따른 공정시장가액비율)}\times\text{「지방세법」 제111조 제1항 제3호에 따른 표준세율}}{\text{주택을 합산하여 주택분 재산세 표준세율로 계산한 재산세 상당액}}$$

3. 주택 수 계산

주택분 종합부동산세액을 계산할 때 적용해야 하는 주택 수는 다음에 따라 계산한다(종합부동산세법시행령 제4조의3 제3항).

(1) 여러 사람이 공동으로 소유한 주택

1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 공동 소유자 각자가 그 주택을 소유한 것으로 본다.

(2) 다가구주택

「건축법 시행령」 별표 1에 따른 다가구주택은 1주택으로 본다.

(3) 1주택(주택의 부속토지만을 소유한 경우는 제외)과 다른 주택의 부속토지(주택의 건물과 부속토지의 소유주가 다른 경우의 그 부속토지)를 함께 소유하고 있는 경우는 1세대 1주택자로 본다.

(4) 토지의 소유권 또는 지상권 등 토지를 사용할 수 있는 권원이 없는 자가 「건축법」 등 관계 법령에 따른 허가 등을 받지 않거나 신고를 하지 않고 건축하여 사용 중인 주택(주택을 건축한 자와 사용 중인 자가 다른 주택을 포함한다)의 부속토지는 주택 수에 포함하지 아니한다.

(5) 주택 수 제외

다음의 주택은 주택 수에 포함하지 않는다.

① 합산배제 임대주택 및 합산배제 사원용주택 등으로서 합산배제 신고를 한 주택

② 과세표준 계산시 1세대 1주택 보는 일시적 2주택, 상속받은 주택 및 지방 저가 주택

보충학습 1세대 1주택으로 보는 경우(종합부동산법 제7조의2)

① 일시적 2주택 : 1세대 1주택자가 보유하고 있는 주택을 양도하기 전에 다른 1주택(신규주택)을 취득(자기가 건설하여 취득하는 경우를 포함한다)하여 2주택이 된 경우로서 과세기준일 현재 신규주택을 취득한 날부터 3년이 경과하지 않은 경우를 말한다.

② 상속받은 주택 ; 상속을 원인으로 취득한 주택(「소득세법」에 따른 조합원입주권 또는 같은 조 제10호에 따른 분양권을 상속받아 사업시행 완료 후 취득한 신축주택을 포함한다)으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주택을 말한다.

㉠ 과세기준일 현재 상속개시일부터 5년이 경과하지 않은 주택

㉡ 지분율이 100분의 40 이하인 주택

㉢ 지분율에 상당하는 공시가격이 6억원(수도권 밖의 지역에 소재하는 주택의 경우에는 3억원) 이하인 주택

* ㉡과 ㉢은 5년이 경과하여도 1세대 1주택으로 본다.

③ 지방 저가주택" 이란 다음의 요건을 모두 충족하는 1주택을 말한다.

㉠ 공시가격이 3억원 이하일 것

㉡ 수도권 밖의 지역으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에 소재하는 주택일 것

1. 수도권 밖의 지역 중 광역시 및 특별자치시가 아닌 지역
2. 수도권 밖의 지역 중 광역시에 소속된 군
3. 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제6조제3항에 따른 읍 · 면
4. 서울특별시를 제외한 수도권 중 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」에 따른 인구감소지역이면서 「접경지역 지원 특별법」에 따른 접경지역에 해당하는 지역으로서 부동산 가격의 동향 등을 고려하여 *기획재정부령으로 정하는 지역

   * 경기도 연천군, 인천광역시 강화군 · 옹진군

④ 1세대 1주택자의 적용을 신청하려는 납세의무자는 주택의 보유현황을 신고기간(9.16~9.30)에 기획재정부령으로 정하는 신청서를 관할세무서장에게 제출해야 한다.

⑤ 법 제8조제5항에 따른 신청을 한 납세의무자는 최초의 신청을 한 연도의 다음 연도부터는 그 신청 사항에 변동이 없으면 신청하지 않을 수 있다.

⑥ 위 주택은 과세표준을 적용할 때 1세대 1주택으로 보나, 과세표준에는 해당 주택의 공시가격을 합산하여 과세한다. 다만, 1세대 1주택자의 연령별 세액공제 및 보유기간별 세액공제는 제외한다.

4. 1세대 1주택자(단독소유)의 세액공제

주택분 종합부동산세 납세의무자가 1세대 1주택자에 해당하는 경우의 주택분 종합부동산세액은 주택분 종합부동산세액에서 연령별 공제 또는 장기보유기간에 따른 1세대 1주택자에 대한 공제액을 공제한 금액으로 한다. 이 경우 공제율 합계 100분의 80의 범위에서 중복하여 적용할 수 있다(종합부동산세법 제9조 제5항).

> 1세대 1주택에 해당하는 경우의 주택분 종합부동산세액
> = 산출된 세액(과세표준×세율) – 재산세액 공제 – 고령자(연령별)세액공제 – 장기보유자세액공제

(1) 연령별 공제율

과세기준일 현재 만 60세 이상인 1세대 1주택자(단독소유)의 공제액은 산출된 세액에 다음 표에 따른 연령별 공제율을 곱한 금액으로 한다(종합부동산세법 제9조 제6항). 다만, 1세대 1주택자로 적용받으려는 공동명의 1주택자는 기획재정부령으로 정하는 공동명의 1주택자 신청서를 관할세무서장에게 제출해야 한다.

연 령	공제율	비고
만 60세 이상 만 65세 미만	100분의 20	단독명의의 1세대 1주택자로서 만 60세 이상인 경우에 한함.
만 65세 이상 만 70세 미만	100분의 30	
만 70세 이상	100분의 40	

(2) 장기보유기간별 공제(종합부동산세법 제9조 제7항)

① 1세대 1주택자(단독소유)로서 해당 주택을 과세기준일 현재 5년 이상 보유한 자의 공제액은 산출된 세액에 다음 표에 따른 보유기간별 공제율을 곱한 금액으로 한다.

보유기간	공제율	비고
5년 이상 10년 미만	100분의 20	단독명의의 1세대 1주택자로서 5년 이상 보유한 경우에 한함
10년 이상 15년 미만	100분의 40	
15년 이상	100분의 50	

② 장기보유에 따른 기간별 공제율을 적용시 주택 보유기간의 산정(종합부동산세법 시행령 제4조의 3)

㉠ 원칙 : 당해 주택의 취득일부터 해당 연도의 과세기준일까지로 한다.

㉡ 예외

> ⓐ 소실(燒失) · 도괴(倒壞) · 노후(老朽) 등으로 인하여 멸실되어 재건축 또는 재개발하는 주택에 대하여는 그 멸실된 주택을 취득한 날부터 보유기간을 계산한다(종합부동산세법 시행령 제4조의 3 제1항).
>
> ⓑ 배우자로부터 상속받은 주택에 대하여는 피상속인이 해당 주택을 취득한 날부터 보유기간을 계산한다(종합부동산세법 시행령 제4조의 3 제2항).

5. 세 부담의 상한

종합부동산세의 납세의무자가 해당 연도에 납부하여야 할 주택분 재산세액상당액과 주택분 종합부동산세액상당액의 합계액(주택에 대한 총세액상당액)으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 세액이 해당 납세의무자에게 직전년도에 해당 주택에 부과된 주택에 대한 총세액상당액으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 세액에 다음 각 호의 비율을 곱하여 계산한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액에 대하여는 이를 없는 것으로 본다. 다만, 납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체로서 제9조제2항 각 호의 세율이 적용되는 경우는 그러하지 아니하다(종합부동산세법 제10조).

> ① 납세의무자가 2주택이하 소유한 경우 : 100분의 150
>
> ② 납세의무자가 3주택 이상을 소유한 경우 : 100분의 150

참고 주택에 대한 세부담 상한의 기준이 되는 직전 연도에 해당 주택에 부과된 주택에 대한 총세액상당액은 납세의무자가 해당 연도의 과세표준합산주택을 직전 연도 과세기준일에 실제로 소유하였는지의 여부를 불문하고 직전 연도 과세기준일 현재 소유한 것으로 보아 계산한다.

보충학습 공동명의 1주택자의 납세의무 등에 관한 특례 (종합부동세법 제10조의2)

① 과세기준일 현재 세대원 중 1인이 그 배우자와 공동으로 1주택을 소유하고 해당 세대원 및 다른 세대원이 다른 주택(합산배제대상 주택 중 대통령령으로 정하는 주택을 제외한다)을 소유하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 배우자와 공동으로 1주택을 소유한 자 또는 그 배우자(공동명의 1주택자)를 해당 1주택에 대한 납세의무자로 할 수 있다(종합부동세법 제10조의1항).

② 제1항을 적용받으려는 납세의무자는 당해 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할세무서장에게 신청하여야 한다(종합부동세법 제10조의2항).

③ 제1항을 적용하는 경우에는 공동명의 1주택자를 1세대 1주택자로 보아 과세표준과 연령별 공제율 및 보유기간별 공제율을 세액을 계산한다(종합부동세법 제10조의3항).

1세대 1주택 1인 단독소유 주택에 대한 종합부동산세 세액산출 흐름도
소유자 개인별 주택의 공시가격 합계액 – 12억원 ×공정시장가액비율 60%
과세표준 × 세율 〔주택 : 0.5%~2.7% (7단계 초과누진세율)〕
종합부동산세액 – 종합부동산세 과세표준에 대하여 과세된 재산세액
산출세액 – 연령별 공제액(1세대 1주택으로서 만 60세 이상인 자 : 20%, 30%, 40%) – 장기보유기간별 공제액(1세대 1주택으로서 5년 이상 보유한 자 : 20%, 40%, 50%)
실제 산출세액 ► 해당 연도 주택분 재산세액 + 주택분 종부세액> 직전연도 주택에 대한 총세액의 150% ⇒ 초과하는 세액에 대하여는 이를 없는 것으로 본다.

구 분	법인 주택분 종합부동산세
납세의무자	과세기준일 현재 재산세 납세의무자인 법인(대통령령으로 정하는 법인은 제외)
과세표준	주택 공시가격 합계액 × 공정시장가액비율 60%
세 율	• 2주택 이하를 소유한 경우 : 2.7% 비례세율 • 3주택 이상을 소유한 경우 : 5% 비례세율
이중과세액	해당 주택분 종합부동산세 과세표준금액에 대한 주택분 재산세로 부과된 세액
세액공제	적용하지 않음
세부담상한	적용하지 않음

04 토지에 대한 종합부동산세

1 과세방법

토지에 대한 종합부동산세는 국내에 소재하는 토지에 대하여 지방세법 규정에 의한 종합합산과세대상과 별도합산과세대상으로 구분하여 과세한다(종합부동산세법 제11조). 그러나 분리과세대상 토지, 비과세대상 토지, 면제 및 감면대상 토지는 과세대상에서 제외한다.

2 납세의무자

과세기준일 현재 토지분 재산세의 납세의무자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 해당 토지에 대한 종합부동산세를 납부할 의무가 있다(종합부동산세법 제12조 제1항).

(1) 종합합산과세대상인 경우에는 국내에 소재하는 해당 과세대상토지의 공시가격을 합한 금액이 5억원을 초과하는 자

(2) 별도합산과세대상인 경우에는 국내에 소재하는 해당 과세대상토지의 공시가격을 합한 금액이 80억원을 초과하는 자

3 과세표준 및 세율

(1) 종합합산과세대상 과세표준 및 세율

① 과세표준

종합합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 해당 과세대상토지의 공시가격을 합산한 금액에서 5억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율(100%)을 곱한 금액으로 한다.

다만, ①의 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다(종합부동산세법 제13조 제1항).

② 세율 및 세액

종합합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 세액은 과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 한다(종합부동산세법 제14조 제1항).

과세표준	세율
15억원 이하	1천분의 10
15억원 초과 45억원 이하	1전500만원+(15억원을 초과하는 금액의 1천분의 20
45억원 초과	7천500만원+ (45억원을 초과금액의 1,000의 30

③ 토지분 재산세액의 공제

종합합산과세대상인 토지의 과세표준 금액에 대하여 해당 과세대상 토지의 토지분 재산세로 부과된 세액(지방세법에 따라 가감조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말함)은 토지분 종합합산세액에서 이를 공제한다(종합부동산세법 제14조 제3항).

(2) 별도합산과세대상 과세표준 및 세율

① 과세표준

종합합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 해당 과세대상토지의 공시가격을 합산한 금액에서 80억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율(100%)을 곱한 금액으로 한다. 다만, ①의 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다(종합부동산세법 제14조 제2항).

② 세율 및 세액

별도합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 세액은 과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 한다(종합부동산세법 제14조 제4항).

과세표준	세율
200억원 이하	1,000의 5
200억원 초과 400억원 이하	1억원+200억원을 초과하는 금액의 1,000의 6
400억원 초과	2억2천만원+400억원을 초과하는 금액의 1,000의 7

③ 토지분 재산세액의 공제

별도합산과세대상인 토지의 과세표준 금액에 대하여 해당 과세대상 토지의 토지분 재산세로 부과된 세액(지방세법에 따라 가감조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말함)은 토지분 별도합산세액에서 이를 공제한다(종합부동산세법 제14조 제7항).

(3) 세 부담의 상한

종합부동산세의 납세의무자가 종합(별도)합산과세대상인 토지에 대하여 해당 연도에 납부하여야 할 재산세액상당액과 토지분 종합(별도)합산세액상당액의 합계액으로서 계산한 세액이 해당 납세의무자에게 직전 연도에 해당 토지에 부과된 종합(별도)합산과세대상인 토지에 대한 총세액상당액으로서 계산한 세액의 100분의 150을 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액에 대하여는 이를 없는 것으로 본다(종합부동산세법 제15조 제1항. 제2항).

종합(별도)합산 : (전년 재산세 + 종합부동산세) × 150%

토지분 종합부동산세 산출과정

1. 종합합산대상토지	2. 별도합산대상토지
소유자 별 토지의 공시가격 합계액	소유자 별 토지의 공시가격 합계액
− 5억원	− 80억원
기준금액 초과금액	기준금액 초과금액
× 공정시장가액비율	× 공정시장가액비율
과세표준	과세표준
× 세율(1%~3% 3단계 초과누진)	× 세율(0.5%~0.7% 3단계 초과누
산출세액	산출세액
− 재산세 부과세액	− 재산세 부과세액
납부세액	납부세액

05 부과 · 징수 등 기출 30 · 33 · 34회

1 과세기준일

종합부동산세의 과세기준일은 재산세의 과세기준일인 매년 6월 1일로 한다.

2 과세권자

종합부동산세의 과세권자는 납세지를 관할하는 세무서장이다.

3 납세지(소득세법 제6조)

(1) 개인 또는 법인으로 보지 아니하는 단체(소득세법 준용)

① 거주자에 대한 종합부동산세의 납세지는 그 주소지로 한다. 다만, 주소가 없는 경우에는 그 거소지로 한다.

② 비거주자의 소득세 납세지는 국내사업장의 소재지로 한다. 다만, 국내사업장이 둘 이상 있는 경우에는 주된 국내사업장의 소재지로 하고, 국내사업장이 없는 경우에는 국내원천소득이 발생하는 장소로 한다.

(2) 법인 또는 법인으로 보는 단체(법인세법 준용)

① 내국법인의 법인세 납세지는 그 법인의 등기부에 따른 본점이나 주사무소의 소재지(국내에 본점 또는 주사무소가 있지 아니하는 경우에는 사업을 실질적으로 관리하는 장소의 소재지)로 한다. 다만, 법인으로 보는 단체의 경우에는 대통령령으로 정하는 장소로 한다.

② 외국법인의 법인세 납세지는 국내사업장의 소재지로 한다. 다만, 국내사업장이 없는 외국법인으로서 제93조제3호 또는 제7호에 따른 소득이 있는 외국법인의 경우에는 각각 그 자산의 소재지로 한다.

4 부과 · 징수

(1) 원칙 : 정부부과과세

① 관할세무서장은 납부하여야 할 종합부동산세의 세액을 결정하여 당해 연도 12월 1일부터 12월15일까지 부과 · 징수한다(종합부동산세법 제16조 제1항).

② 관할세무서장은 종합부동산세를 징수하고자 하는 때에는 납세고지서에 주택 및 토지로 구분한 과세표준과 세액을 기재하여 납부기간 개시 5일 전까지 발부하여야 한다.

(2) 예외 : 신고납세

① 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 당해 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 대통령령이 정하는 바에 따라 관할세무서장에게 신고하여야 한다. 이 경우 위(1)의 규정에 따른 결정은 없었던 것으로 본다(종합부동산세법 제16조 제3항).

② ①의 규정에 따라 신고한 납세의무자는 신고기한 이내에 대통령령이 정하는 바에 따라 관할세무서장 · 한국은행 또는 체신관서에 종합부동산세를 납부하여야 한다.

③ 신고주의를 채택하고 있는 경우에는 과소 신고분에 대해서는 가산세를 적용한다.

(3) 수탁자의 물적납세의무에 대한 특례(종합부동산세법 제16조 2)

① 종합부동산세를 납부하여야 하는 위탁자의 관할 세무서장은 제7조의2 또는 제12조의2에 따라 수탁자로부터 위탁자의 종합부동산세등을 징수하려면 다음 각 호의 사항을 적은 납부고지서를 수탁자에게 발급하여야 한다. 이 경우 수탁자의 주소 또는 거소를 관할하는 세무서장과 위탁자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

㉠ 종합부동산세등의 과세기간, 세액 및 그 산출근거

㉡ 납부하여야 할 기한 및 납부장소

㉢ 그 밖에 종합부동산세등의 징수를 위하여 필요한 사항

② 위 ①에 따른 납부고지가 있은 후 납세의무자인 위탁자가 신탁의 이익을 받을 권리를 포기 또는 이전하거나 신탁재산을 양도하는 등의 경우에도 위 ①에 따라 고지된 부분에 대한 납세의무에는 영향을 미치지 아니한다.

③ 신탁재산의 수탁자가 변경되는 경우에 새로운 수탁자는 제1항에 따라 이전의 수탁자에게 고지된 납세의무를 승계한다.

④ 위 ①에 따른 납세의무자인 위탁자의 관할 세무서장은 최초의 수탁자에 대한 신탁 설정일을 기준으로 제7조의2 및 제12조의2에 따라 그 신탁재산에 대한 현재 수탁자에게 위탁자의 종합부동산세등을 징수할 수 있다.

⑤ 신탁재산에 대하여 「국세징수법」에 따라 강제징수를 하는 경우 「국세기본법」 제35조제1항에도 불구하고 수탁자는 「신탁법」 제48조제1항에 따른 신탁재산의 보존 및 개량을 위하여 지출한 필요비 또는 유익비의 우선변제를 받을 권리가 있다.

⑥ ①항부터 ⑤항까지에서 규정한 사항 외에 물적납세의무의 적용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

5 종합부동산세의 분할납부 기출 32회

(1) 분할납부의 요건

관할세무서장은 종합부동산세로 납부하여야 할 세액이 250만원을 초과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 세액의 일부를 납부기한이 경과한 날부터 6개월 이내에 분납하게 할 수 있다(종합부동산세법 제20조).

(2) 분할납부할 수 있는 세액(종합부동산세법 시행령 제16조 제1항)

① 납부하여야 할 세액이 500만원 이하인 때에는 해당 세액에서 2백 5십만원을 차감한 금액

② 납부하여야 할 세액이 500만원을 초과하는 때에는 해당 세액의 100분의 50 이하의 금액

(3) 분할납부 신청

납세고지서를 받은 자가 분납하려는 때에는 종합부동산세의 납부기한 이내에 신청서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다(종합부동산세법 시행령 제16조 제2항).

(4) 수정고지

관할세무서장은 분납신청을 받은 때에는 이미 고지한 납세고지서를 납부기한 내에 납부하여야 할 세액에 대한 납세고지서와 분납기간 내에 납부하여야 할 세액에 대한 납세고지서로 구분하여 수정 고지하여야 한다(종합부동산세법 시행령 제16조 제3항).

참고 농어촌특별세는 종합부동산세 분납금액의 비율에 의하여 종합부동산세의 분납에 따라 분납할 수 있다.

6 1세대 1주택자 주택분 종합부동산세 납부유예(재산세와동일)

대상자	다음의 요건을 모두 충족하는 자로서 납세담보를 제공한 자 ① 과세기준일 현재 1세대 1주택자 ② 과세기준일 현재 만 60세 이상 또는 주택 5년 이상 보유 ③ 직전 과세기간 총급여 7천만원 또는 종합소득금액 6천만원 이하 ④ 해당연도의 주택분 종합부동산세액 100만원 초과
납부유예	① 양도 · 증여 · 상속개시 시점 등까지 주택분 종합부동산세 납부유예 ② 납부기한 이후 납부유예 종료 시점까지 기간 동안 이자상당액 부과 ③ 요건 미충족 사유가 발생한 경우 ⇒ 납부유예 취소& 세액 및 이자상당액 추징
절차	납세자가 종합부동산세 납부기한 종료일 3일 전(12.12.)까지 납부유예 신청 → 관할 세무서장은 납부기한 종료일까지 납부유예 허가 여부 통지
허가 취소사유	① 해당 주택을 타인에게 양도하거나 증여하는 경우 또는 사망하여 상속이 개시되는 경우 ② 위 대상자의 요건을 충족하지 아니하게 된 경우 ③ 담보의 변경 또는 그 밖에 담보 보전에 필요한 관할 세무서장의 명령에 따르지 아니한 경우 ④「국세징수법」 제9조 제1항(납부기한 전 징수)의 어느 하나에 해당되어 그 납부유예와 관계되는 세액의 전액을 징수할 수 없다고 인정되는 경우 ⑤ 납부유예된 세액을 납부하려는 경우

7 부가세(농어촌특별법 제5조 제1항 제8호)

종합부동산세는 납부세액의 100분의 20에 해당하는 농어촌특별세가 부과된다.

8 결정과 경정 등

(1) 관할세무서장 또는 납세지 관할 지방국세청장(이하 "관할지방국세청장" 이라 한다)은 과세대상 누락, 위법 또는 착오 등으로 인하여 종합부동산세를 새로 부과할 필요가 있거나 이미 부과한 세액을 경정할 경우에는 다시 부과 · 징수할 수 있다(종합부동산세법 제17조 제1항).

(2) 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 신고를 한 자의 신고내용에 탈루 또는 오류가 있는 때에는 당해 연도의 과세표준과 세액을 경정한다(종합부동산세법 제17조 제2항).

(3) 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 후 그 결정 또는 경정에 탈루 또는 오류가 있는 것이 발견된 때에는 이를 경정 또는 재경정하여야 한다(종합부동산세법 제17조 제3항).

9 비과세 등

(1) 재산세의 비과세 등의 준용

① 「지방세특례제한법」 또는 「조세특례제한법」에 의한 재산세의 비과세 · 과세면제 또는 경감에 관한 규정은 종합부동산세를 부과함에 있어서 이를 준용한다(종합부동산세법 제6조 제1항).

② 「지방세특례제한법」에 따른 시 · 군의 감면조례에 의한 재산세의 감면규정은 종합부동산세를 부과함에 있어서 이를 준용한다(종합부동산세법 제6조 제2항).

[재산세와 종합부동산세 주요 차이점 비교]

구분	재산세	종합부동산세
납세의무 성립시기	과세기준일(6월 1일)	과세기준일(6월 1일)
납세의무 확정시기	과세관청이 결정하는 때	• 원칙 : 과세주체가 결정하는 때 • 예외 : 신고하는 때
징수방법	보통징수방법	• 원칙 : 정부부과과세 • 예외 : 신고납세(선택시)
과세표준의 표시	종가세	종가세
과세대상 부동산	토지, 건축물, 주택	토지(분리과세대상토지 제외), 주택(고급주택 포함)
합산여부	물세(물건별로 개별과세), 인세(토지만 소유자별합산과세)	인세(소유자별로 합산과세)
세율의 구조	차등비례세율, 초과누진세율	차등비례세율, 초과누진세율
세 부담의 상한	① 토지, 건축물 : 100분의 150 ② 주택: 과세표준 상한제적용	① 100분의 150 : 종합(별도) 합산토지 ② 100분의 150 : 주택 단, 법인은 세 부담의 상한 ×

구분	재산세	종합부동산세
납세지	재산 소재지 시 · 군 · 구	납세의무자 주소지 관할 세무서
공정시장가액비율	• 주택 : 60% • 1주택자 43%, 44%, 45% • 건축물과 토지 : 70%	• 주택 : 60% • 토지 : 100%
납부기간	• 건축물 : 7월 16일~7월 31일 • 토지 : 9월 16일~9월 30일 • 주택 : 2분의 1은 7월 16일~7월 31일, 나머지 2분의 1은 9월 16일~9월 30일	12월 1일 ~ 12월 15일
분납기간	납부기한 경과 후 3개월 이내	납부기한 경과 후 6월 이내
물납재산	과세관할구역 내 부동산	×
납부지연가산세	체납세액 45만원 이상에 적용	체납세액 150만원 이상에 적용
소액징수면제	세액 2,000원 미만 징수하지 ×	×
부가세	지방교육세 20%	농어촌특별세 20%

CHAPTER 02

소득세

총 16문제 中 평균 1문제 출제

학습 Point

종합소득 중 사업소득에 속하는 부동산 임대사업소득에서 1문제 정도가 출제된다.

따라서 부동산 임대사업소득을 중심으로 소득의 범위, 비과세, 간주임대료 부분에 대하여 필히 학습하여야 한다.

01 소득세 총론

1 소득세의 의의와 특징

〔소득의 구분과 과세방법〕

(1) 종합소득	① 이자소득 ② 배당소득 ③ 사업소득(부동산임대업, 부동산매매업, 건설업) ④ 근로소득 ⑤ 연금소득 ⑥ 기타소득	종합과세
(2) 퇴직소득	다른 소득세와 합산하지 아니한다.	분류과세
(3) 양도소득	다른 소득세와 합산하지 아니한다.	분류과세

참 고 소득세 구분과 과세방법

1. 합산과세 : 반복적, 계속적으로 발생하는 소득을 합산하여 종합소득으로 과세
2. 분류과세 : 일시적, 우발적으로 발생하는 소득을 종합소득과 분류하여 소득별로 과세
3. 분리과세 : 소득에 대하여 원천징수함으로써 별도의 절차 없이 납세의무가 종결되는 소득
4. 금융소득 : 이자, 배당소득을 말하며, 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우 종합합산과세

(1) 소득세는 개인(자연인)이 얻은 소득에 대하여 부과하는 국세이다.

(2) 현행 소득세법 원칙적으로 소득원천설이며, 순자산증가설도 일부 채택하고 있다.

> ① 소득원천설 : 법률에서 규정하는 소득의 발생 원천으로부터 계속적이며 반복적으로 발생하는 소득만을 과세소득에 포함시키자는 학설이다.
> ② 순자산증가설 : 소득발생 원천과는 무관하게 일정기간 발생된 경상적이며 계속적인 소득은 물론 일시적이고 우발적인 소득도 과세소득에 포함시키자는 학설이다.

(3) 개인단위별 과세

원칙적으로 개인을 단위로 하여 소득세를 과세하며, 예외적으로 공동사업합산과세를 하고 있다.

(4) 징수방법 : 신고납세제도

소득세는 과세기간(매년 1월 1일부터 12월 31일까지)이 끝나는 때 납세의무가 성립하며, 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 확정신고를 함으로써 납세의무가 확정된다.

(5) 초과누진세율

현행 소득세는 초과누진세율 6~45%의 8단계 초과누진세율 구조를 채택하고 있다. 다만, 양도소득세에 대하여는 자산의 종류, 등기여부 및 보유기간에 따라 6~45%(8단계 초과누진세율) 및 비례세율구조로 되어있다.

(6) 과세방법

현행 소득세법은 종합과세를 원칙으로 하며, 퇴직소득 · 양도소득은 분류과세한다.

① 종합과세

종합소득인 이자소득 · 배당소득 · 사업소득 · 근로소득 · 연금소득 · 기타소득을 1년 단위로 합산하여 과세하는 방법이다.

② 분류과세

종합소득과 합산하지 않고 그 종류별로 구분하여 별도로 과세하는 방식으로 퇴직소득. 양도소득이 이에 속한다.

2 납세의무자 및 납세의무의 범위(소득세법 제1조의 2, 제2조)

구분	개념	납세의무의 범위
거주자	국내에 주소가 있거나 과세기간 동안 183일 이상 거소를 둔 개인을 말한다.	국내 국외의 모든 원천소득에 대하여 납세의무를 진다.
비거주자	거주자가 아닌 개인을 말한다.	국내 원천소득에 한하여 납세의무를 진다.

3 납세지(소득세법 제6조)

(1) 거주자

거주자에 대한 소득세의 납세지는 그 주소지로 한다. 다만, 주소지가 없는 경우에는 그 거소지로 한다.

(2) 비거주자

비거주자에 대한 소득세의 납세지는 국내사업장(국내사업장이 2 이상 있는 경우에는 주된 국내사업장)의 소재지로 한다. 다만, 국내사업장이 없는 경우에는 국내원천소득이 발생하는 장소로 한다.

(3) 주소지 과세원칙

소득세의 납세지는 거주자의 주소지 관할세무서로 한다.

(4) 신고납세제도

현행 소득세는 세법규정에 따라 납세의무자 스스로 과세표준과 세액을 신고하고 납부하는 조세이다. 다만, 납세의무자의 신고가 없거나 부당하게 신고를 하는 경우 과세권자가 추계조사를 하여 결정한다.

4 과세기간

과세기간이라 함은 세법에 의하여 국세의 과세표준의 계산에 기초가 되는 시간적 단위를 말한다(국세기본법 제2조 제13호). 소득세의 과세기간은 다음과 같다(소득세법 제5조).

소득세	원칙	1월 1일부터 12월 31일까지	
	예외	거주자가 사망	1월 1일부터 사망한 날까지
		거주자가 출국	1월 1일부터 출국한 날까지

5 과세관할

납세지를 관할하는 세무서장 또는 지방국세청장이 과세한다(소득세법 제11조).

02 부동산임대업의 사업소득

1 부동산 임대업의 개념

부동산 임대소득이란 영리를 목적으로 토지, 건물과 같은 부동산 또는 전세권, 임차권과 같은 부동산상의 권리의 대여로 인하여 발생하는 소득으로서 부동산 등을 임대차계약 기타 방법에 의하여 사용 · 수익하게 하고 그 대가를 받기 때문에 사업소득으로서 종합소득세로 과세한다.

2 부동산 임대업의 범위 기출 31 · 33회

1. 부동산 또는 부동산상의 권리의 대여로 인하여 발생하는 소득

(1) 부동산(미등기 부동산을 포함) 또는 부동산상의 권리(전세권 · 임차권 · 지상권 · 지역권)의 대여로 인하여 발생하는 소득으로 한다. 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권 · 지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여함으로써 발생하는 소득은 제외한다(소득세법 제19조제1항제12호).

참고 「소득세법」상 지상권 및 지역권(지하 또는 공중에 설정된 권리 포함)의 설정 · 대여함으로써 발생하는 소득은 공익사업과 관련한 경우에는 기타소득으로, 그 밖의 경우에는 부동산임대 사업소득으로 구분하여 소득세를 과세한다.

지역권, 지상권의 대여소득은 사업소득으로서 종합소득으로 합산과세한다.

(2) '대여'란 물건 또는 권리를 사용 또는 수익하게 하고 그 대가를 받는 것을 말하나, 그 대여방법에는 제한이 없다. 따라서 건물의 옥상이나 측면 등을 광고용으로 사용하게 하고 받는 대가도 부동산임대소득에 해당한다.

참 고	기타 부동산 관련 임대 사업소득의 범위

1. 자기소유의 부동산을 타인의 담보물로 사용하게 하고, 그 사용대가를 받는 것은 부동산상의 권리의 대여로 인하여 발생하는 소득으로 본다.
2. 부동산 매매업 또는 건설업자가 판매목적으로 취득한 토지 등의 부동산을 일시적으로 대여하고 얻는 소득은 부동산 사업소득(임대업)으로 본다.
3. 광고용으로 토지 · 가옥의 옥상 또는 측면 등을 사용하게 하고 받는 대가를 받는 것은 부동산상의 권리의 대여로 인하여 발생하는 소득으로 본다.
4. 사업자가 부동산 또는 부동산상의 권리를 대여하고 보증금 또는 전세금을 받아 은행에 예입하거나 채권을 취득하여 받는 이자 등은 부동산임대업에 따른 사업소득의 총수입금액 산입하지 아니하고 이자소득으로 본다.
5. 묘지를 개발하여 분묘기지권을 설정하고 분묘설치자로부터 지료 등을 받는 것은 부동산임대업에 따른 사업소득에 해당한다.

2. 공장재단 또는 광업재단의 대여로 인하여 발생하는 소득

공장재단 또는 광업재단이란 공장저당법 등의 규정에 의하여 공장재단 등의 설정등기를 한 재산을 말하며, 이를 대여함으로 인하여 발생하는 소득을 말한다.

공장재단인 공장전부를 임대하는 경우에는 부동산 임대소득에 해당하나, 공장재단과 분리하여 기계 등 설비를 임대업의 소득으로 보지 아니한다(통칙 18-5).

3. 광업권자 · 조광권자 또는 덕대 등이 채굴에 관한 권리를 대여하므로 인하여 발생하는 소득

광업권자 · 조광권자 · 덕대 등이 채굴을 할 수 있는 시설과 함께 광산을 대여함으로 인하여 발생하는 소득을 말한다. 다만, 광업권자 · 조광권자 또는 덕대 등이 자본적 지출이나 수익적 지출의 일부 또는 전부를 제공하는 것을 조건으로 광업권 · 조광권 또는 채굴에 관한 권리를 대여하고 덕대와 분덕대로부터 받는 분철료를 받는 것은 제외한다.

참 고	용어의 정의

1. 광업권 : 일정 광구에서 광물을 채굴할 수 있도록 등록된 권리
2. 조광권 : 광업권이 설정된 타인의 광구에서 대신 채굴할 수 있는 권리
3. 덕대 : 광주(鑛主)와 계약을 맺고 채광하는 자
4. 분덕대 : 덕대와 계약을 맺고 채광하는 자
5. 분철료 : 임차한 광구에서 생산한 광물을 일정비율로 나누거나 광물의 판매대금을 차임으로 지급하는 것을 말한다.

3 비과세 임대업의 소득(소득세법 제12조 제2호)

1. 전 · 답의 임대소득

논·밭을 작물생산에 이용하게 하므로 인하여 발생하는 소득

2. 1개의 주택 소유자의 주택임대소득

(1) 1개의 주택을 소유하는 자의 주택임대소득

① 기준시가가 12억원을 초과하는 고가주택은 과세한다.

② 국외에 소재하는 주택은 주택 수와 관계없이 과세한다,

(2) 기준시가가 12억원을 초과하는 고가주택은 과세기간 종료일 또는 해당 주택의 양도일을 기준으로 판단한다(소득세법 시행령 제8조의2제5항).

3. 소규모 주택임대소득 : 분리과세 가능

(1) 해당 과세기간에 대통령령으로 정하는 총수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 자의 주택임대소득은 종합과세와 14% 분리과세 중 하나를 선택하여 적용한다(소득세법 제12조제2호나목, 제64조의2).

(2) 대통령령으로 정하는 총수입금액의 합계액'은 주거용 건물 임대업에서 발생한 수입금액의 합계액으로 한다(소득세법 시행령 제8조의2제6항).

참 고	주택임대소득의 주택 수의계산(소득세법 시행령 제8조의2)

1. 다가구주택은 1개의 주택으로 보되, 구분 등기된 경우에는 각각을 1개의 주택으로 계산
2. 공동소유의 주택은 지분이 가장 큰 자의 소유로 계산하되, 지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우에는 각각의 소유로 계산. 다만, 지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우로서 그들이 합의하여 그들 중 1인을 당해 주택의 임대수입의 귀속자로 정한 경우에는 그의 소유로 계산한다.

다음 어느 하나에 해당하면 소수 지분자도 주택 수에 가산한다.
1. 해당 공동소유하는 주택을 임대해 얻은 수입금액을 기획재정부령으로 정하는 방법에 따라 계산한 금액이 연간 6백만원 이상인 사람
2. 해당 공동소유하는 주택의 기준시가 12억원을 초과는 주택의 30% 초과 보유하는 사람

3. 임차 또는 전세 받은 주택을 전대하거나 전전세하는 경우에는 당해 임차 또는 전세 받은 주택을 임차인 또는 전세 받은 자의 주택으로 계산한다.
4. 본인과 배우자가 각각 주택을 소유하는 경우에는 이를 합산한다. 다만, 공동소유의 주택 하나에 대해 본인과 배우자가 각각 소유하는 주택으로 계산되는 경우에는 다음 각 목에 따라 본인과 배우자 중 1명이 소유하는 주택으로 보아 합산한다.
   ① 본인과 배우자 중 지분이 더 큰 사람의 소유로 계산
   ② 본인과 배우자의 지분이 같은 경우로서 그들 중 1명을 해당 주택 임대수입의 귀속자로 합의해 정하는 경우에는 그의 소유로 계산

4 부동산의 임대업의 소득금액의 계산

부동산임대 사업소득금액은 해당 연도의 총수입금액(비과세소득 제외)에서 필요경비를 공제한 금액으로 한다(소득세법 제19조제2항).

부동산임대 사업소득금액 = 총수입금액(비과세소득 제외) − 필요경비

1. 범위

부동산임대소득의 총수입금액은 해당 과세기간에 부동산 또는 부동산상의 권리 등을 대여하고 그 대가로 해당 연도에 수입하였거나 수입할 금액의 합계액으로 한다(소득세법 제24조제1항).

부동산임대소득 총수입금액 = 임대료 + 간주임대료 + 관리비수입 + 보험차익

(1) 임대료

① 부동산을 임대하거나 지역권 · 지상권을 설정 또는 대여하고 수입하는 임대료는 총수입금액에 산입한다.

② 임대료를 미리 받은 선세금에 대한 총수입금액은 그 선세금을 계약기간의 월수로 나눈 금액의 각 과세기간의 합계액으로 한다. 이 경우 월수의 계산은 기획재정부령으로 정하는 바에 따른다(소득세법 시행령 제51조제3항제1호).

$$\text{선세금의 해당연도 총수입금액} = \text{선세금} \times \frac{\text{해당 과세기간의 월수}}{\text{계약기간의 월수}}$$

(2) 간주임대료

① 임대보증금에 대한 총수입금액 계산의 특례

거주자가 부동산 또는 그 부동산상의 권리 등을 대여하고 보증금 · 전세금 또는 이와 유사한 성질의 금액(보증금등)을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액을 사업소득금액을 계산할 때에 총수입금액에 산입(算入)한다(소득세법 제25조 제1항,소득세법시행령 제53조 제3항 · 4항).

㉠ 일반적인 경우(비치 · 기록한 장부 등에 의하여 신고하는 경우)
총수입금액에 산입할 금액 = (해당 과세기간의 보증금등의 적수 − 임대용부동산의 건설비 상당액의 적수)×1/365(윤년의 경우에는 366)×정기예금이자율 − 해당 과세기간의 해당 임대사업부분에서 발생한 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액

㉡ 추계신고하거나 추계조사결정하는 경우
총수입금액에 산입할 금액 = 해당 과세기간의 보증금 등의 적수×1/365(윤년의 경우에는 366)×정기예금이자율

② 주택의 임대보증금에 대한 총수입금액 계산의 특례

주택을 대여하고 보증금 등을 받은 경우에는 3주택[주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호(戶) 또는 1세대당 40제곱미터 이하인 주택으로서 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택은 2026년 12월 31일까지는 주택 수에 포함하지 아니한다] (개정안) 이상을 소유하고 해당 주택의 보증금등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에 한하여 다음과 같이 간주임대료를 계산한다(소득세법 제25조제1항, 소득세법 시행령 제53조제3항제1호, 제4항).

㉠ 일반적인 경우(비치 · 기록한 장부 등에 의하여 신고하는 경우)
총수입금액에 산입할 금액 = {해당 과세기간의 보증금등 − 3억원(보증금등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금등부터 순서대로 뺀다)}의 적수×60/100×1/365(윤년의 경우에는 366)×금융회사 등의 정기예금이자율을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 이자율(이하 이 조에서 "정기예금이자율" 이라 한다) − 해당 과세기간의 해당 임대사업부분에서 발생한 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액

㉡ 추계신고의 경우
총수입금액에 산입할 금액 = {해당 과세기간의 보증금 등 − 3억원(보증금등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금등부터 순서대로 뺀다)}의 적수×60/100×1/365(윤년의 경우에는 366)×정기예금이자율

(3) 관리비수입

① 사업자가 부동산을 임대하고 임대료 외에 유지비와 관리비 등의 명목으로 지급받는 금액이 있는 경우에는 이를 총수입금액에 산입한다.

② 전기료 · 수도료 등의 공공요금은 총수입금액에 산입하지 아니한다. 다만, 공공요금의 명목으로 지급받은 금액이 공공요금의 납부액을 초과할 때 그 초과하는 금액은 사업소득 총수입금액에 산입한다.

(4) 보험차익

부동산임대소득이 있는 거주자가 해당 사업용 자산의 손실로 인하여 취득하는 보험차익은 총수입금액에 산입한다.

2. 필요경비 범위

필요경비는 사업소득과 같이 해당 연도의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것의 합계액으로 한다.

참고 임대보증금의 간주임대료를 계산하는 과정에서 금융수익을 차감할 때 그 금융수익은 수입이자와 할인료 및 수입배당금의 합계액으로 한다.

5 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례

1. 분리과세 주택임대소득의 사업소득금액의 계산

(1) 주택임대사업 미등록자의 경우

분리과세 주택임대사업에 대한 사업소득금액은 총수입금액에서 필요경비(총수입금액의 100분의 50으로 한다)를 차감한 금액으로 하되, 분리과세 주택임대사업에 제외한 해당 과세기간이 종합소득금액 2,000만인 이하인 경우에는 추가로 200만원을 차감한 금액으로 한다(소득세법 제64조의2 제2항).

분리과세 주택임대사업의 소득금액 = 총수입금액 - 필요경비(50%) - 200만원

(2) 주택임대사업자 등록을 한 경우

다만, 대통령령으로 정하는 임대주택을 임대하는 경우에는 해당 임대사업에서 발생한 사업소득금액은 총수입금액에서 필요경비(총수입금액의 100분의 60으로 한다)를 차감한 금액으로 하되, 분리과세 주택임대소득을 제외한 해당 과세기간의 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에는 추가로 400만원을 차감한 금액으로 한다.

분리과세 주택임대사업의 소득금액 = 총수입금액 - 필요경비(60%) - 400만원

보충학습

"대통령령으로 정하는 임대주택"이란 다음의 요건을 모두 충족하는 임대주택("등록임대주택"이라 한다)을 말한다(소득세법 시행령 제122조의2 제1항).

1. 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자등록을 한 자가 임대 중인 공공지원민간임대주택에 따른 장기일반민간임대주택 또는 단기민간임대주택일 것
2. 임대사업자 등록을 한 사업자의 임대주택일 것
3. 임대보증금 또는 임대료의 연 증가율이 100분의 5를 초과하지 않을 것

6 부동산 임대업의 소득수입시기(소득세법 시행령 제84조 제10의 4)

(1) 계약 또는 관습에 의하여 지급일이 정하여진 것 : 그 정하여진 날

(2) 계약 또는 관습에 의하여 지급일이 정하여지지 아니한 것 : 그 지급을 받은 날

7 결손금 및 이월결손금 공제

1. 결손금 공제

(1) 사업자가 비치 · 기록한 장부에 의하여 해당 과세기간의 사업소득금액을 계산할 때 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득 과세표준을 계산할 때 근로소득금액 · 연금소득금액 · 기타소득금액 · 이자소득금액 · 배당소득금액에서 순서대로 공제한다.

(2) 부동산임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다. 다만, 주거용 건물 임대업의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 이월결손금 공제

부동산임대업에서 발생한 이월결손금과 주거용 건물임대업에서 발생한 이월결손금은 해당 이월결손금이 발생한 과세기간의 종료일부터 15년 이내에 끝나는 과세기간의 소득금액을 계산할 때 먼저 발생한 과세기간의 이월결손금부터 순서대로 다음의 구분에 따라 공제한다. 다만, 국세기본법에 따른 국세부과의 제척기간이 지난 후에 그 제척기간 이전 과세기간의 이월결손금이 확인된 경우 그 이월결손금은 공제하지 아니한다.

(1) 주거용 건물임대업에서 발생한 이월결손금은 사업소득금액, 근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이자소득금액 및 배당소득금액에서 순서대로 공제한다.

(2) 부동산임대업에서 발생한 이월결손금은 부동산임대업의 소득금액에서 공제한다.

구분	부동산임대업	주거용 건물 임대업
결손금	종합소득 과세표준 계산시 공제 ×	근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이 자소득금액, 배당소득금액 順 공제 ○
이월 결손금	15년 이내의 이월결손금을 부동산임대업의 소득금액에서 공제 ○	15년 이내의 이월결손금을 사업소득금액, 근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이자소득금액 및 배당소득금액 順 공제 ○

CHAPTER 03

양도소득세

총 16문제 中 평균 5문제 출제

학습 Point

양도소득세는 출제비중이 가장 높은 부분으로 단순 암기보다는 전반적인 내용의 흐름과 이해가 우선되어 학습해야할 단원이다.

부동산 관련 조세 중 5~6문제 이상 출제가 예상되는 단원으로서 양도행위, 과세대상, 양도 및 취득시기, 과세표준, 장기보유특별공제, 세율 적용, 비과세 등 전반적으로 숙지하여야 하는 매우 중요한 세목이다.

01 양도소득세의 의의 및 특징

1 양도소득세의 의의

양도소득세는 토지, 건물 등의 양도로 인하여 발생하는 소득을 과세대상으로 한다. 따라서 양도소득이란 부동산 또는 주식 등의 보유에 따른 보유이익 내지 불로소득적 자본이익이 양도라는 유통과정을 거쳐 실현됨으로써 발생된 소득이며, 이러한 성격의 소득을 발생하는 횟수가 계속적, 반복적 여부에 따라 종합소득(사업소득)과 양도소득으로 분류하여 과세하게 된다.

2 양도소득세의 특징

(1) 양도소득세는 개인이 부동산 등 과세대상을 등기 · 등록 여부에 관계없이 그 자산이 사실상 이전되는 경우에 과세한다.

(2) 양도소득세는 대가를 받고 자산을 양도하는 유상이전에 대하여만 과세한다.

(3) 양도소득세는 사업성이 없는 일시적, 비반복적 양도에 대하여 과세한다.

(4) 양도소득세는 종합소득 및 퇴직소득에 합산하지 아니하고 분류과세한다.

(5) 소득세법에서 열거된 자산을 양도함으로써 발생하는 소득세에 대하여만 과세하는 열거주의 과세방식을 취하고 있다.

〔용어의 정의〕(소득세법 제 88조)

1. "양도" 란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등을 통하여 그 자산을 유상으로 사실상 이전하는 것을 말한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부담부증여 시 수증자가 부담하는 채무액에 해당하는 부분은 양도로 보며, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.
   ① 「도시개발법」 이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 보류지(保留地)로 충당되는 경우
   ② 토지의 경계를 변경하기 위하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제79조에 따른 토지의 분할 등 대통령령으로 정하는 방법과 절차로 하는 토지 교환의 경우

③ 위탁자와 수탁자 간 신임관계에 기하여 위탁자의 자산에 신탁이 설정되고 그 신탁재산의 소유권이 수탁자에게 이전된 경우로서 위탁자가 신탁 설정을 해지하거나 신탁의 수익자를 변경할 수 있는 등 신탁재산을 실질적으로 지배하고 소유하는 것으로 볼 수 있는 경우

2. "주식등" 이란 주식 또는 출자지분을 말하며, 신주인수권과 대통령령으로 정하는 증권예탁증권을 포함한다.
3. "주권상장법인" 이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인을 말한다.
4. "주권비상장법인" 이란 제3호에 따른 주권상장법인이 아닌 법인을 말한다.
5. "실지거래가액" 이란 자산의 양도 또는 취득 당시에 양도자와 양수자가 실제로 거래한 가액으로서 해당 자산의 양도 또는 취득과 대가관계에 있는 금전과 그 밖의 재산가액을 말한다.
6. "1세대" 란 거주자 및 그 배우자(법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)가 그들과 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 자[거주자 및 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소에서 일시 퇴거한 사람을 포함한다]와 함께 구성하는 가족단위를 말한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 배우자가 없어도 1세대로 본다.
7. "주택" 이란 세대의 구성원이 독립된 주거생활을 할 수 있는 등 대통령령으로 정하는 구조를 갖추어 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말한다. 이 경우 그 용도가 분명하지 아니하면 공부상의 용도에 따른다(개정안).
8. "농지" 란 논밭이나 과수원으로서 지적공부(地籍公簿)의 지목과 관계없이 실제로 경작에 사용되는 토지를 말한다. 이 경우 농지의 경영에 직접 필요한 농막, 퇴비사, 양수장, 지소(池沼), 농도(農道) 및 수로(水路) 등에 사용되는 토지를 포함한다.

02 양도소득세의 과세대상 기출 26 · 28 · 34회

소득세법은 열거주의를 원칙으로 한다. 따라서 양도소득세는 과세대상물건은 다음에 열거된 재산 또는 권리의 양도로 인하여 발생하는 소득에 한하여 과세대상으로 한다(소득세법 제94조).

1 부동산

1. 토지

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 의하여 지적공부에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말한다. 이 경우 토지는 지적공부상의 지목에 관계없이 사실상의 지목에 의한다. 다만, 사실상의 지목이 불분명한 경우에는 지적공부상의 지목에 의한다(소득세법 제94조 제1항 제1호).

2. 건물

건물이란 토지에 정착하는 공작물 중 주택 · 점포 · 공장 · 창고 · 사무실 등 지붕과 벽 또는 기둥이 있는 것으로 건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함한다. 이 경우 건물의 용도는 실질과세 원칙에 따라 공부상 용도에 관계없이 사실상 용도에 따라 판단한다(소득세법 제94조 제1항 제1호).

참 고

소득세법 제89조 제3호 및 같은 법 시행령 제154의 규정에 의하여 양도소득세가 비과세되는 1세대 1주택을 판정함에 있어 '주택'이라함은 공부상 용도구분에 관계없이 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하는 것이며, 오피스텔이 이에 해당하는지 여부는 사실 판단할 사항임.

2 부동산에 관한 권리

양도소득세 과세대상에는 부동산에 관한 권리도 대상이 된다. 부동산에 관한 권리는 타인의 부동산을 이용할 수 있는 권리와 부동산을 취득할 수 있는 권리(건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 딸린 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다)를 말한다.

부동산을 이용할 수 있는 권리	부동산을 취득할 수 있는 권리
① 지상권 ② 전세권 ③ 등기된 부동산 임차권	① 아파트 당첨권, 조합원입주권 ② 주택상환채권 ③ 토지상환채권 ④ 부동산매매계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리

1. 부동산을 이용할 수 있는 권리

(1) 지상권

① 지상권이란 타인의 토지에 건물, 입목, 기타시설물 등을 소유하기 위하여 그 토지를 사용할 수 있는 권리를 말한다. 따라서 지상권은 채권이 아니라 용익물건으로서 부동산 등기법의 규정에 의하여 등기를 한 경우에 한하여 당사자 및 제3자에게 대항력을 갖고 있다.

② 소득세법은 실질과세원칙에 따라 과세함으로 등기 · 등록 여부에 관계없이 사실상 양도하는 경우 과세대상으로 한다(소득세법 제94조 제1항 제2호 나목).

(2) 전세권

① 전세권이란 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용, 수익할 수 있는 권리를 말한다. 따라서 전세권은 채권이 아니라 용익물건으로서 부동산 등기법의 규정에 의하여 등기를 한 경우에 한하여 당사자 및 제3자에게 대항력을 갖고 있다.

② 소득세법은 실질과세원칙에 따라 과세함으로 등기 · 등록 여부에 관계없이 사실상 양도하는 경우 과세대상으로 한다(소득세법 제94조 제1항 제2호 다목).

(3) 등기된 부동산임차권

① 부동산임차권이란 임대차계약에 의하여 사용료를 지급하고 타인의 물건을 사용 · 수익하는 권리를 말한다.

② 부동산임차권은 채권이므로 등기를 한 경우에만 제3자에게 대항할 수 있으며, 임대인의 동의하에 이를 양도할 수 있다(소득세법 제94조 제1항 제2호 다목).

주의 등기되지 아니한 부동산임차권은 기타소득으로서 종합소득세로 과세된다.

2. 부동산을 취득할 수 있는 권리(소득세법 기본통칙 94-0-1)

부동산을 취득할 수 있는 권리란 부동산의 취득시기가 도래하기 전에 계약 또는 법률상으로 부동산의 취득원인이 발생한 상태의 권리로서 다음과 같다.

(1) 건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 딸린 토지를 취득할 수 있는 권리

예 아파트 · 상가 등의 당첨권 및 분양권, 재개발 · 재건축조합원의 입주권

(2) 지방자치단체, 한국토지주택공사가 발행하는 토지상환채권 및 주택상환사채

(3) 부동산 매매 계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리

3 기타자산

다음의 어느 하나에 해당하는 자산의 양도로 인하여 발생하는 소득을 말한다.

1. 사업에 사용하는 자산과 함께 양도하는 영업권

사업에 사용하는 토지 · 건물, 및 부동산에 관한 권리와 함께 양도하는 영업권 및 영업권을 별도로 평가하지 아니하였으나 사회통념상 영업권이 포함되어 양도되는 것으로 인정되는 것과 행정관청으로부터 인가, 허가, 면허 등을 받음으로써 얻는 경제적 이익을 포함한다(소득세법 제94조 제1항 제4호 가목).

영업권을 단독으로 양도함으로써 발생하는 소득은 종합소득 중 기타소득에 해당한다.

2. 부동산과 함께 양도하는 이축권(移築權)

부동산과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 이축을 할 수 있는 권리(이축권). 다만, 이축권 가액을 별도로 평가하여 구분 신고하는 경우에는 기타소득으로 과세한다(소득세법 94조 1항).

참고 이축권 : 이축권이란 개발제한구역의 건축물로서 공익사업의 시행에 따라 철거되는 경우 허가를 받아 이축하는 행위에 관한 권리를 말하며, 부동산과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 권리에 관한 특별조치법」에 따른 이축을 할 수 있는 권리(이축권)는 양도소득세 과세대상이 된다. 다만, 해당 이축권 가액을 별도로 평가하여 구분 신고하는 경우에는 기타소득으로 과세한다.

3. 특정시설물 이용권 · 회원권 · 주식

(1) 이용권 · 회원권 그 밖에 그 명칭에 관계없이 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자보다 유리한 조건으로 이용할 수 있도록 약정한 단체의 구성원이 된 자에게 부여되는 시설물 이용권을 말한다(소득세법 제94조 제1항 제4호 나목).

(2) 법인의 주식 등을 소유하는 것만으로 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자보다 유리한 조건으로 시설물이용권을 부여 받게 되는 경우 그 주식(주주회원권) 등을 포함한다.

참고 시설물이용권의 범위에는 골프회원권, 스키장회원권, 콘도회원권, 헬스클럽회원권, 고급사교장회원권, 종합체육시설이용회원권 등을 말한다.

4 주식 또는 출자지분(주식 등)

다음의 어느 하나에 해당하는 주식 등의 양도로 발생하는 소득

(1) 주권상장법인의 주식등으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주식 등

① 소유주식의 비율 · 시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권상장법인의 대주주가 양도하는 주식등

② (1)에 따른 대주주에 해당하지 아니하는 자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장에서의 거래에 의하지 아니하고 양도하는 주식등

(2) 주권비상장법인의 주식등. 다만, 소유주식의 비율 · 시가총액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 주권비상장법인의 대주주에 해당하지 아니하는 자가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 한국금융투자협회가 행하는 같은 법 제286조 제1항 제5호에 따른 장외매매거래에 의하여 양도하는 대통령령으로 정하는 중소기업 및 대통령령으로 정하는 중견기업의 주식등은 제외한다.

(3) 외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것

5 파생상품 등

대통령령으로 정하는 파생상품등의 거래 또는 행위로 발생하는 소득(이자소득 및 배당소득으로 과세되는 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익은 제외한다)은 2016.1.1. 이후 최초로 거래 · 행위가 발생하는 분부터 양도소득세를 과세한다(소득세법 제94조 제1항 제5호).

6 신탁수익권

신탁의 이익을 받을 권리(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제110조에 따른 수익증권 및 같은 법 제189조에 따른 투자신탁의 수익권 등 대통령령으로 정하는 수익권은 제외하며, 이하 "신탁 수익권" 이라 한다)의 양도로 발생하는 소득. 다만, 신탁수익권의 양도를 통하여 신탁재산에 대한 지배 · 통제권이 사실상 이전되는 경우는 신탁재산 자체의 양도로 본다(소득세법 제94조 제1항 제6호).

[과세대상 종합]

구 분	양도소득세 과세대상 자산	과세대상 제외
1호	1. 부동산 : 토지, 건물 2. 부동산에 관한 권리 ① 지상권 · 전세권 및 등기된 부동산임차권 ② 부동산을 취득할 수 있는 권리	• 지역권 • 기계장비 • 미등기된 부동산 임차권 • 점포임차권 등
	3. 기타자산 ① 사업용 자산과 함께 양도하는 영업권 ② 부동산과 함께 양도하는 이축권 ② 특정시설물 이용권(유리한 조건) ③ 부동산과다보유법인의 주식(특정주식) ④ 특수업종주식	• 영업권을 단독으로 양도하는 경우 • 부동산과 별도로 평가하여 신고하는 이축권
2호	주식 등	
3호	파생상품 등	
4호	신탁수익권	

03 양도의 개념 및 형태 기출 30회

1 양도의 정의

소득세법상 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매매, 교환, 법인에 대한 현물출자, 부담부증여, 대물변제, 공매, 수용 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다(소득세법 제88조 제1호).

1. 등기 · 등록의 여부

등기 · 등록과는 무관하게 사실상의 이전은 모두 양도로 보며, 미등기 · 미등록된 자산의 양도도 양도소득세 과세대상이 된다(소득세법 제88조 제1호).

2. 사실상의 유상이전

자산이 사실상 유상으로 이전되는 것에 한하여 양도자에게 양도소득세를 과세하며, 무상으로 이전되는 것은 수증자에게 증여세를 과세한다. 즉 소득세법에서는 실질과세의 원칙에 따라 소유권이전등기 또는 등록과 같은 형식적 요건에 관계없이 과세대상물이 사실상 이전되는 경우에는 양도로 본다. 따라서 등기 · 등록은 과세조건에 해당하지 아니한다.

2 양도행위로 보는 것

1. 매도(매매)

매도란 당사자의 일방(매도인)이 일정한 재산권을 상대방(매수인)에게 이전할 것을 약정함으로써 성립하는 유상계약으로 양도의 일반적인 형태이다. 따라서 이러한 매도에는 공매, 경매, 대금분할지급, 할부, 연부매매 등도 포함된다.

2. 교환(交換)

교환이라 함은 당사자가 쌍방이 금전 이외의 재산권을 상호 이전할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다. 이 경우 쌍방이 양도소득세 과세대상 자산으로 교환하는 경우는 쌍방 모두에게 양도소득세가 과세된다.

① 교환계약이 취소되었으나 선의의 제3 취득자로 인해 소유권이전등기를 환원하지 못하는 경우 양도로 보지 아니한다.
② 토지를 합필목적으로 교환하는 경우는 양도행위로 본다.

3. 현물출자(現物出資)

(1) 현물출자란 회사설립 시 발기인으로 참여하여 금전 이외에 양도소득세 과세대상 자산을 출자하여 그 반대급부로서 주식 또는 출자지분을 교부 받는 경우는 사실상 유상 이전으로 보아 양도소득세를 과세한다.

(2) 법인이 아닌 조합에 현물출자도 그 출자의 대가로 조합원의 지위를 취득하기 때문에 유상 이전으로 보아 양도소득세를 과세한다. 이 경우 자기지분 초과분만 양도에 해당한다.

(3) 법인의 아닌 자기 개인사업체에 출자하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

4. 공용수용

"공공사업 기타 공공목적을 위해 개인의 특정한 재산을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 법률의 힘에 의해 강제적으로 취득하는 것을 말하며, 이 경우 토지 등의 소유자는 소유권을 토지 등을 수용할 수 있는 사업인정을 받은 자에게 사실상 이전하면서 수용으로 입은 손실을 보상하기 때문에 유상이전에 해당되어 양도에 해당한다.

5. 대물변제(代物辨濟)

(1) 대물변제란 본래의 급부에 갈음하여 다른 급부를 제공함으로써 채권을 소멸시키는 채권자와 채무자 간의 계약을 말한다. 대물변제는 변제와 같은 효력을 지닌다.

(2) 이 경우 변제에 충당하는 자산이 양도소득세의 과세대상인 때에는 채무변제에 대한 유상이전에 해당하므로 양도에 해당한다.

보충학습	대물변제의 유형

1. 이혼위자료의 지급에 갈음하여 양도소득세의 과세대상 자산을 이전한 경우
2. 손해배상에 있어서 당사자 간의 합의에 의하거나 법원의 확정판결에 의하여 일정액의 위자료를 지급하기로 하고, 동 위자료 지급에 갈음하여 당사자 일방이 소유하고 있던 부동산으로 대물변제한 때에는 그 자산을 양도한 것으로 본다.
3. 과세대상 물건으로 조세를 물납한 경우
4. 조성한 토지의 일부를 사업공사비 대가로 지급하는 경우

참고 이혼위자료로 소유권을 이전하는 부동산이 1세대 1주택으로서 비과세 요건을 충족한 경우에는 양도행위에 해당하지만 양도소득세를 비과세한다.

6. 부담부증여(負擔附贈與)

부담부증여란 증여자가 양도소득세 과세대상을 증여함에 있어서 증여자의 채무를 부담(인수)한다는 조건으로 수증자에게 증여자의 재산을 증여하는 행위를 말한다.

(1) 수증자가 인수하는 채무인수액

증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분은 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보아 증여자에게 양도소득세가 부과된다. 그러나 채무 이외의 나머지 재산에 대하여는 유상이전에 해당하지 아니하므로 증여로 보아 수증자에게 증여세가 과세된다(소득세법 제88조 제1항).

(2) 배우자 또는 직계존비속 간의 부담부증여

배우자 또는 직계존비속 간의 부담부증여에 대하여는 수증자가 증여자의 채무를 인수한 경우에도 당해 채무액은 수증자에게 인수되지 아니하는 것으로 추정하여 증여세를 과세한다. 다만, 그 채무액이 국가, 지방자치단체 또는 금융기관에 대한 채무 등이 객관적으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다(상속세 및 증여세법 제47조제3항).

참 고	대통령령으로 정하는 채무(상속세 및 증여세법 시행령 제36조)

국가, 지방자치단체 및 금융회사 등에 대한 채무와 증여자가 해당 재산을 타인에게 임대한 경우의 해당 임대보증금으로서 다음 각호의 어느 하나에 따라 증명되는 경우를 말한다.

1. 국가 · 지방자치단체 및 금융회사등에 대한 채무는 해당 기관에 대한 채무임을 확인할 수 있는 서류
2. 제1호외의 자에 대한 채무는 채무부담계약서, 채권자확인서, 담보설정 및 이자지급에 관한 증빙등에 의하여 그 사실을 확인할 수 있는 서류

[기타 양도행위로 보는 경우]

1. 적법하게 소유권 이전된 매매계약이 해제를 원인으로 당초 소유자의 명의로 소유권이 환원된 경우는 또 다른 양도로 본다.
2. 임의경매절차에 의해 부동산의 소유권이 사실상 유상으로 이전된 경우에 양도로 본다.
3. 토지를 매수하는 데 금전을 출자하였다가 동 토지의 매각 후 그 출자액 이상을 환급 받은 경우는 양도로 본다.
4. 양도담보 목적으로 부동산을 소유권 이전등기한 후 만기에 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 채권자가 처분하거나 채권자 명의로 본등기가 실행된 경우 양도로 본다.
5. 공동소유의 건물을 층별로 분할 등기하면서 공유지분이 변경되는 경우에는 양도로 본다.
6. 피상속인이 매매계약을 체결한 후 잔금을 청산하기 전에 상속이 개시되어 상속인이 잔금을 수령한 경우의 납세의무자는 상속인이 되는 것이며, 상속으로 취득한 자산을 상속받은 후 양도한 것에 해당한다.

3 양도로 보지 아니하는 경우 기출 29 · 32회

1. 환지처분 및 보류지 충당

(1) 도시개발법이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 보류지로 충당되는 경우에는 양도로 보지 아니한다(소득세법 시행령 제152조 제1항).

(2) 환지면적이 권리면적보다 감소되어(감환지) 환지청산금을 교부받은 부분은 양도에 해당하며, 환지면적이 권리면적을 초과하여(증환지) 환지청산금을 납부하는 경우에는 새로이 취득한 것으로 본다.

(3) 다만, 토지소유자가 도시개발사업으로 환지 받은 토지를 양도하는 경우와 사업시행자가 공사대금으로 청구한 보류지를 양도하는 경우에는 양도로 본다.

[환지처분 및 보류지]

1. 환지처분(換地處分)
   "환지처분" 이란「도시개발법」에 따른 도시개발사업,「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 정비사업, 그 밖의 법률에 따라 사업시행자가 사업완료 후에 사업구역 내의 토지 소유자 또는 관계인에게 종전의 토지 또는 건축물 대신에 그 구역 내의 다른 토지 또는 사업시행자에게 처분할 권한이 있는 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 토지의 공유지분으로 바꾸어주는 것(사업시행에 따라 분할 · 합병 또는 교환하는 것을 포함한다)을 말한다.
2. 보류지(保留地)
   사업시행자가 해당 법률에 따라 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 다음 각 호의 토지로 사용하기 위하여 보류한 토지를 말한다.
   ① 해당 법률에 따른 공공용지
   ② 해당 법률에 따라 사업구역 내의 토지소유자 또는 관계인에게 그 구역 내의 토지로 사업비용을 부담하게 하는 경우의 해당 토지인 체비지

2. 지적경계선 변경을 위한 교환

토지의 경계를 변경하기 위하여「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지의 분할 등 대통령령으로 정하는 방법과 절차로 하는 토지 교환의 경우는 양도행위로 보지 아니한다(소득세법 시행령 제152조 제3항).

참 고

1. 이용상 불합리한 지상(地上) 경계(境界)를 합리적으로 바꾸기 위하여 공간정보의 구축 및 토지 관리 등에 관한 법률이나 그 밖의 법률에 따라 토지를 분할하여 교환할 것
2. 제1호에 따라 분할된 토지의 전체 면적이 분할 전 토지의 전체 면적의 100분의 20을 초과하지 아니할 것

3. 양도담보(讓渡擔保)

(1) 의의

양도담보란 채권담보의 목적으로 일정한 재산을 양도하고, 채무자가 채무를 이행하지 않은 경우에 채권자는 그 목적물로 우선변제를 받게 되며 또한 채무자가 채무이행을 하는 경우에는 그 목적물을 채무자에게 반환한다는 계약을 말한다.

보충학습	양도담보등기

「부동산실권리자 명의등기에 관한 법률」(부동산실명법)이 시행(1995.7.1.)됨에 따라 채무자가 양도담보 목적으로 채권자 명의로 소유권을 이전하는 경우에는 채권자, 채권금액 및 채무변제를 위한 양도담보라는 뜻이 기재된 서면을 제출토록 의무화되었기 때문에 부동산등기부상에 등기원인이 양도담보라는 사실이 등재된다.「소득세법」에서는 양도담보등기에 관계없이 양도담보계약서에 의해 양도담보사실이 확인되면 양도로 보지 아니하나, 부동산실명법의 시행으로 양도담보등기의무를 위반하게 되면 과징금 등의 처벌을 받게 된다.

(2) 양도로 보지 아니하는 경우

채무자가 채무의 변제를 담보하기 위하여 자산을 양도하는 계약을 체결한 경우에 다음의 요건을 모두 갖춘 계약서의 사본을 양도소득 과세표준 확정신고서에 첨부하여 신고하는 때에는 이를 양도로 보지 아니한다(소득세법 시행령 제151조 제1항).

① 당사자 간에 채무의 변제를 담보하기 위하여 양도한다는 의사표시가 있을 것
② 당해 자산을 채무자가 원래대로 사용 · 수익한다는 의사표시가 있을 것
③ 원금, 이율, 변제기한, 변제방법 등에 관한 약정이 있을 것

(3) 양도로 보는 경우

양도담보계약 체결 후 위의 요건에 위배하거나 채무불이행으로 인해 당해 자산을 변제에 충당한 때는 그 때에 이를 양도한 것으로 보아 채무자에게 양도소득세가 과세 된다.

4. 공유물 분할(共有物 分割)

(1) 공동소유의 토지를 소유지분별로 단순히 분할하는 경우에는 양도로 보지 아니한다. 즉, 공동소유의 토지를 소유지분별로 단순히 분할하거나 공유자 지분변경 없이 2개 이상의 공유토지로 분할하였다가 그 공유토지를 소유지분별로 단순히 재분할하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

(2) 지분이 변경되는 경우에 변경되는 부분은 양도로 본다(소득세법 기본통칙 88 -0 -1).

참고 공동소유의 건물을 층별로 분할등기하면서 공유지분이 변경되는 경우에는 양도로 본다.

5. 매매원인무효로 인한 소유권 환원

매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 환원될 경우에는 양도로 보지 않는다(소득세법 기본통칙 88-0-1).

> 적법하게 소유권 이전된 매매계약이 해제를 원인으로 당초 소유자의 명의로 소유권이 환원된 경우는 또 다른 양도로 본다.

6. 신탁의 해지

신탁재산의 해지 또는 법원의 확정판결에 의하여 신탁해지를 원인으로 소유권이전등기를 하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

> 신탁(명의신탁 포함)이란 신탁자가 소유권을 갖고 공부상의 명의를 수탁자로 하여 이전하는 것으로서 형식상의 권리이전일 뿐 사실상의 권리이전이 아니다.

7. 환매권 행사로 소유권의 환원

환매계약에 따른 환매기간 내 환매권을 행사하여 부동산의 소유권을 환원 등기하는 것은 양도로 보지 아니한다.

8. 재산분할청구권에 의한 소유권이전

혼인한 이후 형성된 재산은 부부공동재산으로 본다. 따라서 이혼하게 됨에 따라 재산분할청구에 의하여 이혼한 자 일방에게 소유권을 이전하는 경우는 자기지분인 재산을 환원하는 것으로 보기 때문에 양도 또는 증여로 보지 아니한다.

9. 기타 양도로 보지 않는 경우

(1) 소유자산을 경매 · 공매로 인하여 자기가 재취득하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

(2) 조합에 토지를 현물출자한 경우 그 출자자의 조합지분비율에 해당하는 부분은 양도로 보지 아니한다.

(3) 합자회사에 토지를 현물 출자하였다가 퇴사하면서 그대로 찾아 가지고 나온 경우 양도가 아니다.

(4) 채권담보 목적으로 소유권이전등기를 하였다가 담보사유소멸로 환원한 경우 양도가 아니다.

(5) 유류분재산으로 소유권을 이전한 경우에는 양도로 보지 아니한다. 다만, 유류분재산을 금전으로 반환 받은 경우는 양도에 해당한다.

(6) 부동산 매매계약을 체결하고 잔금청산 전에 소유권이전에 관한 등기를 한 경우로서 계약내용 불이행 등으로 잔금청산 전에 당사자 간의 합의해제로 소유권이 환원된 경우는 이를 양도로 보지 아니한다.

(7) 실체적 권리를 회복하는 등기의 환원인 경우에는 양도로 보지 아니한다.

4 배우자 또는 직계존비속 간의 양도 시 증여추정

1. 증여추정

배우자 또는 직계존비속에 양도한 경우 양도자가 당해 자산을 양도한 때에 그 재산가액을 배우자 또는 직계존비속에게 증여한 것으로 추정하여 증여세가 부과된다. 다만, 양도사실이 객관적으로 확인되는 경우에는 양도로 본다(상속세 및 증여세법 제44조 제1항).

2. 양도로 인정되는 경우

(1) 법원의 결정으로 경매절차에 따라 처분된 경우

(2) 파산선고로 인하여 처분된 경우

(3)「국세징수법」에 따라 공매(公賣)된 경우

(4)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장을 통하여 유가증권이 처분된 경우. 다만, 불특정 다수인 간의 거래에 의하여 처분된 것으로 볼 수 없는 경우는 제외한다.

(5) 배우자등에게 대가를 받고 양도한 사실이 명백히 인정되는 다음의 경우

① 권리의 이전이나 행사에 등기나 등록을 요하는 재산을 서로 교환하는 경우
② 당해 재산의 취득을 위하여 이미 과세 받았거나 신고한 소득금액 또는 상속 및 수증재산의 가액으로 그 대가를 지급한 사실이 입증되는 경우
③ 당해 재산의 취득을 위하여 소유재산을 처분한 금액으로 그 대가를 지출한 사실이 입증되는 경우

[양도행위로 보는 경우와 보지 아니하는 경우]

양도행위로 보는 경우	양도행위로 보지 아니하는 경우
① 매도, 공매, 경매	① 환지처분 및 보류지충당
② 수용	② 양도담보계약에 의하여 소유권 이전하는 경우
③ 교환	③ 공유물의 단순분할, 재분할 하는 경우
④ 법인에 현물출자	④ 지적경계선 변경을 위한 교환
⑤ 대물변제(위자료)	⑤ 소유권 환원(매매원인무효 訴, 신탁해지)
⑥ 부담부증여(수증자의 채무액)	⑥ 재산분할청구 소(訴)에 의한 소유권이전
	⑦ 명의신탁 해지 판결로 소유권 이전등기
	⑧ 배우자 및 직계존비속 간 부동산을 양도

04 양도 및 취득시기 기출 29 · 32 · 34회

양도소득세 과세대상인 부동산 등의 양도의 매매계약체결, 계약금 지급, 중도금 지급, 잔금 지급, 소유권이전등기 등의 과정을 통하여 완료되는데 이때 어느 시점을 양도 또는 취득시기로 결정하느냐에 따라 소득의 귀속년도, 양도차익 예정신고, 장기보유특별공제, 세율 적용, 각종 비과세, 감면요건 등에 중대한 영향을 준다.

1 매매 등 일반적인 거래의 양도 또는 취득시기

1. 원칙 ⇨ 대금청산일

(1) 자산의 양도차익을 계산함에 있어 양도 또는 취득의 시기는 원칙적으로 해당 자산의 대금을 청산한 날로 한다(소득세법 제98조).

보충학습	잔금청산일과 잔금지급약정일이 다른 경우

대금청산일이란 매매계약서 등에 기재된 잔금지급약정일보다 앞당겨 잔금을 받거나 늦게 받은 경우에는 실제로 받은 날이 잔금청산일이 된다.

(2) 이 경우 자산의 대금에는 해당 자산의 양도에 대한 양도소득세 및 양도소득세의 부가세액을 양수자가 부담하기로 약정한 경우에는 해당 양도소득세 및 양도소득세의 부가세액을 제외한다.

보충학습	매수자가 부담한 전 소유자의 양도소득세

전소유자에게 토지대금 이외의 양도소득세 등을 매수자가 부담하기로 약정하고 이를 실지로 지급하였을 경우 양도소득세 등은 매입원가로서 필요경비에 산입한다.

2. 예외 ⇨ 대금청산일이 불분명한 경우

대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부 · 등록부 또는 명부 등에 기재된 등기 · 등록접수일 또는 명의개서일로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제1호).

3. 예외 ⇨ 대금청산 전에 소유권이전 등기한 경우

대금을 청산하기 전에 소유권이전등기(등록 및 명의의 개서를 포함한다)를 한 경우에는 등기부 · 등록부 또는 명부 등에 기재된 등기접수일로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제2호).

2 특수한 거래의 양도 또는 취득시기

1. 장기할부 조건의 경우

장기할부조건의 경우에는 소유권이전등기(등록 및 명의개서를 포함)접수일, 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제3호).

보충학습	장기할부 조건부 매매

장기할부 조건이라 함은 당해 자산의 대금을 월부 · 연부 기타의 부불방법에 따라 수입하는 것 중 다음 각각의 요건을 갖춘 것을 말한다.

1. 당해 자산의 양도대금을 2회 이상으로 분할하여 수입할 것
2. 양도하는 자산의 소유권이전등기(등록 및 명의개서를 포함한다) 접수일 · 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날의 다음날부터 최종 할부금의 지급기일까지의 기간이 1년 이상인 것

(1)「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 공익사업을 위하여 수용되는 경우에는 대금을 청산한 날, 수용의 개시일 또는 소유권이전등기접수일 중 빠른 날로 한다.

(2) 소유권에 관한 소송으로 보상금이 공탁된 경우에는 소유권 관련 소송 판결 확정일로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제7호).

참고 수용개시일이란 토지수용위원회가 수용을 개시하기로 결정한 날을 말한다.

2. 상속과 증여

상속 또는 증여에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날 또는 증여를 받은 날을 취득시기로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제5호).

3. 자기가 건설한 건축물의 경우

(1) 건축허가를 받은 건축물

자기가 건설한 건축물에 있어서는 사용승인서교부일로 한다, 다만, 사용승인서 교부일 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 받은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 임시사용승인을 받은 날 중 빠른 날로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제4호).

(2) 무허가 건축물

건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일을 취득시기로 한다.

4. 완성 또는 확정되지 아니한 자산

완성 또는 확정되지 아니한 자산을 양도 또는 취득한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성 또는 확정되지 아니한 경우에는 그 목적물이 완성 또는 확정된 날로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제8호).

5. 시효 취득하는 부동산의 경우

민법 제245조 제1항에 규정하는 20년간의 소유의사로 부동산을 점유한 후 등기함으로 인하여 소유권을 취득하는 경우에는 당해 부동산의 점유를 개시한 날이 취득의 시기가 된다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제6호).

6. 환지처분에 의한 취득

(1) 원칙

도시개발법, 기타 법률에 따른 환지처분으로 인하여 취득한 토지의 취득시기는 환지 전의 토지의 취득일로 한다(소득세법 시행령 제162조 제1항 제9호).

(2) 증환지 · 감환지가 있는 경우

교부받은 토지의 면적이 환지처분에 의한 권리면적보다 증가 또는 감소된 경우에는 그 증가 또는 감소된 면적의 토지에 대한 취득시기 또는 양도시기는 환지처분의 공고가 있은 날의 다음 날로 한다.

[환지처분에 따른 토지의 양도 및 취득시기]

종전면적	권리면적	환지면적	양도 및 취득시기
100㎡	50㎡	50㎡	• 권리면적에 해당하는 환지면적의 취득시기 : 환지 전 토지의 취득일 • 증가 또는 감소면적의 취득일 및 양도시기 : 환지처분공고일의 다음 날
100㎡	50㎡	60㎡ (10㎡ 증가)	
100㎡	50㎡	40㎡ (10㎡ 감소)	

7. 양도한 자산의 취득시기가 불분명한 경우

양도한 자산의 취득시기가 분명하지 아니한 경우에는 먼저 취득한 자산을 먼저 양도한 것으로 본다(소득세법 시행령 제162조 제5항).

참 고	취득시기 불분명 사례

양도한 주식의 취득시기를 판정함에 있어 양도한 주식의 주권발행번호 · 별도의 계좌 등으로 취득시기를 확인할 수 없는 경우에는 선입선출법에 의한다.

8. 취득시기의 의제(소득세법 시행령 제162조 제6항, 제7호).

양도소득세를 계산함에 있어서 취득시기는 매우 중요하다. 따라서 취득한 지 오래된 자산의 경우는 양도차익, 장기보유특별공제 등에서 불리할 수 있고. 또한 기준시가의 적용 등의 문제점을 해소하기 위하여 의제취득시기를 다음과 같이 정하고 있다.

(1) 토지, 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타자산

토지, 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타자산으로서 1984년 12월 31일 이전에 취득한 것은 1985년 1월 1일 취득한 것으로 본다.

(2) 주식 및 출자지분(상장주식 · 비상장주식)

상장주식, 비상장주식으로서 1985년 12월 31일 이전에 취득한 것은 1986년 1월 1일 취득한 것으로 본다.

3 기타의 양도 또는 취득시기

(1) 부동산에 관한 권리의 취득

부동산의 분양계약을 체결한 자가 당해 계약에 관한 모든 권리를 양도하는 경우에는 해당 부동산을 분양 받을 수 있는 권리가 확정되는 날이며, 타인으로부터 그 권리를 인수 받은 때에는 잔금 청산일이 취득시기이다(소득세법 기본통칙 98-162-2).

(2) 법원의 무효판결로 소유권이 환원된 자산의 경우

부동산의 소유권이 타인에게 이전되었다가 법원의 무효판결에 의하여 당해 자산의 소유권이 환원되는 경우에는 해당 자산의 당초 취득일을 취득시기로 한다.

(3) 경매 등에 의한 자산의 취득

경매에 의하여 자산을 취득하는 경우에는 경매인이 매각조건에 의하여 경매대금을 완납한 날이 취득시기가 된다.

(4) 잔금을 어음 등으로 받은 경우

잔금을 어음이나 기타 이에 준하는 증서로 받은 경우에는 어음 등의 결제일을 그 자산의 잔금 청산일이 된다.

(5) 재개발 · 재건축재산의 취득시기

재개발 · 재건축의 관리처분계획에 의하여 취득한 부동산의 취득시기는 재개발 · 재건축 전 부동산의 취득일이다.

(6) 토지거래허가구역 내 토지

토지거래허가구역 내에서 대금청산 후 토지거래허가를 받은 경우는 당해 자산에 대한 대금을 청산한 날을 양도시기로 한다.

(7) 이혼으로 자산취득

① 재산분할 청구권행사 : 당초 배우자의 해당 자산 취득일

② 이혼 위자료 : 소유권이전등기 접수일

[취득세와 양도소득세의 취득시기의 비교]

구 분	취득세	양도소득세
유상승계취득	• 원칙 : 사실상잔금 지급일 • 예외 : 계약상잔금 지급일(확인×)	• 원칙 : 사실상 대금청산일 • 예외 : 등기접수일(선등기, 불분명시)
무상승계취득	• 상속 : 상속개시일 • 증여 : 계약일	• 상속 : 상속개시일 • 증여 : 증여 받은날
연부취득	연부 : 사실상 연부금지급일	장기할부 : 소유권이전등기일. 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날
자가건축	사용승인서 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른 날	• 허가 : 사용승인서교부일 • 무허가 : 사실상사용일
시효취득	등기 · 등록일	점유개시일

05 양도소득세의 비과세 기출 30 · 31 · 33 · 34회

비과세는 과세요건을 충족하였으나 과세권자가 사회 · 경제적 · 정책상의 목적으로 과세권을 스스로 포기하는 것을 말하며, 납세의무가 성립하지 아니하므로 납세의무자는 별도의 신청절차 없이 납세의무가 없다. 따라서 다음의 소득에 대해서는 양도소득에 대한 소득세를 과세하지 아니한다.

1. 파산선고에 의한 처분으로 인하여 발생하는 소득
2. 대통령령으로 정하는 경우에 농지의 교환 또는 분합(分合)으로 발생하는 소득
3. 「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법 제20조에 따라 지급받는 조정금
4. 비과세요건을 충족한 1세대 1주택(고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지의 양도로 발생하는 소득
5. 비과세요건을 충족한 조합원입주권의 양도로 발생하는 소득

1 파산선고에 의한 처분으로 발생하는 소득

법원의 파산선고에 의한 처분으로 발생하는 소득은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산에 관련된 채권자에게 분배되어야 하므로 그 파산자가 개인의 경우는 양도소득세를 법인의 경우는 법인세를 과세하지 아니한다(소득세법 제89조 제1항 제1호).

2 농지의 교환 또는 분합으로 발생하는 소득 기출 20 · 27 · 30회

농지의 교환이라 함은 여러 곳에 분산되어 있는 농지를 합리적인 농지관리 및 경작을 위하여 자기의 농지와 타인의 농지를 서로 바꾸는 것을 말하며, 농지의 분합이라 함은 농지의 일부를 타인에게 주고 타인소유 농지의 일부를 자기 소유로 합병하는 행정처분을 말한다. 따라서 아래의 요건을 충족한 농지의 교환 또는 분합으로 인하여 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세를 과세하지 아니한다.

보충학습	비과세대상 농지의 범위

'농지' 라 함은 논, 밭이나 과수원으로서 지적공부상의 지목에 관계없이 실제로 경작에 사용되는 토지를 말하며, 농막, 퇴비사, 양수장, 지소, 농도, 수로 등을 포함한다.

1. 비과세를 위한 금액요건

농지를 교환 또는 분합하는 경우로서 교환 또는 분합하는 쌍방 토지가액의 차액이 가액이 큰 편의 4분의 1 이하인 경우를 말한다. 만일 그 차액이 4분의 1을 초과하면 그 초과하는 부분만이 과세대상이 되는 것이 아니라 전부가 과세대상이 된다.

2. 교환 또는 분합하는 사유

다음의 사유로 농지를 교환 또는 분합하는 경우는 양도소득세를 비과세한다.

(1) 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업으로 인하여 교환 또는 분합하는 농지

(2) 국가 또는 지방자치단체가 소유하는 토지와 교환 또는 분합하는 농지

(3) 농어촌정비법 · 농지법 · 한국농어촌공사 및 농지관리기금법 또는 농업협동조합법에 의하여 교환 또는 분합하는 농지

(4) 경작상 필요에 의하여 교환하는 농지, 다만 교환에 의하여 새로이 취득하는 농지를 3년 이상 농지 소재지에 거주하면서 경작하는 경우에 한한다.

3. 경작기간의 특례

(1) 새로운 농지의 취득 후 3년 이내에「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 협의매수 · 수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우에는 3년 이상 농지소재지에 거주하면서 경작한 것으로 본다.

(2) 새로운 농지 취득 후 3년 이내에 농지 소유자가 사망한 경우로서 상속인이 농지소재지에 거주하면서 계속 경작한 때에는 피상속인의 경작기간과 상속인의 경작기간을 통산한다.

4. 비과세 제외되는 농지

(1) 주거지역 등으로 편입된 농지

양도일 현재 특별시 · 광역시(광역시에 있는 군을 제외한다) 또는 시지역(도 · 농복합 형태의 시의 읍 · 면지역을 제외한다)에 있는 농지 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 주거지역 · 상업지역 또는 공업지역안의 농지로서 이들 지역에 편입된 날부터 3년이 지난 농지.

(2) 환지예정지의 지정된 토지

당해 농지에 대하여 환지처분 이전에 농지 외의 토지로 환지예정지의 지정이 있는 경우로서 그 환지예정지 지정일부터 3년이 지난 농지

3 경계의 변경으로 지급받은 조정금

「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법 제20조에 따라 지급받는 조정금은 양도소득세를 과세하지 아니한다(소득세법 제89조 제1항 제5호).

참고 이법은 지적공부의 등록사항이 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 경우 이를 바로 잡기 위하여 실시하는 국가사업을 말한다.

4 1세대 1주택과 이에 딸린(부수)토지의 양도소득 기출 24 · 27회

(1) 1세대 1주택의 양도로 인한 소득은 국민의 주거생활의 기초가 되는 것으로 투기의 목적을 제외하고 요건을 충족한 경우 비과세를 적용하며 또한 보유기간 및 기타 특례규정을 두어 헌법에 규정된 거주 이전의 자유를 보장하기 위한 취지로 시행되고 있다고 할 수 있다.

참고 1세대 1주택의 비과세 규정은 거주자의 주거안정을 목적으로 지원하는 제도이므로 비거주자의 양도에 대해서는 1세대 1주택의 비과세를 적용하지 아니한다.

[원칙적인 1세대 1주택 비과세 요건]

[양도일 현재]

1. 1세대(거주자)가
2. 1주택(국내소유)을
3. 2년 이상 보유기간 중 (취득당시 조정지역은 2년 이상거주)
4. 등기된 경우에
5. 딸린토지 : 건물정착면적의 지역별 배율을 곱하여 면적이내를 비과세한다.

참 고	지역별로 대통령령으로 정하는 배율(소득세법 시행령 제154조 제7항)

1. 지역별로 대통령령으로 정하는 배율이란 다음의 배율을 말한다.
   ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역 내의 토지: 다음 각 목에 따른 배율

   1. 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 내의 토지 중 주거지역 · 상업지역 및 공업지역 내의 토지: 3배
   2. 수도권 내의 토지 중 녹지지역 내의 토지: 5배
   3. 수도권 밖의 토지: 5배

   ② 도시지역 밖의 토지: 10배

(2) 다음에 해당하는 주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지의 양도로 발생하는 소득

① 1세대가 1주택을 2년 이상 보유한 경우의 주택

② 1세대가 1주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체취득하거나 상속, 동거봉양, 혼인 등으로 인하여 2주택 이상을 보유하는 경우의 주택

(3) 조합원입주권을 1개 보유한 1세대 [「도시 및 주거환경정비법」에 따른 관리처분계획의 인가일 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 사업시행계획 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 1세대 1주택에 해당하는 기존주택을 소유하는 세대]가 다음의 요건을 충족하여 양도하는 경우 해당 조합원입주권을 양도하여 발생하는 소득. 다만, 해당 조합원입주권의 양도 당시 실지거래가액이 12억원을 초과하는 경우에는 양도소득세를 과세한다.

① 양도일 현재 다른 주택 또는 분양권을 보유하지 아니할 것.

② 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 보유한 경우(분양권을 보유하지 아니하는 경우로 한정한다)로서 해당 1주택을 취득한 날부터 3년 이내에 해당 조합원입주권을 양도할 것.

1. 1세대의 요건

(1) 원칙

1세대란 거주자 및 그 배우자(배우자와 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함한다)가 그들과 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 자[거주자 및 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소에서 일시 퇴거한 사람을 포함한다]와 함께 구성하는 가족단위를 말한다(소득세법 제88조제6호).

(2) 1세대의 예외

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배우자가 없는 때에도 이를 1세대로 본다(소득세 법 시행령 제152조의3).

① 해당 거주자의 나이가 30세 이상인 경우

② 배우자가 사망하거나 이혼한 경우

③「소득세법」 제4조에 따른 소득이「국민기초생활 보장법」 에 따른 기준 중위소득을 12개월로 환산한 금액의 100분의 40 이상으로서 소유하고 있는 주택 또는 토지를 관리 · 유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 경우. 다만, 미성년자의 경우를 제외하되, 미성년자의 결혼, 가족의 사망 그 밖에 기획재정부령이 정하는 사유로 1세대의 구성이 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

> ㉠ 1세대 1주택에 있어서 부부가 각각 단독세대를 구성하였을 경우에는 동일한 세대로 본다(통칙 89-2).
>
> ㉡ 1세대 1주택의 비과세요건을 갖춘 대지와 건물을 동일한 세대의 구성원이 각각 소유하고 있는 경우에도 이를 1세대 1주택으로 본다(통칙 89-6).

2. 보유기간 및 거주기간의 요건

(1) 보유기간 및 거주기간의 정의

보유기간은 그 자산의 취득일부터 양도일까지로 하며, 거주기간은 주민등록표 등본에 따른 전입일부터 전출일까지의 기간으로 한다.

① 일반지역

1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년(비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우에 해당하는 거주자의 주택인 경우에는 3년)이상인 것을 말한다.

② 조정대상지역

취득 당시에「주택법」에 따른 조정대상지역에 있는 1세대 1주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것인 것을 말한다(소득세법 시행령 제154조제1항).

보충학습	조정지역대상

1. 조정대상지역 : 조정대상지역은「주택법」에 근거해 최근 3개월간 주택가격상승률이 시 · 도 소비자물가상승률의 1.3배를 초과한 지역을 대상으로 하는데 그 지역 중에서 최근 2개월 청약경쟁률이 5대 1 초과. 최근 3개월간 분양권 전매거래량이 전년대비 30%이상 증가. 시 · 도별 주택보급률 또는 자가주택비율이 전국 평균 이하의 3가지 조건 중 하나를 충족하면 국토교통부장관이 주거정책심의위원회를 거쳐 지정한다.
2. 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 아니한다.
3. 주택의 취득당시 조정대상지역이 양도당시 조정대상지역에서 해제된 경우에도 2년 거주 요건을 충족하고 양도하여야 1세대 1주택 비과세한다.

3. 1주택의 판정

"주택" 이란 허가 여부나 공부(公簿)상의 용도구분에 관계없이 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말한다. 이 경우 그 용도가 분명하지 아니하면 공부상의 용도에 따른다.

(1) 공부상 주택인 경우에도 사실상 영업용 건물 등으로 사용하다가 양도하는 때에는 주택으로 보지 아니하며, 상시 주거목적이 아닌 콘도미니엄이나 공장 내의 합숙소도 주택으로 보지 아니한다.

(2) 주택과 이에 딸린 토지는 주택이 비과세되는 경우 토지도 비과세된다. 다만, 비과세되는 토지는 건물이 정착된 면적에 지역별로 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지이다(소득세법시행령 제154조 제7항)

(3) 양도 당시 국내의 1개의 주택을 보유하는 것으로 충분하며 2년이 보유기간 중 다른 주택을 보유한 사실이 없어야 하는 것은 아니다.

보충학습	소득세법상 1주택 판정

1. 주택이란 공부상 용도에 관계없이 사실상 주거용에 사용하는 건물을 말한다.
2. 1세대 1주택과 여러 개의 상가를 소유하다 그 주택을 양도한 경우에도 1세대 1주택의 양도로 본다.
3. 소유하고 있던 공부상 주택인 1세대 1주택을 거주용이 아닌 영업용 건물(점포 · 상가 등)로 사용하다가 양도한 경우에는 1세대 1주택의 양도로 보지 아니한다.
4. 1세대 1주택 비과세 판정은 양도일 현재를 기준으로 한다. 다만, 매매계약 후 양도일 이전에 매매특약에 의하여 1세대 1주택에 해당하는 주택을 멸실한 경우에는 매매계약일 현재를 기준으로 한다.
5. 1세대 1주택을 양도하였으나 동 주택을 매수한 자가 소유권이전등기를 하지 아니하여 부득이 공부상 1세대 2주택이 된 경우 매매계약서 등에 의하여 1세대 1주택임이 사실상 확인되는 때에는 비과세한다.
6. 1세대 1주택의 비과세요건을 충족한 대지와 건물을 동일한 세대구성원이 각각 소유하고 있는 경우에도 이를 1세대 1주택으로 본다.
7. 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 주택 수를 계산할 때 공동소유자 각자가 그 주택을 소유한 것으로 본다.
8. 1주택을 동일한 세대원이 공유하고 있는 경우는 1세대 1주택으로 본다. 다만, 공동 상속받은 주택은 상속지분이 가장 큰 자 주택으로 본다. 이 경우 상속지분이 가장 큰 상속인이 2인 이상인 경우에는 ① 당해 주택에 거주하는 자 ② 최연장자 순서에 따라 공동상속주택을 소유한 것으로 본다.
9. 1주택 또는 부수토지를 분할하여 양도하는 경우에는 1주택의 양도로 보지 아니한다.
10. 사용인이 기거를 위하여 공장에 부수된 건물을 합숙소로 사용하고 있는 경우에 해당 합숙소는 주택으로 보지 아니한다.
11. 관광용 숙박시설인 콘도미니엄은 주택에 해당하지 아니한다.

4. 토지 · 주택의 분할양도

(1) **토지분할 양도** : 주택에 부수되는 토지를 분할하여 양도하는 경우에 그 양도하는 부분의 토지는 1세대 1주택에 부수되는 토지로 보지 아니한다.(소득세법 시행규칙제72조 제2항).

(2) **주택분할 양도** : 1주택을 2 이상의 주택으로 분할하여 양도(주택을 지분으로 분할하는 경우 제외)한 경우에는 먼저 양도하는 부분의 주택은 1세대 1주택으로 보지 아니한다(소득세법 시행규칙 제72조 제2항).

(3) **2개의 주택을 동시에 양도하는 경우** : 1세대 1주택 비과세 규정을 적용함에 있어 2개 이상의 주택을 같은 날에 양도하는 경우에는 당해 거주자가 선택하는 순서에 따라 주택을 양도하는 것으로 본다(소득세법 시행령 제154조 제9항).

5. 비과세 또는 감면의 배제되는 경우

(1) 양도 당시 실지거래가액이 12억원을 초과하는 고가주택의 양도

(2) **미등기 양도 자산**

비과세의 해당 요건들을 모두 구비하였다 하더라도 해당 주택이 미등기 상태로 양도되는 경우에는 비과세 규정이 적용하지 아니한다. 다만, 1세대 1주택으로서 「건축법」에 따른 건축허가를 받지 아니하여 등기가 불가능한 자산은 그러하지 아니하다(소득세법 시행령 제168조 제1항 4호).

(3) **허위계약서 작성 시 비과세 또는 감면의 제한**

부동산 및 부동산에 관한 권리를 매매하는 거래당사자가 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게 적은 경우에는 해당 자산에 대하여 양도소득세의 비과세 또는 감면에 관한 규정을 적용할 때 비과세 또는 감면받았거나 받을 세액에서 다음의 구분에 따른 금액을 뺀다.

① 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용받을 경우
비과세에 관한 규정을 적용하지 아니하였을 경우의 양도소득 산출세액과 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액 중 적은 금액
② 양도소득세의 감면에 관한 규정을 적용받았거나 받을 경우
감면에 관한 규정을 적용받았거나 받을 경우의 해당 감면세액과 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액 중 적은 금액

배제금액 계산	산출세액	차액
① 과 ② 중 적은 금액을 비과세 배제한다.	① 비과세를 적용하지 않은 경우의 산출세액	② 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액
① 과 ② 중 적은 금액을 감면 배제한다	① 감면을 적용하지 않은 경우의 산출세액	② 매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액

6. 2년 이상 보유(거주)요건

(1) 원칙

1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년 이상 경우(취득당시 조정지역은 2년 이상 거주)에 한하여 비과세를 적용한다. 이 경우 보유기간은 취득일부터 양도일까지로 한다(소득세법 시행령 제154조 제1항).

참 고	보유기간 및 거주기간의 계산(소득세법 시행령 제154조 제8항)

1. 거주기간은 주민등록표상 전입일자부터 전출일까지 기간에 의한다.
2. 보유기간의 확인은 해당 주택의 등기부등본 또는 토지, 건축물대장등본 등에 의한다.
3. 거주기간 또는 보유기간을 계산함에 있어서 다음의 기간을 통산한다.
   ① 거주하거나 보유하는 중에 소실 · 무너짐 · 노후 등으로 인하여 멸실되어 재건축한 주택인 경우에는 그 멸실된 주택과 재건축한 주택에 대한 거주기간 및 보유기간
   ② 비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우에는 해당 주택에 대한 거주기간 및 보유기간
   ③ 상속받은 주택으로서 상속인과 피상속인이 상속개시 당시 동일세대인 경우에는 상속개시 전에 상속인과 피상속인이 동일세대로서 거주하고 보유한 기간

(2) 보유기간 · 거주기간의 특례

1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 ①부터 ⑤까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 아니한다(소득세법 시행령 제154조제1항 단서).

① 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 민간건설임대주택 또는 「공공주택 특별법」 제2조제1호의2에 따른 공공건설임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 해당 건설임대주택의 임차일부터 양도일까지의 기간 중 세대전원이 거주(기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 세대의 구성원 중 일부가 거주하지 못하는 경우를 포함한다)한 기간이 5년 이상인 경우

② 주택 및 그 부수토지(사업인정 고시일 전에 취득한 주택 및 그 부수토지에 한한다)의 전부 또 는 일부가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의매수 · 수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우. 이 경우 그 양도일 또는 수용일부터 5년 이내에 양도하는 그 잔존주택 및 그 부수토지를 포함하는 것으로 한다.

③ 「해외이주법」에 따른 해외이주로 세대 전원이 출국하는 경우. 다만, 출국일 현재

1주택을 보유하고 있는 경우로서 출국일부터 2년 이내에 양도하는 경우에 한한다.

④ 1년 이상 계속하여 국외거주를 필요로 하는 취학 또는 근무상의 형편으로 세대 전원이 출국하는 경우. 다만, 출국일 현재 1주택을 보유하고 있는 경우로서 출국일부터 2년 이내에 양도하는 경우에 한한다.

⑤ 1년 이상 거주한 주택을 다음의 사유로 인한 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 양도하는 경우. 이 경우 "기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유"란 세대전원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 다른 시 · 군으로 주거를 이전하는 경우

㉠「초 · 중등교육법」에 따른 학교(초등학교 및 중학교를 제외한다) 및「고등교육법」에 따른 학교에의 취학

㉡ 직장의 변경이나 전근등 근무상의 형편

㉢ 1년 이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병의 치료 또는 요양

㉣「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력으로 인한 전학(같은 법에 따른 학교폭력대책자치위원회가 피해학생에게 전학이 필요하다고 인정하는 경우에 한한다)

7. 주택과 이에 딸린 토지

1세대 1주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지(주택부수토지)의 양도로 발생하는 소득

5 1세대 1주택인 겸용주택 · 고가주택 · 다가구주택

1. 겸용주택의 경우 기출 29 · 31회

하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 딸린 토지에 주택 외 건물이 있는 경우에는 그 전부를 주택으로 본다. 다만, 주택의 연면적이 주택 외의 부분의 연면적보다 적거나 같을 때에는 주택 외의 부분은 주택으로 보지 아니한다(소득세법 시행령 제154조 제3항). 법 제95조제3항에 따른 고가주택으로 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우와 주택에 딸린 토지에 주택 외의 건물이 있는 경우에는 주택 외의 부분은 주택으로 보지 않는다.(소득세법 시행령 제160조 제1항).

보충학습	겸용주택의 구분

구 분	건 물	부수토지
주택면적 > 비주택면적	전부를 주택으로 보아 비과세	주택정착면적의 3배, 5배(밖 10배) 이내
주택면적 ≤ 비주택면적	주택만 주택으로 보아 비과세	① 부수토지 × 주택면적/건물면적 ② 주택정착면적 × 3배,5배(밖 10배) ①,②중 작은 면적을 비과세

[고가주택의 겸용주택(1세대 1주택 비과세 요건에 해당하는 경우)]

1. 고가주택의 겸용주택은 주택과 주택 외 부분을 분리하여 과세한다.
2. 주택면적이 크더라도 주거부분은 비과세(안분을 통해 실지거래가액 12억원 부분에 한정)하고 상가부분은 과세한다.

2. 고가주택(高價住宅) 기출 29 · 31회

1세대 1주택 비과세 요건을 갖추고 있는 주택이라 하더라도 실지양도가액이 12억원을 초과하는 고가주택인 경우에는 양도가액 중 12억원을 초과하는 금액에 상당하는 양도소득에 대하여는 비과세되지 아니하고 양도소득세가 과세된다.

(1) 고가주택(조합원입주권 포함)이란 주택 및 이에 딸린 토지의 양도당시의 실지거래가액의 합계액[1주택 및 이에 딸린 토지의 일부를 양도하거나 일부가 타인 소유인 경우에는 실지거래가액 합계액에 양도하는 부분(타인 소유부분 포함) 면적이 전체 주택면적에서 차지하는 비율을 나누어 계산한 금액을 말한다]이 12억 원을 초과하는 것을 말한다(소득세법 시행령 제156조 제1항).

① 겸용주택의 경우에는 주택으로 보는 부분(이에 부수되는 토지를 포함한다)에 해당하는 실지거래가액을 포함하여 고가주택을 판정한다(소득세법 시행령 제156조 제2항).

② 단독주택으로 보는 다가구주택을 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 보아 고가주택에 해당하는지 여부를 판정한다(소득세법 시행령 제156조 제3항).

(2) 고가주택을 양도하는 경우에는 1세대 1주택 양도소득을 과세한다. 다만, 그 양도차익 전부에 대하여 과세하는 것이 아니라 실지거래가액 중 12억 원을 초과하는 부분에 대한 양도차익에 한하여 과세한다.

[1세대 1주택 고가주택에 대한 양도차익의 계산]

$$\text{일반적인 양도차익} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억 원}}{\text{양도가액}}$$

[1세대 1주택 고가주택에 대한 장기보유특별공제액의 계산]

$$\text{일반적인 장기보유특별공제액} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억 원}}{\text{양도가액}}$$

3. 다가구주택의 경우(소득세법 시행령 제155조 제15항)

다가구주택이란 여러 가구가 한 건물에 거주할 수 있도록 다가구용 단독주택의 건축기준에 의하여 건축허가를 받아 건축된 주택을 말하며, 「소득세법」에서는 이를 다음과 같이 구분한다.

(1) 제154조 제1항을 적용할 때 「건축법시행령」 별표 1 제1호 다목에 해당하는 다가구주택은 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 하나의 주택으로 본다.

(2) 다만, 해당 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 본다.

참 고	다가구주택의 주택 구분(양도소득세 집행기준 89-155-6

다가구주택의 주택 구분

「소득세법」 상 다가구주택은 원칙적으로 공동주택으로 보는 것이며, 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때 다가구주택을 가구별로 분양하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 이를 단독주택으로 본다.

6 1세대 2주택에 대한 비과세 특례 기출 27 · 29 · 33회

1세대 1주택의 특례란 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택으로 인하여 일시적으로 2주택이 되는 경우로서 그 중 1개의 주택을 양도하는 경우에도 다음의 요건을 충족한 경우는 1세대 1주택으로 보아 비과세할 수 있는 특례규정을 말한다(소득세법 시행령 제155조).

1. 주거이전을 위한 일시적으로 2주택이 된 경우

(1) 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택(종전의 주택)을 양도하기 전에 다른 주택(신규 주택)을 취득(자기가 건설하여 취득한 경우를 포함)함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 신규 주택을 취득하고 신규 주택을 취득한 날부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(제18항에 따른 사유에 해당하는 경우를 포함한다)에는 이를 1세대1주택으로 보아 제154조제1항을 적용한다(소득세법 시행령 제154조 제1항).

(2) 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택(종전의 주택)을 양도하기 전에 조합원입주권을 취득함으로써 일시적으로 1주택과 1조합원입주권을 소유하게 된 경우 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후에 조합원입주권을 취득하고 그 조합원입주권을 취득한 날부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(3년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 기획재정부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우를 포함한다)에는 이를 1세대1주택으로 보아 제154조제1항을 적용한다(소득세법 시행령 제156조의2. 3항).

(3) 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택(종전주택)을 양도하기 전에 분양권을 취득함으로써 일시적으로 1주택과 1분양권을 소유하게 된 경우 종전주택을 취득한 날부터 1년이 지난 후에 분양권을 취득하고 그 분양권을 취득한 날부터 3년이 지나 종전주택을 양도하는 경우로서 다음의 요건을 모두 갖춘 때에는 이를 1세대 1주택으로 보아 제154조제1항을 적용한다(소득세법 시행령 제156조의3. 3항).

2. 상속으로 인한 1세대 2주택이 된 경우

(1) **일반주택을 양도하는 경우** ; 국내에 1주택을 소유하는 것으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

(2) **상속받은 주택을 양도하는 경우** : 2주택 중에서 1주택을 양도하는 것으로 보아 양도소득세를 과세한다.

3. 직계존속 동거봉양을 위하여 1세대 2주택

1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 1주택을 보유하고 있는 60세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함하며, 직계존속 중 어느 한 사람이 60세 미만인 경우를 포함한다)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 합친 날부터 10년 이내에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제4항).

① 배우자의 직계존속으로서 60세 이상인 사람 ② 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다) 중 어느 한 사람이 60세 미만인 경우 ③「국민건강보험법 시행령 또는 요양급여를 받는 60세 미만의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)으로서 기획재정부령으로 정하는 사람

4. 혼인으로 인하여 1세대 2주택

(1) 1주택을 보유한 자와 1주택을 보유한 자가 혼인함으로써 1세대 2주택을 보유하게 되는 경우 혼인한 날부터 5년 이내에 먼저 양도하는 주택은 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제5항).

(2) 1주택을 보유하고 있는 60세 이상의 직계존속을 동거봉양하는 무주택자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 혼인한 날부터 5년 이내에 먼저 양도하는 주택은 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제5항).

5. 지정문화재 보유로 인하여 1세대 2주택

문화재보호법에 따른 지정문화재 및 국가등록문화재 등의 주택과 그 밖의 주택(‘일반주택’이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택의 비과세 규정을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제6항).

6. 농어촌주택 보유로 인하여 1세대 2주택

(1) 다음의 어느 하나에 해당하는 주택으로서 수도권 밖의 지역 중 읍지역(도시지역안의 지역을 제외한다) 또는 면지역에 소재하는 주택("농어촌주택" 이라 한다)과 그 밖의 주택("일반주택" 이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조 제1항을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제7항).

(2) 다만, 귀농주택에 대해서는 그 주택을 취득한 날부터 5년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에 한정하여 적용한다.

7. 수도권 밖 실수요 목적으로 인하여 1세대 2주택

기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 그 밖의 주택(일반주택' 이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택의 비과세규정을 적용한다(소득세법 시행령 제155조 제8항).

[1세대 2주택의 특례 비교]

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">2주택 해소기간</th><th>비과세대상 주택</th><th>2년 보유 요건</th></tr>
<tr><td>거주이전 일시적 2주택</td><td colspan="2">종전 주택 취득 후 1년 경과 + 다른 주택 취득일부터 3년 이</td><td>종전의 주택</td><td rowspan="8">양도하는 해당 주택만 양도일 현재 2년 이상 보유. 단, 취득 당시 조정대상지역 소재주택은 보유기간 중 2년 이상 거주</td></tr>
<tr><td>동거봉양</td><td>합친 날부터</td><td>10년 이내</td><td rowspan="2">먼저 양도하는 주택</td></tr>
<tr><td>혼인</td><td>혼인한 날부터</td><td>10년 이내</td></tr>
<tr><td>수도권 밖의 주택</td><td>사유해소일부터</td><td>3년 이내</td><td rowspan="4">일반 주택</td></tr>
<tr><td>상속주택</td><td colspan="2" rowspan="3">양도시기 제한 없음
단, 귀농주택은 5년 이내 양도</td></tr>
<tr><td>등록문화재주택</td></tr>
<tr><td>농어촌주택</td></tr>
</table>

06 양도소득 과세표준과 세액의 계산 기출 30 · 31 · 33 · 34회

구 분		원칙(실지거래가액)	예 외
	양도가액	실지양도가액	추계(매 · 감 · 기)
−	취득가액	실지취득가액 ① 매입가액 + 취득세 + 기타부대비용 ② 소송비용 · 화해비용 ③ 당사자 약정 이자상당액 ❶ 지연이자, 대출이자 ×	추계(매 · 감 · 환 · 기)
−	기타필요경비	자본적 지출액 + 양도비용	필요경비개산공제액
		① 자본적 지출액: 내용연수 연장, 가치증가 ❶ 수익적 지출액:원상회복, 능률유지× ② 양도비용:중개보수, 매각차손	① 취득가액이 추계인 경우(개산공제액) ② 취득당시 기준시가 ×공제율(3%,03%)
=	양도차익(손)	−	
−	장기보유특별공제	① 양도차익 × 공제율(6 ~ 30%, 20 ~ 80%), 자산별로 각각 공제 ② 적용대상 : 토지 · 건물 · 조합원입주권 ③ 보유기간 : 3년 이상 보유 ④ 적용배제 : 미등기양도자산, 조정대상지역 2주택 이상, 국외자산 양도, 3년 미만 보유 양도	
=	양도소득금액		
−	양도소득기본공제	① 소득별로 각각 연(1/1 ~ 12/31) 250만원(순서대로) ㉠ 토지 · 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산 소득 ㉡ 주식 또는 출자지분(주식 등)소득 ㉢ 파생상품 등 소득 ㉣ 신탁 수익권 소득 ② 적용배제 : 미등기양도자산	
=	과세표준	−	
×	세 율	40%, 50%, 60%, 70%, 6 ~ 45%, +20%+30%	
=	산출세액	예정신고납부, 확정신고납부	

07 양도차익의 산정

양도가액	• 원칙 : 실지거래가격 적용 • 예외 : 추계결정가액적용
–	
필요경비	• 취득가액, 자본적 지출액, 양도비용 • 예외 : 필요경비개산공제액
⬇	
양도차익	• 양도차손이 발생한 경우 같은 소득별로 합산한다.

1 양도가액과 취득가액의 결정 기출 26 · 28 · 29회

1. 실지거래가액이 확인되는 경우(원칙)

양도차익을 계산할 때 양도가액을 실지거래가액(매매사례가액 · 감정가액이 적용되는 경우 그 매매사례가액 · 감정가액 등을 포함한다)에 따를 때에는 취득가액도 실지거래가액(매매사례가액 · 감정가액 · 환산취득가액이 적용되는 경우 그 매매사례가액 · 감정가액 · 환산취득가액 등을 포함한다)에 따르고, 양도가액을 기준시가에 따를 때에는 취득가액도 기준시가에 따른다(소득세법 제100조 제1항).

참 고 토지와 건물 등을 함께 취득하거나 양도하는 경우

1. 양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하여 산정하는 경우로서 토지와 건물 등을 함께 취득하거나 양도한 경우에는 이를 각각 구분하여 기장하되 토지와 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 때에는 취득 또는 양도 당시의 기준시가 등을 고려하여 대통령령이 정하는 바에 따라 안분 계산한다. 이 경우 공통되는 취득가액과 양도비용은 당해 자산의 가액에 비례하여 안분 계산한다(소득세법 제100조 제2항).
2. 1.을 적용할 때 토지와 건물 등을 함께 취득하거나 양도한 경우로서 그 토지와 건물 등을 구분 기장한 가액이 같은 항에 따라 안분계산한 가액과 100분의 30 이상 차이가 있는 경우에는 토지와 건물 등의 가액 구분이 불분명한 때로 본다(소득세법 제100조 제3항).

2. 실지거래가격이 인정 또는 확인되지 않는 경우의 추계결정 · 경정(예외)

양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유로 장부 기타 증빙서류에 의하여 당해 자산의 양도 당시 또는 취득 당시의 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우에는 양도가액 또는 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 또는 기준시가 등에 따라 추계조사하여 결정 또는 경정할 수 있다(소득세법 제114조 제7항).

과세대상구분	원칙	예외
토지	실지거래가액	추계결정(매매사례가액, 감정가액, 환산가액 또는 기준시가)
건물		
부동산에 관한 권리		
기타자산		
주식 또는 출자지분		
파생상품 등, 신탁수익권		

2 실지거래가액에 의한 양도차익 계산

기출 28 · 31 · 32 · 34회

양도차익 = 실지양도가액 − 필요경비(실지취득가액 + 자본적 지출 + 양도비용)

1. 양도가액(총수입금액)

(1) "실지거래가액" 이란 자산의 양도 또는 취득 당시에 양도자와 양수자가 실제로 거래한 가액으로서 해당 자산의 양도 또는 취득과 대가관계에 있는 금전과 그 밖의 재산가액을 말한다(소득세법 제96조 제1항).

(2) 다만, 특수관계인과의 거래에 있어서 토지 등을 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 시가에 의하여 계산한다(소득세법 시행령 제167조 제4항).

참 고	특수관계인의 거래

1. 「소득세법」 제94조제1항의 자산을 양도하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 가액을 해당 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 본다.
   ① 「법인세법」 에 따른 특수관계인에 해당하는 법인(외국법인을 포함하며, 이하 이 항에서 "특수관계법인"이라 한다)에 양도한 경우로서 같은 법에 따라 해당 거주자의 상여 · 배당 등으로 처분된 금액이 있는 경우에는 같은 법 제52조에 따른 시가
   ② 특수관계법인 외의 자에게 자산을 시가보다 높은 가격으로 양도한 경우로서 「상속세 및 증여세법」 제35조에 따라 해당 거주자의 증여재산가액으로 하는 금액이 있는 경우에는 그 양도가액에서 증여재산가액을 뺀 금액

2. 취득가액

실지취득가액은 자산의 취득에 든 실지거래가액을 말하며 다음의 금액을 합한 것을 말한다(소득세법 제97조 제1항 제1호, 소득세법 시행령 제163조 제1항).

주의 「지적재조사에 관한 법률」 제8조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 증가되어 징수한 조정금은 취득가액에서 제외한다.

(1) 타인으로부터 매입한 자산

① 매입가액에 취득세 · 등록면허세 기타 부대비용을 가산한 금액

② 현재가치할인차금과「부가가치세법」에 따라 폐업시 잔존재화의 자가공급에 따라 납부하였거나 납부할 부가가치세를 포함한다.

③ 부당행위계산에 의한 시가초과액을 제외한다.

[취득가액 관련 집행기준]

1. 자기가 건설한 제조 · 생산 또는 건설 등에 의하여 취득한 자산은 원재료비 · 노무비 · 운임 · 하역비 · 보험료 · 수수료 · 공과금(취득세와 등록면허세를 포함한다) · 설치비 기타 부대비용의 합계액
2. 전소유자에게 토지대금 이외의 양도소득세 등을 매수자가 부담하기로 약정하고 이를 실지로 지급하였을 경우 양도소득세 등은 매입원가로서 필요경비에 산입하다.

(2) 취득에 관한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액

(3) 당사자 약정에 의한 대금지급방법에 따라 취득원가에 이자상당액을 가산하여 거래가액을 확정하는 경우 당해 이자상당액은 취득원가에 포함한다. 다만, 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니한다.

[필요경비에 산입되지 아니하는 금융비용]

당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니하며, 자산의 취득자금으로 활용된 금융기관 차입금에 대한 지급이자는 필요경비에 산입되지 아니한다.

(4) 현재가치할인차금을 취득원가에 포함하는 경우에 있어서 양도자산의 보유기간 중에 그 현재가치할인차금의 상각액을 각 연도의 사업소득금액 계산 시 필요경비로 산입하였거나 산입할 금액이 있는 때에는 이를 취득가액에서 공제한다.

(5) 양도자산 보유기간에 그 자산에 대한 감가상각비로서 각 과세기간의 사업소득금액을 계산하는 경우 필요경비에 산입하였거나 산입할 금액이 있을 때에는 이를 취득가액에서 공제한 금액을 그 취득가액으로 한다.

(6) 취득세는 납부영수증이 없는 경우에도 양도소득금액계산시 필요경비로 공제한다. 다만,「지방세법」등에 의하여 취득세가 감면된 경우의 당해 세액은 공제하지 아니한다.

[기타 필요경비의 산입 여부]

1. 아파트를 분양 받아 취득하는 경우 그 분양사업자가 거래 징수한 부가가치세는 양도차익 계산 시 취득가액에 포함한다. 다만. 분양 받은 자가 부가가치세법상 일반과세사업자로서 사업용으로 분양 받은 경우의 부가가치세는 취득가액에 포함하지 아니한다. 2. 부동산매매계약의 해약으로 인하여 지급 받는 위약금 등은 양도차익 계산 시 필요경비로 공제하지 아니한다. 3. 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 자산을 불하받은 경우에 불하대금을 일시불로 지불하여 일정액을 할인받은 때에는 실지로 지불한 금액을 취득가액으로 한다.

3. 자본적 지출액

'자본적지출액'이란 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 그 지출에 관한 증명서류를 수취 · 보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우를 말한다(소득세법 시행령 제163조제3항).

참 고	자본적 지출에 대한 증빙서류

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증빙서류를 받아 보관하여야 한다.

1. 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조에 따른 계산서
2. 부가가치세법에 따른 계산서
3. 여신전문금융법에 따른 신용카드매출전표
4. 현금영수증 가맹점으로 가입한 사업자가 재화나 용역을 공급하고 그 대금을 현금으로 받는 경우 그 재화나 용역을 공급받는 자에게 현금영수증 발급장치에 의하여 발급하는 것으로서 거래일시 · 금액 등 결제 내역이 기재된 영수증(현금영수증)

(1) 사업자가 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말하며, 다음 해당하는 지출을 포함한다.

① 본래의 용도를 변경하기 위한 개조
② 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치
③ 빌딩 등의 피난시설 등의 설치
④ 재해 등으로 인하여 건물 · 기계 · 설비 등이 멸실 또는 훼손되어 당해 자산의 본래 용도로의 이용가치가 없는 것의 복구
⑤ 기타 개량 · 확장 · 증설 등 제1 내지, 제4와 유사한 성질의 것

(2) 양도자산을 취득한 후 쟁송이 있는 경우에 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액

(3)「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이나 그 밖의 법률에 따라 토지 등이 협의 매수 또는 수용되는 경우로서 그 보상금의 증액과 관련하여 직접 소요된 소송비용 · 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입된 것을 제외한 금액. 이 경우 증액보상금을 한도로 한다.

(4) 양도자산의 용도변경 · 개량 또는 이용편의를 위하여 지출한 비용

(5)「개발이익환수에 관한 법률」에 따른 개발부담금(개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 개발부담금 상당액을 말한다)

(6)「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금(재건축부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 재건축부담금 상당액을 말한다)

(7) 기타 기획재정부령이 정하는 다음에 해당하는 비용

①「하천법 · 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 그 밖의 법률에 따라 시행하는 사업으로 인하여 해당사업구역 내의 토지소유자가 부담한 수익자부담금 등의 사업비용
② 토지이용의 편의를 위하여 지출한 장애철거비용
③ 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지 또는 해당 토지에 인접한 타인 소유의 토지에 도로를 신설한 경우의 그 시설비
④ 토지이용의 편의를 위하여 해당 토지에 도로를 신설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우의 그 도로로 된 토지의 취득당시 가액
⑤ 사방사업에 소요된 비용
⑥ 토지의 이용편의를 위하여 지출한 묘지 이장비용

구분	자본적지출액	수익적지출액
구분 기준	감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비	감가상각자산의 원상을 회복키거나 능률 유지를 위해 지출한 수선비
예 시	베란다 샤시, 거실 확장공사비 등 주택의 이용편의를 위한 베란다 샤시, 거실 및 방 확장공사비, 난방시설 교체비 등의 내부시설의 개량을 위한 공사비는 자본적 지출액에 해당된다.	벽지, 장판, 싱크대 교체비용 등 정상적인 수선 또는 부동산 본래의 기능을 유지하기 위한 경미한 개량인 벽지 · 장판의 교체, 싱크대 및 주방기구 교체비용, 옥상 방수공사비, 타일 및 변기공사비 등은 수익적지출에 해당되므로 필요경비에 산입되지 아니한다.

4. 양도비(소득세법 시행령 제163조 제5항 제1호)

'양도비 등'이란 다음 중 어느 하나에 해당하는 것으로서 그 지출에 관한 증명서류를 수취 · 보관하거나 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우를 말한다(소득세법 시행령 제163조제5항).

(1) 양도하기 위하여 직접 지출한 비용으로서 다음의 비용

① 양도소득세과세표준 신고서 작성비용 및 계약서 작성비용

② 공증비용 · 인지대 및 소개비

③ 매매계약에 따른 인도의무를 이행하기 위하여 양도자가 지출하는 명도비용

④ 위의 비용과 유사한 비용으로서 기획재정부령으로 정하는 비용

(2)「증권거래세법」에 의하여 납부한 증권거래세

(3) 자산을 취득함에 있어서 법령 등의 규정에 따라 매입한 국민주택채권 및 토지개발채권을 만기전에 양도함으로써 발생하는 매각차손. 이 경우 기획재정부령으로 정하는 금융기관 외의 자에게 양도한 경우에는 동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 한도로 한다(소득세법 시행령 제163조 제5항 제2호).

5. 실지거래가액의 특례

(1) 배우자 증여재산 이월과세의 경우

거주자가 양도일부터 소급하여 10년 이내에 배우자(양도당시 혼인관계가 소멸된 경우를 포함하되, 사망으로 혼인관계가 소멸된 경우는 제외) 또는 직계존비속으로부터 증여 받은 토지, 건물, 특정시설물이용회원권, 부동산취득권리의 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액에서 공제할 취득가액은 각각 그 배우자 또는 직계존비속의 취득당시가액으로 한다. 이 경우 거주자가 증여 받은 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우에는 필요경비에 산입한다.

(2) 예정 또는 확정신고를 하지 않는 경우(소득세법 시행령 제176조 제5항)

토지 또는 건물을 양도한 경우 신고의무자가 그 신고를 아니한 경우에는 부동산 등기법에 따라 등기부에 기재된 거래가액을 실지거래가액으로 추정하여 양도소득과세표준과 세액을 결정할 수 있다. 다만, 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장이 등기부 기재가액이 실지거래가액과 차이가 있음을 확인한 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 상속 및 증여재산의 경우

상속 또는 증여받은 자산에 대하여는 상속개시일 또는 증여일 현재「상속세 및 증여세법」 규정에 의하여 평가한 가액을 취득 당시의 실지거래가액으로 본다.

3 추계결정에 의한 양도차익의 계산

양도차익 = 양도당시 추계결정가액 − (취득당시 추계결정가액 + 필요경비개산공제액)

양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 따라 정하는 경우로서 다음에 정하는 사유로 장부나 그 밖의 증명서류에 의하여 해당 자산의 양도 당시 또는 취득 당시의 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우에는 양도가액 또는 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 또는 기준시가 등에 따라 추계조사하여 결정 또는 경정할 수 있다(소득세법 제114조 제7항).

1. 추계결정 · 경정사유

① 양도 또는 취득당시의 실지거래가액의 확인을 위하여 필요한 장부 · 매매계약서 · 영수증 · 기타 증빙서류가 없거나 그 중요한 부분이 미비된 경우

② 장부 · 매매계약서 · 영수증 · 기타 증빙서류의 내용이 매매사례가액, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 감정평가법인이 평가한 감정가액 등에 비추어 허위임이 명백한 경우

2. 추계결정 · 경정 적용 순서

양도가액 또는 취득가액을 추계결정 또는 경정하는 경우에는 다음 각각의 방법을 순차로 적용하여 산정한 가액에 의한다. 다만, 매매사례가액 또는 감정가액이 특수관계인과의 거래에 따른 가액 등으로서 객관적으로 부당하다고 인정되는 경우에는 해당 가액을 적용하지 아니한다.

(1) 매매사례가액

양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 당해 자산(주권상장법인 또는 코스닥상장법인의 주식 등을 제외한다)과 동일성 또는 유사성이 있는 자산의 매매사례가 있는 경우 그 가액(소득세법 시행령 제176조의2 제3항 제1호).

(2) 감정가액

양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내에 당해 자산(주식 등을 제외한다)에 대하여 2 이상의 감정평가업자가 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로 인정되는 감정가액(감정평가기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3월 이내인 것에 한한다)이 있는 경우에는 그 감정가액의 평균액. 다만, 기준시가가 10억원 이하인 자산(주식등은 제외한다)의 경우에는 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내에 하나의 감정평가법인등이 평가한 것으로서 신빙성이 있는 것으로 인정되는 경우 그 감정가액(감정평가기준일이 양도일 또는 취득일 전후 각 3개월 이내인 것에 한정한다)으로 한다(소득세법 시행령 제176조의2 제3항 제2호).

(3) 환산취득가액

양도당시 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액을 이용하여 환산한 취득가액으로서 다음과 같이 계산한다(소득세법 시행령 제176조의2 제3항 제3호).

$$\text{양도 당시의 실지거래가액, 매매사례가액, 감정가액} \times \frac{\text{취득 당시의 기준시가}}{\text{양도 당시의 기준시가}}$$

(4) 기준시가

국세를 과세하는데 기준이 되는 가액으로서 양도소득세의 실지거래가액이 있음에도 불구하고 취득가액과 양도가액의 산정 시 기준과 상속세 및 증여세에 있어서 평가기준이 되는 가액을 말한다(소득세법 시행령 제176조의2 제3항 제4호).

① 양도가액의 적용순서 : 매매사례가액 ⇨ 감정가액 ⇨ 기준시가
② 취득가액의 적용순서 : 매매사례가액 ⇨ 감정가액 ⇨ 환산가액 ⇨ 기준시가

3. 필요경비개산공제(소득세법 제97조 제2항 제2호, 소득세법 시행령 제163조 제6항)

취득가액을 추계결정가액(매매사례가액, 감정가액, 환산가액)또는 기준시가로 하는 경우 자본적지출액과 양도비용을 대신하여 다음의 방법으로 계산하여 취득가액에 합산한다.

필요경비개산공제액 = 취득당시 기준시가×공제율

[필요경비 개산공제액]

구분		필요경비개산공제액
토지와 건물 (주택, 일반건물, 오피스텔 및 상업용건물)		취득당시 기준시가 ×3%(미등기양도자산은 0.3%)
부동산에 관한 권리	지상권 · 전세권 · 등기된 부동산임차권	취득당시 기준시가 ×7%(미등기양도자산은 1%)
	부동산을 취득할 수 있는 권리	취득당시 기준시가×1%
주식 · 출자지분		
기타자산		

[취득가액이 환산가액인 경우 세부담의 최소화(소득세법 시행령 제97조 제2항 제2호)]

취득 당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 추계방법에 의한 취득가액을 환산가액으로 하는 경우로서

① (환산취득가액 + 필요경비개산공제액)이
② (자본적지출액 +양도비)의 금액보다 적은 경우에는
③ (자본적지출액 +양도비)의 금액을 필요경비로 할 수 있다.

[양도차익의 계산방법]

구분		양도가액	취득가액	기타필요경비
원칙	실지거래가액	① 실지양도가액	① 실지취득가액	자본적지출액+양도비
특례	실지거래가액이 확인 · 인정되지 않아 추계결정 · 경정하는 경우	① 매매사례가액	① 매매사례가액	필요경비개산공제 = 취득당시 기준시가 × 양도물건별공제율
		② 감정가액	② 감정가액	
		③ ×	③ 환산취득가액	
		④ 기준시가	④ 기준시가	

4 토지, 건물 등의 기준시가

기준시가란 국세를 부과하기 위한 기준금액으로 다음과 같다(소득세법 제99조 제1항).
다만, 토지, 건물, 주택, 오피스텔 및 법 상업용건물을 새로운 기준시가가 고시되기 전에 취득 또는 양도하는 경우에는 직전의 기준시가에 의한다(소득세법시행령 제164조 제3항).

1. 토지

(1) 일반지역의 토지

「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별공시지가

(2) 지정지역

개별공시지가×국세청장이 정한 배율
각종 개발사업 등으로 지가가 급등하거나 급등우려가 있는 지역으로서 국세청장이 지정한 지역을 말하며, 배율방법이란 국세청장이 양도 · 취득 당시의 개별공시지가에 지역마다 그 지역에 있는 가격 사정이 유사한 토지의 매매사례가액을 참작하여 고시하는 배율을 말한다.

2. 건물

(1) 일반건물

건물(오피스텔 및 상업용 건물과 주택 제외)의 신축가격, 구조, 용도, 위치, 신축연도 등을 고려하여 매년 1회 이상 국세청장이 산정 · 고시하는 가액

(2) 국세청장이 지정하는 지정지역의 오피스텔 및 상업용 건물

건물에 딸린 토지를 공유로 하고 건물을 구분 소유하는 것으로서 건물의 용도 · 면적 및 구분소유하는 건물의 수(數) 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 오피스텔 및 상업용 건물(이에 딸린 토지를 포함)에 대해서는 건물의 종류, 규모, 거래상황, 위치 등을 고려하여 매년 1회 이상 국세청장이 토지와 건물에 대하여 일괄하여 산정 · 고시하는 가액

3. 주택

(1) 일반주택

「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격. 다만, 공동주택가격의 경우에 같은 법에 따라 국세청장이 결정 · 고시한 공동주택가격이 있을 때에는 그 가격에 따른다.

(2) 개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 주택

개별주택가격 및 공동주택가격이 없는 주택의 가격은 납세지 관할 세무서장이 인근 유사주택의 개별주택가격 및 공동주택가격을 고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 평가한 금액으로 한다.

4. 부동산을 취득할 수 있는 권리

양도자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 고려하여 취득일 또는 양도일까지 납입한 금액과 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액을 합한 금액을 말한다.

5. 지상권 · 전세권 및 등기된 부동산임차권

권리의 남은 기간, 성질, 내용 및 거래상황 등을 고려하여「상속세 및 증여세법」 시행령의 규정을 준용하여 평가한 가액을 말한다.

[수용 또는 경매되는 자산의 기준시가 특례]

다음의 어느 하나에 해당하는 가액이 토지 또는 건물의 기준시가보다 낮은 경우에는 그 차액을 기준시가에서 차감하여 양도당시 기준시가를 계산한다.

(소득세법 시행령 제164조의 제9항)

① 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 협의매수 · 수용 및 그 밖의 법률에 따라 수용되는 경우의 그 보상금액과 보상금액 산정의 기초가 되는 기준시가 중 적은 금액

② 국세징수법에 의한 공매와 민사집행법에 의한 강제경매 또는 저당권실행을 위하여 경매되는 경우의 그 공매 또는 경락가액

5 양도차익 계산의 특례 기출 31회

1. 고가주택 등에 대한 양도차익 등의 계산

1세대 1주택으로서 비과세대상에서 제외되는 고가주택 및 조합원입주권(실지거래가격 12억 원을 초과하는 경우)에 해당하는 경우의 양도차익 및 장기보유특별공제액은 다음의 산식으로 계산한 금액으로 한다. 이 경우 해당 주택 또는 이에 부수되는 토지가 그 보유기간이 다르거나 미등기양도자산에 해당하거나 일부만 양도하는 때에는 12억 원에 해당 주택 또는 이에 부수되는 토지의 양도가액이 그 주택과 이에 부수되는 토지의 양도가액의 합계액에서 차지하는 비율을 곱하여 안분계산한다(소득세법 시행령 제160조 제1항).

(1) 고가주택 및 조합원입주권에 대한 양도차익 계산

$$\text{일반적인 양도차익} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

(2) 고가주택 및 조합원입주권에 대한 장기보유특별공제액 계산

$$\text{일반적인 장기보유특별공제} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

2. 부담부증여에 대한 양도차익 계산

(1) 부담부증여에 있어서 양도로 보는 부분에 대한 양도차익을 계산함에 있어서의 그 취득가액 및 양도가액은 당해자산의 가액에 증여가액 중 채무액에 상당하는 부분이 차지하는 비율을 곱하여 계산한 다음의 가액으로 한다(소득세법 시행령 제159조 제1항).

① 부담부증여 중 채무액에 상당하는 양도가액 : 증여 당시 재산가액 $\times \frac{\text{채무액}}{\text{증여자산가액}}$

② 부담부증여 중 채무액에 상당하는 취득가액 :
당해 자산의 취득가액 $\times \frac{\text{채무액}}{\text{증여자산가액}}$

(2) 양도소득세 과세대상에 해당하는 자산과 해당하지 아니하는 자산을 함께 부담부증여하는 경우로서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우 채무액은 다음 계산식에 따라 계산한다.

[부담부증여 부분에 대한 취득가액의 계산식]

채무액 = 총채무액×(양도소득세 과세대상 자산가액 / 총증여재산가액)

08 양도소득세의 과세표준

양도차익

−

장기보유특별공제

• 거주자 · 비거주자가 3년 이상 보유한 토지 · 건물 및 조합원 입주권을 양도하는 경우 다만, 미등기 자산은 제외한다.

↓

양도소득금액

• 결손금은 소득별로 통산한다.

−

양도소득 기본공제

• 거주자, 비거주자에 대하여 소득별로 각각 연 250만 원(미등기 자산 제외)

↓

양도소득 과세표준

1 양도소득금액의 계산 기출 28 · 30 · 31회

양도소득금액은 양도소득의 총수입금액(양도가액)에서 필요경비를 공제하고, 그 금액(양도차익)에서 장기보유 특별공제액을 공제한 금액으로 한다(소득세법 제95조 제1항).

양도차익 − 장기보유특별공제 = 양도소득금액

1. 장기보유특별공제(거주자 · 비거주자 모두 적용)

장기보유특별공제는 물적 공제로서 부동산을 장기간 보유함으로써 형성된 보유이익을 양도시점에서 일시에 부과한다면 단기간 보유자에 비해 양도소득이 상대적으로 크다. 따라서 과중한 세부담으로 인한 부동산 시장의 동결을 방지하고 건전한 부동산공급을 위하여 장기보유자에게 보유기간에 따른 물가상승을 감안하여 세부담을 완화하기 위한 제도이다.

2. 적용대상

등기된 토지 · 건물(주택포함)로서 보유기간이 3년 이상인 것 및 조합원입주권(조합원입주권으로부터 취득한 것은 제외)에 대하여 적용한다(소득세법 제95조제2항).

[장기보유특별공제 보유기간의 계산]

1. 보유기간은 그 자산의 취득일(초일산입)부터 양도일까지로 한다.
2. 다만, 배우자 또는 직계존비속으로부터 10년 이내에 증여받은 토지 · 건물의 양도로 인하여 발생한 소득은 증여한 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득한 날부터 기산(起算)하고, 가업상속공제가 적용된 비율에 해당하는 자산의 경우에는 피상속인이 해당 자산을 취득한 날부터 기산한다.
3. 상속받은 자산을 양도하는 경우에는 상속개시일부터 기산한다.
4. 조합원입주권을 양도하는 경우에는 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 관리처분계획 인가일까지의 기간으로 한다.

3. 장기보유특별공제액

(1) 토지 · 건물 · 조합원입주권의 경우

장기보유특별공제액은 그 자산의 양도차익(조합원입주권을 양도하는 경우에는「도시 및 주거환경정비법」에 따른 관리처분계획 인가 및「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 사업시행계획인가 전 토지분 또는 건물분의 양도차익으로 한정한다)에 다음의 표에 따른 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액으로 한다(소득세법 제95조제2항).

장기보유특별공제금액 = 양도차익×보유기간별 공제율(6%~30%)

보유기간	공제율
	일반적인 토지 · 건물(보유연수×2%)
3년 이상 ~ 4년 미만	양도차익×100분의 6
4년 이상 ~ 5년 미만	양도차익×100분의 8
5년 이상 ~ 6년 미만	양도차익×100분의 10
6년 이상 ~ 7년 미만	양도차익×100분의 12
7년 이상 ~ 8년 미만	양도차익×100분의 14
8년 이상 ~ 9년 미만	양도차익×100분의 16
9년 이상 ~ 10년 미만	양도차익×100분의 18
10년 이상 ~ 11년 미만	양도차익×100분의 20
11년 이상 ~ 10년 미만	양도차익×100분의 22
12년 이상 ~ 10년 미만	양도차익×100분의 24
13년 이상 ~ 10년 미만	양도차익×100분의 26
14년 이상 ~ 10년 미만	양도차익×100분의 28
15년 이상	양도차익×100분의 30

(2) 양도소득세가 과세되는 1세대 1주택(보유기간 연 4% + 거주기간 연 4%)

대통령령으로 정하는 1세대 "1주택"이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택(제155조 · 제155조의2 · 제156조의2 및 그 밖의 규정에 따라 1세대 1주택으로 보는 주택을 포함한다)을 보유하고 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것을 말한다(소득법시행령 제159조의 3).

장기보유특별공제금액 = 양도차익×(보유기간별 공제율 + 거주기간별 공제율)

보유기간	공제율	거주기간	공제율
3년 이상 4년 미만	100분의 12	2년 이상 3년 미만 (보유기간 3년 이상에 한정함)	100분의 8
		3년 이상 4년 미만	100분의 12
4년 이상 5년 미만	100분의 16	4년 이상 5년 미만	100분의 16
5년 이상 6년 미만	100분의 20	5년 이상 6년 미만	100분의 20
6년 이상 7년 미만	100분의 24	6년 이상 7년 미만	100분의 24
7년 이상 8년 미만	100분의 28	7년 이상 8년 미만	100분의 28
8년 이상 9년 미만	100분의 32	8년 이상 9년 미만	100분의 32
9년 이상 10년 미만	100분의 36	9년 이상 10년 미만	100분의 36
10년 이상	100분의 40	10년 이상	100분의 40

비거주자 또는 2년 이상 거주를 아니한 경우의 장기보유특별공제율

비거주자가 국내에 소재하는 1주택을 양도하는 경우에는 보유기간에 따른 ①의 공제율(6~30%)의 장기보유공제율을 적용한다.

(3) 위 표에서 "1세대 1주택" 이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 소유하고 있는 경우의 그 주택(1세대 2주택에 대한 비과세 특례규정 등에 따라 1세대 1주택으로 보는 주택을 포함한다)을 말한다(소득세법 시행령 제159조의3).
대표적인 예는 1세대 1주택 비과세 요건을 충족한 고가주택이다.

1세대 2주택에 대한 비과세 특례 등 주택(소득세법 시행령 제156조의2)

1. 1세대 1주택 : 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 소유하고 있는 경우의 주택[제155조(1세대 1주택의 특례)
2. 장기저당담보주택에 대한 1세대 1주택의 특례 : (제155조의2)
3. 1주택과 조합원입주권 또는 분양권을 1개 보유한 경우 1세대 1주택의 특례 및 그 밖의 규정에 의하여 1세대 1주택으로 보는 주택을 포함한다.
4. 해당 주택의 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것을 말한다.

4. 동일 연도에 수회 양도한 경우의 장기보유특별공제액

동일 연도에 장기보유특별공제의 대상이 되는 자산을 수회 양도한 경우에도 공제요건에 해당하면 자산별로 각각 공제한다.

5. 토지와 건물을 함께 양도한 경우

토지와 건물을 함께 양도한 경우 장기보유특별공제는 양도자산별로 각각 공제한다.

6. 장기보유특별공제 배제대상

(1) 미등기 양도자산(소득세법 제104조제3항).

(2) 국외 소재 양도자산

(3) 조정대상지역에 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 1세대 2주택에 해당하는 주택(소득세법 제104조제7항 제1호~4호).

참 고	장기보유특별공제를 배제하는 조정대상지역 내 주택

1. 「주택법」에 따른 조정대상지역에 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 1세대 2주택에 해당하는 주택
2. 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대가 1주택과 조합원입주권 또는 분양권 1개 보유한 경우의 해당 주택. 다만, 대통령령으로 정하는 장기임대주택 등은 제외한다.
3. 조정대상지역에 있는 주택으로서 대통령령으로 정하는 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택
4. 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3 이상인 경우 해당 주택. 다만, 대통령령으로 정하는 장기임대주택 등은 제외한다.

2 과세표준의 계산 기출 24 · 28 · 29회

양도소득금액 - 양도소득 기본공제 = 양도소득 과세표준

1. 양도소득기본공제 의의

양도소득기본공제는 양도소득과세표준을 계산함에 있어서 양도소득이 있는 거주자, 비거주자에 대하여 양도소득금액에서 일정액을 공제하는 제도를 말한다. 이는 종합소득의 소득공제 적용과의 형평유지를 위한 인적공제의 일종으로서, 면세점의 일부를 구성한다.

2. 양도소득기본공제액

양도소득이 있는 거주자, 비거주자에 대하여는 다음의 소득별로 해당 과세기간의 양도소득금액에서 각각 연 250만원을 공제한다. 다만, 미등기양도자산의 양도소득금액에 대하여는 그러하지 아니하다(소득세법 제103조제1항).

참 고	소득별 공제금액

① 1호 : 토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 기타 자산의 양도소득
② 2호 : 주식 등의 소득
③ 3호 : 파생상품 등의 소득
④ 4호 : 신탁수익권의 소득
⑤ 국외 부동산 등에 대하여도 별도로 적용한다. 단, 주식 등과 파생상품 등은 국내 · 국외 합산하여 공제한다.

3. 감면 소득금액이 있는 경우 공제방법 기출 31회

양도소득금액에「소득세법」 또는「조세특례제한법」이나 그 밖의 법률에 따른 감면소득금액이 있는 경우에는 그 감면소득금액 외의 양도소득금액에서 먼저 공제하고, 감면소득금액 외의 양도소득금액 중에서는 해당 과세기간에 먼저 양도한 자산의 양도소득금액에서부터 순서대로 공제한다(소득세법 제103조제2항).

4. 공동소유 자산을 양도하는 경우

공유자산일 경우에는 공유자 각각 양도소득금액에서 연 250만원의 양도소득기본공제 적용을 받을 수 있다.

[장기보유특별공제와 양도소득기본공제의 비교]

구 분	장기보유특별공제	기본공제
공제대상	거주자 · 비거주자 모두 적용	거주자, 비거주자 모두에게 적용
공제자산	등기된 토지 · 건물, 조합원입주권	양도소득 과세대상인 모든 자산
보유기간	3년 이상 보유 시	보유기간 무관함
공제배제	미등기자산, 조정대상지역 2주택 양도, 국외자산양도	미등기자산 양도
공제금액	보유기간에 따라 차등적용	차등 없이 동일공제
공제방법	요건 충족 시 자산별로 각각 공제	소득별로 각각 연 250만 원

09 양도소득세의 산출세액

양도소득 과세표준

×

세율

⬇

산출세액

- 초과누진세율 (6~45%)
- 차등비례세율(10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%)

1 양도소득세의 세율

거주자의 양도소득세는 해당 과세기간의 양도소득과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액인 양도소득 산출세액을 그 세액으로 한다.
이 경우 하나의 자산이 다음에 따른 세율 중 둘 이상의 세율에 해당할 때에는 해당 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 것을 그 세액으로 한다(소득세법 제104조제1항).

1. 토지 · 건물 · 부동산에 관한 권리 및 기타자산(주택, 조합원입주권 및 분양권 제외)

자산의 구분	세율	
미등기양도자산	70%	
등기된 양도자산	1년 미만 보유	50%
	1년 이상 2년 미만 보유	40%
	2년 이상 보유	6~45%(초과누진세율)
비사업용토지	2년 이상 보유	16~55%(초과누진세율)
기타자산	등기여부 보유기간 관계없음	6~45%(초과누진세율)

2. 주택 · 조합원입주권 · 주택분양권

자산의 구분	세율	
미등기양도자산	70%	
주택 · 조합원입주권	1년 미만 보유	70%
	1년 이상 2년 미만 보유	60%
	2년 이상 보유	6~45%(초과누진세율)
분양권	1년 미만 보유	70%
	1년 이상 보유	60%

[기본세율(2년 이상 보유)에 대한 8단계 초과누진세율]

과세표준	세율
1,400만원 이하	과세표준의 6%
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하	84만원 + (1,200만원 초과액의 15%)
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하	624만원 +(4,600만원 초과액의 24%)
8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하	1,536만원 +(8,800만원 초과액의 35%)
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하	3,706만원 +(1억5천만원 초과액의 38%)
3억원 초과 5억원 이하	9,406만원 +(3억원 초과액의 40%)
5억원 초과 10억원 이하	1억7,406만원 +(5억원 초과액의 42%)
10억원 초과	3억8,406만원+(10억원 초과액의 45%)

[비사업용토지 2년 보유(기본세율 + 10%)에 대한 8단계 초과누진세율]

과세표준	세율
1,400만원 이하	과세표준의 16%
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하	224만원 +(1,200만원 초과액의 25%)
5,000 초과 ~ 8,800만원 이하	1,124만원 + (5,000만원 초과액의 34%)
8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하	2,416만원 + (8,800만원 초과액의 45%)
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하	5,206만원 +(1억5천만원 초과액의 48%)
3억원 초과 5억원 이하	1억2,406만원 + (3억원 초과액의 50%)
5억원 초과 10억원 이하	2억2,460만원 + (5억원 초과액의 52%)
10억원 초과	4억8,406만원+(10억원 초과액의 55%)

보충학습

조정대상지역에 있는 비사업용 토지 양도(소득세법 제104조 제4항 제3호)

1. 지정지역에 있는 비사업용 토지를 2년 이상 보유 하고 양도한 경우 세율(16~52%)에 100분의 10을 더한 세율을 적용한다.
2. 비사업용토지의 보유기간이 보유기간이 2년 미만인 경우에는 비사업용 토지 세율(16~52%)에 100분의 10을 더한 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액과 40%(보유기간 1년 이상 2년 미만) 또는 50%(보유기간 1년 미만)의 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 세액을 양도소득 산출세액으로 한다.
3. 다만, 지정지역 공고일 이전에 토지를 양도하기 위해 매매계약을 체결하고 계약금을 지급하는 경우에는 할증하지 아니하고 16~52%를 적용한다.

3. 조정대상지역 내 주택 양도

주택 수에 따른 분류	적용 세율
① 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대 2주택에 해당하는 주택 ② 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권을 각각 1개씩 보유한 경우의 해당 주택. 다만, 대통령령으로 정하는 장기임대주택 등은 제외한다.	기본세율 +20%
③ 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대 3주택에 해당하는 주택 ④ 조정대상지역에 있는 주택으로서 1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택. 다만, 대통령령으로 정하는 장기임대주택 등은 제외한다.	기본세율 +30%

이 경우 해당 주택 보유기간이 2년 미만인 경우에는 기본세율에 100분의 20(위 ③ 및 ④의 경우, 100분의 30)을 더한 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액과 60%(1년 이상 2년 미만) 또는 70%(1년 미만)의 세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액 중 큰 세액을 양도소득 산출세액으로 한다.

참 고	다주택자 양도소득세 중과세 한시 배제 연장 등

조정대상지역에 있는 1세대 2주택 이상에 해당하는 주택을 2년 이상 보유한 경우로서 22.5.10부터 24.5.9까지 양도하는 주택은 중과세를 배제하며(기본세율 적용), 장기보유 특별공제도 적용한다.

2 자산을 둘 이상 양도하는 경우 양도소득 산출세액의 특례

해당 과세기간에 토지 또는 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타자산을 둘 이상 양도하는 경우 양도소득 산출세액은 다음의 금액 중 큰 것으로 한다(소득세법 제104조 제5항).

1. 해당 과세기간의 양도소득과세표준 합계액에 대하여 일반세율을 적용하여(6 ~ 45%)을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액에서 감면세액을 차감한 금액
2. 해당자산의 세율을 적용하여 계산한 자산별 양도소득 산출세액 합계액에서 감면세액을 차감한 금액

3 보유기간의 계산

양도소득세의 세율을 적용함에 있어서 보유기간은 해당 자산의 취득일부터 양도일까지로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 그 정한 날을 해당 자산의 취득일로 본다(소득세법 제104조제2항).

(1) 상속받은 자산은 피상속인이 해당 자산을 취득한 날

(2)「소득세법」 제97조제4항의 증여이월과세에 해당하는 자산은 증여자가 그 자산을 취득한 날

(3) 법인의 합병 · 분할[물적 분할(物的 分割)은 제외한다]로 인하여 합병법인, 분할신설법인 또는 분할 · 합병의 상대방 법인으로부터 새로 주식 등을 취득한 경우에는 피합병법인, 분할법인 또는 소멸한 분할 · 합병의 상대방 법인의 주식 등을 취득한 날

10 미등기양도자산

1 미등기자산 기출 29 · 32회

1. 미등기자산 범위

"미등기양도자산" 이란 양도소득세 과세대상인 토지 · 건물 · 부동산을 이용할 수 있는 권리로서 해당 자산을 취득한 자가 그 자산의 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 양도하는 것을 말한다(소득세법 제104조 제3항).

2. 미등기 양도자산의 세제상 불이익

(1) 양도소득세 비과세 및 감면의 적용을 배제한다.

(2) 장기보유특별공제의 적용을 배제한다.

(3) 양도소득기본공제를 받을 수 없다.

(4) 양도소득세의 세율을 과세표준에 70%로 중과세한다.

(5) 필요경비개산공제시, 부동산에 대하여는 1,000분의 3을 적용하고, 지상권, 전세권은 100분의 1을 적용한다.

3. 미등기양도 제외 자산의 범위 등(등기의제)

다음에 해당하는 자산은 미등기임에도 불구하고 미등기로 보지 아니하므로 미등기자산에 대한 세법상 불이익을 적용하지 아니한다(소득세법 시행령 제168조).

(1) 장기할부조건으로 취득한 자산으로서 그 계약조건에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산

(2) 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산

(3) 비과세 요건을 충족하는 농지의 교환 또는 분합으로 인하여 발생하는 소득 및 감면요건을 충족하는 8년 이상 자경농지와 농지의 대토

(4) 비과세를 충족하는 1세대 1주택으로서 건축법에 의한 건축허가를 받지 아니하여 등기가 불가능한 자산

(5) 도시개발법에 따른 도시개발사업이 종료되지 아니하여 토지 취득등기를 하지 아니하고 양도하는 토지

(6) 건설업자가 도시개발법에 따라 공사용역 대가로 취득한 체비지를 토지구획환지처분공고 전에 양도하는 토지

[1세대1주택 비과세여부]

1세대 1주택으로 2년 이상 보유하였을 경우에도 미등기상태로 양도한 경우에는 양도소득에 대한 소득세가 과세되며, 이 경우 미등기양도 제외자산에 해당하는 무허가건물 등은 1세대 1주택으로 비과세된다.

2 양도소득금액계산의 특례 기출 31 · 32 · 33회

1. 배우자 또는 직계존비속 간 증여재산에 대한 이월과세

배우자 또는 직계존비속 간에 적용되는 증여재산공제를 이용하여 증여한 후 단기간 내에 양도하면 양도소득세를 줄일 수 있다. 이러한 조세회피 방지하기 위하여 이월과세 규정을 적용한다(소득세법 제97조의2).

(1) 적용대상

거주자가 양도일부터 소급하여 10년(등기부상의 소유기간에 따른다) 이내에 그 배우자(양도당시 혼인 관계가 소멸된 경우를 포함하되, 사망으로 관계가 혼인 관계가 소멸된 경우는 제외) 또는 직계존비속으로부터 증여 받은 토지 · 건물 · 특정시설물 이용권 · 부동산을 취득할 수 있는 권리 · 양도일 전 1년 이내 증여받은 주식을 양도하는 경우

(2) 납세의무자

세액의 계산은 당초 취득일을 기준으로 계산하지만 양도소득세의 납세의무는 증여받은 배우자 또는 직계존비속에게 있다. 이 경우 증여자와 수증자 간에 증여세에 대하여 연대납세의무가 있다. 그러나 양도소득세에 대한 연대납세의무는 없다.

(3) 양도차익의 계산

양도차익을 계산할 때 양도가액에서 공제할 취득가액은 각각 그 배우자 또는 직계존비속의 취득 당시의 가액으로 한다. 이 경우 거주자가 증여받은 자산에 대하여 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우에는 필요경비에 산입한다.

(4) 자본적지출에 따른 금액에는 그 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산에 대해 지출한 같은 호에 따른 금액을 포함한다(개정안).

(5) 보유기간의 특례

장기보유특별공제 · 양도소득세율을 적용할 때 배우자 또는 직계존비속 증여재산에 대한 이월과세규정을 적용받는 경우에는 증여한 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득한 날부터 보유기간을 기산(起算)한다.

(6) 이월과세 적용배제

① 양도당시 사망으로 혼인 관계가 소멸된 경우

② 사업인정고시일부터 소급하여 2년 이전에 증여 받은 경우로서 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 등에 따라 협의매수 또는 수용된 경우

③ 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되는 주택(양도소득의 비과세대상에서 제외되는 고가주택을 포함한다)

④ 이월과세를 적용하여 계산한 양도소득 결정세액이 이월과세를 적용하지 아니하고 계산한 양도소득 결정세액보다 적은 경우

2. 양도소득의 부당행위계산부인

거주자가 그와 특수관계인과의 부동산 등의 거래에 있어서 시가보다 현저히 높은 가격 또는 낮은 가격으로 거래하거나, 특수관계인을 통해 우회양도를 함으로서 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 경우에 부당행위계산부인을 적용한다.

참 고	특수관계인의 범위(소득세법 시행령 제98조)

① 법 제2조제20호가목에서 "혈족 · 인척 등 대통령령으로 정하는 친족관계" 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계(이하 "친족관계" 라 한다)를 말한다.

1. 4촌 이내의 혈족
2. 3촌 이내의 인척
3. 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다)
4. 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자 · 직계비속
5. 본인이 「민법」에 따라 인지한 혼인 외 출생자의 생부나 생모(본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 사람 또는 생계를 함께하는 사람으로 한정한다)

② 법 제2조제20호나목에서 "임원 · 사용인 등 대통령령으로 정하는 경제적 연관관계" 란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계(이하 "경제적 연관관계" 라 한다)를 말한다.

1. 임원과 그 밖의 사용인
2. 본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 자
3. 제1호 및 제2호의 자와 생계를 함께하는 친족

③ 법 제2조제20호다목에서 "주주 · 출자자 등 대통령령으로 정하는 경영지배관계" 란 다음 각 호의 구분에 따른 관계(이하 "경영지배관계" 라 한다)를 말한다.

1. 본인이 개인인 경우
   가. 본인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인
   나. 본인이 직접 또는 그와 친족관계, 경제적 연관관계 또는 가목의 관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

(1) 특수관계인과의 저가양도 및 고가양수의 부당행위계산부인

① 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 양도소득이 있는 거주자의 행위 또는 계산이 그 거주자의 특수관계인과의 거래로 인하여 그 소득에 대한 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 거주자의 행위 또는 계산과 관계없이 해당 과세기간의 소득금액을 계산할 수 있다(소득세법 제101조 제1항).

② 특수관계인과의 거래에 있어서 토지 등을 시가를 초과하여 취득하거나 시가에 미달하게 양도함으로써 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 그 취득가액 또는 양도가액을 시가에 의하여 계산한다(소득세법 시행령 제167조 제4항).

[부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때]

다음의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다. 다만, 시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상이거나 시가의 100분의 5에 상당하는 금액 이상인 경우에 한한다.

1. 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가격으로 자산을 매입하거나 특수관계인에게 시가보다 낮은 가격으로 자산을 양도한 때
2. 그 밖에 특수관계인과의 거래로 해당 연도의 양도가액 또는 필요경비의 계산 시 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때

③ 시가 : 「상속세 및 증여세법」 및 「조세특례제한법」 규정을 준용하여 평가한 가액으로 한다(소득세법 시행령 제167조 제5항).

[상속세 및 증여세법에 의하여 평가한 가액(시가)이란]

시가는 「상속세 및 증여세법」 규정을 준용하여 평가한 가액에 따른다. 이 경우 「상속세 및 증여세법 시행령」 제49조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지로 한다) 이내의 기간" 은 "양도일 또는 취득일 전후 각 3개월의 기간" 으로 본다.

(2) 증여 후 양도를 통한 부당행위계산부인(우회양도 부인)

① 적용대상

양도소득에 대한 소득세를 부당하게 감소시키기 위하여 특수관계인(배우자 및 직계존비속의 증여자산 이월과세규정을 적용하는 경우 제외)에게 자산을 증여한 후 그 자산을 증여 받은 자가 그 증여일로부터 10년 이내에 다시 이를 타인에게 양도한 경우로서 다음 ㉠에 따른 세액이 ㉡에 따른 세액보다 적은 경우에는 증여자

가 직접 양도한 것으로 본다(소득세법 제101조 제2항).

㉠ 증여받은 자의 증여세와 양도소득세를 합한 세액 ㉡ 증여자가 직접 양도하는 경우로 보아 계산한 양도소득세

② 납세의무자

㉠ 부당행위계산의 부인(否認)의 규정에 따라서 당초 증여자가 그 자산을 직접 양도한 것으로 보는 경우 증여자에게 양도소득세의 납세의무가 있다.

㉡ 양도소득에 대해서는 증여자와 증여받은 자가 연대하여 납세의무를 진다. 따라서 당초 증여받은 자산에 대하여는「상속세 및 증여세법」의 규정에 불구하고 증여세를 부과하지 아니한다.

③ 양도소득세의 계산

당초 증여자가 직접 양도한 것으로 보는 경우는 당초 증여자를 기준으로 취득가격, 장기보유특별공제, 세율을 적용하여 세액을 계산한다.

④ 적용 배제

㉠ 양도소득이 해당 수증자에게 실질적으로 귀속된 경우에는 부인 규정을 적용하지 아니한다.

㉡ 양도소득이 해당 수증자에게 귀속되는 경우에는 실질과세원칙에 따라 그 수증자에게 양도소득세가 과세되므로 증여자가 타인에게 직접 양도한 것으로 보지 아니한다.

[증여받은 자산에 대한 이월과세와 증여 후 양도행위의 부인의 비교]

구 분	배우자 등 증여재산에 대한 이월과세	특수관계인 증여재산에 대한 부당행위계산의 부인
증여자와 수증자와의 관계	배우자 및 직계존비속	특수관계인 (배우자 및 직계존비속 제외)
적용 대상 자산	토지 · 건물 · 특정시설물이용권 · 부동산을 취득할 수 있는 권리 · 양도일 전 1년 이내 증여받은 주식	양도소득세 과세대상 자산
수증일로부터 양도일까지의 기간	증여 후 10년 이내 (등기부상 소유기간)	증여 후 10년 이내 (등기부상 소유기간)

구 분	배우자 등 증여재산에 대한 이월과세	특수관계인 증여재산에 대한 부당행위계산의 부인
납세의무자	증여받아 양도한 배우자 · 직계존비속(수증자)	당초 증여자 (직접 양도한 것으로 간주)
증여세의 처리	영도가액에서 필요경비로 공제	증여세를 과세하지 않음
연대납세의무 규정	없다	있다
조세부담의 부당한 감소 여부	이월과세를 적용한 양도세액이 미적용세액 보다 적은 경우 적용하지 아니한다.	조세부담이 부당히 감소된 경우에만 적용

3. 양도소득금액의 구분계산

(1) 양도소득금액은 다음의 소득별로 구분하여 계산한다. 이 경우 소득금액을 계산함에 있어서 발생하는 결손금은 이를 다른 소득금액과 합산하지 아니한다(소득세법 제102조제1항).

① 1호 : 토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 기타 자산의 양도소득
② 2호 : 주식 등의 소득
③ 3호 : 파생상품 등의 소득
④ 4호 : 신탁수익권의 소득

(2) 위 (1)의 규정에 의하여 양도소득금액을 계산함에 있어서 양도차손이 발생한 자산이 있는 경우에는 위 (1)의 각 소득별로 해당 자산 외의 다른 자산에서 발생한 양도소득금액에서 그 양도차손을 공제한다. 이 경우 공제방법은 양도소득금액의 세율 등을 고려하여 다음과 같이 정한다.

① 양도차손이 발생한 자산과 같은 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액
② 양도차손이 발생한 자산과 다른 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액. 이 경우 다른 세율을 적용받는 자산의 양도소득금액이 2 이상인 경우에는 각 세율별 양도소득금액의 합계액에서 당해 양도소득금액이 차지하는 비율로 안분하여 공제한다.

(3) **결손금 소멸**

세율별 공제에 의하여 공제되지 못한 결손금은 소멸한다. 그러므로 미공제된 결손금은 종합소득금액 · 퇴직소득금액에서 공제할 수 없으며, 다음 과세기간으로 이월공제도 받을 수 없다.

(4) 감면소득금액을 계산함에 있어서 위 (1)의 의 양도소득금액에 감면소득금액이 포함되어 있는 경우에는 순양도소득금액(감면소득금액을 제외한 부분을 말한다)과 감면소득금액이 차지하는 비율로 안분하여 당해 양도차손을 공제한 것으로 보아 감면소득금액에서 당해 양도차손 해당분을 공제한 금액을 감면소득금액으로 본다(소득법시행령 제167조의2 제2항).

(5) 제95조에 따른 양도소득금액에 이 법 또는 다른 조세에 관한 법률에 따른 감면대상 양도소득금액이 있을 때에는 다음 계산식에 따라 계산한 양도소득세 감면액을 양도소득 산출세액에서 감면한다(소득세법 제90조 제1항).

양도소득 감면액 = A × $\frac{(B-C)}{D}$ × E

A : 제104조에 따른 양도소득 산출세액

B : 감면대상 양도소득금액

C : 제103조 제2항에 따른 양도소득 기본공제

D : 제92조에 따른 양도소득 과세표준

E : 이 법 또는 다른 조세에 관한 법률에서 정한 감면율

11 양도소득 과세표준의 신고와 납부 기출 29 · 31 · 33회

양도소득세 과세대상 자산(파생상품은 제외한다)을 양도한 거주자는 양도소득과세표준을 예정신고기한 내 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 이 경우 양도차익 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 적용한다.

1 납세의무자와 납세지

1. 납세의무자

양도소득세의 납세의무자는 국내외에 소재하는 과세대상 자산을 양도함으로써 양도소득이 발생한 개인(자연인)으로서 거주자 및 비거주자로 구분하여 납세의무를 진다.

구분	구별 기준	납세의 범위
거주자	국내에 주소를 두거나 과세기간 동안 183일 이상 거소를 둔 경우 단, 국외자산양도의 경우에는 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 자	국내재산 · 국외재산 구분 없이 소득세법에서 정한 모든 소득(무제한 납세의무)
비거주자	위 이외의 경우	국내소득에 대하여만 납세의무를 진다(제한 납세의무)

2. 납세지

(1) 거주자

① 거주자의 양도소득세 납세지는 양도자의 주소지관할 세무서로 한다. 다만, 주소지가 없는 경우에는 그 거소지로 한다.

② 주소지가 2이상인 때에는 주민등록법에 의하여 등록된 곳을 납세지로 하고, 거소지가 2이상인 때에는 생활관계가 보다 밀접한 곳을 납세지로 한다.

(2) 비거주자

비거주자의 소득세 납세지는 국내사업장(국내사업장이 둘 이상 있는 경우에는 주된 국내사업장)의 소재지로 한다. 다만, 국내사업장이 없는 경우에는 국내원천소득이 발생하는 장소로 한다.

2 양도소득 과세표준 예정신고와 자진납부

양도소득세 과세대상 자산을 양도한 거주자는 양도소득과세표준을 다음 각각의 구분에 의한 기간에 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다(소득세법 제105조 제1항).

1. 예정신고기한

(1) 토지, 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타자산을 양도한 경우

① **원칙** : 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 신고를 하여야 한다.

② **예외** : 「부동산거래신고 등에 관한법률」에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 양도할 때 토지거래계약허가를 받기 전에 대금을 청산한 경우에는 그 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 신고하여야 한다.

(2) 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우 : 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내 신고를 하여야 한다.

(3) 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 때에도 예정신고를 하여야 한다.

2. 예정신고 산출세액의 계산

(1) 신고납부세액(소득세법 제106조 제3항)

예정신고납부를 할 때 납부할 세액은 그 양도차익에서 장기보유특별공제 · 양도소득기본공제를 한 금액에 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 산출세액으로 한다.

예정신고 산출세액 = (A − B −C) × D	
A : 양도차익	B : 장기보유특별공제 +
C : 양도소득 기본공제	D : 세율

(2) 예정신고를 2회 이상 하는 경우

해당 과세기간에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 하는 경우로서 거주자가 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하여야 한다. 이 경우 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 제2회 이후 신고하는 예정신고 산출세액으로 한다.

예정신고 산출세액 = {(이미 신고한 양도소득금액 + 제2회 이후 신고하는 양도소득금액) × 초과누진세율)} − 이미 신고한 예정신고 산출세액

3. 예정신고 납부

(1) 거주자가 예정신고를 하는 때에는 산출세액에서 조세특례제한법이나 그 밖의 법률에 따른 감면세액을 뺀 세액을 납세지 관할세무서 · 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다.

(2) 예정신고납부를 하는 경우 수시부과세액이 있을 때에는 이를 공제하여 납부한다.

① 예정신고납부를 하지 아니한 경우에는 가산세를 적용한다.
② 법정기한 내에 예정신고 납부하는 때에도 별도의 세액 공제는 없다.

4. 예정신고에 대한 가산세

부동산 등을 양도한 후 법정신고기한 내 예정신고납부를 이행하지 아니한 경우에는 다음에 해당하는 가산세를 부과한다.

5. 무신고가산세

(1) 일반무신고 가산세

납세의무자가 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 그 신고로 무신고 납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

(2) 부정무신고 가산세

부정행위로 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 무신고 납부세액의 100분의 40(국제거래에서 발생한 부정행위로 국세의 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 100분의 60)에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

6. 과소신고 가산세

(1) 일반과소신고 가산세

납세의무자가 법정신고기한까지 세법에 따른 국세의 과세표준 신고를 한 경우로서 납부할 세액을 신고하여야 할 세액보다 적게 신고한 경우에는 과소신고 납부세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

(2) 부정과소 신고가산세

부정행위로 법정신고기한까지 과세표준 신고를 한 경우로서 납부할 세액을 신고하여야 할 세액보다 적게 신고한 경우에는 과소신고한 납부세액의 100분의 40(국제거래에서 발생한 부정행위로 과소신고한 경우에는 100분의 60)에 상당하는 금액을 가산세로 한다.

7. 납부지연 가산세

(1) 납세의무자가 납부기한까지 국세의 납부를 하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부를 한 경우에는 다음의 금액을 합한 금액을 가산세로 한다(국세기본법 제47조의4 제1항).

> ① 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 기간×금융회사 등이 연체대출금에 대하여 적용하는 이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율(1일 10만분의 22의 율을 말한다.
> ② 법정납부기한까지 납부하여야 할 세액 중 납세고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액×100분의 3(국세를 납세고지서에 따른 납부기한까지 완납하지 아니한 경우에 한정한다)

3 양도소득 과세표준 확정신고와 납부

1. 확정신고기한(소득세법 제110조 제1항)

해당 과세기간의 양도소득금액이 있는 거주자는 그 양도소득 과세표준을 그 과세기간 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지(「부동산거래신고 등에 관한법률」에 따른 거래계약허가구역 안에 있는 토지를 양도하는 경우 토지거래계약허가에 관한 허가일이 속하는 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지) 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 하며, 해당 과세기간의 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 적용한다.

참 고

확정 신고기한 특례

1. 거주자의 사망 : 상속개시일이 속하는 달의 말일로부터 6월이 되는 날(상속인이 출국하는 경우에는 출국일 전날)
2. 국외이주목적으로 출국 : 출국일 전날까지

2. 예정신고한 자 중 확정신고 대상자

예정신고를 한 자는 해당 소득에 대한 확정 신고를 하지 아니할 수 있다. 다만, 해당 과세기간에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 하는 경우 등으로서 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[예정신고한 자 중 확정신고하여야 하는 경우]

1. 해당 과세기간에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 법 제107조 제2항의 규정에 따라 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 아니한 경우
2. 토지, 건물, 부동산에 관한 권리 및 기타 자산을 2회 이상 양도한 경우로서 감면소득 규정을 적용할 경우 당초 신고한 양도소득산출세액이 달라지는 경우
3. 주식 등을 2회 이상 양도한 경우로서 감면소득규정을 적용할 경우 당초 신고한 양도소득산출세액이 달라지는 경우

3. 확정신고납부

(1) 거주자는 해당 과세기간의 과세표준에 대한 양도소득산출세액에서 감면세액과 세액공제액을 공제한 금액을 확정신고기한까지 납세지관할세무서 · 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다(소득세법 제111조 제1항).

(2) 확정신고 납부를 하는 경우 예정신고 산출세액, 예정신고의 무신고 · 미달신고에 대하여 관할세무서장의 결정 · 경정한 세액 또는 수시부과세액이 있을 때에는 이를 공제하여 납부한다.

4. 가산세 이중부과 배제

다음에 해당하는 경우에는 확정신고납부와 관련한 가산세(예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 한정한다)를 부과하지 아니한다.

(1) 소득세법에 따른 예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 경우

(2) 소득세법에 따른 토지 등 매매차익예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 경우

5. 확정신고를 한 후 가산세 감면

세법에 따른 예정신고기한 및 중간신고기한까지 예정신고 및 중간신고를 하지 아니하였으나 확정신고기한까지 과세표준을 신고한 경우(해당 기간에 부과되는 무신고 가산세만 해당하며, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 과세표준신고를 하는 경우는 제외한다)무신고 가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액을 감면한다(국세기본법 제48조 제2항 제3호 라목).

6. 환산가액 적용에 따른 가산세

(1) 거주자가 건물을 신축 또는 증축(증축의 경우 바닥면적 합계가 85제곱미터를 초과하는 경우에 한정한다)하고 그 건물의 취득일 또는 증축일부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하는 경우로서 감정가액 또는 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물의 감정가액(증축의 경우 증축한 부분에 한정한다) 또는 환산취득가액(증축의 경우 증축한 부분에 한정한다)의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다(소득세법 제114조의2 제1항).

(2) 위 (1)은 양도소득 산출세액이 없는 경우에도 적용한다.

4 양도소득세의 분할납부

1. 양도소득세의 분할납부

(1) 분할납부의 요건

거주자로서 예정신고납부 또는 확정신고납부의 규정에 의하여 납부할 세액이 각각 1천만 원을 초과하는 자는 그 납부할 세액의 일부를 납부기한 지난 후 2개월 이내에 분할 납부할 수 있다(소득세법 제112조).

(2) 분할납부할 수 있는 세액(소득세법 시행령 제175조)

① 납부할 세액이 2천만 원 이하인 때에는 1천만 원을 초과하는 금액

② 납부할 세액이 2천만 원을 초과하는 때에는 그 세액의 100분의 50 이하의 금액

[분할납부할 수 있는 세액]

납부할 세액	분할납부 세액
납부할 세액이 2,000만 원 이하인 경우	1,000만 원 초과하는 금액
납부할 세액이 2,000만 원 초과하는 경우	그 세액의 100분의 50 이하의 금액

(3) 분할납부의 신청

납부할 세액의 일부를 분할납부 하고자 하는 자는 다음 각각의 구분에 따라 납세지 관할세무서장에게 신청하여야 한다(소득세법 시행규칙 제85조).

① 거주자가 예정신고를 하는 경우에는 양도소득과세표준예정신고 및 납부계산서에 분할 납부할 세액을 기재하여 예정신고기한까지 신청하여야 한다.

② 거주자가 확정신고를 하는 경우에는 양도소득과세표준 확정신고 및 납부계산서에 분할 납부할 세액을 기재하여 확정신고기한까지 신청하여야 한다.

(4) 양도소득세의 부가세

① 양도소득세 감면세액의 20%에 해당하는 농어촌특별세가 부가세로 부과된다.

② 양도소득세에는 납부하여야 할 세액에 대하여는 부가세가 과세 되지 아니하고 독립세인 지방소득세가 별도로 과세 된다.

5 결정 · 경정 및 통지

1. 결정

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 예정신고를 하여야 할 자 또는 확정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 때에는 당해 거주자의 양도소득과세표준과 세액을 결정한다.

2. 경정

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 예정신고를 한 자 또는 확정신고를 한 자의 신고내용에 탈루 또는 오류가 있는 경우에는 양도소득과세표준과 세액을 경정한다.

3. 재경정

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 후 그 결정 또는 경정에 탈루 또는 오류가 있는 것이 발견된 때에는 즉시 이를 다시 경정한다.

4. 결정방법

(1) 실지거래가격으로 결정

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정하는 경우에는 실지양도가액 및 필요경비에 의하여야 한다. 이 경우 양도가액 및 취득가액을 실지거래가액에 의하여 양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고를 한 경우로서 당해 신고가액이 사실과 달라 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장이 실지거래가액을 확인한 때에는 그 확인된 가액을 양도가액 또는 취득가액으로 하여 양도소득과세표준과 세액을 경정한다.

(2) 등기부에 기재된 가액으로 결정

토지 · 건물 자산의 양도로 양도가액 및 취득가액을 실지거래가액에 의하여 양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고를 하여야 할 자가 그 신고를 하지 아니한 경우로서 양도소득과세표준과 세액 또는 신고의무자의 실지거래가액 소명 여부 등을 고려하여 대통령령이 정하는 경우에 해당하는 때에는 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 부동산등기법에 따라 등기부에 기재된 거래가액(등기부기재가액)을 실지거래가액으로 추정하여 양도소득과세표준과 세액을 결정할 수 있다. 다만, 납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장이 등기부기재가액이 실지거래가액과 차이가 있음을 확인한 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 추계조사 결정

양도가액 또는 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우로서 장부 기타 증빙서류에 의하여 당해 자산의 양도당시 또는 취득 당시의 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우에는 양도가액 또는 취득가액을 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 또는 기준시가 등에 의하여 추계 조사하여 결정 또는 경정할 수 있다.

5. 통지

납세지 관할세무서장 또는 지방국세청장은 거주자의 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 때는 이를 당해 거주자에게 서면으로 통지하여야 한다.

6 양도소득세의 징수

1. 양도소득세의 징수

(1) 예정 · 확정신고한 세액을 미납부세액의 징수

납세지 관할세무서장은 거주자가 확정신고 자진납부의 규정에 의하여 당해 연도의 양도소득세로 납부하여야 할 세액의 전부 또는 일부를 납부하지 아니한 때에는 그 미납된 부분의 양도소득세액을 국세징수법에 따라 징수한다. 예정신고납부세액의 경우에도 또한 같다(소득세법 제116조 제1항).

(2) 결정, 경정에 의한 추가납부세액의 징수

납세지 관할세무서장은 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 경우 양도소득 총결정세액이 기납부세액을 초과하는 때에는 그 초과하는 세액(추가납부세액)을 당해 거주자에게 알린 날부터 30일 이내에 징수한다(소득세법 제116조 제2항).

7 양도소득세의 환급

납세지 관할 세무서장은 과세기간별로 예정신고납부세액 또는 확정신고납부세액 · 수시부과세액 · 원천징수한 세액의 합계액이 양도소득 총결정세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액을 30일 이내 환급하거나 다른 국세 및 강제징수비에 충당하여야 한다(소득세법 제117조).

12 국외 자산양도에 대한 양도소득세 기출 30 · 31 · 32회

1 납세의무자

국외 소재하는 자산의 양도로 인하여 발생하는 소득에 대하여 과세하는 경우는 해당 자산을 양도일까지 계속 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 거주자에 한하여 납세의무를 진다(소득세법 제118조의2).

2 과세대상

거주자의 국외에 있는 자산의 양도함에 따라 발생하는 다음의 소득으로 한다. 다만, 국외에서 외화를 차입하여 취득한 자산을 양도하여 발생하는 소득으로서 환율변동으로 인하여 외화차입금으로부터 발생하는 환차익을 포함하고 있는 경우에는 해당 환차익을 양도소득의 범위에서 제외한다.

(1) 토지 또는 건물의 양도로 발생하는 소득

(2) 부동산에 관한 권리의 양도로 발생하는 소득(미등기부동산임차권 포함)

(3) 기타자산의 양도로 발생하는 소득

3 양도차익의 계산

1. 국외자산의 양도가액

(1) 원칙

국외자산의 양도가액은 당해 자산의 양도당시의 실지거래가액으로 한다(소득세법 제118조의3 제1항 전단).

(2) 예외

다만, 양도 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 양도 당시의 현황을 반영한 시가에 의하되, 시가를 산정하기 어려운 때에는 당해 자산의 종류 · 규모 · 거래상황 등을 참작하여 대통령령이 정하는 방법에 의한다(소득세법 제118조의3 제1항 단서).

2. 필요경비

국외자산의 양도에 대한 양도차익의 계산에 있어서 양도가액에서 공제하는 필요경비는 다음 각각의 금액을 합한 것으로 한다.

(1) 취득가액

당해 자산의 취득에 소요된 실지거래가액. 다만, 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 취득 당시의 현황을 반영한 시가에 의하되, 시가를 산정하기 어려운 때에는 당해 자산의 종류 · 규모 · 거래상황 등을 참작하여 대통령령이 정하는 방법에 의한다.

(2) 자본적 지출액(소득세법 제118조의4 제1항 제2호).

(3) 양도비(소득세법 제118조의4 제1항 제3호).

3. 양도차익의 외화환산

양도차익을 계산함에 있어서는 양도가액 및 필요경비를 수령하거나 지출한 날 현재 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한다(소득세법시행령 제178조의5 제1항).

4. 장기보유특별공제

국외자산의 양도시 장기보유 특별공제액은 공제하지 아니한다(소득세법 제118조의8 단서).

5. 양도소득기본공제는 국내자산 공제방법 등을 준용한다.

6. 물납 및 분납

양도소득세의 분납에 관한 규정은 국내자산과 동일하게 적용을 하나 물납에 관한 규정은 국외자산에 대하여도 적용하지 아니한다.

4 국외자산 양도소득세의 세율

(1) 국외자산의 양도소득에 대한 소득세는 해당 과세기간의 양도소득과세표준에 제55조 제1항에 따른 세율(6~45%)을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다(소득세법 제118조의5 제1항).

(2) 위 (1)에 따른 세율의 조정에 관하여는 제104조제4항을 준용한다(소득세법 제118조의5 제2항).

5 국외자산 양도소득에 대한 외국납부세액의 공제

(1) 국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우로서 그 양도소득에 대하여 대통령령으로 정하는 국외자산 양도소득에 대한 세액("국외자산 양도소득세액" 이라 한다)을 납부하였거나 납부할 것이 있을 때에는 다음의 방법 중 하나를 선택하여 적용할 수 있다(소득세법 제118조의6 제1항).

① 해당 과세기간의 양도소득산출세액에 국외자산양도소득금액이 당해 과세기간의 양도소득금액에서 차지하는 비율을 곱하여 산출한 금액을 한도로 국외자산양도소득세액을 당해 연도의 양도소득산출세액에서 공제하는 방법

② 국외자산양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외자산양도소득세액을 당해 연도의 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입하는 방법

(2) 국외자산 양도소득세액을 공제받고자 하거나 필요경비에 산입하고자 하는 자는 기획재정부령이 정하는 국외자산양도소득세액공제(필요경비 산입)신청서를 확정신고(예정신고를 포함한다)기한내에 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다(소득세법시행령 제178조의7 제2항)

6 준용규정

국외자산의 양도에 대한 양도소득세의 과세에 관한 규정을 준용한다. 다만, 제95조에 따른 장기보유 특별공제액은 공제하지 아니한다(소득세법 제118조의 8).

[준용하지 않는 규정](소득세법 99조)

소득세법상 국외자산의 양도에 대한 양도소득세 과세에 있어서 국내자산의 양도에 대한 양도소득세 규정 중 준용하지 않는 것은 기준시가의 산정이다.

[국내자산양도와 국외자산 양도와의 차이점]

구분	국내자산 양도	국외자산 양도
납세의무자	국내에 주소 또는 183일 이상 거소를 둔 자	양도하는 날 현재 국내에 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 자
과세대상	• 등기된 부동산 임차권	• 등기되지 않는 부동산임차권도 과세
양도 · 취득가액	• 원칙 : 실지거래가액 • 예외 : 추계방법	• 원칙 : 실지거래가액 • 예외 : 시가
과세표준의 산출	장기보유특별공제 적용	장기보유특별공제 적용 배제
세 율	• 미등기 70%, • 보유기간에 따라 차등적용	• 등기여부와 보유기간 관계없이 세율 적용 6%~45% (초과누진세율)
분납 · 물납	분납은 가능하나 물납은 불인정	분납은 가능하나 물납은 불인정

주의 국외 부동산을 양도하여 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 국내 부동산을 양도하 여 발생한 양도소득금에서 통산할 수 없다. [35회]